자료발간등록번호
74-8140000-000175-10

행복한 학교 학생중심 충남교육

2025년
예방감사연수교재

CONTENTS

Ⅰ. 자체감사 운영
Ⅱ. 감사일반
Ⅲ. 소통과 공감의 청렴한 공직문화 조성
Ⅳ. 분야별 점검사항
Ⅴ. 분야별 지적사례

충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

Ⅰ

자 체 감 사　운 영

√ 2024년도 자체감사 주요 성과

Ⅰ-1 2024년도 자체감사 주요 성과

1. 감사원 2024년 자체감사활동 심사평가 결과

『 3년 연속 최고 등급 달성 』

▢ 심사 개요

○ 감사원에서 정부, 자치단체, 공기업 등을 대상으로 기관차원의 자체감사기구 지원에 대한 관심과 의지, 자체 감사기구의 구성과 인력 수준, 자체 감사활동 성과 등 자체감사활동과 내부통제 심사

▢ 2024년 심사 결과

○ 평가결과: **시도교육청 순위 종합 2위, 3년 연속 최고 등급(A등급)**

평가년도	평가등급	순위	분야별 등급(정성평가)		
			기관차원의 자체감사기구 지원에 대한 관심과 의지(순위)	자체감사기구의 구성과 인력 수준(순위)	자체감사활동 성과(순위)
2024(`23년 실적)	A	2	2	10	3

※ 심사 결과 순위는 16개 시도교육청 중 순위임
평가등급 기준: A(15~25%, 3개 기관), B(35~45%, 6개 기관), C(40~30%, 6개 기관), D(10~0%, 1개 기관)

▢ 심사결과 기준별 세부내역

기준	순위	점수	평균값	중위값
기관차원의 자체감사기구 지원에 대한 관심과 의지(50점)	2	39.33	29.54	28.99
자체감사기구의 구성과 인력수준(20점)	10	13.1	13.59	13.45
자체감사활동 성과(30점)	3	23.2	18.15	17.51
합계(100점)	**2**	**75.63**	**61.28**	**60.7**

2. 국민권익위원회 2024년 청렴도 평가 결과

▢ 평가 목적

○ 종합청렴도 평가를 통해 부패취약분야 개선 등 각급기관의 반부패 노력을 촉진·지원하고 청렴인식문화 확산

▢ 평가 개요

○ 국민권익위원회에서 통보한 214기관(행정 및 교육)의 교직원과 공사관리, 물품·용역관리, 운동부 운영, 현장체험학습, 방과후학교 운영 관련 민원인 및 학부모 명부 16,445명

【 명부제출 16,445명, 응답자 1,227명, 응답자 비율 7.8% 】

구분		측정기간	대상기간	참여인원(명)		
				제출	응답	응답율
청렴 체감도	외부체감도	24. 8. ~ 11.	23. 7. ~ 24. 6.	9,608	926	9.6%
	내부체감도			6,837	351	5.1%
	기관 제출 측정 대상자 명부에 대한 무작위 전화·인터넷 설문 조사 실시					
청렴 노력도	실적 평가	24. 10. ~ 11.	23. 10. ~ 24. 9.			
	실적자료 평가(추진계획: 2024년 6월초, 보고서: 2024년 10월초)					

▢ 평가 결과

○ 종합청렴도 『3등급』

종합청렴도(점)	가중치	전체	교육청	충청남도교육청	
				점수	등급
종합청렴도	(100%)	80.3	83.4	84.3	3등급
청렴체감도	(60.0%)	79.2	79.4	80.6	3등급
청렴노력도	(40.0%)	83.5	89.4	89.8	3등급
부패실태	감점(최대10%+@)	0.0	0.0	0.0	-
신뢰도 저해행위	감점	0.0	0.0	0.0	-

▢ 부패인식 수준

○ 외부체감도는 업무투명·특혜제공, 내부체감도는 특혜제공, 갑질행위, 인사위반의 점수가 상대적으로 낮게 나타남

3. 2024년 자체감사 추진 성과

가. 감사 실시 현황

▢ 자체감사 실시 현황

종합감사	특정감사	복무 (사안)감사	일상감사	시설공사 예방감사
223기관(교)	· 사립유치원 운영위원회 구성 분야 감사(사립유치원 111개) · 특별실 콘센트릴 무면허 전기 공사 감사(6교) · 숙박형 학생 현장체험학습 답사 관련 감사(전기관)	99건	54건	31건

※ 학교자율형 종합감사 5교 포함

▢ 자체감사 처분 현황

구 분	행정상(건)	재정상 (천원)	신분상(건)		현지조치 (천원)
			징계	주의·경고	
종합감사	201	1,670,213	6	427	1,405(255,145)
특정감사	0	0	0	0	0
복무(사안)감사	40	69,870	25	96	0
계	241	1,740,083	31	523	1,405(255,145)

나. 주요 성과

▢ 현장지원과 예방중심 감사행정

○ 예방감사 연수 실시

- 기간: 2024. 4. 1.~ 4. 3.(3일간)
- 장소: 충청남도교육청교육연수원, 충청남도교육청과학교육원
- 대상: 각급학교 교감(미배치교는 부장교사), 행정실장, 본청부서, 교육지원청, 직속기관 업무담당자(1,463명)

※ 연수내용: 이해충돌방지법 사례, 공무원 범죄 처분 절차 및 사례, 일상감사와 계약심사의 차이점 등

○ **수감기관 대상 설문조사 실시(만족률 86.7%, 전년대비 1.7% ↑)**

- 수감기관 주요 의견
  - 지적중심의 감사가 아닌 학교업무의 효율성을 증대할 수 있는 감사로의 변화 필요
  - 감사 주기를 짧게 하고 빠른 피드백이 있으면 좋겠음
  - 적극행정에 대한 면책 강화 필요

○ **특정감사를 통한 예방중심 감사 행정 운영**

- 사립유치원 운영위원회 구성 분야 특정감사 실시
  - 사립유치원 운영위원회 구성 부적정 사례 반복 발생에 따른 점검(111개 원)
- 무면허 전기공사 관련 특정감사
  - 제보에 따른 무면허 전기공사 현황 점검(6개 교)
- 숙박형 학생 현장체험학습 사전답사 관련 특정감사
  - 언론 및 제보에 따른 현황 점검(전 기관)

▢ 공정성 및 효율성 제고를 위한 감사제도 운영

○ **도민감사관 운영**

- 실지감사 참여(89기관(교))
  - 지원청(5), 직속기관(5), 유(10), 초(16), 중(14), 고(36), 특수(3)
- 역량강화 연수 2회
  - 2024. 5. 16.(목) ~ 5. 17.(금): 충청권 4개 시도교육청 역량강화 연수
  - 2024. 8. 24.(수): 특강 및 윤리강령 안내 등

○ **자체감사 우수기관 및 교직원 표창**

- 우수기관 4기관(학교), 우수직원 13명 표창 실시

  ※ 학교자율형 종합감사 우수기관 1교, 우수직원 3명 포함
- 표창일자: 2024. 2. 24.

○ **적극행정 조직문화 활성화 지원**

- 적극행정 지원으로 일하는 풍토 조성
- 2024 적극행정 우수사례 및 우수공무원 발굴 포상
- 적극행정 우수공무원에 대한 **파격적 인센티브** 부여

• 우수공무원에 대하여 성과등급 **최상위등급** 부여

• 포상금(최우수 50만원, 우수 30만원, 장려 20만원)

※ 2024년 상반기 교육부 적극행정 경진대회 우수상 수상

→ 사례명: “꿈빛토피아를 꿈꾸며” 발달장애인의 꿈(예산꿈빛학교)

- 적극행정 사전건설팅 1회, 적극행정 면책 신청 3회(2건 인용, 1건 기각)

다. 미흡한 점 및 대책

▢ 코로나19로 인한 감사 중지로 **감사 주기가 4년~5년으로 적체**되어 이에 대한 해소 대책 필요 → 2025년 감사대상기관 16교 증가로 대부분 적체 해소 예정

▢ 기존의 지적·처벌 중심의 감사에서 탈피하고, 적극행정을 강화하기 위한 **적극행정 면책제도 활성화** 필요 → 홈페이지, 공문, 교육 등을 통한 홍보 강화

▢ **적극행정 사전컨설팅 제도 활성화** 대책 필요 → 사전컨설팅 인용에 따른 업무 추진 시 감사 지적사항 면책 홍보

4. 2024년도 청렴도 향상을 위한 노력

가. 부패취약분야 개선 노력

▢ 내부청렴도 향상을 위한 노력

○ **소통과 공감으로 만들어가는 조직문화 개선**

- 세대공감 학습공동체(함께할 결심 678900) 운영(4회)
- 직종별 소통 간담회 등 내·외부 이해관계자 소통강화(5회)
- 조직문화 개선 설문조사, 갑질 예방 교육 등 갑질 및 직장 내 괴롭힘 근절 노력

○ **청렴인식 개선을 위한 교육 강화**

- 학교장·고위공직자 청렴 교육(고위공직자 전원 청렴교육 이수, 1,117명)
- 기관·학교 대상 찾아가는 청렴교육 운영(213기관)
- 학교장 청렴리더십 직무연수 특화과정 운영(2회, 48명)

○ **교육공동체와 연계한 청렴활동 강화**

- 청렴문화 확산을 위한 학부모 청렴지킴이 운영(35교)
- 청렴 캠페인(청렴 어울림 한마당) 실시, 청렴정책 홍보영상 제작·홍보

- 청렴공감 홍보자료 공모전 운영(응모작 330건, 시상작 49건)
- 부패방지 및 청렴도 향상을 위한 도민감사관 제안(권고)* 반영

  * 학교장에 대한 전문적 청렴교육 제안 → 학교장 청렴리더십 직무연수 운영

▢ 외부청렴도 향상을 위한 노력

○ **방과후학교 운영 개선**

- 투명한 업체선정과 운영을 위한 현장 지원(14개 지원청 현장지원단 구성ㆍ운영)
- 방과후학교(늘봄학교) 이해관계자 소통 활성화(협의회 4회, 누리집 게시판 운영)

○ **현장체험학습 운영 개선**

- 현장체험학습 컨설팅 강화(수학여행 지원단 운영, 계약업체 점검 등)
- 현장체험학습 운영 단계별 사전ㆍ사후 공개 강화

나. 반부패 행위 규범 정착을 위한 제도 운영

▢ 공공재정지급금 집행현황 자체점검

○ 단위학교 사업선택제 자율사업 집행현황 점검(환수처분: 5,247천원)

○ 학교숲-자연생태학습장 조성사업 집행현황 점검

▢ 부패·공익신고자 보호조치 강화방안 시행

○ 감사서류 인적사항 미기재, 신고자 유추 가능 여부 심의 등

○ 신고자 보호조치 강화방안의 조기 정착을 위한 담당자 연수

▢ 부패유발요인 정비 및 점검 강화

○ 상위법 개정에 따른 「충청남도교육청 공익신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영규정」 및 「충청남도교육청 공무원행동강령」 개정

○「충청남도교육청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 정비

○ 공무원행동강령 점검 강화(종합감사와 연계하여 수시 점검)

다. 개선 및 문제점

▢ 주요 개선사항

○ **(청렴인식 개선)** 2022~2024년 자체 청렴인식진단 결과 조직건전성, 내부청렴인식 지속적 상승

구분	2022년	2023년	2024년
종합점수	**9.14**	**9.41**	**9.50**
조직건전성	8.88	9.30	9.33
내부청렴인식	9.44	9.47	9.58

○ **(부패인식 개선)** 2023년 권익위 청렴도평가 대비 2024년 자체 청렴인식진단 결과 내부직원의 부패인식(갑질행위, 특혜제공, 부정청탁) 개선

▢ 문제점

○ 권익위원회 종합청렴도 평가 결과의 정체('22→3등급, '23→3등급, '24→3등급)

○ 조직 내부의 갑질 관련 민원 증가 및 내외부 청렴체감도의 부패경험률 증가

⇒ 청렴도 향상 및 조직문화 개선을 위한 종합대책 마련 및 추진 필요

Ⅱ

감 사 일 반

√ 자체감사의 이해

√ 공무원 범죄·비위 분야

Ⅱ-1 자체감사의 이해

1. 정의 및 기능

가. 관계 법령

▢ 「공공기관감사에 관한 법률」, 「공공기관감사에 관한 법률 시행령」

▢ 「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사기준」, 「지방자치단체에 대한 행정감사규정」

▢ 「충청남도교육청 자체감사 규정」

나. 정의

▢ 충청남도교육청 감사기구의 장(감사관)이 소속되어 있는 기관(그 소속기관을 포함한다.) 및 그 기관에 속한 사람의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하고 그 결과를 처리하는 것을 말함

다. 기능

▢ 감사대상기관의 모든 업무와 활동 등을 조사·점검·확인·분석·검증하여 내부통제를 내실 있게 수행하고 기관 운영의 적정성, 공정성 및 국민에 대한 책임성 확보

▢ 감사대상기관의 문제점을 미리 예방하고 발견된 문제점을 효과적으로 해결

2. 종류 및 개념(「충청남도교육청 자체감사 규정」제5조, 제7조)

종류	내 용
종합감사	○ 자체감사 대상기관의 주기능·주임무 및 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하기 위하여 실시하는 감사
특정감사	○ 특정한 업무·사업·자금 등에 대한 문제점을 파악하여 원인과 책임 소재를 밝히고 개선대책을 마련하기 위하여 실시하는 감사
성과감사	○ 특정한 정책·사업·조직·기능 등에 대한 경제성·능률성·효과성의 분석과 평가를 위주로 실시하는 감사
재무감사	○ 예산의 운용실태 및 회계처리의 적정성 여부 등에 대한 검토와 확인을 위주로 실시하는 감사
복무감사	○ 자체감사 대상기관에 속한 사람의 복무의무 위반, 비위(非違) 사실, 근무실태 점검 등을 목적으로 실시하는 감사
일상감사	○ 기관의 주요 업무 집행에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 일상감사

가. 종합감사

감사목적	○ 자체감사 대상기관의 주기능·주임무와 조직·인사·예산 등 업무 전반의 적법성·타당성 등을 점검하고 문제점에 대한 시정·개선대안을 제시하여 기관운영의 건정성과 효율성 확보
감사주기	○ 교육지원청(도서관 포함), 직속기관: 3년 ○ 유·초·중·고·특수·각종학교: 3~4년
감사일수	○ 교육지원청: 5~7일 ○ 직속기관: 3일 ○ 유·초·중·고·특수·각종학교: 3~4일 ※ 특별사안 발생 시 감사기간 연장

감사반

감사반		유·초·중·고·특수·각종학교 직속·교육지원청	초 6학급 중 3학급 이하	비고
반 장		5급 1명	6급 1명	
반원	전문직	1~2명	1명	
	6급~7급	3~7명	1명	
계		5~10명	3명	

※ 외부감사관 제외(도민감사관 또는 학부모명예감사관)

감사 중점사항	○ 충남교육 주요정책 추진 상황 ○ 교육과정 운영, 학업성적관리, 학생생활기록부 등 학사분야 운영 실태 ○ 공사, 용역, 물품 구입 등 계약과 학교회계 전반에 관한 사항 ○ 학생안전 취약분야(감염병 예방, 현장체험학습, 학교급식, 실험실습 등) ○ 인사, 복무, 재산, 물품 관리 적정성

▪ **학교자율형 종합감사**

【개념】 학교가 자율적으로 청렴문화를 조성하고 업무를 스스로 점검·개선할 목적으로 자체적으로 감사반을 편성하여 감사 시기, 방법 등을 계획한 후 학교업무 전반을 자율적으로 감사하고 그 결과에 대한 시정, 개선 등을 이행

【대상】 종합감사 대상 학교 중 학교자율형 종합감사 신청 학교 선정

▪ **작은학교 통합감사**

【개념】 초 7학급 이하, 중 3학급 이하 중 학교여건을 고려하여 지역 내 2~3개 학교를 통합하여 교육지원청에 감사장 설치 후 감사 실시

나. 성과 · 특정감사

감사목적	○ 관행적 부조리, 상급기관 감사 등에서 자주 지적되고, 특정한 업무 · 사업 · 자금 등에 대하여 문제점을 파악하여 원인과 책임 소재를 규명하고 개선대책을 마련하기 위하여 실시
감사시기	○ 감사관계자 협의회를 통하여 감사 시기 및 감사 분야 선정 ○ 별도 계획 수립 후 실시
감사방침	○ 언론 보도사항, 청렴도 취약분야, 국정감사 · 행정사무감사 · 자체감사 등에서 지적되는 관행적 부조리 등에 대하여 선택과 집중 감사 ○ 특정분야 집중 감사로 공직자 책무성 강화 ○ 내부통제로 감사의 공정성과 비리 발생 사전예방
감사분야	○ 공무원 수당 지급 실태 ○ 학교급식 운영 ○ 방과후학교 운영 ○ 학교운동부 운영 실태 ○ 시설공사 등 ○ 공유재산 및 물품관리 ○ 기숙사 운영 실태 ○ 학교안전관리 실태 ※ 2024년 교직원 설문조사 결과에 따라 감사분야 선정 후 실시예정

■ 감사실무에서는 성과·특정감사 모두 정책·사업 등을 감사대상으로 하며, 정책·사업의 개선뿐만 아니라 책임소재 규명을 동시에 추구함

다. 재무감사

감사목적	○ 예산 · 재산 · 채무 등 재무자원의 운용실태를 분석하고, 세입 · 세출의 적정성 및 회계에 관한 내부통제를 검사 · 감독하여 회계처리의 투명성과 합법성 확보 ○ 재산(물품, 유가증권 등을 포함)의 취득, 보관, 관리 및 처분 등에 대한 검사를 포함함
감사시기	○ 감사관계자 협의회를 통하여 감사 시기 및 감사 분야 선정 ○ 별도 계획 수립 후 추진
감사분야	○ 세입 또는 수입(징수결정, 수납, 미수납 관리 등) ○ 세출(사업계획 수립, 예산편성, 지출원인행위, 지출 등) ○ 재산 및 물품(취득, 관리, 처분 등) ○ 채권 및 채무(취득, 관리, 처분 등)

■ 재무감사·종합감사는 기관단위의 감사이며, 재무감사는 종합감사의 일부분을 구성함

라. 복무감사

감사목적	○ 감사대상기관에 속한 사람의 복무의무 위반, 비위사실, 근무실태 점검 등을 목적으로 실시
감사시기	○ 연말연시, 명절, 정기인사 기간, 스승의 날 등 취약시기
감사 중점사항	○ 무단이석, 직무태만 등 기강문란 행위 ○ 공무원행동강령 준수 여부 등 공직기강 실태 ○ 회계질서 문란행위 및 금품수수 등 직무관련 비리 행위 ○ 국민 불편사항 또는 민원사항에 대한 적극 처리 여부 ○ 언론보도 사항 중 중요사안
공직감찰반 운영	○ 대상 · 기간: 교육감 소속 전 기관 및 전 직원, 상시 감찰 실시 ○ 운영방법: 감찰팀은 2인 1조로 편성 운영, 비노출 주 · 야간 상시 감찰

마. 일상감사

감사목적	○ 일반적인 사후감사로는 시정이나 치유가 곤란한 인력 · 예산집행 등과 관련된 주요사업 등에 대하여 행정적 낭비요인과 시행착오를 사전에 예방함으로써 감사의 실효성 확보 및 행정의 신뢰성 제고
감사방법	○ ❶일상감사 의뢰 ⇒ ❷감사의견서 송부 ⇒ ❸감사의견서 첨부 결재 ⇒ ❹감사의견에 대한 조치결과 통보 ○ 서류심사 원칙(필요시 실지조사 병행)
감사 대상기관	○ 도교육청, 직속기관, 교육지원청, **공립학교 (※2024. 1. 1.부터 시행)**
감사 대상업무 (주요사항)	○ 주요정책 및 주요사업: 건당 10억원 이상 ○ 계약업무(공사, 용역, 물품의 제조 · 구매) - 공사: 추정금액 5억원(종합공사가 아닌 공사는 3억원) 이상 - 용역: 추정금액 1억원 이상, 물품: 추정금액 **1억원** 이상 ○ 예산관리 업무 등 ○ 신청에의한 일상감사 - 인 · 허가 등 규제 관련 업무 - 규제 관련 법령의 해석에 대한 이견 등으로 인하여 발생한 민원 업무 - 그 밖에 교육감이 규제 개선 등을 위하여 필요하다고 인정하는 업무

일상감사와 계약심사의 차이

구분		일상감사	계약심사
근거		◦「공공감사에 관한 법률」 제22조 같은 법 시행령 제13조 및 제13조의2 ◦「중앙행정기관 및 지방자치단체 자체감사 기준」 제21조 ◦「충청남도교육청 일상감사 운영지침」	◦「지방재정법」제3조 ◦「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제10조 ◦「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제3장 계약심사 운영요령 ◦「충청남도교육청 계약심사업무 처리규칙」
개념		◦기관의 주요 정책의 진행업무 등에 대하여 집행부서와 독립된 감사부서에서 최종 결재자의 결재에 앞서 그 업무의 적법성·타당성 등을 점검·심사하는 사전·예방적 감사	◦기관이 발주하는 사업(공사·용역·물품 등)의 입찰·계약을 하기 위한 기초금액·예정가격, 설계변경 증감금액의 적정성을 심사·검토하는 제도 ➲ **원가산정의 적정성** 설계(원가계산) ➡ 원가산정의 적정성심사 ➡ 입찰 ➡ 계약 ➡ 설계변경 심사
대상기관		◦도교육청, 직속기관, 교육지원청, 공립학교	◦도교육청, 직속기관, 교육지원청, 공립학교, 공립유치원
대상업무	정책	◦10억원 이상	◦대상 아님
	공사	◦ 학교 및 기관 신설에 따른 시설공사 ◦ 교사 동별 전면 재·개축공사 및 별동으로 증축하는 특수건물(다목적강당, 체육관, 수영장, 도서관 등) 공사로 예산액 30억원 이상인 공사	◦종합공사: 추정금액 5억원 이상 ◦그외공사: 추정금액 3억원 이상
	용역	◦추정금액 1억원 이상	◦추정금액 7천만원 이상
	물품	◦추정금액 1억원 이상	◦추정금액 2천만원 이상
	설계변경	◦증액금액이 직전 일상감사를 받은 금액의 10% 이상에 해당하는 계약	◦계약금액이 5억원 이상인 공사 중 1회 설계변경이 해당 계약금액의 10% 이상 증가(2회 이후 설계변경의 경우 누적금액)
	예산	◦1억원 이상 전출금 사업 등	◦대상 아님

3. 감사 절차

연간 감사 계획 수립	○ 전년도 말 또는 연초에 연간 감사계획 수립 ○ **연간 감사계획 수립 후 매년 1월 15일까지 감사대상기관에 통보**
⇩	⇩
실지 감사 계획 수립	○ 연간 감사계획에 포함된 감사사항에 대한 세부 감사계획 수립 - 감사목표에 따른 감사중점 및 세부 감사사항 선정 - 감사자의 전문성을 고려한 감사반 편성, 사무분장 ○ **대상기관에 감사실시 통보: 감사예정일 7일 전까지** - 감사실시 전 수감기관에 적극행정면책제도 안내 ○ **수감기관은 수감자료를 감사개시일 5일 전까지 제출**
⇩	⇩
감사 실시	○ (감사 전 준비사항) 금고검사(회계장부 파악 등) 및 감사장 준비, 필요시 문답서, 질문서 등 각종 서식 준비 ○ 감사착수 및 금고검사 실시 - 금융기관거래정보를 대상기관의 회계 장부 등과 비교 · 대사 ○ 감사진행 - (감사반장) 감사반원의 감사활동과 근무상황 등 지휘 · 감독 - (감사담당자) 감사 실시상황을 감사반장에게 보고 ○ 감사종료: 확인서, 관계서류 사본 등 증거 수집 및 감사 마감회의 실시 - 피감사기관에 지적(확인서 요구 등) 및 현지조치사항 안내 ※ 확인서: 감사 처분을 위한 증거서류로, 감사자가 인지한 “특정한 사실”에 대하여 감사자 이외의 자가 틀림이 없음을 입증하는 서면 ※ 현지조치통보: 감사 시 적발 된 위법 · 부당 사항 중 그 내용이 경미하고 행위자의 고의 · 중과실에 기인하지 아니한 사항은 현지에서 작성 후 당해 기관장에게 교부
⇩	⇩
적극행정면책 신청서 제출	○ 주체: 감사대상기관의 장 또는 자체감사를 받는 사람 ○ **시기: 자체감사가 종료된 후 감사결과 처분이 이루어지기 전까지** ○ 방법: 적극행정에 대한 면책을 받으려는 경우 **적극행정면책 신청서에 적극행정면책 사유를 소명하기 위한 증거자료 등을 첨부**하여 감사관에 제출 (「충청남도교육청 자체감사 규정」 별지 제19호 서식 활용)
⇩	⇩

감사결과 보고 및 통보	○ 감사결과보고서 작성 및 보고 ① 감사실시 개요 ② 감사대상(기관, 업무) 현황 ③ 감사결과 ④ 감사결과처분요구서 등 ○ 감사처분심의회를 11명 위원으로 구성·운영하여 처분요구사항 심의 ○ 감사결과 통보: **감사 종료 후 60일 이내에 감사결과를 대상기관의 장에 통보**(신분상, 행정상, 재정상 처분) - 특별한 사유가 있는 경우에는 30일의 범위에서 통보기한을 연장
⇩	⇩
재심의 신청	○ 주체: 감사대상기관의 장 또는 자체감사를 받는 사람 ○ 시기: **감사 처분을 통보받은 날로부터 1개월 이내** **(재심의신청기간이 지난 경우 각하)** ○ 방법: **감사처분이나 처분요구가 위법 또는 부당하다고 인정하였을 때에 재심의신청서에 관계서류를 첨부**하여 감사관에 제출 (「충청남도교육청 자체감사 규정」 별지 제10호 서식 활용) ○ 감사기관장은 재심의신청 접수한 경우 2개월 이내에 처리
⇩	⇩
처분조치 보고	○ 감사대상기관 장→교육감(감사관) ○ 조치사항 이행 및 결과보고 - 변상명령: 3개월 안에 변상하도록 조치 - 징계요구: 1개월 안 징계의결을 요구 - **경고, 주의: 1개월 안** - **시정(추징·회수·환불·추급·감액·보완시공·보전·재시공 포함): 2개월 안** - **개선요구·권고·통보: 2개월 안** ☞ 2개월 이상 소요 시 집행계획을 2개월 안에 우선 회보
⇩	⇩
감사결과 사후관리	○ 감사결과 공개(누리집, 공공감사정보시스템) ○ 이행결과·조치결과 적정성 확인

감사처분 대상자별 처분 절차

✔교육감: 교육장, 직속기관장, 공립의 각급학교장(단설유치원장 포함), 공공도서관장 및 학교법인이사장(사립학교경영자 포함)인 경우와 본청에 근무하고 있는 직원
✔교육장: 사립유치원 원장(사립유치원 설립자 포함)
✔이사장: 사립의 각급학교 직원(유치원장, 교장을 포함한다)과 그 학교법인 소속 직원
✔각급 기관(학교)장: 위에 언급된 대상자 외

재심의 처리

▪ **재심의 신청 절차**

❶ 감사결과 통보	❷ 재심의 신청	❸ 인용 또는 기각	❸ 재심의 결과 통보
○ 감사종료 후 60일 이내	○ 감사결과 통보 후 1개월 이내 ○ 감사결과를 통보받은 대상기관의 장	○ 재심의 신청 검토 【각하】 각하요건 해당 【인용】 이유가 있는 경우 결과취소 【기각】 변경이유가 없는 경우	○ 2개월 이내 처리하여 결과 통보

▪ **재심의 신청의 각하 요건**

✔ 재심의 신청대상이 아닌 경우
✔ 재심의 신청기간이 도과한 경우
✔ 재심의 신청에 따라 재심의한 사안인 경우
✔ 행정심판, 심사청구, 소송 등을 통하여 확정된 사안인 경우

직권 재심의

▪ **「공공감사에 관한 법률 시행령」제15조**

✔ 감사결과를 통보한 사항으로서 그 내용을 변경하거나 취소할 필요가 있다고 인정할 때에는 직권으로 재심의하여 감사결과를 변경하거나 취소할 수 있음

▪ **「지방자치단체에 대한 행정감사규정」제21조**

✔ 감사결과를 통보한 날부터 2년 이내에 증거서류 등의 오류·누락 등으로 그 처분요구나 조치사항이 위법 또는 부당함을 발견하였을 때에는 이를 직권으로 재심의할 수 있음
✔ 직권 재심의는 증거서류 등의 오류·누락 등으로 인하여 위법·부당한 처분이 된 경우는 물론, 여건의 변동 등으로 집행이 불가능하게 된 사실을 인지한 경우에도 가능

4. 감사결과 처분요구의 종류와 기준(「충청남도교육청 자체감사 규정」제18조)

<table>
<tr><th>종류</th><th>내 용</th></tr>
<tr><td>변상명령</td><td>○「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 변상책임이 있는 경우</td></tr>
<tr><td>징계요구</td><td>○「국가공무원법」과 「지방공무원법」그 밖의 법령에 규정된 징계 사유에 해당하거나 정당한 사유 없이 감사를 거부하거나 자료의 제출을 게을리 한 경우</td></tr>
<tr><td>시정요구</td><td>○ 감사 결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있어 추징 · 회수 · 환급 · 추급 또는 원상복구 등이 필요하다고 인정되는 경우</td></tr>
<tr><td>주의요구</td><td>○ 감사 결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 그 정도가 징계에 이르지 않을 정도로 경미하거나, 감사대상기관 또는 부서에 대한 제재가 필요한 경우
<table>
<tr><td>❶
경고</td><td>■ 행정착오 또는 과실 등으로 인하여 법령이나 각종 지시사항을 위반하거나 업무를 부당하게 처리한 경우로서 징계사유에는 해당되지 않으나 주의로써 개선 · 향상이 어렵다고 판단되는 경우</td></tr>
<tr><td>❷
주의</td><td>■ 가벼운 과실 또는 업무를 부당하게 처리한 정도가 경미한 행위로서 정상 참작의 사유가 현저하고 주의로써 개선 · 향상이 가능하다고 판단되는 경우</td></tr>
<tr><td>❸
기관경고</td><td>■ 행정착오 또는 과실 등으로 인하여 법령이나 각종 지시사항의 위반 또는 업무를 부당하게 처리한 기관에 대해 주의로써 개선 · 향상이 어렵다고 판단되는 경우</td></tr>
<tr><td>❹
기관주의</td><td>■ 감사대상기관에 주의를 환기시킬 필요가 있다고 판단되는 경우</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>개선요구</td><td>○ 감사 결과 법령상 · 제도상 또는 행정상 모순이 있거나 그 밖에 개선할 사항이 있다고 인정되는 경우</td></tr>
<tr><td>권고</td><td>○ 감사 결과 문제점이 인정되는 사실이 있어 그 대안을 제시하고 감사대상기관의 장으로 하여금 개선방안을 마련하도록 할 필요가 있는 경우</td></tr>
<tr><td>통보</td><td>○ 감사 결과 비위 사실이나 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으나 각 기관 또는 부서에서 자율적으로 처리할 필요가 있다고 인정되는 경우</td></tr>
</table>

■ 신분상 처분: 고발, 징계요구, 경고, 주의
■ 행정상 처분: 시정, 개선, 통보, 권고, 기관경고, 기관주의
■ 재정상 처분: 변상, 추징, 회수, 환불, 추급, 감액, 보완시공, 보전, 재시공

가. 변상명령과 변상판정

▢ 관계 법령

○ 「감사원법」, 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」, 같은 법 시행령

○ 「변상판정 처리기준」(감사원 예규), 「감사원 변상판정청구에 관한 규칙」(감사원규칙), 「변상판정 집행절차에 관한 규칙」(감사원규칙)

▢ 변상책임의 성립요건

❶ 회계관계직원[1]이

❷ 고의 또는 중대한 과실로(출납직 회계관계직원은 선량한 관리자로서의 주의를 게을리하여)

❸ 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여

❹ 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼쳤고

❺ 행위와 결과 간에 상당한 인과관계가 있으며

❻ 기타 책임조각사유가 없어야 함

【손해로 보지 않는 경우】

◇ 예산을 부당인출하여 해당 기관 등이 부담하여야 할 경비로 사용한 경우

◇ 예산을 잘못 편성·집행하였으나 해당 기관이 그에 상당하는 물품이나 용역 등 대가를 얻은 경우

◇ 국가기관 상호 간, 국가기관 회계 상호 간의 거래, 동일한 지방자치단체 기관 상호 간, 동일한 지방자치단체 회계 상호 간의 거래 및 법인체의 내부거래에 있어 고가로 거래한 경우

◇ 임차계약 등에 의하여 타인에게 보관하게 한 물품이 망실·훼손된 경우

▢ 변상책임의 판정기관

○ 변상책임의 판정은 감사원만 할 수 있으나, 교육감은 변상책임이 있다고 인정되는 경우 감사원이 판정하기 전이라도 행정기관의 장 등은 회계관계직원에 대하여 변상을 명할 수 있음

▢ 이의신청 또는 재심의 청구

○ **교육감으로부터 변상명령**을 받은 회계관계직원은 이의가 있으면 감사원에 변상판정 청구

○ **감사원의 변상판정**에 대하여 위법 또는 부당하다고 인정하는 경우 3개월 이내에 감사원에 재심의 청구

---

1) ① 명령직 회계관계직원: 수입·지출 업무를 관리하거나 재산 등을 관리하는 회계관계직원으로 고의 또는 중대한 과실을 변상책임 성립요건으로 함(재무관, 지출관, 재산관리관, 물품관리관 등)
② 출납직 회계관계직원: 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원으로 선량한 관리자의 주의의무를 변상책임의 성립요건으로 함(현금출납공무원, 물품출납공무원 등)

나. 징계요구

▢ 관계 법령

구분	법령 및 규칙
법률	국가공무원법, 지방공무원법, 교육공무원법 등
대통령령 등	공무원 징계령, 교육공무원 징계령, 공무원임용령, 국가공무원 복무규정, 지방공무원 징계 및 소청 규정 등
총리령 등	공무원 징계령 시행규칙, 지방공무원 징계규칙 교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 등
대통령 훈령	공무원 비위사건 처리규정

▢ 징계 의미

○ ‘징계(懲戒)’의 사전적 의미는 “부정이나 부당한 행위에 대하여 제재를 가함”, “공무원이나 단체 직원의 복무의무 위반행위에 대하여 국가나 단체가 사용자의 지위에서 제재를 가하는 일” 임□

○ 징계벌과 형사벌은 목적, 내용 및 권력의 기초 등을 달리하므로 **징계벌과 형사벌은 병과(竝科)할 수 있음**

▢ 징계 사유

○ 「국가공무원법」 제78조, 「지방공무원법」 제69조

○ 「국가공무원법」과 「지방공무원법」 및 동법에 따른 명령을 위반한 경우

○ **직무상의 의무(다른 법령에서 공무원의 신분으로 인하여 부과된 의무를 포함한다)를 위반**하거나 직무를 태만히 한 때

○ 직무의 내외를 불문하고 공무원의 품위를 손상하는 행위를 한 때

▢ 징계 종류

○ **중징계: 파면, 해임, 강등, 정직(1~3월)**

○ **경징계: 감봉(1~3월), 견책**

※ **파면, 해임은** 공무원 신분을 완전히 해제하는 **배제징계**에 해당하고, **강등, 정직, 감봉, 견책은** 공무원 신분을 보유하면서 신분상·보수상 이익의 일부를 제한하는 **교정징계**에 해당

▢ 징계 종류와 그 효과

종류		징 계 효 력	
		신분상의 효력	보수상의 효력
중징계	파면	• **공무원관계로부터 배제**하고 5년간 공직재임용 제한	• 퇴직급여액 1/2감액 (재직기간이 5년 미만인 자는 1/4감액) • 퇴직수당 1/2감액
	해임	• **공무원관계로부터 배제**하고 3년간 공직재임용 제한	• 금품·향응수수, 공금횡령·유용으로 해임된 경우 퇴직급여 1/4감액 (재직기간이 5년 미만인 자는 1/8감액) • 퇴직수당 1/4감액
	강등	• **1계급 내림+정직 3월** • 처분기간(3월)에는 신분은 보유, 직무에 종사하지 못함 • 처분기간(3월)+18개월은 승진소요최저연수에서 제외하고 승진임용 및 특별승진 임용을 제한 (금품관련 비위, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산) • 실제 직무에 종사하지 않은 처분기간(3월)은 경력평정에서 제외	• 3개월간 보수는 전액 감액 • 처분기간(3월)+18개월간 승급제한(금품관련 비위, 성폭력, 성희롱, 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산) • 정직 일수를 연가일수에서 제외
	정직 (1~3월)	• **처분기간(1~3월)에는 신분은 보유, 직무에 종사하지 못함** • 정직처분기간+18개월은 승진소요최저연수에서 제외하고 승진임용 및 특별승진 임용을 제한 (금품관련 비위, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산) • 실제 직무에 종사하지 않은 처분기간(1~3월)은 경력평정에서 제외	• 정직처분기간(1~3월)에는 보수전액 감액 • 처분기간(1~3월)+18개월간 승급제한(금품관련 비위, 성폭력, 성희롱, 성매매에 따른 징계 처분의 경우에는 각각 6개월을 가산) • 정직 일수를 연가일수에서 제외
경징계	감봉 (1~3월)	• **감봉처분기간+12개월은 승진소요최저연수에서 제외**하고 승진임용및특별승진 임용을 제한(금품관련 비위, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산	• 처분기간(1~3월) 중 보수의 1/3을 감액(연봉적용자는 연봉월액의 4할 감액) • 감봉처분기간(1~3월)+12개월 승급제한(금품관련 비위, 성폭력, 성희롱, 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산) • 처분기간 동안 각종수당 감액, 대우공무원수당·정근수당가산금·가족수당(가산금)·자녀학비보조수당·주택수당의 1/3 감액
	견책	• **6개월은 승진소요최저연수에서 제외**하고 승진임용 및 특별승진 임용을 제한(금품관련 비위, 성폭력, 성희롱 및 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산)	• 6개월 승급제한(금품관련 비위, 성폭력, 성희롱, 성매매에 따른 징계처분의 경우에는 각각 6개월을 가산)

※ “불문경고”는 법률상의 징계처분은 아니나 표창공적의 사용 소멸 효과와 1년간 인사기록카드에 등재됨으로써 항고소송의 대상이 되는 행정처분에 해당됨

▢ 징계부가금 제도

○ **(의의)** 형사처벌이 되지 않는 소액 금품비리의 경우에는 징계만으로는 제재가 될 수 없어 징계의 실효성을 확보하기 위해 도입한 제도

○ **(성격)** 징계와 함께 부과하는 금전적 제재로서 징계와 유사한 행정처분임

○ **(대상)** ① 직무관련성 유무와 상관없이 금전, 물품, 향응 또는 재산상의 이득을 취득하거나 제공한 경우, ② 예산 및 기금 또는 국고금, 보조금을 횡령, 배임, 절도, 사기 또는 유용한 경우

※ 금전 또는 재산상 이득을 취득하려고 하였으나 미수에 그친 경우는 징계부가금 대상 아님

※ 금전 또는 재산상 이득을 제공하였거나 반환한 경우에는 징계부가금 부과 대상이 되나, 징계부가금 부과 · 감면 의결 시 반드시 고려

○ **(기준)** 비위의 정도에 따라 **5배 내 정수**를 기준으로 부과의결 요구 및 부과 의결

※ 인사위원회가 징계부가금을 조정하여 의결할 때에는 벌금, 변상금, 몰수, 추징금, 환수금 또는 가산징수금에 해당하는 금액과 징계부가금의 합계액의 금품 등 **이득액의 5배를 초과하지 않는 범위 내에서 부과 의결**

징계와 직위해제

✔ 직위해제는 형사사건으로 기소된 경우 등 직위를 계속 유지시킬 수 없는 일정한 사유가 있는 경우 특별한 사전절차를 거침이 없이 일시적으로 직위를 부여하지 아니하여 직무에 종하사지 못하도록 하는 **'보직의 해제'** 임

✔ 승급, 보수 등에서 불이익한 처우를 받게되는 **'인사상 불이익 처분'** 에 속함

참 고 직위해제 기간 중의 **봉급감액**(「공무원 보수규정」제29조)

1. 「국가공무원법」제73조의3 제1항 제2호에 따라 직위해제된 사람: 봉급의 80%
2. 「국가공무원법」제73조의3 제1항 제5호에 따라 직위헤제된 사람: 봉급의 70%

※ 다만, 직위해제일부터 3개월이 지나도 직위를 부여받지 못한 경우에는 그 3개월이 지난 후의 기간 중에는 봉급의 40%를 지급

3. 「국가공무원법」제73조의3 제1항 제3호·제4호 또는 제6호에 따라 직위해제된 사람: 봉급의 50%

※ 다만, 직위해제일부터 3개월이 지나도 직위를 부여받지 못한 경우에는 그 3개월이 지난 후의 기간 중에는 봉급의 30%를 지급

▢ 징계시효

○ **징계사유가 발생한 날(비위행위가 종료된 때)로부터 3년**

○ 횡령, 배임, 절도, 사기 또는 유용 등 징계부가금 부과대상: 5년

○ 「교육공무원법」 제52조(징계사유의 시효에 관한 특례) 각 호: 10년[2)]

▢ 징계 업무 처리 흐름

❶ 비위사실 적발

○ 감사원, 검찰, 경찰, 자체조사 등

❷ 징계등 의결요구

○ 통보받은 날로부터 1개월 이내
○ 중징계, 경징계로 구분
○ 협의자에게 징계의결요구사유서 사본 교부

❸ 징계의결등

○ 관할 징계위원회
- 접수함으로써 징계의결요구 효력 발생
- 위원회 개최 3일전까지 출석통지 의결 (접수일로부터 30일 또는 60일 이내)
※ 심문 및 진술권 부여
- 의결서 등 작성

❹ 징계의결등 통보

○ 관할 징계위원회(※지체없이 통보)
- 징계처분권자
- 징계의결요구권자
- 관계기관(감사원 등)

❺ 징계처분 등

○ 징계처분 등의 처분권자
- 징계의결서를 통보받은 날로부터 15일 이내
- 처분사유설명서 교부

❻ 소청 및 행정소송

○ 징계처분 등의 사유설명서를 받은 날로부터 30일 이내 소청심사 청구
○ 소청결정을 받은 날로부터 90일 이내 행정소송 청구

❻ 심사·재심사 청구

○ 징계의결요구권자
- 징계의결서를 통보받은 날로부터 15일 이내
- 직근상급기관에 설치된 징계위원에 청구

---

2) 교육공무원에 대한 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 「국가공무원법」 제83조의2제1항에도 불구하고 징계사유가 발생한 날부터 10년 이내에 징계의결을 요구할 수 있다.
1. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」제2조에 따른 성폭력범죄 행위
2. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」제2조제2호에 따른 아동·청소년대상 성범죄 행위
3. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」제2조제1항제1호에 따른 성매매 행위
4. 「국가인권위원회법」제2조제3호라목에 따른 성희롱 행위

다. 감사 처분요구 종류별 감사 증거서류

처분요구 종류	구분	문답서	질문서	확인서 또는 증거서류 사본 등
변상 명령	① 사안의 내용이 명백하고 다툼의 여지가 없는 사항	○	○	○
	② 책임소재 및 변상명령요건 등의 규명을 필요로 하는 사항 (단, 변상책임자가 기관장 등의 경우 질문서 발부 생략)	○	○	○
징계	① 사안의 내용이 명백하고 다툼의 여지가 없는 사항		○	○
	② 책임소재 및 행위동기 등의 규명을 필요로 하는 사항 (단, 징계대상자가 기관장 등인 경우 질문서 발부 생략)	○	○	○
시정	① 국민의 재산권 및 대상기관 업무에 중대한 영향을 미치는 중요한 사항으로서 대상기관의 의견을 들어 처리할 사항과 다툼의 여지가 있는 사항		○	
	② 사안의 내용이 명백하고 다툼의 여지가 없는 사항			○
	③ 추징, 회수, 보전을 요하지 아니하는 경미한 사항			○
주의	① 행정선례의 변경 등을 요구하는 중요한 사항		○ *	○
	② 기타 사항			○
개선			○ *	○
권고	정책개선을 요하는 중요한 사항 (개선대안을 제시하는 사항)		○ *	○
통보	① 문제점을 알려 자율적으로 개선대안을 마련하게 할 필요가 있는 사항		○ *	○
	② 기타 사항		○ *	
현지조치				○

* 주의, 개선, 권고, 통보의 경우 관계기관과 개선대책 등에 대한 토의를 거쳐 조치 권한이 있는 자의 의견서 등을 징구한 경우 생략 가능

※ “○” 표시가 되어 있는 사항은 모두 작성하여야 하며, 문답서, 질문서, 확인서 중 하나만 선택적으로 작성할 수 없음

■ 같은 사람이 같은 사안으로 연이은 감사에서 두 번 이상 지적된 경우와 감사담당 공무원으로 재직 중 비위행위로 지적된 경우에는 가중 처분할 수 있음

Ⅱ-2 공무원 범죄·비위 분야

1. 비위 현황

▢ 범죄 발생 현황

연 도	구 분	주요 비위					일반비위	합 계
		공금횡령 금품수수	성 범 죄	음주운전	아동학대	소 계		
2022년	교육공무원	-	11	11	9	31	38	69
	지방공무원	-	1	5	1	7	10	17
	계	-	12	16	10	38	45	86
2023년	교육공무원	-	6	15	4	25	30	55
	지방공무원	-	2	4	-	6	11	17
	계	-	8	19	4	31	41	72
2024년	**교육공무원**	**3**	**6**	**13**	**9**	**31**	**35**	**66**
	지방공무원	**-**	**1**	**7**	**-**	**8**	**11**	**19**
	계	**-**	**7**	**20**	**9**	**39**	**46**	**85**

▢ 사안 발생 현황

연 도	비위 유형								합 계
	갑 질	인사복무	계약공사 회계예산	아동학대 학교폭력	성 비 위	소극행정	청탁금지	기 타	
2022년	19	9	13	2	11	7	2	4	67
2023년	13	11	9	2	10	2	2	8	57
2024년	**26**	**23**	**11**	**1**	**7**	**2**	**2**	**10**	**82**

2. 공금횡령 · 금품수수

▢ 청렴의 의무 위반 처리기준

구 분	의례적인 금품이나 향응 등을 받거나 제공한 경우		직무와 관련하여 금품이나 향응 등을 받거나 제공하고, 위법·부당한 처분을 하지 않은 경우	직무와 관련하여 금품이나 향응 등을 받거나 제공하고, 위법·부당한 처분을 한 경우
	수 동	능 동		
100만원 미만	경·중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구
100만원 이상	중징계 의결 요구			

▢ 청탁금지법 위반 처리기준

○ **(고 발)** 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이
동일인으로부터 **1회에 100만원(회계연도 300만원) 초과 금품** 등을
받거나 요구 또는 약속한 경우 → **수사기관에 신고(고발)**

○ **(과태료)** 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고
동일인으로부터 **1회 100만원(회계연도 300만원) 이하 금품** 등을
받거나 요구 또는 약속한 경우 → **법원에 과태료 재판 청구**

▢ 횡령 고발 기준

○ **(참작사항)** 직무 관련한 부당 이득 또는 재물 취득 관련 범죄
수사 시 비위 사실이 더 밝혀질 수 있다고 판단되는 경우
범죄내용의 파급개연성이 큰 경우
범죄의 내용, 횟수, 수법 등을 고려하여 판단

○ **(고발기준)** 200만원 이상 횡령, 뇌물수수, 향응수수
정당한 사유 없이 200만원 이상의 금액을 20일 이상 유용
직무상 지득한 비밀 중 중요사항 누설
법령을 위반하거나 권한을 남용하여 **중대한 물의 야기**

☑ **횡령 · 배임죄로 300만원 이상의 벌금형을 선고받으면 결격사유에 해당**

3. 성 비위

▢ 성폭행·성희롱 기준

구 분	정 의	관련 법령
성폭력	○ 성적 자기결정권을 침해하는 범죄로서 「성폭력처벌법」과 「형법」 등 적용 ○ 다른 범죄와 마찬가지로 고의성 등 범죄로서의 구성요건이 충족되어야 함	○ 형법 ○ 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 법률 ○ 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 ○ 아동복지법
성희롱	○ 상대방이 원하지 않는 성적인 말이나 행동을 하여 상대방에게 성적 굴욕감이나 불쾌감을 느끼게 하는 행위 ○ 행위자의 고의성과 무관하게 피해자가 행위자의 성적 언동 등으로 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느꼈으면 성희롱 성립	○ 국가인권위원회법 ○ 아동복지법 ○ 양성평등기본법 ○ 남녀고용평등 및 일·가정 양립지원에 관한 법률

※ 하나의 행위가 성희롱과 성폭력 관련 규정을 동시에 적용받을 수 있음
※ 아동·청소년(19세 미만의 자) 대상 성범죄는 즉시 신고하여야 함

▢ 성희롱 유형

유 형	행동 예시
신체적	○ 손이나 머리, 어깨, 엉덩이 등 신체 일부를 슬쩍 스치고 지나가는 행위 ○ 머리, 손, 턱선, 어깨, 귓불, 목, 얼굴 등을 만지는 행위 ○ 복장을 지적하면서 지도봉으로 신체 부위를 누르거나 찌르는 행위
언어적	○ 연인 사이에 부르는 호칭을 사용하는 행위 ○ 나에게만 개인적으로 성적인 농담, 성적인 비유, 음담패설을 하는 행위 ○ 수업 시간에 성행위, 성적인 비유 등과 관련해서 언급하는 행위
시각적	○ 특정 신체 부위를 응시하거나 들여다보는 행위 ○ SNS 등을 통해 성적 언행, 사진, 영상물 등을 보여주거나 보내는 행위 ○ 성적인 언행과 관련된 문자메세지를 보내는 행위
분위기	○ 좁은 밀폐된 공간에 단둘이 있는 상황을 의도적으로 만들어 불쾌감 주는 행위 ○ 동의하지 않았음에도 지속적 반복적으로 따라다니거나 지켜보기, 기다리기, 연락하기 등으로 공포나 두려움을 느끼게 하는 행위

☑ **성폭력 범죄, 음란물 유포 범죄, 스토킹 범죄로 100만원 이상의 벌금형을 선고받으면 결격사유에 해당**

4. 음주운전

▢ 처리기준 강화(2023. 7. 1. 시행)

음주운전 유형	당초 처리기준	강화 처리기준
최초 음주운전을 한 경우		
- 혈중알코올농도가 0.05% 미만인 경우	**경·중징계 의결 요구**	**경징계 의결 요구**
- 혈중알코올농도가 0.05% 이상 0.08% 미만인 경우	**경·중징계 의결 요구**	**중징계 의결 요구**
- 혈중알코올농도가 0.08% 이상인 경우	**중징계 의결 요구**	**중징계 의결 요구**

☑ **최초 음주운전이라도 혈중알코올농도가 0.05% 이상이면 중징계 의결 요구**
(단, 자전거등 최초 음주운전의 경우 경징계 의결 요구)

▢ 음주운전 처리기준

음주운전 유형	징계요구(처리기준)
최초 음주운전을 한 경우	
- 자전거등 음주운전의 경우	**경징계 의결 요구**
- 자전거등 외 음주운전의 경우	
· 혈중알코올농도가 0.05% 미만인 경우	**경징계 의결 요구**
· 혈중알코올농도가 0.05% 이상인 경우	**중징계 의결 요구**
· 음주측정 불응의 경우	**중징계 의결 요구**
2회 음주운전을 한 경우	**중징계 의결 요구**
3회 이상 음주운전을 한 경우	**중징계 의결 요구**
음주운전으로 운전면허가 정지되거나 취소된 상태에서 운전을 한 경우	**중징계 의결 요구**
음주운전으로 운전면허가 정지되거나 취소된 상태에서 음주운전을 한 경우	**중징계 의결 요구**
음주운전으로 인적 또는 물적 피해가 있는 교통사고를 일으킨 경우	
- 상해 또는 물적 피해의 경우	**중징계 의결 요구**
- 사망사고의 경우	**중징계 의결 요구**
- 사고 후 「도로교통법」 제54조제1항에 따른 조치를 하지 않은 경우	
· 물적 피해 후 도주한 경우	**중징계 의결 요구**
· 인적 피해 후 도주한 경우	**중징계 의결 요구**
운전업무 관련 공무원이 음주운전을 한 경우	
- 운전면허 취소처분을 받은 경우	**중징계 의결 요구**
- 운전면허 정지처분을 받은 경우	**중징계 의결 요구**

5. 신체적 · 정서적 · 성적 아동학대

▢ 아동학대 관련 법령

아동학대 (「아동복지법」 제3조 제7호)	아동학대범죄 (「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제4호)
○ 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할 수 있는 신체적 · 정신적 · 성적 폭력이나 가혹행위 ○ 아동의 보호자가 아동을 유기하거나 방임하는 행위	○ 보호자에 의한 아동학대 - 형법상 범죄: 상해, 폭행, 유기, 학대, 체포, 강간, 강요, 재물손괴 등 - 아동복지법상 범죄: 신체, 정서, 성, 방임 - 다른 법률에 의해 가중처벌 되는 죄 - 아동학대 살해 · 치사, 아동학대 중상해, 상습범

▢ 의무교육과 신고의무

아동학대 예방교육 (「아동복지법」 제26조의2, 제75조)	아동학대범죄 신고의무 (「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조)
○ **(교육대상)** 전 직원 ○ **(교육시간)** 매년 1시간 이상 ○ **(교육내용)** 예방, 신고의무 등 ○ **(교육 미실시)** 300만원 이하의 과태료	○ **(신고의무)** 신고의무자는 아동학대 '의심 및 발견' 즉시 신고 ○ **(신고 불이행)** 500만원 이하의 과태료

▢ 아동학대 신고요령

아동학대 의심 및 발견	➡	아동학대 신고 112	➡	협력 체계 유지
○ 아동학대 유형 및 징후 인지 ○ 아동학대 의심사항 확인 ○ 응급상황 시 아동안전 우선 확보		○ 가능한 많은 정보를 파악하여 즉시 신고 ○ 학대의심 내용, 아동 및 학대 행위자, 신고자 정보 전달		○ 피해아동에 대한 재학대 여부 지속 관찰 ○ 의심스런 상황 발생 시 아동보호전문기관에 전달

☑ **교원이 아동학대 관련 범죄로 '취업제한명령'을 선고받으면 결격사유에 해당**

6. 일반범죄

▢ 일반범죄 처리기준

비위의 유형	구 공 판	구약식 또는 기소유예	공소권 없음
직무 무관 일반범죄	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구	경 고
직무 관련 일반범죄	중징계 의결 요구	중·경징계 의결 요구	경징계 의결 요구

▢ 교통사고 처리기준

비위의 유형	구 공 판	구 약 식	기소유예
1. 교통사고 후 도주			
가. 물적 피해 후 도주	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구	경징계 의결 요구
나. 인적 피해 후 도주	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
2. 교통사고			
가. 무면허운전 등	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구
나. 사망사고	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구
다. 어린이보호구역 사고	중징계 의결 요구	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구
라. 물적 피해	경징계 의결 요구	경 고	주 의
마. 인적 피해	중징계 의결 요구	경징계 의결 요구	경 고

☑ 어린이 보호구역 교통사고

○ **운전자 의무**(「도로교통법」 제12조 제3항)
- 운전자는 어린이 보호구역에서
  ❶ 통행속도를 시속 30㎞ 이내로 제한한 조치를 준수하고,
  ❷ 어린이의 안전에 유의하면서 운행

○ **가중처벌**(「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의13)
- 운전자가 어린이 보호구역에서
- 운전자의 의무(제한속도 준수, 어린이 안전 운행)를 위반하여 발생한 교통사고로
- 어린이(13세 미만의 사람)를 사망 또는 상해에 이르게 한 경우 가중처벌
  ❶ 사망: 무기 또는 3년 이상 징역
  ❷ 상해: 1년 이상 15년 이하 징역 또는 500만원 이상 3천만원 이하 벌금

Ⅲ

소통과 공감의
청렴한 공직문화 조성

√ 부패방지 법령의 이해

·공무원 행동강령
·부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률
·공직자의 이해충돌 방지법
·공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률

√ 상호존중 조직문화 조성 및 갑질·
직장내 괴롭힘 근절

Ⅲ-1 부패방지 법령의 이해

공무원 행동강령

1. 공무원 행동강령의 필요성과 기본성격

가. 공무원 행동강령의 필요성

- ▢ 공무원의 역할과 중요성의 증대
- ▢ 공무원의 상징성과 “축소(절제)된 사생활의 원칙”의 적용
- ▢ 공무원의 바람직한 행동의 방향과 원칙의 제시
- ▢ 부패 발생 사전 예방
- ▢ 공무원의 윤리성과 정부의 신뢰성 제고

나. 공무원 행동강령의 기본성격

성 격	내 용
규범성	공직자들에게 기대되는 바람직한 가치판단이나 의사결정의 기준
실천성	규범의 차원을 넘어 현실수용가능성과 사회적 합의에 기초한 실천성 지향
자율성	타율적 강제가 아닌 자발적 수용과 자율적 실천에 기초한 운영
지침적 성격	공무원에게 보편적으로 적용될 수 있는 바람직한 행동의 방향 제시
투명성	공무원조직에 대한 외부통제의 어려움으로 인한 직무의 투명성 확보 목적
예방 지향성	사후적 처벌이 아닌 사전 예방적 기능 수행

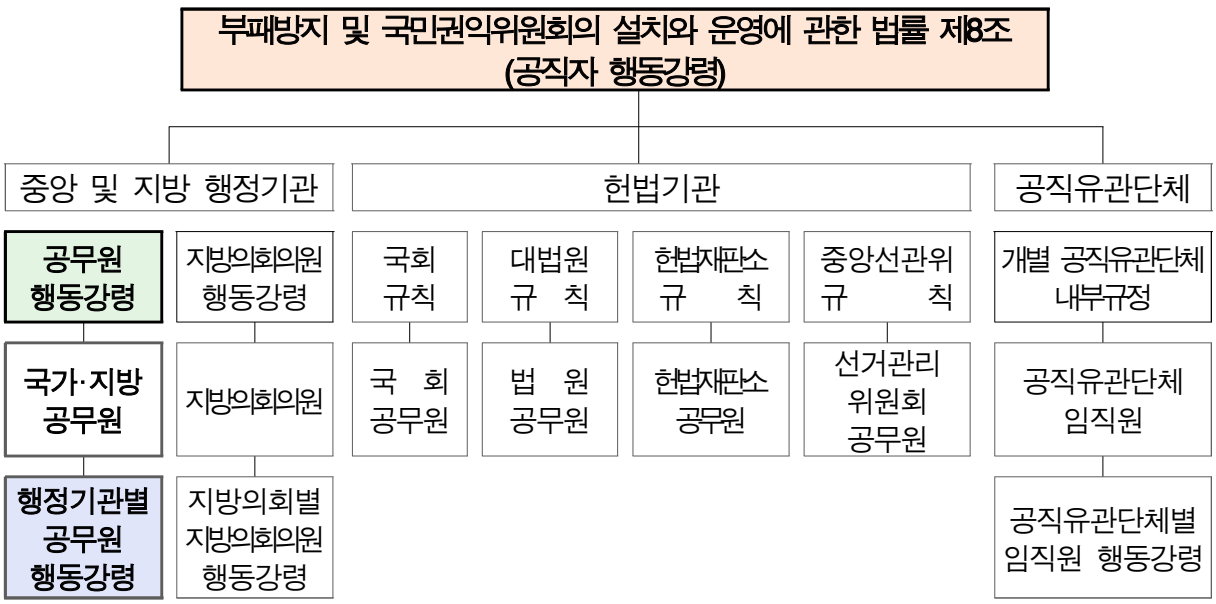
2. 행동강령의 연혁과 운영체계

가. 공무원에게 적용되는 행동강령의 변천 과정

연번	일자	주요 내용
1	2003. 2. 18.	○ 「공무원의청렴유지등을위한행동강령」 제정·공포 - 행정부 소속 모든 공무원에게 적용

연번	일자	주요 내용
2	2003. 5. 19.	○ 「공무원의청렴유지등을위한행동강령」 시행 ○ 중앙행정기관과 지방자치단체도 각각의 「기관별 행동강령」 제정·시행
4	2005. 12. 9.	○ 제1차 「공무원 행동강령」 개정 - 위반행위 신고창구 확대, 알선·청탁 금지 및 외부강의 신고 등 보완
5	2008. 2. 29.	○ 제2차 「공무원 행동강령」 개정 - 「부패방지권익위법」 제정에 따른 개정
6	2008. 11. 5.	○ 제3차 「공무원 행동강령」 개정 - 종교편향 금지 추가
7	2008. 12. 31.	○ 제4차 「공무원 행동강령」 개정 - 직무관련자 범위 확대, 이해관계 직무 범위 확대, 직위의 사적이용 금지 규정 신설 등
8	2016. 9. 27.	○ 제5차 「공무원 행동강령」 개정 - 「청탁금지법」 제정('16.9.28. 시행)에 따른 관련 행위기준 조정 등
9	2018. 1. 16. ('18.4.17.시행)	○ 제6차 「공무원 행동강령」 개정 - 이해충돌방지 규정, 민간 분야에 대한 청탁금지, 직무관련자 등에 대한 사적 노무요구 금지 등 규정 신설
10	2018. 12. 24. ('18.12.24.시행)	○ 제7차 「공무원 행동강령」 개정 - 공공부문 갑질(부당한 요구) 금지, 감독기관의 출장, 연수 등 활동과 관련한 경비 지원·과잉의전 등 요구 금지규정 신설
11	2020. 4. 7. ('20.5.27.시행)	○ 제8차 「공무원 행동강령」 개정 - 외부강의등 신고 제도 관련 청탁금지법 개정사항 반영
12	2022. 6. 2.	○ 제9차 「공무원 행동강령」 개정 - 「공직자의 이해충돌 방지법」 제정에 따른 이해충돌방지 규정 삭제 등

나. 행동강령 운영체계



3. 행동강령 적용범위

가. 「공무원 행동강령」(대통령령) 적용대상

▢ 「국가공무원법」,「지방공무원법」에 따른 공무원(임기제 공무원 포함)

나. 「충청남도교육청 공무원행동강령」(충청남도교육규칙) 적용대상

▢ 충청남도교육감 소속 공무원, 충청남도교육청에 파견된 공무원

※ **사립학교**의 경우 「사립학교법」 제72조의5(사학기관 행동강령)에 따라 **사학기관별 정관 또는 규칙으로 정한 사학기관 행동강령**을 적용

4. 행동강령 행위기준 별 규정 해설

가. 행동강령 행위기준

▢ 「공무원 행동강령」(대통령령) 행위기준

공정한 직무수행(5개)	부당이득의 수수 금지(8개)	건전한 공직풍토의 조성(2개)
• 공정한 직무수행 저해지시 처리 • 특혜의 배제 • 예산의 목적 외 사용 금지 • 정치인 등의 부당한 요구 처리 • 인사 청탁 등의 금지	• 이권개입 등의 금지 • 직위의 사적 이용 금지 • 알선·청탁 등의 금지 • 직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한 • 사적 노무 요구 금지 • 직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지 • 금품등의 수수 금지 • 감독기관의 부당한 요구 금지	• 외부강의등의 사례금 수수 제한 • 경조사의 통지 제한

▢ 「충청남도교육청 공무원행동강령」(충청남도교육규칙) 행위기준

공정한 직무수행(7개)	부당이득의 수수 금지(9개)	건전한 공직풍토의 조성(3개)
• 공정한 직무수행 저해지시 처리 • **퇴직 시 직무회피 및 직무관련성 심사** • 특혜의 배제 • 예산의 목적 외 사용 금지 • 정치인 등의 부당한 요구 처리 • 인사 청탁 등의 금지 • **청렴한 계약의 체결 및 이행**	• 이권개입 등의 금지 • 직위의 사적 이용 금지 • 알선·청탁 등의 금지 • 사적 노무 요구 금지 • 직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지 • 직무관련 정보를 이용한 거래 등의 제한 • 금품등의 수수 금지 • 감독기관의 부당한 요구 금지 • **직무관련자에게 협찬 요구 제한**	• 외부강의등의 사례금 수수 제한 등 • 경조사의 통지 제한 • **직무관련자와 골프 및 사행성 오락의 금지**

나. 행동강령 행위기준별 규정해설(공무원 행동강령 기준)

<공정한 직무수행>

1 공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 처리

○ 처리 절차



① 상급자가 자기 또는 타인의 부당한 이익*을 위하여 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시(부당한 지시)를 하였을 경우

* 부당한 이익이란 원인 없이 취득한 이득 또는 궁박한 상태를 이용하여 취득한 이득 등을 의미하며 금전적 이득뿐만 아니라 무형의 이득도 포함

② 하급자는 당해 상급자에게 거부 사유를 소명하고 지시 거부* 또는 행동강령책임관과 상담 가능

* 지시를 거부하였음에도 같은 지시가 반복될 경우에는 즉시 행동강령책임관과 상담하여야 함

③ 상담 요청을 받은 행동강령책임관은 지시 내용 확인 후 지시를 취소하거나 변경할 필요가 있다고 인정되는 경우 소속 기관의 장에게 보고

④ 보고를 받은 소속 기관의 장은 필요시 지시를 취소·변경하는 등 적절한 조치 수행 (상급자의 부당한 지시에 대하여 당해 상급자에게 소명하고 따르지 아니하였음에도 같은지시를 반복한 상급자에 대해서는 징계 등 필요한 조치 가능)

○ 소명 방법

- 소명형식 : 서면 또는 이에 상당하는 방법

※ 소명내용은 징계 등 불이익처분에 대한 권익구제의 증빙자료로 활용되므로 구두소명은 지양하고 서면 또는 전자우편 등의 방법으로 소명하도록 함.

- 소명내용 : 자신의 인적사항, 지시내용, 지시에 따르지 아니하는 사유 등
- 소명서 제출 : 부당한 지시를 한 당해 상급자에게 제출

2 특혜의 배제

공무원은 직무를 수행할 때 지연·혈연·학연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 특정인을 차별하여서는 아니 됨

○ '특혜'의 의미

- '특혜'란 법령 등 합리적 근거 없이 특정인을 다른 사람이나 집단과 차별하여 우월적 지위를 부여하거나 공정한 경쟁을 저해하는 일체의 행위를 의미
- 직무수행 상대방이 지연·혈연·학연·종교 등의 관계에 있다는 이유만으로는 특혜라고 볼 수 없으며, 다른 경쟁자와 비교하여 또는 관련 법령 등이 정하는 요건에 위반하여 통상적인 범위를 벗어나는 경제적·사회적 이익 등을 주어야 함.

○ '차별'의 의미

- '차별'이란 법령 등에 근거한 합리적인 이유 없이 특정인에게 다른 사람이나 집단보다 불리한 지위를 부여하거나 공정한 경쟁을 저해하는 행위를 말함

○ 위반행위 성립

- 지연·혈연·학연·종교 등을 기초로 청탁이나 은연 중의 압력 또는 개입 등을 할 수 있는 정도의 친분관계가 존재하여 직무수행에 부당한 영향을 미칠 수 있는지가 판단의 근거가 됨.

※ 지연·혈연·학연·종교 등은 구체적인 범위를 특정하는 것이 아님. 예컨대 지연의 경우 고향의 범위(군 단위 또는 시·도 단위)가 중요한 것이 아니라, 지연을 기초로 하여 정실개입의 개연성이 있는 정도의 관계가 존속하고 이와 같은 관계가 부당하게 직무수행에 영향을 미쳤느냐가 판단의 근거가 됨.

○ 위반 예시

- 학교장이 비공개 특별채용 계획을 수립하여 단독으로 응시한 자신의 자녀를 과학실험보조원으로 채용
- 모 기관 운영국장이 기관장의 고교 동창인 교수에게 계약 관련 법령 상의 근거 없이 5천만원 상당의 수의계약 용역 발주
- 기초지자체 과장이 지역 언론사 관계자 甲의 청탁을 받고, 甲과 연관성이 있는 연구원 乙이 주관하는 교육프로그램에 고액의 위탁 교육비 지출
- 교직원이 수학여행 사전답사 출장에 가족을 동행하여 동행한 가족이 숙박, 교통 등의 편의를 제공 받음

3 예산의 목적 외 사용 금지

공무원은 여비, 업무추진비 등 공무 활동을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 소속 기관에 재산상 손해를 입혀서는 아니 됨

○ 공무원은 여비, 업무추진비, 인건비, 수당, 사업비 등 공무활동을 위한 예산을 목적 외의 용도로 사용하여 소속 기관에 재산상 손해를 입혀서는 아니 됨.

※ ① 예산의 목적 외 사용과 ② 소속 기관에 대한 재산상 손해가 동시에 충족하여야 함

○ **'예산의 목적 외 사용'** 은 예산의 목적이 반영되어 편성된 예산안이 국회 또는 지방의회 의결 등을 거쳐 확정된 후, 세출예산에 계상된 내역·용도와 다르게 예산을 집행한 것을 의미

- 또한, 허위·과다 청구 등 거짓 또는 부정한 방법으로 예산을 수령하거나 사용하는 행위도 '예산의 목적 외 사용'이라 할 것임.

○ **'재산상 손해'** 란 소속 기관의 재산적 이익 또는 가치를 감소 또는 상실시키는 등의 일체의 손해를 의미

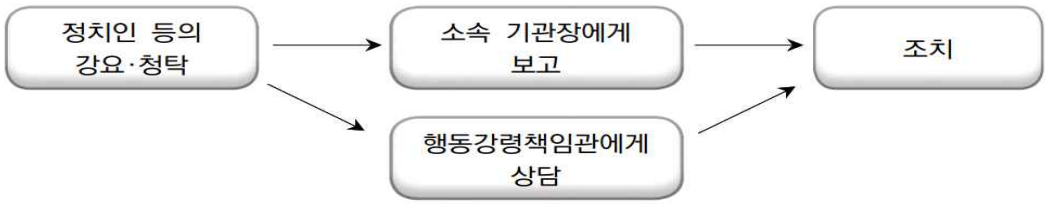
○ **위반 예시**

- 일선기관의 기관장들이 '기타운영비'의 경조사비 예산을 소속 직원들의 경조사비 이외에 사적 용도의 경조사비에 지출
- 격려금, 활동비, 직원 출장비, 장비구입비 등을 당초 목적에 맞지 않게 회식비, 경조비, 과운영비 등으로 사용
- 업무추진비용 관용카드로 단란주점 등 유흥주점에서 70여회에 걸쳐 2,000여만원을 사적 용도로 사용
- 관사·독신자숙소 관리비, 부대 운영비 등 2,000만원 유용
- 관용카드로 40여회에 걸쳐 자신의 카드연체대금 변제 등 사적 사용
- 대원 급식용 쌀 20여 포대를 납품받는 대신 거래처에서 250여만 원을 현금으로 받아 부서운영비 등으로 사용
- 직원 복리후생비 예산으로 유관기관 등에 창립기념품을 제공
- 근무지내 출장 신청 시 실제로 4시간 미만의 출장임에도 4시간 이상으로 신청하여 여비를 받음
- 출장 시 관용차량을 사용하였음에도 관용차량을 사용하지 않은 것으로 기재하여 관용차량 사용에 따른 여비 감액 없이 여비를 받음

4 정치인 등의 부당한 요구에 대한 처리

공무원이 직무수행 중 정치인이나 정당 등으로부터 부당한 요구를 받거나 청탁을 받은 경우 기관장에게 보고하거나 행동강령책임관과 상담한 후 처리하여야 함

- **정치인** : 정당의 간부, 국회의원, 선출직 공무원, 지방의회의원
- **정당 등** : 정당, 후원회, 각종 정치단체 등
  - 정당 : 중앙선거관리위원회에 등록된 정당의 중앙당, 당헌·당규 상의 기구
  - 후원회 : 정치자금의 기부를 목적으로 관할 선거관리위원회에 등록된 단체
  - 정치단체 : 정치 사조직 포함
- **처리 절차**



5 인사 청탁 등의 금지

공무원은 자신의 임용·승진·전보 등 인사에 부당한 영향을 미치기 위하여 타인으로 하여금 인사업무 담당자에게 청탁을 하도록 하거나, 직위를 이용하여 다른 공무원의 임용·승진·전보 등 인사에 부당하게 개입해서는 아니 됨

- **금지 행위**
  - 공무원이 자신의 인사에 부당한 영향을 미치기 위하여 중간매개자인 타인을 통해 인사업무 담당자에게 청탁을 하는 행위
  - 공무원이 자신의 직위를 이용하여 다른 공무원의 인사에 부당하게 개입하는 행위
- **'인사' 의 범위** : 임용·승진·전보는 물론 포상·징계·시험 등에 관한 사항도 포함
- **'직위의 이용'** : 영향력을 행사할 수 있는 직위에 있는 자가 정당한 절차에 의하지 않고 다른 공무원의 인사에 부당하게 개입하는 행위를 의미
- **위반 여부 판단** : 공무원이 인사에 부당하게 개입함으로써 위반행위가 성립하며, 개입의 결과가 실현될 것을 요하지 않음.

〈부당이득의 수수 금지〉

1 이권 개입 등의 금지

공무원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니 됨

- **직위의 직접 이용** : 타인이 아닌 본인에 의해 직위가 직접적으로 이용된 경우를 의미
- **이익** : 경제적 이익 외에 금전으로 가액을 산정할 수 없는 것도 포함
  (특정인에게 유리한 상황, 사회적 명성, 우호적 평판 등)
- **위반행위 성립** : 공무원이 자신 또는 타인의 부당한 이익을 도모했는지 여부에 따라 판단되며, 어떠한 이익 등이 실제 발생하였는지 여부가 위반 성립을 좌우하는 것은 아님
- **위반 예시**
  - ○○시 공원녹지과장이 직무관련 조경업체에 부탁하여 자신의 동생이 운영하는 업체로 부터 조경장비를 구입해 주도록 이권개입
  - ◇◇대학 교수가 특정인을 교원으로 채용하기 위하여 후보자들의 평가점수를 자의적으로 조정함.
  - ■■기관 소속 직원K는 지방자치단체 공무원의 전화를 받고 부하직원에게 해당 공무원 모친의 요청사항을 우선 처리하라고 지시
  - △△학교 교사가 수학여행 사전답사 출장에 가족을 동행하여 동행한 가족이 예산을 지출하여 마련한 숙소, 렌트 차량 등을 무료로 사용하게 함

2 직위의 사적 이용 금지

공무원은 직무의 범위를 벗어나 사적 이익을 위하여 소속 기관의 명칭이나 직위를 공표·게시하는 등의 방법으로 이용하거나 이용하게 해서는 아니 됨

- **사적 이익** : 법령이 보호하려는 법익 및 공익과 관련 없는 모든 이익을 의미하는 것으로, 자기 또는 제3자를 위한 경제적 이익은 물론 금전으로 가액을 산정할 수 없는 것도 포함될 수 있음.
  - 또한, 사적 이익이 반드시 불법적인 이익이어야 할 것을 요구하지도 않음.

○ **위반 요건** : 4개 요건 모두 충족 시 위반행위 성립

① 직무범위 外의 행위　　② (본인 또는 타인의) 사적 이익 도모

③ 기관 명칭 또는 직위 이용　④ 공표·게시 등의 방법

'공표' 및 '게시'의 의미

* '공표'란 불특정 다수인에게 알리거나 공개하는 행위를 말함. 따라서 소수의 사람 들에게만 제한적으로 공개되거나 불특정 다수인의 접근이 허용되지 않는 장소 등에 공개하는 행위는 공표로 볼 수 없음
* '게시'란 옥외, 벽면 및 게시대에 부착하거나 게시하는 행위 외에도 인터넷상의 게시판에 게재하는 행위도 포함됨

○ **위반 예시**

〔금지되는 행위〕

- 공무원의 배우자가 운영하는 사업을 홍보하기 위해 인터넷 블로그, 광고 등에 공무원의 기관 명칭과 직위를 표시하는 행위
- 사적 친분관계에 있는 자의 개업식, 전시회, 출판물 기념행사 등에 공무원의 기관 명칭이나 직위가 명기된 화분, 거울, 액자, 시계 등을 게시

〔금지에 해당되지 않는 행위〕

- 타기관이나 관련 단체에서 소속 기관의 업무와 관련이 있는 행사를 개최할 때 기관 명칭과 직위가 명기된 화분 또는 화환을 보내는 행위 (요건①·② 미해당)
- 결혼식, 장례식 등에 기관 명칭과 직위를 명기한 화환을 보내 전시토록 하는 행위 (요건② 미해당)
- 경조사 축·부의금 봉투에 기관 명칭과 직위를 기재하는 행위 (요건④ 미해당)
- 친구인 변호사 사무실에 "사시 △△회 ○○○"로 명기한 화분을 게시 (요건③ 미해당)
- 업무와 무관한 지인의 개업식에 기관 명칭과 직위를 기재한 축전을 보내는 행위 (요건④ 미해당)

〔사회상규상 허용되는 행위〕

- 친구나 업무상 관련자 또는 일반인에게 명함을 제공하는 행위
- 현직 공무원이 개인적으로 저서를 집필하여 출간하면서 저자의 신분을 확인하거나 경력(프로필)을 알리기 위하여 저자 경력란에 여러 경력 중의 하나로 소속 기관과 직위를 기재하는 행위
- 공무원이 친족의 경조사에 부처명과 직명을 표시한 화환을 보내어 전시토록 하거나 부처명과 직명을 표시한 경조봉투를 보내는 행위

3 알선·청탁 등의 금지

공무원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 다른 공직자의 공정한 직무수행을 해치는 알선·청탁 등을 하거나 직무수행과 관련하여 직무관련자를 다른 직무관련자나 공직자에게 소개해서는 아니 되고,
자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 공직자가 아닌 자에게 알선·청탁 등을 해서는 아니 됨

- **'청탁'** 은 청탁자 본인 또는 타인의 이익을 위하여 다른 공직자의 공정한 직무수행이나 의사결정에 영향을 미칠 수 있는 부탁 등 일체의 의사표시를 의미
- **'알선'** 은 일정한 사항에 관하여 중개를 하거나 편의를 도모하는 것을 의미하며, '알선'도 넓은 의미에서 '청탁'에 포함
- 공무원이 자신의 직무 권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래하는 사실상의 영향력을 행사하여 **공직자가 아닌 자(민간)에게 하는 알선·청탁 등 행위의 제한**
- **위반 여부 판단**
  - 공정한 직무수행을 저해하는 알선·청탁을 함으로써 위반행위가 성립하며, 알선·청탁의 대가로 뇌물이나 재물을 수수하지 않았더라도 행동강령 위반
  - 또한, 알선·청탁한 사항의 실현 여부와 관계없이 행동강령 위반행위 성립
- **위반 예시(민간에 대한 알선·청탁)**

유형	부정청탁 사례	유형	부정청탁 사례
1호 (금전출연)	· 사기업에 금전적 지원 요청, 출연 요구 · 부실기업에 대한 대출 요구	5호 (거래행위)	· 계약 조건 변경, 대출금리 인하 요구 · 항공편 좌석 편의, 골프장 예약, 병원 입원 예약
2호 (인사,징계)	· 회사 고문(자문)자리 요구 · 민간기업에 특정인 채용 및 보직 변경 요구	6호 (평가,판정)	· 입학특혜 및 학사 혜택(성적 평가 등) 부여
3호 (업무상 비밀)	· 미공개 기업정보 유출 · 회사 경영정보, 영업비밀, 기술정보 등 유출	7호 (수상,포상)	· 특정인의 작품을 민간기업이 시행하는 공모에 선정되도록 청탁 · 특정인을 장학생으로 선정하여 장학금 지급하도록 청탁
4호 (계약행위)	· 사기업에 특정업체와 계약 체결하도록 요구 · 특정업체 납품 요구, 일감 배정 요구 · 특정업체의 광고, 협찬 요구(특정 업체 선정, 특혜 부여) · 특정 기업 기술 이용 요구(소프트웨어 개발)	8호 (감사,조사)	· 법인의 재산 상황을 감사한 결과를 조작, 위법사실 은폐

4 직무 관련 정보를 이용한 거래 등의 제한

공무원은 직무수행 중 알게 된 정보를 이용하여 유가증권, 부동산 등과 관련된 재산상 거래 또는 투자를 하거나 타인에게 그러한 정보를 제공하여 재산상 거래 또는 투자를 돕는 행위를 해서는 아니 됨

- **'직무수행 중 알게 된 정보'** 란 정보의 귀속이나 출처가 어디인지를 불문하고 직무를 수행하는 과정에서 알게 된 일체의 정보를 의미

  ※ (해당 직무를 수행하지 않으면 접근이 차단되어 한정된 관계자가 독점하고 있는 상태의 정보, 즉 정보에의 접근 및 열람에 있어 관련 공무원이 일반인보다 우월적 지위에 있어야 할 것임)

- 공공기관별 직무 관련 정보를 이용한 거래 등의 제한에 관한 세부기준 마련

  - 충청남도교육청 규정내용 : 충청남도교육청 공무원행동강령 제14조 [별표 1]

- **위반 예시**

  - 공무원이 코스닥 미등록기업을 조사하면서 직무상 취득한 정보를 이용하여 다량의 주식을 취득한 후 거액의 차익 실현
  - P시청의 도시개발국장 Y는 도시계획 수립과정에서 취득한 정보를 이용하여 친인척 명의로 계획구역 내 부동산을 다량 취득한 후 차익 실현
  - 건설행정부서 공무원 K는 그린벨트 해제정보를 이용하여 헐값에 토지를 매입한 후 매각해 수억 원의 차익 실현
  - 세무 담당 공무원이 세무조사를 하면서 알게 된 기업정보를 이용해 주식에 투자

5 사적 노무 요구 금지(직무상 갑질 금지 관련 규정)

공무원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 사적 노무를 제공받거나 요구 또는 약속해서는 아니 됨

- 공무원이 직무관련자 또는 직무관련공무원으로부터 사적인 노무를 제공받거나 요구 또는 약속하는 행위 금지

  - 금지 대상을 명확히 하기 위하여 공무원이 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래하는 사실상 영향력을 행사하여 사적인 노무를 제공받거나 요구·약속하는 경우로 구체화

- 예외적으로 다른 법령 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우 적용 제외

○ **위반 예시**

- 청소업체 관리업무 담당 공무원이 업체 미화원들로부터 자신이 입주할 아파트 청소 편의를 제공받음
- 군 간부가 자기 논의 벼를 수확하면서 ○○사단 신병훈련을 마치고 대기 중이던 훈련병들을 동원하여 노동력을 사적으로 이용
- 모 군청 간부공무원은 기관 행사인 1박2일 과정의 워크숍 진행 과정에서, 심야시간에 부하 직원에게 라면을 끓여오도록 지시
- 교육청 소속 공립 유치원 원장이 자신의 자녀 결혼식(공휴일)과 관련하여 행정실 직원들에게 하객들이 내는 축의금 접수 및 정리를 부탁
- 중앙부처의 일선기관 상급자가 자신의 세탁물을 하급자로 하여금 세탁소에 맡기고 찾아오도록 지시
- 모 기관장이 자신의 정원에 나무를 심으면서 소속직원들을 동원
- 공무원이 청사 관리소장에게 개인 자전거 운반을 지시하는 행위
- 모 사업소장은 사업소 소속 기간제 근로자들에게 본인 자택 마당의 잡초를 제거하도록 지시

6 직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지(직무상 갑질 금지 관련 규정)

공무원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 부당한 행위를 해서는 아니 됨

○ **행동강령에서 규정하는 '갑질'의 개념**

- 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 이용하여 부당하게 자신의 이익을 추구하거나, 직무관련자, 직무관련공무원, 하급기관 등에게 부당하게 불이익을 주는 행위
- 위의 행위와 무관한 폭언, 욕설, 인격모독성 발언은 행동강령이 아닌 직장 내 괴롭힘, 「공무원 고충처리규정」의 고충처리제도 등과 관련된 사안에 해당함

○ **금지되는 '갑질' 행위의 유형 구체화**

- 공무원이 소속된 조직 내부에서 또는 조직 외부(공무원 vs 민원인, 공무원 vs 소속·산하기관)와의 관계에서 발생할 수 있는 '갑질'을 5개 유형으로 구체화하여 금지

〈 금지되는 갑질 행위 〉

금지유형	금 지 행 위
(외부 직무관련자) 민원인에 대한 갑질	▸ 담당 공무원이 인·허가 등 신청인에게 불이익을 주거나, 제3자에게 이익 또는 불이익을 주기 위하여 부당하게 그 신청 등의 접수를 지연하거나 거부하는 행위
(조직 내부) 기관 내 직원간의 갑질	▸ 직무관련공무원에게 ① 직무와 관련 없는 부당한 지시·요구를 하거나, ② 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구를 하는 행위
(외부 직무관련자) 외부 개인/ 기관·단체에 대한 갑질	▸ 물품·용역·공사 등 계약과 관련하여 직무관련자에게 공무원 자신이 소속된 기관의 의무 또는 부담의 이행을 전가하거나, 자신이 소속된 기관이 집행해야 할 업무를 부당하게 지연하는 행위
(상/하 공공기관간) 소속·산하기관에 대한 갑질	▸ 공무원 자신이 소속된 기관의 소속기관 또는 산하기관에 자신이 소속된 기관의 업무를 부당하게 전가하거나, 그 업무에 관한 비용이나 인력을 부담하도록 부당하게 전가하는 행위
(보충적 금지) 조직 내·외부, 개인/기관·단체에 대한 포괄적 갑질	▸ 위의 각 호의 규정에 준하는 사안으로, 직무관련자, 직무관련공무원, 공무원 자신이 소속된 기관의 소속기관 또는 산하기관의 권리·권한을 부당하게 제한하거나, 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위

○ **기관 내 직원간의 갑질(조직 내부)**

- 직무와 관련 없는 부당한 지시·요구란 법률, 시행령, 직제, 직제시행규칙 등에 따라 공무원이 수행하는 직무와 연관성이 없는 부당한 일을 지시하거나 요구하는 경우임

○ **외부 개인/기관·단체에 대한 갑질(외부 직무관련자)**

- 공공기관(공무원)이 공직자가 아닌 외부의 개인/기관·단체와의 각종 계약을 체결하면서, 갑의 입장인 공공기관(공무원)이 법령상 의무 또는 계약서상 자신이 부담하여야 할 일을 을의 입장인 직무관련자(외부 개인/기관·단체)로 하여금 대신 하도록 하거나, 특별한 이유 없이 관련 업무를 지연시키는 경우

○ **소속·산하기관에 대한 갑질(상/하 공공기관간)**

- 본부(본청)에 근무하는 공무원과 지방청(지방사무소 등), 산하기관에 근무하는 공무원간에 발생하는 부당행위를 말함.
- 상급기관의 공무원이 수행해야 할 업무, 그 업무수행에 필요한 비용, 인력 등을 소속기관이나 산하기관에서 부담하도록 부당하게 전가하는 행위를 말함.

○ **행동강령에서 규정하는 '갑질'과 '직장 내 괴롭힘'과의 구분**

- '직장내 괴롭힘'은 정신적·신체적으로 상대방을 괴롭히는 것이므로 반부패·청렴 행위 기준인 행동강령과는 성격을 달리하고 있음

○ 위반 예시

- 지방공무원 C팀장은 소속 지방자치단체와 계약을 체결한 위탁업체에 해당 업체가 이전에 제출한 보고서의 제출일자를 최근에 제출된 것처럼 최신일자로 바꾸어 달라고 요구하는 등 직무관련자에게 의무가 없는 일을 부당하게 요구
- ○○부 소속 공무원은 근무지외 출장에 사용할 차량의 대여를 용역업체 측에 지시하고 대여 비용 및 연료비 등을 해당 용역업체 측에 전가
- D시는 관내 E업체와 공사 계약을 하면서 담당 공무원의 착오로 누락된 부대시설비 등 1,600만원을 E업체가 부담하도록 떠넘김.
- △△기관장은 부하직원들에게 특정 단체 가입신청서 작성·제출을 지시하는 등 특정 단체 가입을 요구함.
- □□학교장은 교원으로 하여금 자신의 원격 연수를 대리로 수강하도록 지시함.
- ◇◇청 간부는 부하 직원들에게 술값을 대신 내도록 하고, 술자리 후 자신의 승용차를 직원이 집까지 대리운전 하도록 함.

7 금품등의 수수 금지

공무원은 예외적인 경우를 제외하고는 원칙적으로 직무관련자나 직무관련공직자로부터 금품 등을 받아서는 아니 되며, 이는 공무원의 배우자나 직계 존·비속에게도 해당됨

○ '수수 금지 금품등'의 주요 내용

- 공무원이 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원 또는 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속하는 행위 금지
- 공무원이 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 1회에 100만원 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속하는 행위를 금지

※ '요구'는 공무원이 상대방에게 금품등의 교부를 청구하는 의사표시를 말하며, 상대방이 이에 응하였는지는 불문

- 공무원은 자신의 배우자나 직계 존속·비속이 자신의 직무와 관련하여 공무원이 받는 것이 금지되는 금품등(수수 금지 금품등)을 받거나 요구 또는 제공받기로 약속하지 아니하도록 하여야 함.
- 공무원은 다른 공무원 또는 그 공무원의 배우자나 직계 존속·비속에게 수수 금지 금품 등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시 해서는 아니 됨.

○ **‘수수 금지 금품등’의 예외사유**

- 공무원의 일상적인 사회생활을 보장하고 과도한 제한 소지를 방지하기 위하여 **8가지 예외사유**를 구체화

※ 다른 법령, 특히 「형법」의 뇌물죄가 성립하지 않는 범위 내에서 예외사유 성립 가능

① 중앙행정기관의 장등 또는 상급자가 제공하는 금품등

- 중앙행정기관의 장등이 소속 공무원이나 파견 공무원에게 지급하는 금품등 또는 상급자가 위로·격려·포상 등의 목적으로 하급자에게 제공하는 금품등은 예외사유

※ 상급자와 하급자는 직무상 명령에 복종하는 관계이므로 같은 기관 소속 공무원 사이에서만 성립 가능

② 사교·의례 등 목적으로 제공되는 음식물·선물·경조사비 등

- 원활한 직무수행, 사교·의례, 부조의 목적으로 제공되는 음식물·선물·경조사비 등으로서 중앙행정기관의 장등이 정하는 가액 범위 안의 금품등은 예외사유

※ 음식물: 제공자와 공무원이 함께 하는 식사, 다과, 주류, 음료, 그 밖에 이에 준하는 것을 모두 포함

※ 경조사비: 축의금·조의금을 의미하며, 경조사는 본인 및 직계 존·비속의 결혼, 배우자, 본인과 배우자의 직계 존·비속의 장례에 한정

※ 원활한 직무수행, 사교·의례, 부조의 목적 인정에 있어서는 공직자와 제공자의 관계, 사적 친분관계의 존재 여부, 수수 경위와 시기, 직무관련성의 밀접성 정도 등을 종합적으로 고려하여 공정한 직무수행을 저해할 수 있는지를 개별적으로 판단하는 바, 가액기준 내라도 직무관련자로부터 제공받은 선물 등이 원활한 직무수행, 사교·의례, 부조 목적을 벗어나는 경우에는 허용되지 않음에 유의

③ 채무의 이행 등 정당한 권원에 의하여 제공되는 금품등

- 사적 거래(증여는 제외)로 인한 채무의 이행 등 정당한 권원(權原)에 의하여 제공되는 금품등은 예외사유

※ ‘정당한’ ‘권원’으로 명시하고 있으므로 권원의 존재 여부와 권원의 정당성 여부에 대한 판단이 필요

- 정당성은 제공 목적·동기 등 경위, 직무의 내용 및 특성, 당사자의 관계, 관계 법령·기준상 허용여부 등을 고려하여 판단 필요

④ 친족이 제공하는 금품등

- 공무원의 친족(「민법」 제777조에 따른 친족)이 제공하는 금품등은 예외사유

※「민법」 제777조에 따른 친족은 8촌 이내의 혈족, 4촌 이내의 인척, 배우자를 의미

⑤ 단체의 기준이나 장기적·지속적 친분관계에 따른 금품등

- 공무원과 관련된 직원상조회·동호인회·동창회·향우회·친목회·종교단체·사회단체 등이 정하는 기준에 따라 구성원에게 제공하는 금품등 및 그 소속 구성원 등 공무원과 특별히 장기적·지속적인 친분관계를 맺고 있는 자가 질병·재난 등으로 어려운 처지에 있는 공무원에게 제공하는 금품등은 예외사유

⑥ 공식적인 행사에서 통상적·일률적으로 제공하는 금품등

- 공무원의 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게 통상적인 범위에서 일률적으로 제공하는 교통, 숙박, 음식물 등의 금품등은 예외사유

⑦ 기념품·홍보용품 등이나 경연·추첨을 통하여 받는 상품 등

- 불특정 다수인에게 배포하기 위한 기념품 또는 홍보용품 등이나 경연·추첨을 통하여 받는 보상 또는 상품 등은 예외사유

⑧ 사회상규에 따라 허용되는 금품등

- 법질서 전체의 정신이나 배후에 놓여 있는 사회윤리 내지 사회통념에 비추어 용인될 수 있는 금품등은 예외사유

○ 위반 예시

- 교장 240명 가량이 모 금강산 전문 여행사로부터 학생들의 수학여행 사전답사 명목으로 금강산 무료 관광
- 공무원이 직무관련업체의 법인카드를 넘겨받아 과 회식, 직원 야근 식대 등으로 사용
- 자신이 집필한 책의 출판기념회를 가지면서 부하·동료 공무원 및 산하 직무관련자 등에게 초청장을 보내고 참석자 200여명으로부터 1,000여만원을 찬조금 명목으로 수수
- A도는 직원체육대회를 개최하면서 2년 동안 청사 내에 입점하고 있는 3개 금융기관들로부터 냉장고 등 2,400만원 상당의 금품 등을 무상 수수하여 체육대회 상품 등으로 사용
- 학교장 B의 강요에 의하여 교사 C가 B에게 향응 제공
- 모 지자체 감사 담당부서 공무원이 감독기관으로부터 정기 감사를 받으며 격려금

명목으로 담당 공무원에게 금전 전달

8 감독기관의 부당한 요구 금지(직무상 갑질 금지 관련 규정)

감독·감사·조사·평가를 하는 기관에 소속된 공무원은 자신이 소속된 기관의 출장·행사·연수 등과 관련하여 감독·감사·조사·평가를 받는 기관에 부당한 요구를 해서는 아니 됨

ㅇ **감독기관**(감독·감사·조사·평가)**의 부당한 요구 금지**

- **금지행위**를 **3개 유형**으로 구체화

① 법령 또는 기준에 근거가 없는 금품등의 제공(지원) 요구(숙박, 교통편의 제공 등 포함)

② 예산의 편성 목적이나 용도에 부합하지 않는 금품등 제공(지원) 요구

③ 정상적인 관행을 벗어난 예우·의전 요구

ㅇ **부당한 지원요구에 대한 피감기관의 거절 의무 명시**

ㅇ **감독기관의 부당한 지원요구에 대한 처리 절차**

- 피감기관 공직자가 거절하였음에도 불구하고 부당한 지원요구를 다시 받은 경우, 해당 공직자는 자신이 소속된 기관의 행동강령책임관에게 그 사실을 보고

⇒ 행동강령책임관은 감독기관의 지원요구가 제1항 각 호의 금지행위에 해당하는지 여부를 확인하여 자신이 소속된 기관의 장에게 보고

⇒ 소속기관의 장은 보고받은 사항이 금지행위에 해당하는 경우 이를 부당한 지원요구를 한 공직자가 소속된 기관의 장에게 통지

⇒ 소속 공직자의 부당한 지원요구 사실을 통지받은 감독기관의 장은 해당 공직자를 징계하는 등 필요한 조치를 하여야 함.

ㅇ **감독기관 지원요구의 부당성 판단**

- 감독기관의 지원요구가 다른 법령, 기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 것인지 여부
- 피감기관에 편성된 예산의 본래 목적·용도에 부합하는지 여부
- 피감기관의 예산집행 관련 법령, 지침, 규정에 따라 허용되는 것인지 여부
- 예우·의전 등에 관한 내부 지침, 규정에 부합하는 것인지 여부
- 타 피감기관이 감독기관에 대하여 제공하는 예우·의전의 수준에 비추어 적절한

수준인지 여부

<건전한 공직풍토의 조성>

1 외부강의등의 사례금 수수 제한

공무원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 "외부강의"의 대가로서 법령에서 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 되며, 사례금을 받는 외부강의등을 할 때에는 소속 기관의 장에게 서면으로 신고해야 한다.

○ 외부강의등의 범위

- '외부강의등' 이란 공무원 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등을 의미
- 행동강령 규율대상인 강의·강연 등은 '교육·홍보·토론회·세미나·공청회' 와 같이 '다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 형태' 이거나 '회의 형태' 인 경우를 의미하며,
- 기고는 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달할 목적으로 신문·잡지 등에 싣기 위하여 원고를 써서 보내는 것을 의미함.

○ 신고 대상 : 사례금을 받는 외부강의 등

- 공무원이 사례금을 받는 외부강의등을 할 경우 외부강의등의 요청 명세 등을 소속 기관의 장에게 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 신고
- 사례금을 받지 않는 외부강의등에 대해서는 신고할 의무가 없으며, 신고자가 원할 경우에는 외부강의등을 하기 전에 사전 신고하는 것도 가능함.
- 외부강의등을 일정기간 동안 여러 회 수행하는 경우에는 일괄 신고 가능
- 사례금을 받는 외부강의등이라 하더라도 요청자가 국가나 지방자치단체(소속기관 포함)인 경우는 신고대상에서 제외

○ 외부강의등의 제한

- 소속 기관의 장은 신고된 외부강의등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우 그 공무원의 외부강의등을 제한할 수 있음.
- 공무원의 외부강의가 월 3회 또는 월 6시간을 초과하는 경우 미리 행동강령책임관의 검토를 거쳐 소속기관장의 승인을 받아야 함(충청남도교육청 공무원행동강령 제18조)

※ 국가나 지방자치단체로부터 요청받거나 겸직 허가를 받고 수행하는 외부강의등은 횟수에 포함하지 않음.

○ 외부강의등의 초과사례금 수수 제한

- 공무원은 외부강의등의 대가로서 법령에서 정하는 금액*을 초과하는 사례금(초과사례금) 수수 금지

  * 「청탁금지법 시행령」 별표 2 및 「충청남도교육청 공무원행동강령」 별표 4에서 정한 금액

- 공무원이 외부강의등의 초과사례금을 받은 경우에는 초과사례금을 받은 사실을 안 날부터 2일 이내에 소속 기관의 장에게 서면으로 신고하고, 제공자에게 그 초과금액을 지체 없이 반환하여야 함.

○ 위반 예시

- 수학교사 A는 ○○수학학원으로부터 수학 특강을 요청받고 출강하여 사례금을 받았음에도 소속 기관장에게 미신고
- ○○기관 소속 임직원 C는 ○○재단에서 외부강의를 요청받아 합계 62만원의 사례금을 수령하고도 이를 소속 기관장에게 신고하지 않고, 그 제공자에게 지체 없이 반환하지 않음
- 공무원 D는 본인이 담당하는 업무를 홍보하는 내용의 원고를 써달라는 ○○인터넷 신문의 요청을 받아 기고한 뒤 사례금을 받았음에도 소속 기관장에게 미신고

2 경조사의 통지 제한

공무원은 직무관련자나 직무관련공무원에게 경조사를 알려서는 아니 됨

○ 통지가 제한되는 경조사의 범위

- 본인과 배우자, 본인과 배우자의 직계 존속·비속과 관련되는 결혼, 사망

※ 본인의 승진, 전보, 출산, 돌, 회갑, 칠순 등은 통지가 제한되는 경조사에 해당하지는 않으나, 이 경우에도 축하금품 등의 수수 가능 여부에 대해서는 관련규정(금품등의 수수 금지)에 따라 별도로 판단하여야 함

○ 경조사 통지가 가능한 대상

- 직무관련자·직무관련공무원이 아닌 자
- 친족, 前·現 근무기관의 소속 직원(직무 관련 유무 불문)

※ 친족의 범위 : 배우자, 혈족, 인척(민법 제767조)

- 자신이 소속된 종교단체·친목단체 등의 회원

○ **경조사 통지 방법**

- 직무관련자·직무관련공무원이 아닌 자 : 통지방법상 제한 없음.
- 불특정 다수인을 상대로 한 신문·방송에 의한 통지

※ 신문·방송의 경조사 관련 내용을 직무관련자나 직무관련공무원에게 전달하는 것은 개별통지로 보아 금지

- 현재 또는 과거 근무기관 소속 직원에게만 열람이 허용되는 해당기관 내부통신망* 게시(직무관련자 등 일반인 누구나가 열람 가능한 기관 홈페이지 게재는 불가)

* 내부통신망 : 내부직원만 사용하는 전자통신망(인트라넷, 전자문서 게시판, 내부메시지 등)

- 휴대전화 문자, SNS를 이용하여 직무관련자 또는 직무관련공무원에게 하는 통지는 금지

○ **위반 예시**

- K구청 Y국장의 자녀 결혼 청첩장에 축의금 접수 계좌번호를 명시하여 직무관련 업체에 FAX로 통지
- 초등학교 L교사는 학부모들에게 자신의 결혼식 청첩장을 보내고, 학생들에게 학부모를 대동하고 참석하도록 독려
- 상급자의 모친상을 직무관련단체인 관내 모든 건축사들에게 FAX로 통지
- 지자체 도시계획국장이 평소 친분이 있던 관내 개발사업에 참여하고 있는 건설업자들에게 아들의 결혼 청첩장을 배포
- 시장 · 군수 등 지방자치단체장이 시장 · 군수 명의의 계좌번호가 기재된 자녀의 결혼식 청첩장, 부모의 부고를 SNS, 문자메시지 등을 통해 직무관련자를 제외하지 않고 지역주민과 지인 등에게 무분별하게 대량으로 발송

5. 행동강령책임관의 역할

가. 행동강령책임관 지정 현황

구분	지정 직위	비고
도교육청	감사관	
교육지원청	행정과장	
직속기관	총무부장	
각급학교(유치원)	교(원)감 [교(원)감이 없는 학교(원)는 학교장이 지정하는 자]	

※ 행동강령책임관이 없는 기관은 당해 상급기관 소속 행동강령책임관이 직무를 수행

나. 행동강령책임관의 역할

1 행동강령 관련 각종 상담

- ㅇ 행동강령 위반 여부에 대한 상담, 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시 관련 상담, 청탁 및 금품 수수 관련 상담, 정치인 등의 부당한 요구에 대한 상담 등 소속 직원에 대한 행동강령 관련 상담
- ㅇ 상담 시 상담기록관리부(충청남도교육청 공무원행동강령 별지9)를 작성하여 유지·관리

2 행동강령 교육

- ㅇ 기관의 업무 특성에 맞는 교육과정·방법 등 교육계획을 수립·시행하여 매년 1회 이상 교육(직무상 갑질근절 관련 규정을 포함하여 교육)
- ㅇ 조사·점검·단속 등의 업무를 주로 수행하는 직원에 대해서는 수시로 행동강령에 대한 교육을 실시하여 위반행위를 사전에 차단하도록 노력 필요

3 행동강령 실태조사 및 준수여부 점검

- ㅇ 소속 기관에 대한 행동강령 실태조사 및 명절·연말연시 등 부패 취약시기 행동강령 준수 여부 점검

4 행동강령 신고·접수 및 조사처리

- ㅇ 소속 직원의 행동강령 위반행위 신고·접수, 신고사건의 조사처리, 조사 결과 기관장 보고 등 업무를 담당

5 행동강령 위반신고자 보호 및 비밀보장

- ㅇ 행동강령 위반 신고자가 그에 따른 일체의 불이익을 받지 않도록 보호하고 신고자와 신고내용에 대하여 비밀을 보장하여야 할 의무가 있음

「공무원 행동강령」 질의 응답

Q 사립학교 교직원과 학교법인 직원도 공무원 행동강령의 적용을 받는지?

A 사립학교 교직원 및 학교법인 직원은 신분상 공무원이 아니므로 「공무원 행동강령」의 적용 대상이 아님.

참고로, 「사립학교법」 제72조의5(사학기관 행동강령)에서는 사립학교경영자, 학교법인의 임직원 및 사립학교의 장과 교직원의 청렴의무 준수를 위한 행동강령을 사학기관별 정관 또는 규칙으로 정하도록 규정하고 있음. 이에 따라 사립학교 교직원 및 학교법인 직원은 사학기관의 정관 또는 규칙으로 정한 사학기관 행동강령의 적용을 받는다고 할 수 있을 것임

Q 기관장으로부터 부당 지시 받았을 경우 처리절차?

A 서면 또는 이에 상당하는 방법(전자 우편 등)으로 소명서를 제출하고 지시에 따르지 않거나, 해당 기관 또는 상급기관(감독기관)의 행동강령책임관과 상담할 수 있음

Q 행동강령에 위반된다 할지라도 상급자가 지시하는 경우 부하직원은 현실적으로 거부하기 어려움. 이에 따를 경우 처벌 대상이 되는지?

A 상급자의 지시일지라도 불복종 사유를 소명하지 않은 채 행동강령에 위반되는 행위를 하면 부당한 지시를 한 상급자뿐만 아니라 지시에 따른 부하직원도 같이 책임을 져야 함.

Q 기관 내 종교모임이 특정 종교인과의 오찬 모임을 마련하고 기관장에게도 참석을 요청해 왔음. 기관장이 해당 오찬 모임에 참석할 경우 행동강령 위반인지?

A 「공무원 행동강령」 제6조는 공무원이 직무를 수행할 때 지연·종교 등을 이유로 특정인에게 특혜를 주거나 차별하는 행위를 금지하는 규정이므로, 사례와 같이 직무와 무관한 경우는 해당되지 않음

Q 클린카드의 부적정 사용(제한업종, 심야 사용 등)도 행동강령 위반인지?

A 업무추진비는 클린카드 사용이 원칙임. 따라서 클린카드로 사용이 제한된 업종 등에서 부적정하게 사용하였다면 행동강령 위반임

Q 공용차를 이용하여 마라톤 개회식장으로 이동하던 국장이 개회식 후 고향집에 방문할 목적으로 배우자의 자가용을 뒤따르게 하면서 자신이 탄 공용차는 물론 배우자의 자가용에도 공용주유카드로 주유하게 한 것은 행동강령 위반인지?

A 공무가 아닌 일에 공용차를 이용하면서 예산을 사용하여 주유하는 행위 및 배우자의 자가용에 예산을 사용하여 주유하게 한 것은 예산을 사적으로 사용한 행위이므로 행동강령 위반임.

Q 소속 기관의 장이 정치인 등의 부당한 청탁을 받았을 경우 처리절차는?

A 소속 기관의 장이 정치인 등의 부당한 청탁을 받았을 경우에는 당해 기관의 행동강령책임관으로 하여금 기록·관리토록 하고 행동강령책임관이 적절한 조치를 취하여야 함

Q 자신의 인사와 관련하여 상급자에게 상담하는 행위가 행동강령 위반인지?

A 청탁이 아닌 단순 인사 상담을 본인이 직접 상급자에게 하는 것은 행동강령 위반이 아님. 다만, 공정한 직무수행을 해치는 청탁에 해당하는 경우 「공무원 행동강령」 제11조 (알선·청탁 등의 금지) 위반임.

Q 부서장이 소속 직원에 대한 인사문제를 인사 담당자에게 상담하는 것이 행동강령 위반인지?

A 청탁이나 부당한 개입의 의도 없이 단순히 소속 직원의 인사 관련 상담을 부서장이 인사 담당자에게 하는 것은 행동강령 위반이 아님.

Q 인사팀장이 신용카드 회원을 모집하고 있는 친구의 부탁을 받고 각 팀 서무들을 불러 팀당 일정수의 가입신청서를 배부·회수하도록 요청하는 행위가 행동강령 위반인지?

A 인사업무를 담당하는 팀장의 신용카드 가입 요청을 거절하는 것은 현실적으로 어려울 것으로 보이고, 각 팀 서무를 일괄적으로 불러 팀별로 가입신청서를 배부·회수토록 하였다면 행동강령 위반임

Q 지방의회의원의 경조사를 구청직원이 구청 내부통신망을 이용하여 통지하는 것이 행동강령 위반인지?

A 지방의회의원이 부당한 이익을 얻을 수 있도록 구청 직원이 경조사를 내부통신망에 게시하였다면 행동강령 제10조(이권 개입 등의 금지)에 위반될 수 있으며, 의원의 직무관련자에게 경조사를 통지하는 경우에는 행동강령 제17조(경조사의 통지 제한)에 위반될 수 있음.

Q 지방자치단체 홍보 담당 공무원이 소속 지방자치단체 홍보를 위한 유튜브 채널에서 자신의 저서를 홍보한 경우 행동강령 위반인지?

A 홍보 담당 공무원이 소속 지방자치단체의 홍보수단을 자신의 저서를 홍보하는 데 사용한 행위는 소속 지방자치단체의 홍보담당자라는 직위를 이용하여 자신의 부당한 이익을 도모한 것으로 행동강령 위반임

Q 본인 소관 직무와 무관한 내용의 도서에 기관명과 직위를 기재한 추천사를 써주는 경우는?
(예시. 미술 관련 도서에 국토부 모 과장이 추천사 작성, 공무원 수험서적에 현직 공무원이 추천의 말 작성)

A 공무원이 직무와 관련 없는 도서의 판매를 장려할 목적으로 기관 명칭 및 직위를 기재하여 추천의 글을 작성하는 것은 직무가 아닌 사안에서 타인의 이익을 위해 소속 기관의 명칭 또는 직위를 게시한 것이므로 행동강령 위반임.

Q 공무원이 경조사의 통지를 하면서 직위를 명시하는 것이 행동강령 위반인지?

A 경조사를 알리기 위해 불가피하게 자신의 직위를 명시하는 것은 사적 이익 추구를 위한 행위가 아니므로 행동강령 위반이 아님.

Q 공무원 甲이 친구의 결혼식에 참석하면서 축의금 봉투에 소속 기관 및 직위를 기재하는 것이 행동강령 위반인지?

A 공무원이 경조사 등의 축·부의금 봉투에 기관 명칭과 직위를 사용하는 것은 행동강령 위반이 아님.

Q 공무원이 취미활동의 일환으로 유튜브, 페이스북 등 SNS를 통해 자신의 일상을 게재하면서 소속 기관의 명칭이나 직위를 알리는 행위가 직위의 사적 이용 금지 규정에 위반하는지?

A 물품의 판매 등 홍보 목적이 아닌 한, 자신의 신분을 소개하기 위해 소속 기관의 명칭이나 직위를 밝히는 것은 행동강령 위반으로 보기 어려움

Q 경찰청 직원이 무면허운전으로 조사를 받고 있는 친구를 위하여 사건의 담당자인 동료직원에게 선처해 줄 것을 청탁하고 친구로부터 이에 대한 대가를 받지 않았다면 괜찮은지?

A 타인의 부당한 이익을 위하여 다른 공무원의 공정한 직무수행을 해치는 알선·청탁을 하였다면, 알선·청탁의 대가를 수수하였는지 여부와 관계없이 행동강령 위반임.

Q 공무원이 소관 업무와 직접 관련이 없는 타 기관의 정보를 이용하여 본인 또는 타인의 재산상 투자를 도운 경우 행동강령 위반인지?

A "직무수행 중 알게 된 정보" 란, 정보의 귀속이나 출처가 어디인지를 불문하고 직무를 수행하는 과정에서 알게 된 일체의 정보를 의미하는 것이므로, 이러한 정보를 이용하여 본인 또는 타인의 재산상 투자를 도왔다면 행동강령 위반임.

Q 공무원 조직 내에서 벌어질 수 있는 폭행, 폭언 등 인격 모독 행위가 공무원 행동강령상 금지되는 갑질 행위에 포함되는지?

A 조직 내에서의 폭행, 폭언 등 인격 모독 행위가 단순하게 공무원 행동강령 상 금지되는 갑질 행위라고 단정할 수는 없음. 폭행, 폭언 등 인격 모독 행위가 벌어진 원인, 구체적 상황 등에 대한 검토가 우선적으로 필요하며, 인격 모독 행위가 행동강령 상 금지되는 5가지 유형의 갑질 금지와 관련하여 벌어진 것인지를 면밀히 검토하여 신고대상이 되는지를 결정해야 할 것임.

Q 조직내의 갑질을 신고한 공무원에 대한 조직 내 왕따, 따돌림 등에 대한 보호조치가 있는지?

A 부패방지권익위법 제67조(준용규정)에 따라 공직자 행동강령을 위반 행위를 신고하는 경우에 대해서도 부패방지권익위법 제62조의2(불이익 조치 등의 금지)부터 66조(책임의 감면 등)까지의 규정을 준용하고 있음.

따라서, 조직 내의 행동강령상 갑질을 신고한 공무원은 부패방지권익위법에 따라 신분보장, 불이익 처분 일시 정지, 신변보호 등의 보호조치를 받을 수 있음.

Q 학생들을 대상으로 모 사단법인이 주관하는 해외문화체험행사와 관련하여, 계약업체에서관례적으로 일정 수의 학생 당 교사 1명에게 무료로 교통 및 숙박을 제공하는 경우 행동강령 위반인지?

A 계약 대상 업체로부터 정당한 사유 없이 무료로 교통 및 숙박을 제공받는 행위는 행동강령 위반임

Q 성수기 콘도 예약을 하지 못하는 상황에서 가족 여행을 위하여 산하단체 직원을 통해 전망 좋은 콘도를 예약한 경우 이것도 금품등의 수수 금지 위반인지?

A 콘도 예약을 하지 못하는 상황에서 직무관련자에게 전망 좋은 콘도 예약을 부탁하여 이용하였다면 이는 편의제공을 받은 것으로 볼 수 있어 비록 콘도요금을 자비로 부담하였다 하더라도 행동강령 위반임.

Q 공무원이 직무와 관련된 자로부터 5만원 저녁식사를 접대 받고, 주변 카페로 자리를 옮겨 7천원 상당의 커피를 제공받은 경우는?

A 식사 접대행위와 음료 접대행위가 시간적·장소적으로 근접성이 있으므로 1회로 평가 가능하며, 이 경우 접대 받은 음식물의 합산 가액이 5만원을 초과하여 예외사유에 해당하지 않으므로 행동강령 위반임.

Q 공무원은 같은 직장 동료 사이에도 5만원을 초과하지 않는 범위 안에서만 식사 가능한지?

A 같은 기관 내 직무 관련이 없는 동료끼리 하는 식사는 특별한 사정이 없는 한 가액기준 5만원을 초과하는 식사 제공도 가능함.

Q 공무원에게 택배나 우편을 통해 선물을 전달할 경우 택배비 또는 우편비가 선물의 가액에 포함되는지?

A 택배비 또는 우편비는 공무원에게 제공되는 것이 아니므로 선물의 가액에 포함되지 않음.

Q 교장·교감이 교직원 상조회에서 상조회비(친목회비)로 구입한 백화점 상품권을 각 20만원씩 2회(설, 추석)에 걸쳐 받은 경우 위반인지?

A 교직원 상조회에서 사전에 정해진 회칙의 명확한 기준에 따라 회원에게 일률적으로 제공하는 금품등은 허용됨. 다만, 교장·교감 등의 상급자에게만 명절에 선물(백화점 상품권)을 제공하는 행위는 행동강령 위반임.

Q 다른 법령에 근거하여 설치된 위원회에 위원으로 참석하는 경우도 외부강의등에 해당하는지?

A 법령에 따라 설치된 위원회의 위원으로서 회의 등에 참석하는 것은 그 법령에서 정한 위원회 위원으로서의 업무를 수행하는 것이므로 행동강령에 의해 신고 의무가 부과되는 외부강의등에 해당하지 않음.

Q 온라인으로 동영상 강의를 하는 경우 외부강의등에 해당하는지?

A 온라인 강의의 경우 전달매체가 온라인 형식일 뿐 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 형태이므로 외부강의등의 요건을 충족함

Q 공무원이 연주회 또는 전시회에서 연주·공연 또는 전시를 하는 것도 외부강의등에 해당하는지?

A 연주회·전시회에서의 연주·공연·전시는 문화예술행위로서, 의견·지식을 전달한다고 보기 어려우며 회의형태도 아니므로 외부강의등에 해당하지 않음.

Q 외부강의등 신고 기간인 10일에 주말 등 공휴일이 포함되는지?

A 사례금을 받는 외부강의등의 신고 기간인 10일은 토요일 및 공휴일(일요일을 포함)을 포함하여 계산하나 신고 기간 만료일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일을 신고 기간 만료일로 봄

Q 외부강의등 신고서에 기재하는 사례금은 실수령액인 세후(稅後) 금액인지?

A 세전(稅前) 금액을 기재하면 됨

Q 근무시간 외의 시간에 하는 외부강의등도 신고대상인지?

A 사례금을 받는 외부강의등에 해당한다면 근무시간인지 여부를 불문하고 신고해야 함

Q 교사가 휴직 중 하는 외부강의등도 신고대상인지?

A 휴직자의 경우에도 사례금을 받는 외부강의등에 해당한다면 신고해야 하며, 초과사례금 수수 시에도 신고 및 반환해야 함.

Q 공무원이 대학 출강에 대해 겸직허가를 받은 경우에도 외부강의 신고를 해야 하는지?

A 대학 출강에 대하여 소속 기관장의 사전 겸직허가를 받은 경우에는 허가받은 범위 내에서 겸직하는 직무를 수행하는 것으로 행동강령상 외부강의에 해당하지 않음(신고의무 없음).

Q 초청기관으로부터 대가를 받고 외부강의를 한 직원이 소속 기관에서 출장비를 지급받는 것이 행동강령 위반인지?

A 초청기관에서 지급하는 강의 대가에 여비가 포함되어 있을 경우 소속 기관에서 별도로 출장비를 지급받는 것은 여비를 이중지급 받는 행위로서 행동강령 위반임.

Q 공무원 A가 동일한 날 오전, 오후로 나누어 강의과목은 같으나 대상이 다른 강의를 요청(각각 3시간) 받은 경우 사례금 상한액은 어떻게 되는지?

A 강의주제·과목이나 수강대상이 다르다면 각 1회의 강의로 볼 수 있으므로 오전강의와 오후강의는 각각 별개의 강의로 볼 수 있음. 1시간을 초과하여 강의를 하는 경우 공무원 A는 1회 강의당 60만원[40만원+20만원(40만원 ×½)]까지 사례금을 받을 수 있으므로, 오전·오후강의가 별개의 강의에 해당한다면 A는 각각 60만원을 한도로 사례금을 받을 수 있을 것임.

Q 과거에 직무관련자였으나 현재는 직무관련자가 아닌 경우 경조사 통지 가능한지?

A 직무 관련이 없어진 자에 대한 경조사 통지는 행동강령 상 제한되지 않음.

Q 사립학교 교직원들과 함께 이용하는 교육청 업무시스템을 통하여 교육청 직원이 사립학교 교직원들에게 경조사를 통지하는 것이 가능한지?

A 원칙적으로 사립학교 교직원은 행동강령을 적용받는 교육청의 소속 직원이 아니므로, 교육청 직원이 사립학교 교직원까지 열람할 수 있는 업무시스템을 통하여 직무관련자인 사립학교 교직원에게 경조사를 통지하는 것은 행동강령 위반임.

Q 공무원(A)이 다른 공무원(B)의 경조사를 해당 공무원(B)의 직무관련자에게 통지하는 행위가 행동강령 위반인지?

A 가. 공무원(B)의 지시 또는 요구·부탁 등에 의하여 공무원(B)의 경조사를 공무원(A)이 대리 통지한 경우

- 공무원(A) : 제10조(이권 개입 등의 금지), 제17조(경조사의 통지 제한) 위반
- 공무원(B) : 제10조(이권 개입 등의 금지), 제17조(경조사의 통지 제한), 제13조의2(사적 노무 요구 금지) 위반

나. 공무원(B)의 지시 또는 요구·부탁 등이 없이 공무원(B)의 경조사를 공무원(A)이 임의 통지한 경우

- 공무원(A) : 제10조(이권 개입 등의 금지) 및 제17조(경조사의 통지 제한) 위반
- 공무원(B) : 위반 아님.

Q A지역교육청 공무원 甲이 같은 광역교육청 산하 B지역교육청 공무원에게 경조사를 통지하는 것이 행동강령 위반인지?

A 공무원이 현재 근무하고 있거나 과거에 근무하였던 기관의 소속 직원에 대한 경조사 통지는 허용하고 있음. 따라서 공무원 甲이 동일한 기관별 행동강령이 적용되는 기관 소속 직원에게 경조사를 통지하는 것은 행동강령 위반이 아님.

Q 행정기관에 근무하는 공무원이 아닌 무기계약직, 기간제근로자도 행동강령 적용대상인지?

A 행정기관의 경우 원칙적으로 공무원 또는 공무원으로 인정된 자에게 행동강령이 적용됨. 다만, 각 기관별 행동강령에서 해당 기관 소속 무기계약직, 기간제근로자 등을 기관별 행동강령 준용대상으로 할 수 있음.

Q 행동강령에 대한 교육을 매년 1회 이상 실시하도록 규정하고 있는데, 행동강령과 현안 업무 교육을 병행(업무교육 40분, 행동강령 10분)하여 실시한 경우도 해당되는지?

A 행동강령 준수를 위한 교육이라 함은 별도의 교육계획을 수립하여 행동강령에 대한 세부 내용과 구체적인 사례 등에 대한 교육을 실시하는 것을 말함.

따라서 현안 업무교육과 병행하여 행동강령 교육을 실시할 경우에는 별도의 교육시간을 배정하여 실시하여야 할 것임.

Q 신고자가 신고시 일부 증거자료를 제출하면서, 피신고자가 속한 기관에 대한 전수조사를 요구할 수 있는지?

A 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제58조에 따르면, 신고를 하려는 자는 본인의 인적사항과 신고취지 및 이유를 기재한 기명의 문서로써 하여야 하며, 신고대상과 부패행위의 증거 등을 함께 제시하여야 하며, 「공무원 행동강령」 제19조에 따르면 신고자는 본인과 위반자의 인적 사항과 위반 내용을 구체적으로 제시해야 한다고 규정하고 있음.

행동강령 위반신고가 있으면, 국민권익위원회는 동법 제29조에 따라 행동강령 위반여부를 확인하기 위하여 공공기관에 대한 자료·서류 등의 제출요구나 실태조사를 할 수 있으나, 공공기관의 업무수행에 지장이 없도록 신고된 사건의 처리에 필요한 범위에서 가능함.

아울러, 공무원 행동강령은 그 성격상 공직자들에게 기대되는 바람직한 가치판단이나 의사결정의 기능을 제시하는 지침성, 외부의 타율적 강제에 의한 것이 아니라 강령의 적용을 받는 공직자 스스로 자발적인 수용과 실천을 기초로 하는 자율성, 사후적 처벌보다 사전 예방적 기능인 예방 지향성을 본질로 함.

이에 따라, 행동강령 위반신고를 하려는 사람은 관련 법령에서 규정한 요건을 갖추어야 하며, 신고사건에 대한 조사는 원칙적으로 신고자가 신고한 내용과 제출된 자료의 범위 내에서 처리함.

또한, 조사의 대상과 범위는 해당 공공기관의 업무수행에 미치는 영향, 국민권익위원회에 신고된 전체 행동강령 위반 신고사건수 및 처리 소요기간, 사건처리에 필요한 조사인력 등을 감안하여 국민권익위원회가 정하여 조사할 수 있음.

부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률

1. 제정 배경 및 취지

가. 제정 배경

▢ 헌법적 가치의 실현

▢ 공직사회에 대한 국민의 신뢰 제고

▢ 국제사회의 반부패 평가 향상 및 국가경쟁력 제고

▢ 비윤리적인 부패영역의 축소

▢ 기존 부패행위 통제의 사각지대 보완

▢ 우리사회의 '부패 유발적 사회문화' 요인 개선

나. 제정 취지

▢ 공공기관에 대한 국민신뢰 확보

▢ 공직자·공적 업무 종사자의 보호

2. 청탁금지법의 기존 법체계 한계 보완

구분	기존 법체계 한계점	청탁금지법의 보완사항
형법	◉ 직무관련성·대가성 입증 곤란 시 뇌물죄로 처벌 불가능 ◉ 공직유관단체 임직원은 개별 법률에서 공무원으로 의제 시에만 처벌 ◉ 수뢰죄 등 전통적 부패만 규제하고 새로운 부패 규제 곤란	◉ 직무관련성·대가성이 없어도 형벌, 과태료 등으로 제재 ◉ 공직유관단체 임직원, 사립학교 교직원·사립학교법인, 언론사 임직원까지 적용 ◉ 금품등과 결부되지 아니한 부정청탁 행위 그 자체도 규제
공직자 윤리법	◉ 법명과 달리 재산신고, 퇴직자 취업 제한만 규율 ◉ 적용대상이 원칙상 재산등록의무자(4급 이상)로 한정	◉ 부정청탁 및 금품등 수수 금지를 위한 통제장치를 법제화 ◉ 공직유관단체 임직원, 사립학교 교직원, 언론사 임직원까지 적용

구분	기존 법체계 한계점	청탁금지법의 보완사항
공무원 행동강령	▪ 대통령령으로 형벌, 과태료 등 벌칙 조항 신설 불가능 ▪ 임의적 징계로 실효성 확보 곤란 ▪ 헌법기관은 자체규칙으로 위임	▪ 형벌, 과태료 규정 신설 ▪ 필요적 징계로 강화 ▪ 모든 공공기관 적용 의무화
부패방지 권익위법	▪ 권익위 설치·운영, 부패신고 등 절차적인 사항 중심으로 규정	▪ 금지의무 부과 및 제재를 통한 부패방지 실체법으로 기능

3. 청탁금지법 주요내용

가. 법률 적용대상

▢ 적용 대상기관

○ 국회, 법원, 헌법재판소, 선거관리위원회, 감사원, 국가인권위원회, 중앙행정기관 및 그 소속기관, 지방자치단체 및 시·도교육청

○ 「공직자윤리법」 제3조의2에 따른 공직유관단체: 인사혁신처장이 반기별로 고시

○ 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 기관: 기획재정부장관이 지정

○ 「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 「유아교육법」 및 그 밖의 다른 법령에 따라 설치된 각급 학교, 「사립학교법」에 따른 학교법인

○ 「언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률」 제2조 제12호에 따른 언론사(방송사업자, 신문사업자, 잡지 등 정기간행물사업자, 뉴스통신사업자, 인터넷신문사업자)

▢ 적용 대상자

○ **공직자등: 공직자 또는 공적 업무 종사자**

- **(공무원)** 「국가공무원법」, 「지방공무원법」에 따른 공무원 및 다른 법률에 따라 임용·복무·신분보장 등에 있어 공무원으로 인정된 사람
- **(공직유관단체의 장과 임직원)** 「공직자윤리법」 제3조의2에 따른 공직유관단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 기관의 장과 그 임직원
- **(각급 학교의 장과 교직원, 학교법인의 임직원)** 각급 학교의 장과 교직원에 대해서는 「고등교육법」, 「초·중등교육법」, 「유아교육법」 등에서 규정

- **(언론사의 대표자와 임직원)** 언론사의 대표자는 언론사의 경영에 관하여 법률상 대표권이 있는 자 또는 그와 같은 지위에 있는 자를 말함

○ **공무수행사인: 공공기관의 의사결정 등에 참여하는 민간인**

- 「행정기관 소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」 또는 다른 법령에 따라 설치된 각종 위원회의 위원 중 공직자가 아닌 위원
- 법령에 따라 공공기관의 권한을 위임·위탁받은 법인·단체 또는 그 기관이나 개인
- 공무를 수행하기 위하여 민간부문에서 공공기관에 파견 나온 사람
- 법령에 따라 공무상 심의·평가 등을 하는 개인 또는 법인·단체

○ **공직자등의 배우자: '공직자등의 직무와 관련한' 금품등 수수 금지**

○ **일반인: 공직자등에게 부정청탁을 하거나 수수 금지 금품등을 제공, 제공의 약속 또는 의사표시를 한 자**

▢ **적용범위**

○ **(속지주의)** 청탁금지법은 대한민국 영역 내에서 위반행위를 한 내국인과 외국인에게 적용

○ **(속인주의)** 대한민국 영역 외에서 위반행위를 한 대한민국 국적을 가진 내국인에 대해 적용

나. 부정청탁의 금지

▢ **부정청탁의 행위 유형**

○ **누구든지 '직접 또는 제3자를 통하여' 직무를 수행하는 공직자등[3]에게 부정청탁 금지**

○ **부정청탁에 대한 명확한 판단기준 제시를 위해 부정청탁 행위 유형을 구체적으로 규정**

- 법에 열거된 14가지 대상 직무에 대하여 법령을 위반하게 하거나 지위·권한을 남용하게 하여 업무를 처리하도록 하는 행위
- 부정청탁 내용의 실현 여부와 무관하며 부정청탁행위 자체가 제재대상

3) '직무를 수행하는 공직자등'이란 해당 업무를 직접 처리하는 공직자, 결재선상에 있는 과장·국장 등, 결재선상에 있지 않지만 지휘감독권이 있는 기관장 등을 포함

▢ 부정청탁 금지대상 직무(법 제5조)

1	2	3	4	5
인가 · 허가 등 직무처리	행정처분 · 형벌 부과 감경 · 면제	채용 · 승진 · 전보 등 인사개입	공공기관 의사결정 관여 직위 선정 · 탈락에 개입	공공기관 주관 수상 · 포상 등 선정 · 탈락에 개입
6	**7**	**법령 위반 + 지위·권한 남용**	**8**	**9**
입찰 · 경매 등에 관한 직무상 비밀누설	계약 당사자 선정 · 탈락에 개입		보조금 등의 배정 · 지원, 투자 등에 개입	공공기관이 생산 · 공급하는 재화 및 용역의 비정상적 거래
10	**11**	**12**	**13**	**14**
학교입학 · 성적 등 업무처리 · 조작	징병검사, 부대 배치 등 병역관련 업무처리	공공기관이 실시하는 각종 평가 · 판정 업무 개입	행정지도 · 단속 등 대상선정 · 배제, 위법사항 묵인	사건의 수사 · 재판 · 심판 등 업무처리

※ 14가지 대상 직무 외 직무와 관련된 청탁행위는「공무원 행동강령」위반

▢ 부정청탁의 예외 사유(7가지)

❶ 법령 · 기준에서 정한 절차 · 방법에 따라 요구하는 행위

❷ 공개적으로 특정한 행위를 요구하는 행위(피켓 시위)

❸ 선출직 공직자등이 공익목적으로 제3자 고충민원 전달 및 정책사업제도 및 그 운영 등의 개선에 관하여 제안하는 행위

❹ 법정기한 내 업무 처리 요구 및 진행상황 등에 대해 확인하는 행위

❺ 직무 · 법률관계에 관한 확인 · 증명 등 신청 · 요구

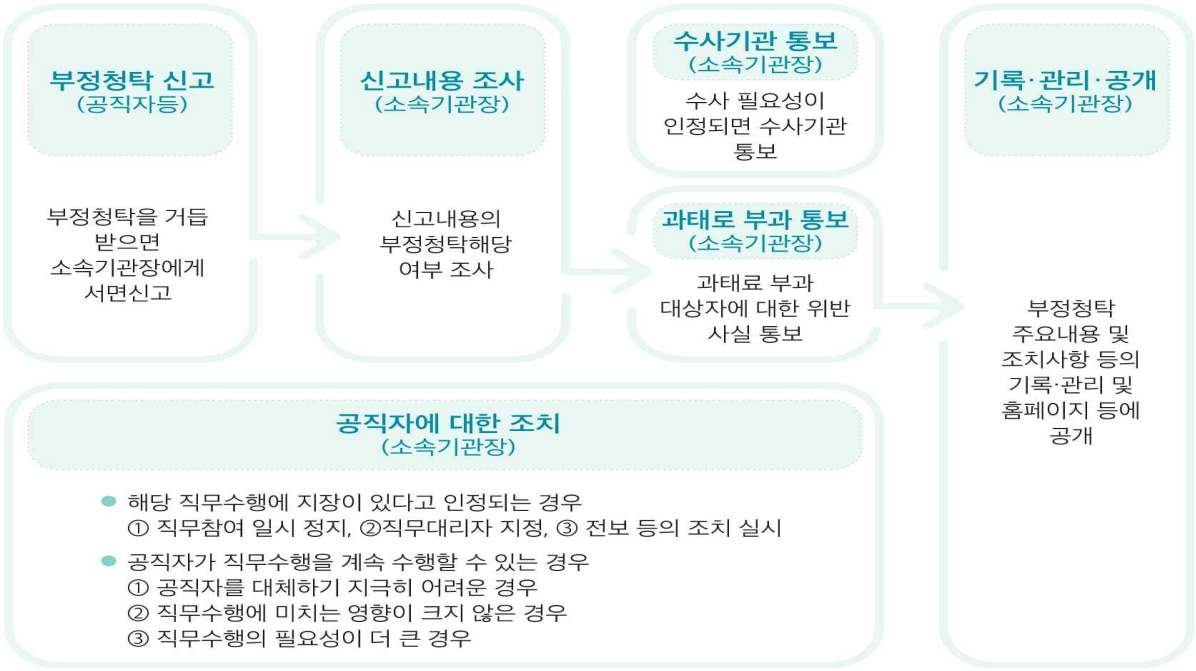
❻ 질의 · 상담을 통한 법령 제도 등 설명 · 해석 요구

❼ 기타 사회상규에 위배되지 않는 행위(판례 등)

▢ 부정청탁에 따른 제재

구성 요건		제재 수준
행위 주체	유 형	
이해당사자	직접 자신을 위하여 부정청탁하는 경우	제재 없음
	제3자를 통하여 부정청탁하는 경우	1천만원 이하의 과태료
사인(私人)	제3자를 위하여 부정청탁하는 경우	2천만원 이하의 과태료
공직자등	제3자를 위하여 부정청탁하는 경우	3천만원 이하의 과태료
	부정청탁에 따라 직무 수행	2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

▢ 부정청탁의 신고 및 처리



다. 금품 등의 수수 금지

▢ 공직자등의 금품 등 수수금지

○ **공직자등은** 직무 관련 여부 및 그 명목에 관계없이 **동일인으로부터 1회 100만원 초과 또는 매 회계연도 300만원을 초과하여 수수 시 형사처벌 대상**

- 직무수행의 공정성에 의심을 받을 수 있는 접대문화의 근절이라는 입법목적의 달성을 위해 직무 관련 여부를 불문하고 금지
- 사회통념상 적지 않은 금액인 100만원을 초과하여 제공하는 것은 당장은 아니지만 장래 적당한 시점에 활용하기 위한 잠재적인 직무관련성을 내포
- 직무관련성 및 대가성에 대한 입증이 어려워 규제의 사각지대가 발생할 수 있는 「형법」 상 뇌물죄와는 달리 입증부담이 완화

○ 직무와 관련하여 **대가성 여부를 불문하고 1회 100만원 이하 금품등을 수수한 경우 과태료 부과 대상**

- 직무와 관련이 없는 1회 100만원 이하의 금품등은 수수 금지 금품등에 해당하지 않음
- 1회 100만원 이하의 금품등을 수수한 경우에도 대가성이 인정되면 「형법」상 뇌물죄가 성립되어 형사처벌 대상

< **'금품등' 의 정의** >

- 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익
- 음식물 · 주류 · 골프 등의 접대 · 향응 또는 교통 · 숙박 등의 편의 제공
- 채무 면제, 취업 제공, 이권(利權) 부여 등 그 밖의 유형 · 무형의 경제적 이익

▢ 예외적으로 허용되는 금품등(8가지)

① 공공기관이 소속 · 파견 공직자등에게 지급하거나 상급 공직자등이 위로 · 격려 · 포상 등의 목적으로 하급 공직자등에게 제공하는 금품등

② **원활한 직무수행, 사교 · 의례 · 부조의 목적[4]으로 제공되는 음식물 · 경조사비 · 선물 등으로서 대통령령으로 정하는 가액 범위 안의 금품 등**(다만, 선물 중 농수산물 및 농수산 가공품은 대통령령으로 정하는 설날·추석을 포함한 기간에 한정하여 그 가액 범위를 두 배로 함)

※ 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령 개정(2024. 8. 27.)

원활한 직무수행, 사교 · 의례 등 목적으로 허용되는 **음식물 가액범위 상향(3만원→5만원)**

③ 사적 거래(증여 제외)로 인한 채무의 이행 등 정당한 권원에 의하여 제공되는 금품 등

④ 공직자등의 친족(민법 제777조에 따른 친족을 말함)이 제공하는 금품등

⑤ 공직등과 관련된 직장상조회 · 동호회 · 친목회 등이 정하는 기준에 따라 구성원에게 제공하는 금품 등 및 그 소속 구성원등과 특별히 장기적 · 지속적인 친분관계를 맺고 있는 자가 질병 · 재난 등으로 어려운 처지에 있는 공직자등에게 제공하는 금품 등

⑥ 공직자등의 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게 통상적인 범위에서 일률적으로 제공하는 교통, 숙박, 음식물 등의 금품 등

⑦ 불특정 다수인에게 배포하기 위한 기념품 또는 홍보용품 등이나 경연 · 추첨을 통하여 받는 보상 또는 상품 등

⑧ 그 밖에 다른 법령 · 기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 금품 등

▢ 공직자등 배우자의 금품 등 수수 금지

○ 공직자등의 배우자는 1회 100만원을 초과하는 금품등의 경우에도 공직자등의 직무와 관련한 경우만 수수를 금지

4) 원활한 직무수행 등 목적에 부합하여야 하며 현재 진행중인 사항, 직접적 직무관련성 있는 사항(인 · 허가신청, 행정처분진행, 입찰진행, 단속 · 조사의 진행 등)은 제외

○ 공직자등은 배우자가 공직자등의 직무와 관련하여 금품등을 받은 사실을 안 경우 신고의무가 발생

- 공직자등이 신고의무를 이행하지 않은 경우 받은 금품등의 가액에 따라 과태료 부과 또는 형사처벌 대상

▢ 직무 관련 외부강의 등의 사례금 수수 제한

○ 공직자등은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 **강의·강연·기고 등(이하 "외부강의등" 이라 한다)의 대가로서 대통령령*으로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 안 됨**

【사례금 상한액(법 시행령 제25조, 별표 2) 】

구 분	공무원 공직유관단체 임직원	각급 학교의 장과 교직원 학교법인의 임직원 언론사의 대표와 임직원
1시간당 상한액	40만원	100만원
사례금 총액한도	60만원 ※ 1시간 상한액의 150/100 초과 불가	제한 없음

○ 공직자등이 사례금을 받는 외부강의등을 할 때는 외부강의등의 요청 명세 등을 **소속기관장에게 그 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 서면으로 신고**하여야 함

- 국가나 지방자치단체가 요청을 한 경우는 제외
- 소속 기관장은 신고한 외부강의 등이 공정한 직무수행을 저해할 수 있다고 판단하는 경우 그 공직자등의 외부강의 등을 제한 가능

○ 초과사례금의 신고 및 반환

- 공직자등이 **초과사례금을 받은 경우 받은 사실을 안 날부터 2일 이내**에 이를 소속기관장에게 서면으로 신고하고 지체 없이 반환해야 할 의무 발생
- 초과사례금을 받은 **공직자등이 신고 및 반환 조치를 하지 아니한 경우 500만원 이하 과태료 부과 대상**

【외부강의등 사례금 수수 제한 규정 위반 시 제재】

	사례금을 받는 외부강의 등	초과사례금	
공직자등의 의무	신고의무 (마친 날부터 10일 이내)	신고의무	반환의무
위반 시 제재	징계	어느 하나라도 이행하지 않을 경우 징계대상	
		모두 이행하지 않은 경우 과태료 부과 대상(500만원 이하)	

▢ 금품수수 위반행위 신고 및 처리

공직자등		소속기관장	
		청탁방지담당관(감사담당관)	해당부서
수수 금지 금품등을 받거나 제공의 약속·의사표시를 받은 경우 **소속기관장에게 지체없이 신고** ⊞ 수수 금지 금품등을 제공자에게 **반환 혹은 거부의사 표시** ⊞ 받은 금품등이 멸실·부패·변질 우려 등이 있는 경우 **소속기관장에게 인도**	⇨	수수 금지 금품등에 대해 **반환·인도 또는 거부의사 표시요구** ⊞ 수사 필요성 있을 경우 **수사기관에 통보** ⊞ 과태료 부과대상인 경우 **관할법원에 위반사실 통보**	**※수수금지 금품등을 받은 공직자등 조치사항** ① 직무참여 일시중지 ② 직무 대리자의 지정 ③ 직무 공동수행자의 지정 ④ 사무분장의 변경 ⑤ 전보

청탁방지담당관의 지정(법 제20조)

▪ **청탁방지담당관 담당업무**

✔ 부정청탁 금지 및 금품등의 수수 금지에 관한 내용의 교육·상담

✔ 이 법에 따른 신고·신청의 접수, 처리 및 내용의 조사

✔ 이 법에 따른 소속기관장의 위반행위를 발견한 경우 법원 또는 수사기관에 그 사실의 통보

▪ **충청남도교육청 청탁방지담당관 지정 현황**

✔ 이해충돌방지담당관·행동강령책임관 지정 현황과 동일

도교육청	직속기관	교육지원청	학교(유치원)
감사관	**총무부장**	**행정과장**	**교감(원감)** *없는 경우, 학교장(원장)이 지정하는 자

라. 위반행위 신고·처리 및 신고자 보호·보상

▢ 위반행위 신고 접수·처리 절차

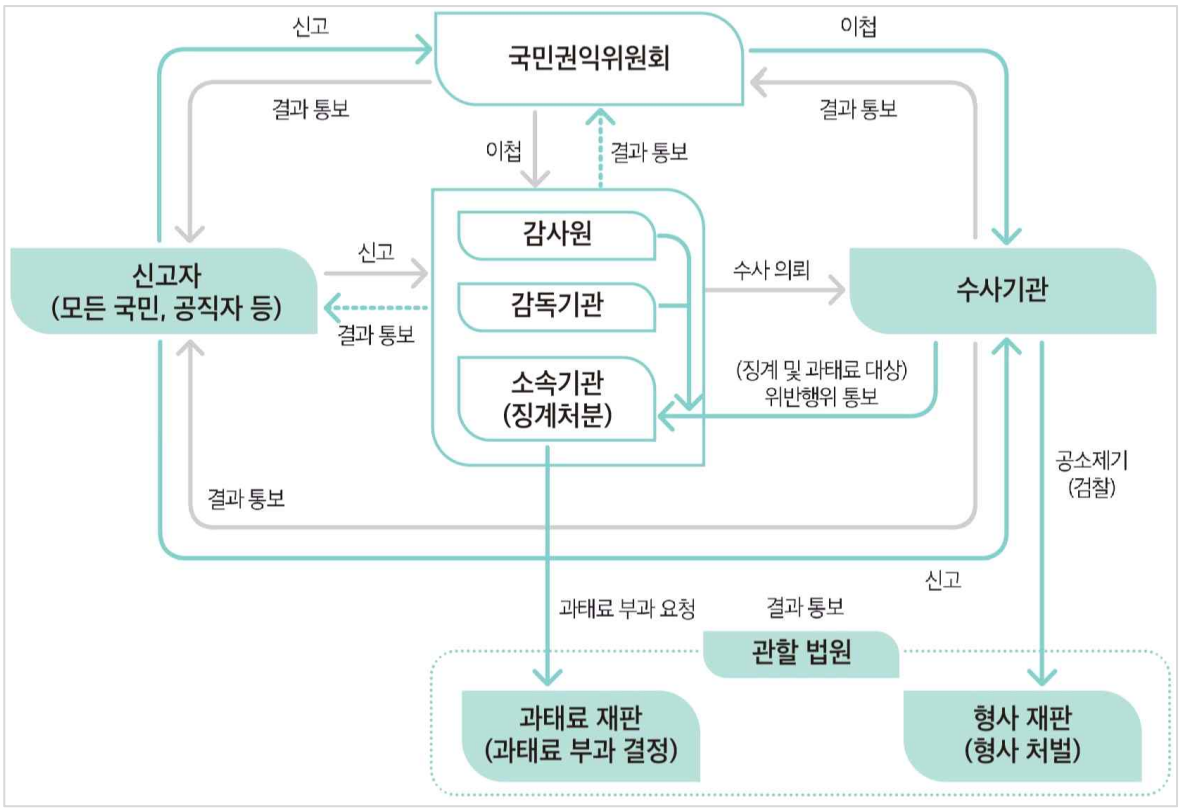
○ **누구든지 이 법의 위반행위가 발생하였거나 발생하고 있다는 사실을 알게 된 경우 신고 가능**

- 법 위반행위가 발생한 공공기관·감독기관, 감사원, 수사기관 또는 국민권익위원회에 신고

○ **신고는 신고자의 인적사항과 신고의 취지·이유·내용을 적은 문서로** 하고 허위신고 및 무책임한 신고 방지를 위해 증거 제출 필요

- 타인으로 하여금 형사처분이나 징계처분을 받게 할 목적으로 객관적 진실에 반하는 허위사실을 신고하는 경우에는 무고죄로 처벌(형법 제156조)

【 신고 및 처리 절차 체계도 】



▢ 신고처리 및 이의신청

○ **국민권익위원회**

- 신고자를 상대로 사실관계 및 관련 증거 유무 등 신고내용을 확인 후 조사기관에 이첩하고 그 사실을 신고자에게 통지

○ **조사기관(국민권익위원회를 제외한 신고 접수기관)**

- 신고를 받거나 권익위원회로부터 이첩을 받은 신고사건에 대해 조사·감사·수사 실시
- 조사결과에 따라 공소제기, 과태료 부과 대상 위반행위의 통보, 징계처분 등 필요한 조치

○ **이의신청**

- 조사 등의 결과를 통지받은 신고자는 조사기관에 이의신청을 할 수 있고, 국민권익위원회로부터 조사 등의 결과를 통지받은 경우에는 국민권익위원회에도 이의신청 가능

▢ **신고자에 대한 보호·보상**

○ 신고자 보호에 대해서는 「공익신고자 보호법」, 신고자 보상에 대해서는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」을 각각 준용

○ **신고자 보호**

- **(비실명 대리신고)** 기명신고 원칙에도 불구하고 신고자 비밀보장 강화를 위해 신고자를 대리하는 변호사로 하여금 자신의 인적사항을 기재한 문서로 신고하는 제도
- **(비밀보장 및 신변보호)** 누구든지 신고자의 동의 없이 그의 인적사항이나 신고자임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도하는 행위를 금지하고, 신고자등과 그 친족·동거인은 신고를 이유로 생명·신체에 중대한 위해를 입었거나 입을 우려가 명백한 경우 위원회에 신변보호조치 요구 가능
- **(보호조치)** 누구든지 신고자에게 신고를 이유로 한 불이익 조치를 금지하고, 불이익을 받았을 때는 위원회에 원상회복 등 보호조치 신청이 가능하며, 신고의 방해·취소 강요를 금지하고 신고로 인해 본인의 위법행위가 발생한 경우 책임을 감면할 수 있으며 인사조치를 요구하는 경우 우선적으로 고려할 수 있음

○ **신고자 보상**

- **(보상금)** 직접적인 공공기관 수입의 회복이나 증대 또는 비용의 절감을 가져오거나 그에 관한 법률관계가 확정된 경우
- **(포상금)** 신고로 인하여 공공기관에 재산상 이익을 가져오거나 손실을 방지한 경우 또는 공익의 증진을 가져온 경우
- **(구조금)** 신고자, 그 친족이나 동거인 또는 신고에 관한 감사·수사·조사 등에 조력한 자가 신고 등과 관련하여 피해를 입었거나 비용을 지출한 경우

마. 벌칙

유형	위반행위		제재수준
부정청탁 금지	• 공직자등에게 **직접 자신을 위하여** 부정청탁을 한 이해당사자		제재 없음
	• 공직자등에게 **제3자를 통해** 부정청탁을 한 이해당사자		1천만원 이하 과태료
	• **제3자를 위하여** 부정청탁을 한 자	공직자등을 제외한 일반인	2천만원 이하 과태료
		공직자등	3천만원 이하 과태료
	• 부정청탁을 받고 그에 따라 직무를 수행한 공직자등		2년 이하 징역, 2천만원 이하 벌금
금품등 수수 금지	• **직무 관련 여부 및 명목에 관계없이** 1회 100만원(매 회계연도 300만원)을 초과하는 금품등을 받거나 요구 또는 약속한 공직자등 - 배우자가 공직자등의 직무와 관련하여 금품등 수수 사실을 알고도 신고하지 않은 공직자등 - 금품등을 공직자등이나 그 배우자에게 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사 표시를 한 자		3년 이하 징역, 3천만원 이하 벌금 (몰수·추징 대상)
	• **직무와 관련하여** 1회 100만원 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속한 공직자등 - 배우자가 공직자등의 직무와 관련하여 금품등 수수 사실을 알고도 신고하지 않은 공직자등 - 금품등을 공직자등이나 그 배우자에게 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사 표시를 한 자		수수금액의 2배 이상 5배 이하 과태료
	• 외부강의등 초과사례금을 수수 후 신고 및 반환을 하지 아니한 공직자등		500만원 이하 과태료
기타	• 신고자등의 인적사항이나 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도한 자 • 위반행위의 신고 및 조치 등의 업무를 수행하거나 수행하였던 공직자등이 업무처리 과정에서 알게 된 비밀을 누설한 경우		3년 이하 징역, 3천만원 이하 벌금
	• 신고자등에게 신고등을 이유로 「공익 신고자보호법」 제2조 제6호 가목에 해당하는 신분상의 불이익조치를 한 자 • 확정된 보호조치결정을 이행하지 아니한 자		2년 이하 징역, 2천만원 이하 벌금
	• 신고등을 방해하거나 신고등을 취소하도록 강요한 자 • 신고자등에게 신고등을 이유로 「공익신고자보호법」 제2조제6호나목부터 사목까지의 어느 하나에 해당하는 신분상의 불이익조치를 한 자		1년 이하 징역, 1천만원 이하 벌금
	• 위원회가 보호조치의 신청에 대한 조사에 필요하다고 인정하여 관련 자료 제출, 출석, 진술서의 제출을 요구하였음에도 이를 거부한 자		3천만원 이하 과태료
	• 특별보호조치결정을 이행하지 아니한 자		2천만원 이하 과태료

※ 위반행위자가 공직자등인 경우 징계를 의무화 하여 벌칙과 징계 병행

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」질의 응답

【 청탁금지법 적용 대상 관련 】

Q 초·중등학교와 유치원의 기간제교사는 법 적용 대상에 해당하나요?

A 초·중등학교와 유치원의 기간제교사는「교육공무원법」제32조,「사립학교법」제54조의4에 따라 '교원'으로 임용할 수 있다고 규정하여 교원에 해당하므로 청탁금지법 적용 대상에 해당함

Q 학교 및 학교법인 소속 계약직 등 비정규직도 법 적용 대상에 해당하나요?

A 학교 및 학교법인의 직원은 학교(법인)와 직접 근로계약을 체결하고 근로를 제공하는 자(관할청인 교육청이 직접 채용하여 관련 법령 등에 따라 각급학교에 배치한 운동부지도자 등도 포함)를 의미하므로 계약직 등 비정규직도 법 적용 대상자에 해당함

Q 학교 또는 학교법인과 용역계약을 체결한 자도 법 적용 대상인가요?

A 학교 또는 학교법인과 용역계약 등을 체결한 업체나 개인은 계약의 상대방에 해당할 뿐 교직원이 아니므로 법 적용 대상자에 해당하지 않음

Q 방과 후 과정 교사(강사)도 적용 대상인가요?

A 방과 후 과정 담당자는 교직원이 아니라 위임·위탁(용역) 계약의 상대방에 해당할 뿐이므로 법 적용 대상에 해당하지 않음

Q 학교운영위원회나 학교폭력대책심의위원회의 학부모위원도 청탁금지법의 적용을 받는지?

A 민간인 신분의 학부모가 학교운영위원회(학교폭력대책심의위원회)의 위원이 되는 경우 공무수행사인에 해당함. 이 경우 공무수행에 관하여서만 즉, 학교운영위원회(학교폭력대책심의위원회) 위원으로서의 업무수행에 관하여서만 법 제5조부터 제9조까지(부정청탁의 금지 및 그에 따른 직무수행 금지, 부정청탁의 신고 및 처리, 금품등의 수수 금지 및 신고 처리)의 규정이 준용되고, 본래의 직업 또는 사적인 부분과 관련해서는 적용되지 않음

Q 외국에서 교직원등이 외국인으로부터 금지된 금품을 수수한 경우에도 이 법 적용 대상인지?

A 대한민국 국적 교직원등이 대한민국 영역 외에서 외국인으로부터 부정청탁을 받거나 금지된 금품 등을 수수하는 경우에도 청탁금지법이 적용됨(속인주의)

【 부정청탁 성립 요건 관련 】

Q 「청탁금지법」상 부정청탁이란 무엇인가요?

A 법에서 열거하고 있는 부패 빈발분야의 14가지 대상직무와 관련하여 법령을 위반하거나 법령에 따라 부여받은 지위·권한을 벗어나 처리하도록 하는 행위가 부정청탁에 해당함(공공기관이 생산·공급·관리하는 재화 및 용역의 경우 법령에서 정하는 가격 또는 정상적인 거래관행을 벗어나 매각·교환·사용·수익·점유하도록 하는 행위를 포함)

Q 법에 열거된 14가지 직무와 관련한 부정청탁 외의 청탁은 해도 되나요?

A 「청탁금지법」에서 규율하고 있는 부정청탁행위 외에 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 공정한 직무수행을 해치는 청탁은 공무원 행동강령 또는 공공기관 자체적으로 운영하고 있는 윤리강령에 따라 규율됨

Q 부정청탁을 하였으나 그에 따라 교사가 직무를 수행하지 않은 경우에도 제재대상이 되나요?

A 청탁금지법은 부정청탁을 한 내용의 실현 여부와 무관하게 부정청탁행위 그 자체를 금지대상으로 하고 있으므로 부정청탁 내용이 실현되지 않은 경우에도 부정청탁을 한 자는 제재대상에 해당함

Q 부정청탁은 해당 직무를 직접 처리하는 부하 교직원등에게 한 경우에만 성립하나요?

A 부정청탁은 법에 열거된 14가지 대상직무를 수행하는 공직자등에게 한 경우 성립하고, 직무를 수행하는 교직원등에는 해당 직무를 직접 처리하는 하급 교직원등 뿐만 아니라 결재선상에 있는 교감, 부총장 등과 결재선상에 있지는 않지만 지휘 감독권이 있는 교장, 총장 등의 상급 교직원등이 포함

Q 교장이 부정청탁을 받고 담임 교사에게 지시를 하여 직무를 처리한 경우 담임 교사는 처벌받나요?

A 상급자인 교장은 부정청탁에 따라 담임 교사에 대해 지시를 하여 직무를 처리하였으므로 형사처벌 대상에 해당하고, 담임 교사는 제3자를 위한 부정청탁에 따른 것임을 안 경우 거절하는 의사를 표시해야 함에도 불구하고 지시에 따라 직무를 처리하였으므로 형사처벌 대상임

Q 가족을 위해 하는 부정청탁은 과태료 부과대상에서 제외되는 직접 자신을 위하여 하는 부정청탁에 해당하나요?

A 직접 자신을 위하여 하는 부정청탁이란 부정청탁에 따른 법적 효과(이익·불이익)가 직접 청탁 행위자에게 귀속되는 경우를 의미하는데, 가족을 위한 부정청탁도 그 효과가 제3자인 가족에게 귀속되므로 제3자를 위한 부정청탁에 해당하여 제재대상임

Q 학생이 자신의 성적을 올려 달라는 부정청탁을 해도 처벌되나요?

A 학생이 자신의 성적을 올려 달라고 직접 자신을 위하여 부정청탁을 하는 행위는 금지되지만 과태료 부과대상은 아님. 다만 그 부정청탁에 따라 성적을 올려 준 교사는 형사처벌 대상임

Q 미성년자인 학생을 위해 교사에게 부정청탁을 하는 경우도 제재대상인가요?

A 미성년의 자녀를 위한 부정청탁도 그 효과가 제3자인 미성년의 자녀에게 귀속되므로 제3자를 위한 부정청탁에 해당하여 제재대상임

Q 법인 소속 임직원이 업무와 관련하여 부정청탁을 한 경우 누가 제재를 받나요?

A 법인 소속 임직원의 업무 관련 부정청탁은 제3자인 법인을 위한 부정청탁이므로 부정청탁을 한 임직원은 2천만원 이하의 과태료 부과대상에 해당하고 법인도 위반행위를 방지하기 위한 상당한 주의 · 감독을 다하지 않았다면 법 제24조의 양벌규정에 따라 과태료 부과대상에 해당함

Q 부정청탁은 법령을 위반하여 직무를 처리하도록 하는 경우에 성립하는데 여기서 법령의 범위는 어디까지인가요?

A 부정청탁의 성립요건인 '법령을 위반하여' 의 법령에는 '법률, 대통령령, 국무총리령, 부령 및 조례 · 규칙' 을 포함하고, 부정청탁 대상직무와 직접 관련된 개별 법령 외에 학교 관련 법령,「국가공무원법」,「교육공무원법」,「형법」등의 일반 법령도 포함되며,「행정절차법」등의 각종 절차법도 포함되며, 법령의 위임에 따라 또는 그에 근거하여 구체적인 기준을 정한 고시, 훈령 등도 포함될 수 있음

Q 이해당사자는 자신의 일에 관하여 직접 부정청탁을 해도 되나요?

A 이해당사자가 직접 자신을 위하여 부정청탁을 하는 경우 과태료 부과대상은 아니지만 금지되는 행위이므로 부정청탁자가 공직자등인 경우 징계대상은 될 수 있고, 이에 따라 직무를 수행한 공직자등은 형사처벌 대상임

【 부정청탁 신고 처리 관련 】

Q 직무를 수행하는 교직원등이 처음 부정청탁을 받은 경우 어떠한 조치를 해야 하나요?

A 직무를 수행하는 교직원등이 처음 부정청탁을 받은 경우 부정청탁을 한 자에게 부정청탁임을 알리고 거절하는 의사를 명확히 표시해야 함. 이 경우 청탁방지담당관과 상담하여 사후 발생될 수 있는 논란을 차단해야 함

Q 직무를 수행하는 교직원등이 동일한 부정청탁을 다시 받았음에도 불구하고 신고하지 않으면 처벌받나요?

A 직무를 수행하는 교직원등이 동일한 부정청탁을 다시 받은 경우에는 신고의무가 있고 신고의무를 위반한 경우에는 법 제21조에 따라 징계처분 대상에 해당함

Q 학교장이 동일한 부정청탁을 받았으나 신고를 하지 않으면 어떻게 되나요?

A 지휘감독권이 있는 학교장도 직무를 수행하는 공직자등에 해당하므로 동일한 부정청탁을 다시 받은 경우에는 신고의무가 있고 신고의무를 위반한 경우에는 법 제21조에 따라 징계처분 대상에 해당함

Q 교직원등이 처음 부정청탁을 한 사람에게 거절하는 의사를 명확히 표시를 하였는데, 그 후 다른 사람이 동일한 내용으로 다시 부정청탁을 하는 경우 신고해야 하나요?

A 신고의무가 발생하는 동일한 부정청탁인지 여부는 신고의무가 부과되는 교직원등을 기준으로 내용의 본질적 동일성 여부로 판단하므로 처음 부정청탁을 한 사람과 다른 사람이 동일한 내용으로 부정청탁을 하는 경우 신고해야 함

Q 학교장은 부정청탁을 받은 교직원등이 직무수행에 지장이 있다고 인정되면 바로 전보 조치를 해야 하나요?

A 학교장은 직무 참여 일시 중지, 직무대리자의 지정 등 다른 조치를 통해서도 그 목적을 달성할 수 없는 경우에 한정하여 전보 조치를 요청할 수 있음

Q 학교장은 부정청탁의 내용 및 조치사항의 공개 여부를 결정함에 있어 어떠한 사항을 고려해야 하나요?

A 과태료 부과 또는 유죄판결 등을 받았는지 여부, 부정청탁 예방 효과의 달성을 위해 공개할 필요가 있는지 등의 사항을 종합적으로 고려하여 결정

【 금품등의 수수 금지 관련 】

Q 교직원등이 금품등을 수수하면 언제나 처벌되나요?

A 교직원등은 직무 관련 여부를 불문하고 1회 100만원 또는 매 회계연도 300만원을 초과하거나 직무와 관련하여 1회 100만원 이하의 금품등을 수수하는 행위가 금지됨. 다만 직무와 관련이 없는 1회 100만원 이하 금품등이나 법 제8조 제3항에서 규정하고 있는 8가지 예외사유에 해당하는 금품등은 수수 금지 금품등에서 제외됨

Q 교직원이 직무와 관련된 자로부터 5만원 저녁식사를 접대 받고, 주변 카페로 자리를 옮겨 6,000원 상당의 커피를 제공받은 경우 청탁금지법 위반인지?

A 식사 접대행위와 음료수 접대행위가 시간적, 장소적으로 근접성이 있어 1회로 평가 가능하며, 음식물 5만원 가액기준을 초과하였으므로 청탁금지법 위반임

Q 선물의 가액은 영수증에 기재된 금액으로 하는지?

A 시가와 구매가가 다른 경우 영수증 등에 의해 구매가를 확인할 수 있으면 시가와 현저한 차이가 없는 이상 구매가를 기준으로 산정함(일률적인 할인이 아닌 구입자에 대해서만 특별한 할인이 이루어진 경우, 일부를 현금이나 포인트로 지급한 경우 등이 확인되면 이를 반영한 실제 구입 가액이 기준이 될 수 있을 것임)

Q 법 제8조 제3항 제2호의 가액범위 내의 선물, 식사 가액도 회계연도 300만원 초과 여부를 산정함에 있어 합산하는지?

A 회계연도 300만원 초과 여부 산정 시 예외사유에 해당하는 금품등의 가액은 제외됨

Q 교직원등이 직무관련자로부터 5만원 이하의 식사를 지속적으로 제공받아 연 300만원을 초과한 경우 청탁금지법 위반인지?

A 원칙적으로 회계연도 300만원 초과 여부 산정 시 예외사유에 해당하는 금품등의 가액은 제외됨. 그러나 사례의 경우 5만원 이하의 식사를 연 60회 넘게 제공한 경우, 사교·의례 목적을 벗어날 가능성이 크므로 예외사유로 인정되지 않을 수 있음

Q 골프접대의 경우도 선물로 인정되어, 가액기준 내라면 수수가 가능한지?

A 제8조 제3항 제2호의 선물은 금전, 유가증권, 음식물 및 경조사비를 제외한 일체의 물품, 그 밖에 이에 준하는 것에 한정되며, 접대·향응에 해당하는 골프접대는 선물로 볼 수 없어 가액기준(5만원) 이하라도 다른 예외사유가 없는 한 허용되지 않음

Q 수수 금지 금품등을 제공하겠다는 약속을 하는 것도 위반인지?

A 교직원등은 수수 금지 금품등을 수수하는 것 뿐만 아니라 요구 또는 약속하는 행위도 금지되며, 누구든지 교직원등에게 수수 금지 금품등을 제공하거나 제공의 약속 또는 의사표시를 하는 행위도 금지됨

Q 교직원등이 자신이 소속된 공공기관에서 주최하는 체육행사에 경품을 협찬할 것을 직무 관련자에게 요구한 경우 청탁금지법 위반인지?

A 교직원등은 정당한 권원 등의 예외사유가 없는 한 소속 공공기관을 위하여 수수 금지 금품등을 요구하는 행위도 금지됨

Q 교직원등이 대형마트에서 행해지는 행사에 참가해 추첨을 통해 받은 상품도 제재대상인지?

A 불특정 다수인에게 배포하기 위한 기념품 또는 홍보용품 등이나 경연·추첨을 통해 받는 보상 또는 상품은 허용됨

Q 직무와 관련된 교직원등이 승진한 경우 10만원 상당의 난 선물이 가능한지?

A 난 화분은 농수산물 선물에 해당하며, 직무와 관련된 경우 예외사유에 해당하는 경우에 한하여 농수산물 선물은 15만원(설날·추석 전 24일부터 설날·추석 후 5일까지는 30만원)까지 가능함

Q 가액기준 내의 음식물·선물·경조사비는 직무관련성·대가성 유무에 관계없이 수수해도 되는지?

A 가액기준 내라도 직무관련성 및 대가성이 있으면 원활한 직무수행, 사교·의례의 목적을 벗어나 허용되지 않고 나아가 형법상 뇌물죄로 형사처벌됨

Q 식사를 한 후 1인당 식사비 8만원이 나온 경우 5만원은 제공자가 결제하고 나머지 3만원은 교직원등이 결제한 경우 청탁금지법 위반인지?

A 음식물 가액기준 5만원을 초과하는 부분에 대해서 교직원등이 결제한 경우 청탁금지법 위반에 해당하지 않음

Q 학교장이 소속 직원에게 업무추진비로 화환(10만원)을 보내고 사비로 경조사비(10만원)를 줄 수 있는지?

A 공공기관이 소속 교직원등에게 제공하거나 상급자가 하급자에게 제공하는 금품등(법 제8조 제3항 제1호)에 해당하여 가능

Q 월 정기 회비를 납부하는 같은 소속 직원들로 구성된 모임에서 회원의 경조사가 발생하여 회칙에 따라 50만원을 지급할 수 있는지?

A 교직원등과 관련된 직원 상조회 등이 정하는 기준에 따라 구성원에게 제공하는 금품등은 수수금지 금품등의 예외사유(법 제8조 제3항 제5호)에 해당되어 지급 가능

Q 교직원등이 직무와 관련하여 15만원 상당의 선물을 받고, 지체없이 반환하고 신고한 경우 선물 제공자는 청탁금지법 상 제재대상인지?

A 교직원등이 그 선물을 반환하고 신고한 경우 해당 교직원등은 처벌이 면제되나 그 선물을 제공한 자는 「청탁금지법」상 제재대상임

Q 교직원등이 직무와 관련하여 설날·추석 전 24일부터 설날·추석 후 5일까지 외의 기간에 6만원 상당의 식사를 접대받고, 9만원 상당의 농수산물 선물을 받은 경우 청탁금지법 위반인지?

A 사교·의례 등 목적으로 음식물과 선물을 함께 수수한 경우에는 그 가액을 합산하고 이 경우 가액 범위는 함께 받은 음식물, 농수산물 선물의 가액 범위 중 가장 높은 금액(이 경우 15만원)으로 하되, 각각의 가액범위(음식물 5만원, 농수산물 15만원)를 넘지 못하므로, 6만원 식사를 접대받고 9만원 농수산물 선물을 받은 경우 합산액은 15만원 이하이나 음식물 가액기준 5만원을 초과하였으므로 청탁금지법 위반임

Q 식사를 했는데 각자에게 소요된 비용이 불분명할 때에는 어떻게 해야 하는지?

A 원칙적으로는 실제 각자가 소비한 음식물의 가격으로 판단해야 함(다만, 실제 각자에게 소비된 비용을 산정하기가 어려운 경우에는 균등하게 분할한 금액 즉, n분의 1을 한 금액으로 판단)

Q 새로 부임하는 학교 교장에게 교사 A가 15만원 상당의 난을 선물할 수 있는지?

A 교장은 교사에 대하여 지휘·감독을 하거나 근무성적을 평가하는 등 직무관련성이 인정되므로 선물의 가액기준 5만원을 넘어 15만원 상당의 난을 선물하는 것은 허용될 수 없음

Q 직무와 관련하여 교직원등에게 수수 금지 금품등의 제공 의사표시를 하였고, 교직원등이 그 자리에서 거부의 의사를 표시한 경우 청탁금지법 위반인지?

A 직무와 관련된 교직원등에게 금품등 제공의 의사표시를 한 것으로도 청탁금지법 위반임
이 경우 금품등 가액에 따라 과태료 또는 형사처벌 대상이 됨(다만, 교직원등은 거부의 의사를 표시하였으므로 처벌대상에서 제외)

Q 교직원등의 배우자가 금품을 수수하면 배우자가 처벌받는지?

A 교직원등이 자신의 배우자가 교직원등의 직무와 관련하여 수수 금지 금품등을 수수한 사실을 알고도 신고하지 않은 경우 교직원등이 처벌됨. 즉, 배우자는 청탁금지법에 따라 처벌받는 것은 아님 (다만, 변호사법 등 다른 법률에 따라 처벌될 수 있음)

Q 공직자등의 배우자는 1회 100만원을 초과하는 금품등의 수수가 언제나 금지되나요?

A 공직자등의 배우자는 공직자등의 직무와 관련한 금품등의 수수가 금지되고, 공직자등의 직무와 관련 없으면 금지되지 않음

Q 용역업체의 직원인 학교 통학버스 운전기사분이랑 차량 보조 선생님께 감사의 선물을 해도 되는지?

A 학교 또는 학교법인과 용역 계약을 체결한 업체의 소속 직원인 통학버스 운전기사와 차량 보조 선생님은 청탁금지법의 적용을 받는 교직원이 아니므로 동법의 규율을 받지 않음

Q A가 식당에 미리 결제를 해 두고 직무 관련성 있는 교직원등에게 연락하여 해당 식당에서 5만원 이하의 식사를 하게 하는 경우 허용되는지?

A 예외사유인 사교·의례 등 목적으로 제공되는 5만원 이하의 음식물은 제공자와 교직원등이 함께 하는 식사 등을 의미하므로 다른 예외사유가 없는 한 허용되지 않음

Q 직무와 관련된 공식적인 행사에서 주최자가 참석자에게 통상적인 범위에서 일률적으로 제공하는 교통, 숙박, 음식물은 허용되는데, 이 경우 참석자 모두에게 똑같이 제공되는 것이어야 하는지?

A 모든 참가자에게 절대적으로 동일하게 제공되어야 한다는 의미는 아니며, 참석자 중 수행하는 역할(발제자, 토론자, 일반 참석자 등) 등에 따라 합리적으로 차등하여 제공할 수 있음

Q 교장이 위로·격려·포상 등의 목적으로 하급 교사에게 제공하는 금품등은 예외사유에 해당하는데, 소속 기관이 다른 경우에도 예외사유가 될 수 있나요?

A 상급자와 하급자는 원칙적으로 직무상 명령에 복종하는 관계이므로 같은 공공기관 소속 및 직무상 상하관계에 있는 공공기관 소속 교직원등 사이에서 예외사유 성립이 가능함(인사·복무·징계 등의 지휘감독권 등에 대한 다양한 상황이 존재하므로 구체적 상황을 고려하여 개별 사안별로 판단할 필요가 있음)

Q 학부모가 현재 자녀의 담임교사가 아닌 작년 담임교사에게 10만원 상당의 선물을 한 경우 법 위반에 해당되는지?

A 작년 담임교사의 경우 특별한 사정이 없는 한 직무관련성이 인정되지 않지만, 성적이나 수행평가 등과 관련성이 있다면 학부모로부터 선물을 받는 것은 허용될 수 없음

Q 학부모회 간부 등이 운동회, 현장체험학습 등에서 여러 교사를 대상으로 간식을 제공했을 경우 법 위반인지?

A 학부모와 교사는 평소에도 성적, 수행평가 등과 관련이 있는 사이이므로 학부모가 교사에게 주는 선물은 특별한 사정이 없는 이상 사교·의례 등의 목적을 벗어나므로 허용될 수 없음

Q 부조 목적으로 제공되는 5만원 이하의 축의금·조의금은 허용되는데, 여기서 경조사의 범위가 어디까지인가요?

A 경조사의 범위는 본인 및 직계존·비속의 결혼과 배우자, 본인과 배우자의 직계 존·비속의 장례에 한정됨. 그 밖에 생일, 돌, 회갑, 집들이, 승진, 전보, 퇴직, 출판기념회 등은 경조사에 해당하지 않음

Q 교직원등이 축의금으로 15만원을 받은 경우 가액한도를 초과한 부분(10만원)만 반환하면 되나요?

A 가액기준을 초과하는 경조사비를 수수한 경우 초과하는 부분만 반환하도록 하는 것이 사회적 통념에 부합하므로 가액기준을 초과하는 부분만 반환하면 제재대상에서 제외됨(다만, 제공자는 제공한 경조사비 전액을 기준으로 제재)

Q 교직원등에게 5만원의 범위 내에서 백화점·전통시장·문화상품권 등 일정금액이 기재된 금액 상품권을 선물로 줄 수 있나요?

A 유가증권(물품·용역상품권 제외)은 원활한 직무수행, 사교·의례 목적으로 제공할 수 있는 선물 범위에서 제외. 다만 직무와 관련이 없는 경우에는 100만원까지 수수가 허용되고, 공공기관이 소속 공직자에게 지급하거나 상급 공직자가 위로·격려·포상 등의 목적으로 하급 공직자에게 주는 상품권은 금액에 상관없이 가능하며, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 상품권을 주는 경우에도 허용될 수 있음

Q 7만원 상당의 선물을 받은 경우 선물의 가액기준(5만원)을 초과한 2만원만 반환하면 되는지?

A 가액범위(5만원)를 초과한 선물을 받은 경우 선물 전부가 수수 금지 금품등에 해당하므로 받은 선물 전부를 반환해야 함

Q 학부모가 교직원등과 식사 시 식사 외에 음료수나 주류 등을 함께 마신 경우 음식물 상한액에 포함되는지?

A 제공자와 교직원등이 함께 하는 식사 외에 주류, 음료수 등도 음식물에 포함되므로 수수한 음식물의 가액 산정 시 모두 합산함

Q 결혼식에 참석한 하객에게 제공되는 가액범위를 초과하는 식사는 허용될 수 없는지?

A 경조사에 참석한 하객에게 접대하는 식사는 우리 사회의 전통 관습이고 불특정 다수인에게 제공하는 것이므로 5만원을 초과하는 식사도 사회상규에 따라 허용되는 금품등에 해당함

Q 직무관련 교직원등을 집으로 초대하여 음식물을 제공한 경우 제공 음식물의 가액을 산정하는 방법은?

A 식사 초대 시 음식물의 가액산정은 재료비 구입 영수증 등 신빙성이 담보되는 자료가 우선하되, 이를 알기 어려운 경우에는 위반행위자에게 유리한 자료를 기준으로 산정함

Q 교원이 졸업식 날에 졸업생(학부모)으로부터 꽃다발을 받을 수 있나요?

A 교원이 성적 평가 등이 종료된 후 열리는 졸업식 날에 졸업생(학부모)으로부터 받는 꽃다발은 수수의 시기와 장소, 수수 동기 및 목적, 금품등의 내용이나 가액 등에 비추어 사회상규에 따라 허용되는 금품등에 해당될 수 있음

Q 학생들이 사은회를 열어 교원에게 식사나 선물을 제공할 수 있나요?

A 학생에 대한 성적 평가 등이 종료된 후 사은회가 열린 경우 교원은 직무관련성이 있는 학생들로부터 사교 · 의례 목적으로 제공되는 5만원 이하의 식사나 5만원 이하의 선물을 받을 수 있음
다만, 학생에 대한 성적 평가 등이 종료되기 전에 사은회가 열린 경우 학생에 대한 평가 · 지도를 상시적으로 담당하는 교사와 학생 사이의 식사나 선물은 가액기준 내라도 원활한 직무수행, 사교 · 의례 목적을 벗어나므로 허용될 수 없음

Q 졸업생들의 졸업앨범을 구매하면서 담임 교사 보관용 및 학교 비치용 졸업앨범을 계약 업체로부터 무상으로 받을 수 있나요?

A 공공기관이 사경제의 주체로서 사인과 대등한 지위에서 계약을 체결하는 경우 사적사치의 원칙에 따라 각자 자유로운 의사에 따라 법률관계의 내용을 자유롭게 정할 수 있음. 따라서 각자 자유로운 의사에 따라 체결된 계약의 내용이 사회통념상 합리적인 범위 내이고 그에 따라 제공되는 금품등은 수수 금지 금품등의 예외사유인 법 제8조제3항제3호의 정당한 권원에 의하여 제공되는 금품등에 해당할 수 있음. 다만, 우월적 지위를 남용하는 등 사회통념상 용인될 수 있는 정도를 넘는 수단이나 방법으로 계약의 목적과 무관하거나 현저히 불공정한 내용을 계약 조건으로 하는 등의 경우에는 '정당한' 권원으로 보기 어려워 허용될 수 없을 것임

Q 출판사나 서점에서 참고서나 문제집 등의 책을 교원에게 제공하는 것이 허용되나요?

A 참고서나 문제집 등의 책을 교원에게 제공하면서 명시적 · 묵시적으로 (부)교재로 채택해 주거나 학생들에게 구매 홍보를 해 줄 것을 권유하는 등의 청탁이 결부되어 있는 경우에는 원활한 직무수행 목적을 벗어나므로 5만원 이내라도 허용될 수 없음. 다만, 출판사나 서점에서 교원에게 비매품인 교사용 지도서는 불특정 다수인에게 제공하는 홍보용품인 경우에는 허용될 수 있음

Q 교원이 스승의 날에 학생대표 등으로부터 카네이션 · 꽃을 받을 수 있나요?

A 학생에 대한 평가 · 지도를 상시적으로 담당하는 교사와 학생 사이의 선물은 가액기준인 5만원 이하라도 원활한 직무수행, 사교 · 의례 목적을 벗어나므로 법 제8조 제3항 제2호의 예외사유에는 해당할 수 없음

다만, "학생 대표 등" 이 스승의 날에 담임 교사 등 학생의 평가 · 지도를 상시적으로 담당하는 교사에게 "공개적으로 제공" 하는 카네이션 · 꽃은 수수 시기와 장소, 수수 경위, 금품등의 내용이나 가액 등에 비추어 법 제8조 제3항 제8호의 사회상규에 따라 허용되는 금품등에 해당할 수 있음

Q 교사들이 일정 금액을 모아서(갹출) 교장, 교감 선생님께 스승의 날 선물을 해도 되나요?

A 공공기관 내 직무상 지휘 · 감독관계에 있는 하급자와 상급자 간에는 원칙적으로 직무관련성이 인정되며, 직무관련성이 있는 직원들간에는 원활한 직무수행, 사교 · 의례 목적 범위 내 5만원 이하(농수산물 및 그 가공품은 15만원)의 선물이 허용됨. 또한, 상호 합의 하에 직무관련자에게 공동으로 금품등을 제공하는 경우 합산가액이 선물 가액기준 5만원(농수산물 및 가공품은 15만원)을 준수해야 함

Q 학부모회 또는 학교운영위원회의 학부모위원이 스승의 날에 교장, 교감 선생님께 5만원 상당의 선물을 해도 되나요?

A 학생들의 성적, 수행평가, 진학 관련 추천 등 학교생활 전반을 관장하는 교장, 교감선생님과 학부모회 또는 학교운영위원회의 학부모위원 간에는 밀접한 직무관련성이 인정되므로, 원활한 직무수행, 사교 · 의례 목적이 인정되기 어려워 가액기준 내의 선물이라도 허용되기 어려움

Q 선생님과의 면담 시 음료수라도 드리고 싶은데 청탁금지법상 괜찮은 건가요?

A 학생에 대한 평가 · 지도를 상시적으로 담당하는 담임교사 및 교과담당교사와 학생(학부모) 사이의 선물은 가액기준인 5만원 이하라도 원활한 직무수행, 사교 · 의례 목적을 벗어나므로 청탁금지법 제8조 제3항 제2호의 예외사유에 해당할 수 없음

Q 자녀가 초등학교 1학년을 마치고 2학년에 올라갔습니다. 1학년 담임선생님께 작은 감사의 선물을 드려도 될까요?

A 전 학년 종업식을 마치고 다음 학년으로 진급한 이후에는 학생에 대한 성적 평가 등이 종료된 후이므로 이전 학년도에 담당했던 학생(또는 학부모)으로부터 사교 · 의례 목적으로 제공되는 5만원 이하의 선물은 허용될 수 있음. 다만, 이전 학년 담임선생님이 진급한 이후에도 해당 학생에 대한 평가 · 지도를 상시적으로 담당하는 담임교사 및 교과담당교사인 경우에는 사교 · 의례 목적을 벗어나므로 허용될 수 없음

Q 학급 학생들이 돈을 모아 선생님께 5만원 이하의 선물을 할 수 있나요?

A 학생에 대한 평가 · 지도를 상시적으로 담당하는 담임교사 및 교과담당교사와 학생 사이의 선물은 가액기준인 5만원 이하라도 원활한 직무수행, 사교 · 의례 목적을 벗어나므로 청탁금지법 제8조 제3항 제2호의 예외사유에 해당할 수 없음

Q 담임선생님의 결혼식에 선물이나 축의금을 드릴 수 있나요?

A 학생에 대한 평가 · 지도를 상시적으로 담당하는 담임교사 및 교과담당교사와 학생(학부모) 사이의 선물 · 경조사비는 가액기준인 5만원 · 10만원 이하라도 원활한 직무수행, 사교 · 의례, 부조의 목적을 벗어나므로 청탁금지법 제8조 제3항 제2호의 예외사유에 해당할 수 없음

Q 자녀가 학교 운동부에서 운동을 하고 있습니다. 운동부 학생들의 부모들이 비용을 모아서 학교 직원인 운동부 지도자의 임금을 지급하거나 전지훈련비, 간식비를 지원할 수 있나요?

A 학교체육진흥법 제11조, 초중등교육법 제30조의2, 제32조에 따른 절차에 따라 학교 운동부 관련 후원금을 학교회계에 편입하여 적법하게 운영되는 경우라면 청탁금지법 제8조 제3항 제8호의 다른 법령에 따라 허용되는 금품등에 해당됨

Q 지역 초등학교에서는 연 1회 운동회를 개최하는데, 학생 · 교직원뿐만이 아니라 지역주민, 학부모들이 모두 참여하는 행사입니다. 학교가 운동회에 참석한 지역주민, 학부모들에게 조촐한 식사와 선물을 제공할 수 있나요?

A 지역주민, 학부모는 청탁금지법에 따른 공직자등에 해당하지 않으므로 학교에서 운동회에 참석한 지역주민과 학부모에게 식사와 선물을 제공하는 것은 청탁금지법의 제한을 받지 않음. 비록 운동회에 참석한 지역주민과 학부모 중에 청탁금지법상 공직자등이 있다 하더라도 운동회에 참석한 지역주민과 학부모의 일원으로서 참석대상자 모두에게 일률적으로 제공하는 식사와 선물을 제공받는 것은 사회상규상 허용될 수 있음

Q 직무와 관련한 공식적인 행사인지, 통상적 범위인지, 일률적으로 제공하는 것인지에 대한 판단이 어려울 경우에는 어떻게 해야 하나요?

A 직무 관련 공식적 행사, 통상적 범위, 일률적 제공에 대한 판단이 어려울 경우 금품등의 수수 금지에 관한 내용의 상담 등의 업무 수행을 위해 법 제20조에 따라 공공기관의 장이 지정한 청탁방지담당관과 상담해야 할 것임

【 금품등 신고 처리 관련 】

Q 요구하지 않았음에도 책상에 놓고 가거나 택배로 발송 또는 배우자에게 전달하고 가는 경우 청탁금지법 위반인지?

A 금품등 수수 사실을 알게 된 경우 지체없이 반환·인도하고 신고하면 처벌대상에서 제외됨

Q 교직원등이 직무와 관련된 자로부터 가액기준을 초과하는 식사접대를 받은 후 같은 금액의 식사를 직무관련자에게 제공한 경우 면책이 되는지?

A 두 행위는 별개의 행위로 면책이 되는 것은 아님. 교직원등이 식사접대를 받은 후 나중에 같은 금액 상당의 식사를 제공한 것을 제재대상에서 제외되는 금품등의 반환으로 볼 수 없으므로 면책되지 않음

Q 직무와 관련하여 사교·의례 목적의 선물을 수수하였는데, 선물 가액이 8만원인 경우 가액기준 초과인 3만원만 반환해도 되는지?

A 가액기준을 초과하는 선물을 수수한 경우 전액이 금지된 금품등에 해당하므로 선물 전액을 반환해야 함

Q 교직원등이 수수 금지 금품등을 지체없이 신고하거나 반환·인도한 경우 제재대상에서 제외되는데, 이 경우 제공자도 제재대상에서 제외되나요?

A 누구든지 교직원등에게 수수 금지 금품등을 제공하거나 그 제공의 약속 또는 의사표시를 한 경우 제재대상에 해당하므로, 교직원등이 금품등을 지체없이 신고 또는 반환하여 제재대상에서 제외되더라도 제공자의 위반행위는 성립되므로 제공자는 제재대상임

Q 교직원등이 자진하여 신고는 하였으나 지체하여 신고한 경우에는 제재가 되는지?

A 교직원등이 수수 금지 금품등을 지체 없이 신고한 경우에만 제재대상에서 제외될 수 있음. 다만 지체하여 신고한 경우에는 법 제15조 제3항에 따라 제재가 감면될 수 있음

Q 교직원등이 수수 금지 금품등을 수수한 경우 지체 없이 신고하고 반환해야 하는데, 여기서 지체 없이는 무엇을 의미하는지?

A 지체 없이는 불필요한 지연 없이를 의미하고, 지체 없이 할 수 없었던 정당한 사유가 있는 경우에는 그 사유가 종료된 후 즉시를 의미함. 지체 없이의 판단은 일률적으로 판단할 수 없고 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단해야 함

【 외부강의등 사례금 수수 제한 관련 】

Q 신고 없이 외부강의를 한 경우 과태료 부과 대상인지?

A 사례금을 받는 외부강의등을 신고하지 않은 경우 징계대상에 해당

Q 휴직자가 외부강의등을 할 경우에도 신고를 해야 하는지?

A 휴직자의 경우도 사례금을 받는 외부강의등을 할 경우 외부강의등을 마친 날부터 10일 이내에 신고해야 하며, 초과사례금 수수 시에도 신고 및 반환해야 함

Q 하루가 넘어가는 컨퍼런스의 경우 식비 · 숙박비를 주최 측에서 제공하는 것이 가능한지?

A 외부강의 등의 과정에서 제공되는 식비 · 숙박비 등은 외부강의등 사례금과 별도로 법 제8조의 금품등 수수 금지 규정에 따라 처리

Q 외부강의등 신고 기간인 10일에 주말 등 공휴일이 포함되는지?

A 사례금을 받는 외부강의등의 신고 기간인 10일에는 토요일 및 공휴일은 포함하여 계산하나 신고 만료일이 토요일 또는 공휴일인 경우 그 익일을 신고 만료일로 봄

Q 사례금을 받지 않고 외부강의등을 하는 경우에도 신고해야 하는지?

A 사례금을 받지 않는 외부강의등은 신고 의무는 없음

Q 직무와 관련되지 않은 외부강의등을 하는 경우에도 신고해야 하는지?

A 직무와 관련되지도 않고 그 직위 · 직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받지 않은 경우에는 신고대상이 아님

Q 외부강의등으로 동일기관으로부터 연간 300만원을 초과하여 수수한 경우 청탁금지법 제8조 제1항 위반인지?

A 외부강의등 사례금 수수 제한에 관한 법 제10조는 일반적인 금품등 수수 금지에 관한 법 제8조의 특별규정이고, 법 제10조에서는 연간 상한액에 대한 제한은 없음. 다만, 소속기관장은 공정한 직무 수행을 저해할 수 있다고 판단되는 경우 외부강의등을 제한할 수 있음

Q 강의등의 대상 및 내용(주제)은 같지만 강의등 일자가 다른 경우 각각 사례금 지급대상에 해당하는지?

A 강의등 일자가 다른 이상 대상 및 내용(주제)의 동일 여부를 불문하고 각각 사례금을 지급할 수 있음

Q 외부강의등 사례금에 원고료도 포함되는지?

A 외부강의등 사례금에는 강의료, 원고료, 출연료 등 명목에 관계 없이 외부강의등과 관련하여 교직원등에게 제공되는 일체의 사례금을 포함함

Q 공직자등이 겸직허가를 받고 학교 출강을 나가는 경우 법 제10조 제1항의 외부강의등에 해당하나요?

A 공직자등이 소속기관장의 사전 겸직허가를 받고 학교 출강을 나가는 경우 이는 사전 허가를 받고 겸직하는 고유 직무를 수행하는 것이므로 법 제10조제1항의 외부강의등에 해당하지 않음

Q 법령(조례 · 규칙을 포함)에 근거한 위원회 등에 위원으로 참석하는 경우 법 제10조의 외부강의등에 해당하나요?

A 전문성 등을 이유로 법령에 근거한 위원회 등의 위원으로 임명 · 위촉 · 선출되어 회의에 참석하는 것은 법령에서 정한 위원회 위원으로서의 고유 업무를 수행하는 것이므로 외부강의등이라고 할 수 없음

Q 공청회, 간담회 등의 회의에서 사회자 등의 역할을 맡아 회의를 진행하는 경우에는 외부강의등에 해당하나요?

A 공청회, 간담회 등의 회의에서 사회자 등의 역할을 맡아 회의를 진행하는 경우는 다수인을 대상으로 의견 · 지식을 전달하는 형태이거나 의견 · 정보 등을 교환하는 회의형태이므로 외부강의등에 해당함

Q 교직원등이 연주회 또는 전시회에서 연주 · 공연 또는 전시를 하는 것도 외부강의등에 포함되나요?

A 연주회 · 전시회에서의 연주 · 공연 · 전시는 문화예술행위로서, 의견 · 지식을 전달한다고 보기어려우며 회의형태도 아니므로 외부강의등에 해당하지 않음

Q 온라인으로 동영상 강의를 하는 경우도 외부강의등에 해당하나요?

A 온라인 강의의 경우 전달매체가 온라인 형식일 뿐 다수인을 대상으로 의견 · 지식을 전달하는 형태이므로 외부강의등에 해당함

Q 교직원등이 시험출제위원으로 위촉되어 시험출제업무를 하는 경우 출제위원으로 참석하는 행위가 외부강의등에 해당하나요?

A 시험출제는 응시자의 능력을 평가하기 위한 문제를 내는 행위로서, 다수인을 대상으로 의견·지식을 전달하는 형태라거나 의견·정보 등을 교환하는 회의형태라고 보기 어려우므로 외부강의등에 해당하지 아니함

Q 도교육청 산하 공립 초·중등학교 교직원이 도교육청 산하 연수원 또는 사립 초·중등학교에서 직무와 관련하여 강의를 한 경우 외부강의등에 해당되나요?

A 도교육청 혹은 그 교육지원청의 관할 하에 있는 각급 학교는 교육청과 별개의 공공기관으로서 기관성이 인정되고 있으므로, 초·중등학교에서 근무하는 교직원이 직무와 관련하여 사립 초·중등학교에서 강의를 하는 경우 외부강의등에 해당함

공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률
(약칭: 공공재정환수법)

1. 제정목적: 공공재정운용의 건전성 및 투명성 제고

☞ 개별법에 환수·제재부가금 규정이 없는 경우가 많아 발생하는 부정수급 제재의 사각지대 해소

2. 적용시점: 2020. 1. 1. 이후 지급된 공공재정지급금에 대한 부정청구부터 적용

3. 공공재정지급금이란?

▢ 법령 또는 자치법규에 따라 공공재정에서 지급되는 보조금·보상금·출연금이나 그밖에 상당한 반대급부를 받지 아니하고 제공되는 금품등으로서 대통령령으로 정하는 것

▢ 교육자치단체 소관 공공재정지급금 해당 세목(국민권익위원회고시, 2024. 10. 10.일부개정)

240-03	사립유치원처우개선비	330-04	자치단체보육료보조
310-01	사회보장적수혜금 (국고보조재원 등)	340-01	해외경상이전
310-03	포상금등	350-01	출연금
310-04	자체 사회보장적수혜금	470-01	투자교육지원사업비
310-06	기타보전금	620-08	인건비재정결함보조
320-01	민간경상보조	620-09	운영비재정결함보조
320-07	이차보전금	620-10	사립학교목적사업비
320-11	학생 및 학생단체지원경비	620-11	사립학교시설지원
320-14	민간자본보조	620-13	사립학교 특별교육지원비
330-01	자치단체경상보조	620-15	사립유치원학비지원
330-02	자치단체자본보조	620-16	사립학교 근로자인건비지원

☞ 국·공립학교가 부정수익자에서 제외되는 내용의 공공재정환수법 개정(법률 제20426호, 2024. 3. 26. 공포, 2024. 9. 27.시행)에 따라 공공재정지급금 예산과목 일부개정

▢ 공공재정환수법 적용 배제

○ 「국세기본법」, 「지방세기본법」, 「관세법」 등에 따른 조세를 부과 · 징수하는 경우

○ 「부담금관리기본법」에 따른 부담금을 부과·징수하는 경우

○ 벌금 · 과료, 몰수 · 추징 및 과태료를 부과 · 징수하는 경우

○ 「국가계약법」 및 「지방계약법」 적용을 받는 사항과 그에 준하는 계약관계에 해당하는 사항

4. 부정청구등에 대한 제재(환수, 제재부가금, 명단공표, 형사처벌)

▢ '부정청구등'이란 공공재정에 손해를 입히거나 이익을 얻는 일체의 행위를 말함

부정청구등 유형		부정이득 환수		제재부가금 부과		명단공표		형사처벌
허위청구	→	부정이익 가액 + 이자(연 3.5%)	→	부정이익 가액×5배	→	매년 3월 31일까지 행정청 누리집에 고액부정청구등행위자 공표 직전연도부터 과거 3년간 ① 제재부가금 부과처분 2회 이상 ② 부정이익 가액 합계 3천만원 이상	→	3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금
과다청구			→	부정이익 가액×3배				1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금
목적외사용			→	부정이익 가액×2배				-
오지급				-		-		-

5. 제재부가금 감면 · 적용 배제

▢ **(면제)** 행정청 사전통지 전에 자진하여 신고하고, 부정이익등(원금+이자)을 모두 반환

※ 행정청 조사 후 ~ 환수처분 사전 통지 전 자진신고 시 ☞ 50% 감면

▢ **(감경 · 면제)** 부정수익자가 해당 부정청구등과 관련하여 법률에 따라 벌금 · 과료, 몰수 · 추징, 과징금 · 과태료를 부과받은 경우

▢ **(적용배제)** 환수 금액에서 이자를 제외한 금액*이 100만원을 초과하지 아니하는 경우 등

* 수회에 걸쳐 부정이익을 얻은 경우에는 누적 금액을 말하며, 환수처분 통지일이 속하는 달의 직전 달부터 과거 3년간의 누적 금액을 기준으로 함

6. 기록 · 관리

▢ 행정청은 지급중단, 환수, 제재부가금 부과 등의 처분 내역을 기록·관리

7. 신고자 보호(신분보장)

▢ 신분상 불이익이나 근무조건 상의 차별을 당하였거나, 당할 것으로 예상되는 때에 불이익처분의 원상회복, 전직, 징계보류 등 신분보장조치 요구 가능

▢ 경제적·행정적 불이익을 당하였을 때에 원상회복, 불이익 시정을 위한 인허가, 계약 등의 잠정적 효력 유지 등 필요조치 요구 가능

▢ 누구든지 신고자(협조자)의 인적사항이나 신고자등임을 미루어 알 수 있는 사실 공개 금지(위반 시 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금형)

▢ 신고자등(자신과 친족 또는 동거인 신변 포함)은 신변에 불안이 있는 경우 신변보호 조치 요구

8. 신고자 보상 등

▢ **(보상금 지급)** 신고자의 부정청구등 신고로 부정이익등 환수 또는 제재부가금이 부과되어 공공기관의 직접적인 수입의 회복·증대 또는 비용의 절감에 기여한 경우(최대 30억원)

▢ **(포상금 지급)** 신고자의 부정청구등 신고로 공공기관에 현저한 재산상 이익을 얻게 하거나 손실을 방지한 경우 또는 공익을 증진한 경우(최대 5억원)

▢ **(구조금 지급)** 신고자등과 그 친족 또는 동거인은 신고등과 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 피해를 입었거나 비용을 지출한 경우

- 육체적·정신적 치료 등에 소요된 비용
- 전직·파견근무 등으로 소요된 이사비용
- 신고등을 이유로 한 쟁송절차에 소요된 비용
- 「공익신고자 보호법」 제2조 제6호에 따른 불이익조치 기간의 임금 손실액
- 그밖에 중대한 경제적 손해

「공공재정환수법」질의 응답

※ 위 해석은 기관에서 제공한 관련 자료에 나타나 있는 쟁점 등에 한정하여 작성되었고, 향후 변경·추가되거나 새로이 밝혀진 사실관계에 따라 변경될 수 있음

Q 「공공재정환수법」 개정안 시행 이후, 공공재정지급금 지급일에 따른 국·공립학교의 부정수익자 포함여부는 어떻게 되는지?

예) 공공재정지급금 지급일: 2023. 1. 1.
공공재정지급금 수익자: 국·공립학교
행정청이 부정청구를 인지한 날: 2025. 1. 1.

A 「공공재정환수법」 부칙에서는 해당 규정의 적용 시점에 대한 특별한 규정은 없고, 「행정기본법」 제14조 제3항 본문에서는 법령등 위반 행위에 대한 제재처분은 행위 당시 법령등에 따른다고 하면서도, 같은 항 단서에서 위반 행위가 있은 후 법령등의 변경에 의해 법령등을 위반한 행위에 해당하지 않는 경우로서 해당 법령등에 특별한 규정이 없는 경우에는 변경된 법령등을 적용한다고 규정하고 있음

예시의 경우, 행정청이 국·공립학교의 공공재정환수법 위반행위를 인지한 시점이 개정법 시행일 이후인 '25. 1. 1.이므로, 해당 위반 행위에 대한 제재처분은 위 시점 당일 또는 이후가 될 것임

따라서, 「행정기본법」 제14조 제3항 단서에 따라 변경된 법령등을 적용하여 국·공립학교는 부정수익자에서 제외되어야 할 것임

Q 사립유치원이 지원금 교부 조건에 사전 동의하고 지원금을 교부받았으나 이후 지원조건을 위배한 사실을 적발한 경우 「공공재정환수법」 제2조 제6호의 부정청구등에 해당하는지?

예) 00교육청은 사립유치원 '유아교육비 보조 지원조건'에 대한 동의서를 제출한 관할 사립유치원을 대상으로 유아교육비를 지원하였으나, 추후 일부 사립유치원이 위 조건을 위배하고 학부모에게 부담금을 추가 징수한 사실을 적발

A 사립유치원이 동의서를 제출하고 유아교육비를 청구한 이후에 학부모에게 수익자 부담금을 추가 징수한 경우, 위 시점(지원조건 위배) 이후의 유아교육비 청구는 「공공재정환수법」 제2조 제6호의 부정청구등에 해당하는 것으로 판단됨

Q 현재 행정청에서 조사 중인 사안에 대하여 시행령 시행(2024. 9. 27.) 이후에 부정수익자가 행정청의 사전 통지 전에 자진신고를 하고 부정이익등을 전액 반환한 경우 시행령을 적용해서 제재부가금을 전액 감면할 수 있는지?

A 「공공재정환수법」 개정에 따라 행정청의 환수를 위한 사전 통지 전에 부정수익자가 자진신고하고 부정이익등을 모두 반환한 경우 제재부가금을 면제하던 것에서 감면하는 것으로 변경되었음

또한, 같은 법 부칙 제4조에 따르면, 제10조 제1항의 개정규정은 이 법 시행 시행 이후 부정수익자가 자진하여 신고하는 경우부터 적용하도록 하고 있으므로, 자진신고 시점이 공공재정환수법 시행령 시행 이후에 해당하는 경우 제재부가금의 면제가 아닌 50%를 감경하여야 할 것으로 판단됨

Q 다른 법률(「유아교육법」)에 근거하여 부정이익등을 환수한 경우 「공공재정환수법」 상의 환수로 볼 수 있는지?

A 「공공재정환수법」 제5조 제2항에는 다른 법률에 따라 환수, 징수, 회수, 반납명령, 반환명령, 반환요구 등을 한 경우에는 「공공재정환수법」 제8조에 따라 환수한 것으로 본다고 규정함

「유아교육법」 제28조에는 국가 및 지방자치단체가 유치원 목적외 보조금 · 지원금 사용, 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 보조금 · 지원금을 지급받은 경우 등에 해당하는 경우 이미 지급한 보조금 · 지원금의 전부 또는 일부의 반환을 명할 수 있도록 규정하고 있음

따라서, 「유아교육법」에 따라 보조금 · 지원금의 반환명령이 있는 경우 공공재정 환수법에 따라 환수한 것으로 봄

Q 개별법에 환수조항만 있는 경우, 「공공재정환수법」에 따라 제재부가금을 부과하는 것이 가능한지?

A 개별법에 환수 규정만 있는 경우, 그 법에 따라 환수 후 「공공재정환수법」 제9조 따라 제재부가금 부과가 가능함

Q 교육청은 유치원 학부모 부담 경감을 위해 유치원비 동결 및 인하 등 원비 인상률 상한제를 준수한 사립유치원에 대하여 학급운영비를 차등 지원함
일부 사립 유치원에서 고의 또는 착오로 원비항목 중 일부 또는 전부를 누락하여 교육청에 원비를 사실과 다르게 보고하게 됨으로써, 원비 인상률 상한제를 위반하는 동시에 결과적으로 학급 운영비를 과다 수급하는 경우가 있음
이처럼 유치원에서 직접 청구하지는 않으나, 사립유치원에서 보고한 원비수준에 따라 운영비가 차등 지원되는 경우도 「공공재정환수법」상 부정청구등에 해당하는 행위인지?

A 「공공재정환수법」 제2조 제6호에서 규정한 '부정청구등'이란 허위청구, 과다청구, 목적외사용, 오지급의 행위로 공공재정에 손해를 입히거나 이익을 얻는 일체의 행위를 말함

관련 규정에 따라 사립유치원에서 학급운영비를 직접적으로 청구하지 않더라도, 유치원에서 보고한 원비항목에 따라 학급운영비 수준이 결정된다면, 유치원의 보고행위를 청구행위로 볼 여지가 상당함

또한, 사립유치원에서도 교육청에 보고한 원비항목을 토대로 학급운영비가 결정됨을 인지하고 있음에도, 거짓이나 허위의 방법으로 보고하여 운영비를 과다 수급한 경우에는 「공공재정환수법」 제2조 제6호에 따른 '부정청구등' 행위에 해당되는 것으로 판단됨

Q 사립학교 행정실 소속 사무직원이 공공재정지급금으로 전액 지원받고 있는 교직원 급여를 횡령함, 「공공재정환수법」 제2조 제6호 다목의 "정한 절차에 따르지 아니하고 정해진 목적이나 용도와 달리 공공재정지급금을 사용하는 행위"에 해당하는지?

A 「공공재정환수법」 제2조 제6호는 "부정청구등"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위로 공공재정에 손해를 입히거나 이익을 얻는 일체의 행위를 말한다고 규정하고 있고, 다목은 법령·자치법규나 기준에서 정한 절차에 따르지 아니하고 정해진 목적이나 용도와 달리 공공재정지급금을 사용하는 행위를 부정청구등으로 규정하고 있음

사안의 경우 공공재정지급금 지급 주체는 교육청이고, 지급받는 주체는 해당 사립학교로 판단됨

「공공재정환수법」 규정에 따라 공공재정지급금을 제공받는 자가 법령·자치법규나 기준에서 정한 절차에 따르지 아니하고 정해진 목적이나 용도와 달리 공공재정지급금을 사용할 경우 「공공재정환수법」 제2조 제6호 다목의 부정청구등(목적외사용)에 해당할 것임

사안의 경우 공공재정지급금을 제공받는 주체인 학교가 법령·자치법규나 기준에서 정한 절차에 따르지 아니하고 정해진 목적이나 용도와 달리 공공재정지급금을 사용한 것이 아니고, 단지 공공재정지급금을 관리하는 회계업무 담당자가 개인적인 일탈 행위로 횡령한 것이라면 다른 법률에 따른 제재는 별론으로 하고 「공공재정환수법」 상 부정청구등에 해당하기는 어려울 것으로 보임

공직자의 이해충돌 방지법

1. 추진 배경

▢ 새로운 부패유형에 대한 통제 및 국민의 신뢰 확보

▢ 실효적인 공직자 사적 이해관계 관리장치 강구

▢ 국제사회 눈높이에 걸맞는 공직자 행위기준 정립

2. 추진 경과

시 기	주요내용
2013. 8.	「부정청탁 금지 및 공직자의 이해충돌 방지법안」 국회 제출
2015. 3.	「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」본회의 의결
2018. 4.	「공무원 행동강령」에 이해충돌방지규정 반영 · 시행
2019. 3.	공직자 이해충돌방지제도 입법화를 위한 공개토론회 개최
2019. 7. 19. ~ 8. 28.	「공직자의 이해충돌 방지법안」입법예고
2020. 1.	차관회의, 국무회의 의결 및 정부안 제20대 국회 제출
2020. 5.	제20대 국회 회기 만료로 법률안 폐기, 재입법예고 실시
2020. 6.	차관회의, 국무회의 의결 및 정부안 제21대 국회 제출
2021. 3. 17.	「공직자의 이해충돌 방지법안」에 관한 정무위 공청회
2021. 3. 18. ~ 4. 14.	정무위원회 법안심사2소위원회 심의(총 8차례) 및 의결
2021. 4. 29.	법사위 및 국회 본회의 의결
2021. 5. 18.	「공직자의 이해충돌 방지법」 공포
2022. 5. 19.	「공직자의 이해충돌 방지법」 시행

3. 적용범위

가. 공공기관

▢ 헌법기관, 중앙행정기관, 지방자치단체 및 지방의회

▢ 「공직자윤리법」상 공직유관단체 및 「공공기관운영법」상 공공기관

○ 교육행정기관 및 각급 국립 · 공립학교

- 「지방교육자치에 관한 법률」에 따른 교육행정기관*

  * 시 · 도 교육청, 직속기관, 교육지원청

- 「고등교육법」에 따른 국립 · 공립대학

- 「초 · 중등교육법」에 따른 국립 · 공립 초 · 중 · 고등학교, 외국인학교 등

- 「유아교육법」에 따른 국립 · 공립유치원

- 다른 법령에 따른 국립 · 공립학교

  *「청탁금지법」과 달리「사립학교법」에 따른 학교법인은 적용대상에 포함되지 않음

나. 공직자등

▢ 「국가공무원법」 또는 「지방공무원법」에 따른 공무원과 공무원으로 인정된 사람

○ 경력직 공무원(일반직, 특정직)과 특수경력직공무원(정무직, 별정직)

○ 국회의원, 지방의회의원, 지방자치단체장 등 선거로 취임한 공무원

○ 「지방교육자치에 관한 법률」에 따른 교육행정기관의 교육감, 부교육감, 교육장을 비롯한 국가공무원 및 지방공무원

○ 그 밖에 다른 법률에 따라 그 자격 · 임용 · 교육훈련 · 복무 · 보수 · 신분 보장 등에 있어서 공무원으로 인정된 사람

※ 무기계약직근로자 및 기간제근로자는 근로계약을 체결한 자로서 그 신분상 공무원 또는 공무원으로 인정된 사람이 아니므로 법 적용대상자에서 제외

※ 파견공무원은 파견근무 중인 기관에서의 직무 수행과 관련해 이해충돌방지법에 따른 행위기준을 준수하며, 징계 등의 절차는 파견공무원의 원 소속 기관의 규정을 적용

▢ 공직유관단체 및 공공기관의 장과 그 임직원

▢ 각급 국 · 공립학교의 장과 교직원

○ 「고등교육법」, 「초 · 중등교육법」, 「유아교육법」 등에서 규정하는 학교의 장과 교직원

학교 관련 이해충돌방지법 적용대상자			
공공기관		적용대상자	비적용대상자
학교	대학교	• 총장, 학장, 교수 · 부교수 · 조교수 및 강사, 행정직원 등 직원, 조교	• 겸임교원, 명예교수
	초 · 중 · 고등학교	• 교장 · 교감 · 수석교사, 교사, 행정직원 등 직원, 보직교사, 기간제 교원, 운동부 지도자 등	• 방과후 교사, 자원봉사자
	유치원	• 원장, 원감, 수석교사, 교사, 계약의사, 영양사, 간호사, 간호조무사, 행정직원 등 직원	

▢ 공무수행사인: 민간기관 등에서 정부위원회 위원으로 참여하거나 민간부문에서 공공기관에 파견 나온 사람 등

▢ 기타: 공직자로부터 직무상 비밀 또는 소속 공공기관의 미공개정보임을 알면서도 제공받거나 부정한 방법으로 취득한 일반인

4. 이해충돌 방지를 위한 10개 행위 기준

신고 · 제출 의무	제한 · 금지 행위
① 사적이해관계자 신고, 회피 의무	⑥ 직무관련 외부활동 제한
② 공공기관 직무 관련 부동산 보유, 매수 신고	⑦ 가족 채용 제한
③ 고위공직자 민간부문 업무활동 내역 제출	⑧ 수의계약 체결 제한
④ 직무관련자와의 거래 신고	⑨ 공공기관 물품 등의 사적 사용, 수익 금지
⑤ 퇴직자 사적 접촉 신고	⑩ 직무상 비밀, 미공개 정보 이용 금지

가. 공공기관 5가지 신고 · 제출 의무

1 사적 이해관계자의 신고 · 회피 의무 및 기피 신청

○ **공직자**는 **직무관련자**가 **사적 이해관계자**임을 안 경우 안 날로부터 14일 이내에 소속 기관장에게 그 사실을 서면으로 신고하고 회피를 신청해야 함

- **(공직자)** 다음의 **16개 유형의 직무 중 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자**

① 인가 · 허가 · 면허ㅍ특허 · 승인 · 검사 · 검정 · 시험 · 인증 · 확인, 지정 · 등록, 등재ㅍ인정 · 증명, 신고 · 심사, 보호 · 감호, 보상 또는 이에 준하는 직무
② 행정지도 · 단속 · 감사 · 조사감독에 관계되는 직무
③ 병역판정검사, 징집 · 소집 · 동원에 관계되는 직무
④ 개인 · 법인 · 단체의 영업 등에 관한 작위 또는 부작위의 의무부과 처분에 관계되는 직무
⑤ 조세 · 부담금 · 과태료 · 과징금 · 이행강제금 등의 조사 · 부과 · 징수 또는 취소 · 철회 · 시정명령 등 제재적 처분에 관계되는 직무
⑥ 보조금 · 장려금 · 출연금 · 출자금 · 교부금 · 기금의 배정 · 지급 · 처분 · 관리에 관계되는 직무
⑦ 공사 · 용역 또는 물품 등의 조달 · 구매의 계약 · 검사 · 검수에 관계되는 직무
⑧ 사건의 수사 · 재판 · 심판 · 결정 · 조정 · 중재 · 화해 또는 이에 준하는 직무
⑨ 공공기관의 재화 또는 용역의 매각 · 교환 · 사용 · 수익 · 점유에 관계되는 직무
⑩ 공직자의 채용 · 승진 · 전보 · 상벌 · 평가에 관계되는 직무
⑪ 공공기관이 실시하는 행정감사에 관계되는 직무
⑫ 각급 국립 · 공립 학교의 입학 · 성적 · 수행평가에 관계되는 직무
⑬ 공공기관이 주관하는 각종 수상, 포상, 우수기관 선정, 우수자 선발에 관계되는 직무
⑭ 공공기관이 실시하는 각종 평가 · 판정에 관계되는 직무
⑮ 국회의원 또는 지방의회의원의 소관 위원회 활동과 관련된 청문, 의안 · 청원 심사, 국정감사, 지방자치단체의 행정사무감사, 국정조사, 지방자치단체의 행정사무조사와 관계되는 직무
⑯ 그 밖에 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령으로 정하는 직무

- **(직무관련자)** 공직자가 법령 · 기준에 따라 수행하는 직무와 관련되는 자로서 다음 어느 하나에 해당하는 개인 법인 단체 공직자를 말함

공직자의 직무수행과 관련하여 **일정한 행위나 조치를 요구**하는 개인이나 법인 또는 단체 인가, 허가, 면허, 등록, 특허, 인증 등	공직자의 직무수행과 관련하여 **이익 또는 불이익을** **직접적으로 받는** 개인이나 법인 또는 단체 단속, 조사, 감독, 부담금.과태료 부과 등
공직자가 소속된 공공기관과 **계약을 체결하거나** **체결하려는 것이 명백한** 개인이나 법인 또는 단체 공사계약, 용역계약, 물품구매계약 등 각종 계약	공직자 직무수행과 관련하여 **이익 또는 불이익을** **직접적으로 받는** **다른 공직자** 산하기관, 피평가기관, 피조사기관 등의 공직자

- (사적이해관계자)

가. 공직자 자신 또는 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족을 말한다. 이하 같다)

나. 공직자 자신 또는 그 가족이 임원 · 대표자 · 관리자 또는 사외이사로 재직하고 있는 법인 또는 단체

다. 공직자 자신이나 그 가족이 대리하거나 고문 · 자문 등을 제공하는 개인이나 법인 또는 단체

라. 공직자로 채용 · 임용되기 전 2년 이내에 공직자 자신이 재직하였던 법인 또는 단체

마. 공직자로 채용 · 임용되기 전 2년 이내에 공직자 자신이 대리하거나 고문 · 자문 등을 제공하였던 개인이나 법인 또는 단체

바. 공직자 자신 또는 그 가족이 대통령령*으로 정하는 일정 비율 이상의 주식 · 지분 또는 자본금 등을 소유하고 있는 법인 또는 단체

* 공직자 자신이나 그 가족(「민법」 제779조에 따른 가족을 말한다. 이하 같다)이 단독으로 또는 합산하여 발행주식 총수의 100분의 30 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체

* 공직자 자신이나 그 가족이 단독으로 또는 합산하여 출자지분 총수의 100분의 30 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체

* 공직자 자신이나 그 가족이 단독으로 또는 합산하여 자본금 총액의 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체

사. 최근 2년 이내에 퇴직한 공직자로서 퇴직일 전 2년 이내에 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 직무를 수행하는 공직자와 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회 규칙 또는 대통령령*으로 정하는 범위의 부서에서 같이 근무하였던 사람

* 퇴직한 공직자가 법령 · 기준에 따라 지휘 · 감독하였던 실 · 국 · 과

아. 그 밖에 공직자의 사적이해관계와 관련되는 자로서 국회규칙, 대법원규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙 또는 대통령령*으로 정하는 자

* 법령 · 기준에 따라 공직자를 지휘 · 감독하는 상급자

* 최근 2년간 1회에 100만원을 초과하는 금전을 빌리거나 빌려주는 행위 또는 최근 2년간 매 회계연도에 300만원을 초과하는 금전을 빌리거나 빌려주는 행위를 한 공직자의 거래상대방(「민법」제777조에 따른 친족인 경우 제외)

* 그 밖에 공공기관의 장이 해당 공공기관의 업무 특성을 반영하여 공정한 직무수행에 영향을 미칠 수 있다고 인정하여 훈령 등 행정규칙이나 기준으로 정하는 자

○ **신고 회피의 방법**

- 사적이해관계자 신고 · 회피 신청은 다음의 사항을 작성해 소속기관장에게 서면(「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 별지 제1호 서식)으로 제출해야 함

  • 공직자의 인적사항: 성명, 소속, 직위(직급), 담당업무

  • 직무관련자의 인적사항: 성명, 소속, 연락처, 공직자와의 사적이해관계, 사적이해 관계자임을 안 날, 관련 직무

  • 그 밖에 직무관련자와의 사적이해관계 여부 판단을 위한 참고자

- 소속기관장 자신이 사적이해관계자 신고·회피 신청을 하고자 할 때에는 이해충돌방지 담당관에게 해야 함
- 직무관련자가 사적이해관계자가 아닌 경우에도 공정한 직무수행을 저해할 우려가 있다고 공직자 스스로 판단하는 경우에는 사적이해관계자 신고·회피신청에 따른 조치와 동일하게 신청할 수 있음

○ 기관장 및 이해충돌방지담당관의 조치의무

공직자 (의무)	사적이해관계자 신고·회피 신청	이해관계자 (재량)	기피 신청

⇩

소속기관장의 조치(의무)	
〈 원 칙 〉	〈 예 외 〉
• 직무수행의 일시중지 명령 • 직무 대리자 또는 공동수행자 지정 • 직무 재배정 • 전보	• 계속 수행하도록 하되, 이해충돌방지담당관 또는 타 공직자로 하여금 확인·점검토록 조치 * 예외 인정사유 - 공직자를 대체하기 지극히 어려운 경우 - 국가의 안전보장 및 경제발전 등 공익 증진을 위하여 직무수행의 필요성이 더 큰 경우

○ 위반 시 제재
- 직무 중지 및 취소
- 징계처분
- 과태료 부과(2천만원 이하)
  • 공공기관의 장은 소속 공직자가 사적이해관계자 신고·회피신청 의무를 위반한 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보해야 함
- 부당이득의 환수

2 공공기관 직무 관련 부동산 보유·매수 신고

○ **(적용대상)** '부동산을 직접 취급하는 공공기관' 또는 '부동산 개발 업무를 하는 공공기관' 의 공직자(교육청은 해당 없음)

3 고위공직자(교육감)의 민간부문 업무활동 내역 제출 및 공개

4 직무관련자와의 거래 신고

○ **(신고의무자)** 공직자 자신, 배우자 또는 직계존속·비속(배우자의 직계존속·비속으로 생계를 같이하는 경우를 포함), 특수관계사업자*가 자신의 직무관련자와 금전, 부동산 등 사적 거래를 했거나 할 예정인 공직자

※ 특수관계사업자

- 공직자 자신, 배우자나 직계존속·비속(배우자의 직계존속·비속으로 생계를 같이하는 경우를 포함)이 단독으로 또는 합산하여 발행주식 총수의 100분의 30 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체
- 공직자 자신, 배우자나 직계존속·비속이 단독으로 또는 합산하여 출자지분 100분의 30 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체
- 공직자 자신, 배우자나 직계존속·비속이 단독으로 또는 합산하여 자본금 총액의 100분의 50 이상을 소유하고 있는 법인 또는 단체

○ 신고대상 거래행위

- 금전을 빌리거나 빌려주는 행위 및 유가증권을 거래하는 행위
- 토지 또는 건물 등 부동산을 거래하는 행위
- 그 외의 물품·용역·공사 등의 계약을 체결하는 행위

○ 의무내용

- 공직자 자신, 배우자, 직계존비속, 특수관계사업자가 직무관련자와 거래했거나, 할 예정인 사실을 서면으로 신고
- 직무관련자와의 거래행위를 사전에 안 경우(안 날로부터 14일 이내), 직무관련자와 거래행위가 있었음을 사후에 알게 된 경우(안 날로부터 14일 이내)

○ 기관장 및 이해충돌방지담당관의 조치의무

소속기관장의 조치(의무)

〈 원 칙 〉	〈 예 외 〉
• 직무수행의 일시중지 명령 • 직무 대리자 또는 공동수행자 지정 • 직무 재배정 • 전보	• 계속 수행하도록 하되, 이해충돌방지담당관 또는 타 공직자로 하여금 확인·점검토록 조치 ※ 예외 인정사유 - 공직자를 대체하기 지극히 어려운 경우 - 국가의 안전보장 및 경제발전 등 공익 증진을 위하여 직무수행의 필요성이 더 큰 경우

○ 위반 시 제재

- 직무 중지 및 취소
- 징계처분
- 과태료 부과(2천만원 이하)
  - 공공기관의 장은 소속 공직자가 직무관련자와의 거래 신고 의무를 위반한 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보해야 함

사 례	- ○○공사 직원A는 직무관련자로부터 1,500만원을 무이자로 사전 신고 없이 차용함 - ○○시청 공직자B는 사적으로 주택을 건축하며 사전 신고 없이 직무관련자인 관내 건설업자와 현저히 낮은 가격으로 건축공사 계약을 체결함

5 퇴직자 사적 접촉 신고

○ **(적용대상)** 소속 기관의 퇴직자가 직무관련자가 된 공직자

- 퇴직자: 공직자가 속한 공공기관에서 공직자가 아니게 된 날부터 2년이 지나지 아니한 사람
- 직무관련자: 공직자가 법령(조례 · 규칙을 포함) 기준(공공기관의 규정 · 사규 및 기준 등을 포함)에 따라 수행하는 직무와 관련되는 자로서 다음 어느 하나에 해당하는 개인 법인 단체 공직자
  - 공직자의 직무수행과 관련하여 일정한 행위나 조치를 요구하거나, 이익 또는 불이익을 직접적으로 받거나, 공직자의 소속 공공기관과 계약을 체결 또는 체결하려는 것이 명백한 개인이나 법인 또는 단체
  - 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 다른 공직자 (공공기관이 이익 또는 불이익을 받는 경우에는 그 공공기관에 소속되어 해당 이익 또는 불이익과 관련된 업무를 담당하는 공직자)

    ※ 이때의 '직무'는 법 제2조 제5호의 법령 기준에 따라 공직자가 수행하는 '모든 직무'를 의미하며, 사적이해관계자 신고 회피 의무와 관련해 공직자의 직무를 16개 유형으로 한정한 것과 다름

○ **(의무내용)** 공직자는 퇴직자인 직무관련자와 골프, 여행, 사행성 오락을 하는 경우 소속 기관장에게 신고해야 함

○ **(신고방법)** 퇴직자인 직무관련자와 사적접촉을 하려는 경우 미리 다음의 사항을 작성해 이해충돌방지담당관에게 서면(「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 별지 제11호 서식)으로 신고(사전 신고가 곤란한 경우에는 퇴직자와 사적 접촉한 날로부터 14일 이내에 신고)

- 신고인의 인적사항: 성명, 소속, 직위(직급), 담당 직무
- 퇴직자의 인적사항: 성명, 연락처, 현 소속, 퇴직 전 소속 등
- 접촉 사항: 접촉 일시, 유형, 사유
- 그 밖에 신고 내용과 관련한 참고자료

○ 위반 시 제재

- 직무 중지 및 취소
- 징계처분
- 과태료 부과(1천만원 이하)
  - 공공기관의 장은 소속 공직자가 퇴직자 사적 접촉 신고 의무를 위반한 사실을「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보해야 함

사 례	- ○○공사 소속 공직자C가 직무관련자인 공직유관단체 임원으로 재취업한 퇴직 공직자D와 가족 동반 해외여행을 하며, 그 사실을 신고하지 않음 - ○○시의회의원D가 직무관련자인 법인 대표E와 사행성 오락을 함께 했으나, 신고하지 않음

나. 5가지 제한·금지 행위

1 직무 관련 외부 활동 제한

○ **(적용대상)** 모든 공직자

○ **(제한내용-행위)** 공직자의 직무수행 과정에서 공정성을 저해하는 다음의 ①~⑤의 외부활동을 금지. 다만, 국가공무원법 등 다른 법령·기준에 따라 허용되는 경우에는 외부활동 가능

① 직무관련자에게 사적으로 노무 또는 조언·자문 등을 제공하고 대가를 받는 행위

② 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위. 다만,「청탁금지법」제10조의 외부강의 등의 사례금 수수가 허용되는 경우와 소속기관장이 허가한 경우는 외부활동 가능

③ 공직자가 소속된 공공기관이 당사자이거나 직접적인 이해관계를 가지는 사안에서 자신이 소속된 기관의 상대방을 대리하거나 그 상대방에게 조언 · 자문 또는 정보를 제공하는 행위

④ 외국의 기관 · 법인 · 단체 등을 대리하는 행위. 다만, 소속기관 장이 허가한 경우는 외부활동 가능

⑤ 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위. 다만, 소속기관장이 허가한 경우는 외부활동 가능

○ 위반 시 제재

- 시정명령, 직무 중지 및 취소
- 징계처분
- 과태료 부과(1천만원 이하)
  - 공공기관의 장은 소속 공직자가 제한되는 직무 관련 외부 활동을 한 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보해야 함

사 례	- 교육공무원이 교육과정 개발 위탁사업과 관련해 사적으로 자문을 하고, 직무 관련자인 사업 수탁 연구원으로부터 자문료 명목으로 480만원을 수수 - A공공기관 평가를 담당하는 공직자가 직무관련자인 A공공기관의 소속 직원의 부탁을 받아 개인적으로 자문을 해주고 자문료를 받음 - 모 기관 공무원이 소속 기관장의 허가 없이 직무관련 협회 임원으로 임명되는 행위

2 가족 채용 제한

○ 가족 채용을 제한받는 공직자의 범위

- 소속 고위공직자 (우리 교육청의 경우, 교육감만 해당)
- 채용업무를 담당하는 공직자
- 해당 산하 공공기관의 감독기관인 공공기관 소속 고위공직자
- 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자

○ 채용이 제한되는 가족의 범위

- 채용이 제한되는 가족의 범위는「민법」제779조의 가족으로서, 사적이해관계자 신고 의무가 있는 가족의 범위와 동일

○ 공공기관의 가족 채용 제한 대상자 여부 확인 의무

- 공공기관*의 장은 채용대상자가 법 제11조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족인지 여부를 확인해야 함(시행령 제13조)

  * 공공기관으로부터 출연금 · 보조금을 받거나 법령에 따라 업무를 위탁받는 산하 공공기관과 상법 제342조의2에 따른 자회사를 포함

○ 공공기관 채용업무 담당자는 채용대상자(법 제11조 제2항 각 호에 해당하는 가족 채용 제한 적용 제외 사유에 해당하는 경우는 제외)로부터 확인서(운영지침 별지 제9호 서식)를 제출받아야 함

  * 확인서는 채용 절차를 완료하고 최종 확인만을 남겨 둔 '채용대상자'를 대상으로 받음이 원칙임

○ 위반 시 제재

- 시정명령, 직무 중지 및 취소
- 징계처분
- 과태료 부과(3천만원 이하)
  - 공공기관의 장은 소속 공직자가 자신의 가족이 채용되도록 지시 · 유도 또는 묵인한 사실을「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보해야 함

사 례

- 모 군청 간부공무원이 군청 사무보조원 채용과 관련하여, 특정 응시자가 자신의 며느리(생계를 같이함)임을 수차례 알리는 등 부당한 압력을 행사하여 채용 절차에 합격하도록 함
- 모 중앙부처 고위공무원이 산하기관 직원으로 하여금 산하기관 직원 채용 시 본인(공무원)의 자녀를 채용하도록 지시함
- 모 지자체 행정국장이 읍·면·동 주민센터에서 채용하는 기간제 근로자 모집에서 본인의 가족을 채용할 것을 부하 직원을 통해 지시함

3 수의 계약 체결 제한

○ 공공기관은 같은 법 시행령에서 예외로 규정하는 불가피한 사유를 제외하고 경쟁입찰 등의 절차 없이 소속 고위공직자와 그 가족 등 제한대상자와 수의계약을 체결할 수 없으며, 공직자가 자신이 소속한 공공기관, 산하 공공기관, 자회사 등이 법 제12조 제1항 각 호에 따른 수의계약 체결이 제한되는 자와 수의계약을 체결하도록 지시 유도하거나 묵인하는 행위를 금지

※ 수의계약 체결 제한 (법 제12조제1항)

공공기관(산하기관, 자회사 포함)은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자와

물품·용역·공사 등의 수의계약을 체결할 수 없음

① 소속 고위공직자

② 해당 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자

③ 해당 산하 공공기관의 감독기관 소속 고위공직자

④ 해당 자회사의 모회사인 공공기관 소속 고위공직자

⑤ 해당 공공기관이 「국회법」 제37조에 따른 상임위원회의 소관인 경우, 해당 상임위원회 위원으로서 직무를 담당하는 국회의원

⑥ 「지방자치법」 제41조 행정사무 감사권 및 조사권에 따라, 해당 지방자치단체 등 공공기관을 감사·조사하는 지방의회의원

⑦ 제1호부터 제6호에 해당하는 공직자의 배우자 또는 직계존속·비속(배우자의 직계존속·비속으로 생계를 같이 하는 경우 포함)

⑧ 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 사람이 대표자인 법인 또는 단체

⑨ 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하는 사람과 관계된 특수관계사업자

○ **(수의계약의 범위)** 수의계약은 국가계약법 및 지방계약법 등 관계법령에 따라 일반경쟁 제한경쟁 지명경쟁입찰 등 경쟁에 따른 계약이 아닌 방법으로 계약 대상을 선정하여 체결하는 계약을 의미

- '지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준' (행정안전부 예규)의 '수의계약 운영 요령' 등에 따라 다수의 견적 제출자 중 최저 가격 제출자로 계약상대방을 선정하는 방식과 같이 경쟁입찰의 방식을 일부 원용 하더라도「이해충돌 방지법」상 제한되는 수의계약에 해당함

○ **(공공기관의 수의계약 체결 제한 대상자 여부 확인 의무)** 공공기관의 장은 수의계약의 상대방이 법 제12조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자인지를 확인해야 함(시행령 제14조제2항)

- 공공기관 계약담당 공직자는 물품·용역·공사 등의 수의계약 상대방으로부터 법 제12조제1항 각 호에 해당하는 수의계약 체결 제한 대상 여부에 대한 확인서(운영지침 별지 제10호 서식)를 제출받아야 함
- 다만, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조 제7항 및 같은 법 시행규칙 제33조제3항, 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제33조에 따라 '수의계약 체결 시 견적서 제출을 생략할 수 있는 경우' 에 대해서는 수의계약 체결 제한 대상자인지 여부를 확인하되, 수의계약 체결 제한 확인서를 제출받지 않을 수 있음

○ 위반 시 제재

- 시정명령, 직무 중지 및 취소
- 징계처분
- 과태료 부과(3천만원 이하)
  - 공공기관의 장은 소속 공직자가 제한 대상자와 수의계약이 체결되도록 지시·유도 또는 묵인한 사실을「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보해야 함

사 례	- ○○군 의회 의원A의 아들B가 대표이사인 건설회사C가 ○○군과 11건의 공사계약을 수의계약으로 체결 - ○○부서는 전산시스템 구축을 위한 용역계약 시 고위공직자의 자녀가 운영하는 업체와 수의계약을 체결 - ○○군 의원이 실제 자신이 운영하는 건설회사를 타인이 운영하는 것처럼 속이고, 수차례 수의계약을 체결토록 함 - ○○시청 구매계약 담당 공무원은 자신의 배우자가 운영하는 업체와 수의계약을 통해 800만원 상당의 전산용품을 구매 - ○○지방의회 의원의 부모가 운영하는 건설업체와 해당 지방의회간 수의계약을 통해 2천만원 상당의 보수공사 계약을 체결

4 공공기관 물품 등의 사적 사용수익 금지

○ **(제한대상자)** 모든 공직자

○ **(제한행위)** 공공기관이 소유·임차한 물품차량·선박·항공기·건물·토지시설 등을 사적으로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하는 행위 금지

- '사적인 용도의 사용·수익'은 정당한 사유 없이 공공기관 물품 등을 본래의 제공 목적을 벗어나 개인적 편의나 이득을 위해 사용한다는 의미

※ 사적인 용도의 사용수익의 예시: 공용차량을 당해 공무원이 출퇴근 등 사적 목적으로 사용하거나 가족이 사용, 소방 군용헬기·행정지도선·구급차 등을 개인목적으로 사용, 공용차량용으로 지급된 유류를 공무원 개인차량에 주유

○ **(적용제외)** 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 예외적으로 가능

○ 위반 시 제재

- 시정명령, 직무 중지 및 취소
- 징계처분

- 과태료 부과(2천만원 이하)
  - 공공기관의 장은 소속 공직자가 공공기관 물품 등을 사적으로 사용·수익한 사실을「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보해야 함
- 부당이득의 환수

사 례	
	- 공직자A가 관사를 전대하여 임대료를 받는 행위 - B시청이 발주한 공사현장에서 건축자재를 빼내어 간부공무원C의 개인 별장 신축 현장에 사용 - 공직자C가 업무용으로 배정된 소형트럭을 개인의 주말 농장에 사용 - 공직자D가 인근 식당에서 점심식사를 하는 데 관용차를 지속적으로 이용 - 모 공공기관 감사실장E가 자녀 이삿짐을 나르기 위해 주말에 공용차량을 사용 - 공공기관의 장F가 공용 비품인 TV를 가정에서 사용 - 공직자G가 생활관 기숙사를 사적으로 이용하거나 공휴일에 무상 대여하는 행위

5 직무상 비밀 등 이용금지

○ **(제한대상자)** 모든 공직자, 제3자
- 제한 대상 '공직자'에는 퇴직 등으로 공직자가 아니게 된 날부터 3년이 경과하지 않은 자를 포함

○ 제한행위
- 공직자
  - 직무상 비밀·미공개 정보를 이용하여 본인 또는 제3자의 재물·재산상 이익 취득 금지
  - 직무상 비밀·미공개 정보를 이용하여 본인 또는 제3자의 사적이익을 위해 이용 금지
- 제3자: 직무상 비밀·미공개 정보를 부정한 방법으로 취득하고 이를 이용해 재물·재산상 이익 취득 금지

○ 위반 시 조치 및 제재

구 분		금지 행위 위반 내용	처벌
공직자	재산상 이익취득	비밀 또는 미공개정보를 이용하여 본인 또는 제3자의 재물·재산상 이익을 취득한 공직자	7년 이하 징역 7천만원 이하 벌금
			재산상 이익 몰수·추징
	사적 이용	사적 이익을 위해 비밀 또는 미공개 정보를 이용하거나 제3자가 이용하도록 한 공직자	3년 이하 징역 3천만원 이하 벌금
제3자	재산상 이익취득	공직자로부터 제공받거나 부정 취득한 비밀·미공개 정보를 이용하여 재물·재산상 이익 취득한 자	5년 이하 징역 5천만원 이하 벌금
			재산상 이익 몰수·추징

사 례	- 공직자A가 다른 공공기관 공직자로부터 내부 비밀인 개발 관련 자료를 획득해 배우자가 운영하는 재단 명의로 부동산을 매입 - 공직자B가 신도시 개발 계획 관련 미공개 정보를 획득해 농지매입 자금을 대출받아 신도시 개발구역 내 농지를 매입하는 행위 - 공직자C가 코스닥 미등록기업을 조사하면서 직무상 취득한 정보를 이용하여 다량의 주식을 취득한 후 거액의 차익 실현 - 공직자D는 도시계획 수립과정에서 취득한 정보를 이용하여 친인척 명의로 계획구역 내 부동산을 다량 취득한 후 차익 실현 - 공직자E는 그린벨트 해제정보를 이용하여 헐값에 토지를 매입한 후 매각해 수억원의 차익 실현 - 공직자F는 세무조사를 하면서 알게 된 기업정보를 이용해 해당 기업의 주식에 투자

5. 이해충돌방지 제도 운영에 관한 사항

▢ 이해충돌방지담당관의 지정

○ 공공기관의 장은 소속 공직자 중에서 이해충돌 방지에 관한 내용의 교육·상담, 공직자 신고·신청의 접수 및 관리 등 업무를 담당하는 이해충돌방지담당관을 지정

※ 이해충돌방지담당관의 지정(충청남도교육청 공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침 제2조)

도교육청	직속기관	교육지원청	학교(유치원)
감사관	**총무부장**	**행정과장**	**교감(원감)** *없는 경우, 학교장(원장)이 지정하는 자

○ 이해충돌방지담당관의 수행업무

- 공직자의 이해충돌 방지에 관한 내용의 교육·상담
- 사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청, 부동산 보유·매수 신고 또는 직무관련자와의 거래에 관한 신고의 접수 및 관리
- 사적이해관계자의 신고 및 회피·기피 신청 또는 부동산 보유·매수 신고에도 불구하고 그 직무를 계속 수행하게 된 공직자의 공정한 직무수행 여부의 확인·점검
- 고위공직자의 업무활동 내역 관리 및 공개
- 퇴직자 사적 접촉 신고의 접수 및 관리
- 이 법에 따른 위반행위 신고·신청의 접수, 처리 및 내용의 조사
- 이 법에 따른 소속기관장의 위반행위를 발견한 경우 법원 또는 수사기관에

그 사실의 통보

▢ 이해충돌방지 교육 실시

○ 공공기관의 장은 소속 공직자를 대상으로 이해충돌 방지에 관한 내용을 교육하기 위해 매년 교육계획을 수립하고 1회 이상 교육해야 함

「공직자의 이해충돌 방지법」질의 응답

【 사적이해관계자 · 직무관련자 】

Q 공직자의 이해충돌 방지법상 학부모와 교사는 어떤 관련성이 있나요?

A 친권이 있는 학부모는 미성년자의 법정대리인이며, 자녀의 이익 또는 불이익에 깊이 관여한다는 점에서 공직자의 직무수행과 관련하여 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인에 해당한다고 볼 수 있으므로 직무관련자라고 할 수 있음

Q 시도교육청 소속 공무원이 본인의 배우자가 다니는 학교와 관련된 감사업무 등을 수행하는 경우, 해당 공무원은 사적이해관계자 신고 및 회피신청을 하여야 하는지?

A 시 · 도 교육청에서 감사업무를 수행하는 공무원의 배우자가 해당 학교에서 감사대상 직무 관계자라면 해당 배우자는 감사업무를 수행하는 공무원의 법 제2조제5호라목에 따른 직무관련자에 해당하므로 감사업무 수행 공무원은 사적이해관계자 신고 및 회피신청을 하여야 할 것임
다만, 배우자가 감사대상 직무 관계자가 아닌 경우, 감사업무 수행 공직자는 시행령 제10조제3항에 따라 스스로 신고 · 회피 신청을 할 수 있음

Q 교장의 사적이해관계자 신고 · 회피신청은 어떻게 처리하는지?

A 이해충돌방지담당관이 교장의 사적이해관계자 신고 · 회피신청을 처리함. 교장은 사적이해관계자 회피 신청을 한 해당 사안에 대해 보고를 받거나, 지시를 하거나, 관련 회의에 참여할 수 없음

Q 공직자는 직무관련자가 사적이해관계자임을 안 날로부터 14일 이내에 신고하고 회피 신청을 해야 한다고 하는데, '안 날' 은 언제를 말하는지?

A '안 날' 이란 민원을 접수하거나 이를 보고받는 등의 공식적 또는 비공식적인 방법을 통해 직무관련자가 사적이해관계자임을 현실적 · 구체적으로 인식하게 된 날을 의미함.
직무관련자가 사적이해관계자임을 해당 공직자가 알 수 있었음을 입증할 책임은 사적이해관계자의 신고 의무 위반사실을 통보할 책임이 있는 소속기관과 수사 기관에 있음

Q 상급기관(시·도 교육청, 교육지원청)에 근무하고 있는 공무원이 본인의 자녀가 다니는 학교와 관련된 업무를 수행(예: 예산 지원, 인사, 감사, 평가 등 지도·감독 업무 등)하는 경우 해당 학교가 이해충돌 방지법에 따른 직무관련자와 사적이해관계자의 범위에 포함되는지?

A 법 제5조제1항에 따라 신고대상 직무를 수행하는 공직자는 직무관련자가 사적이해관계자인 경우, 이를 신고하고 회피를 신청해야 함

예산 지원(제6호), 인사(제10호), 지도·감사·감독(제2호), 평가(제14호) 등의 직무를 수행하는 공직자에게 예산 지원 등을 받는 '자녀가 다니는 학교'는 직무관련자에 해당하나, 해당 학교가 자녀가 다닌다는 이유만으로는 공직자의 사적이해관계자에 해당하는 것은 아님

예를 들어, 장학생 선발·지원 업무를 하는 교육지원청 소속 공무원의 자녀가 학교추천 장학생이 된 경우에는 사적이해관계자 신고 및 회피 신청의 의무가 있음

Q 법 제5조에 따른 사적이해관계자 신고 및 회피 신청서를 안 날로부터 14일이 도과한 후 제출하였을 때에도 과태료 부과 대상인지?

A 법 제28조 제2항 제1호 '제5조 제1항을 위반하여 사적이해관계자를 신고하지 아니한 공직자'에 대해서는 2천만원 이하의 과태료를 부과한다고 명시하고 있고, 사적이해관계자 신고·회피 의무가 있는 공직자가 법 제5조 제1항에 따라 직무관련자가 사적 이해관계자임을 안 날부터 14일 내에 소속기관장에게 신고하지 않는다면 법 제28조 제2항에 따른 과태료 부과대상에 해당할 것임

Q 공직자의 채용·승진·전보·상벌·평가에 관계되는 직무를 수행하는 인사업무담당자가 자신이 포함된 승진·전보·상벌·평가에 관계되는 직무를 수행하는 경우, 자신을 「이해충돌방지법」 제2조 제5호 나목의 직무관련자로 볼 수 있는지 여부?

* 인사업무 담당자(담당, 주무, 부서장)는 소속기관의 인사권자를 지원하기 위해 조직원들의 근무평가서를 작성하여 근무성적평가위원회의 평가위원에게 제출하고 평가결과를 정리하는 등 단지 실무자로서의 직무만을 수행할 뿐, 자신이 근무성적 평가위원회에 직접 개입하거나 영향력을 행사할 수 있는 권한이 없음

A 「이해충돌방지법」 제5조 제1항 제10호의 직무를 수행하는 ○○청 소속기관 인사업무 담당자(담당, 주무, 부서장)는 본인이 승진·전보·상벌·평가의 대상이 되는 경우, 제2조 제5호 나목의 직무관련자에 해당하여 사적이해 관계자 신고 및 회피신청을 하여야 하는 대상으로 봄이 타당함

「국가공무원법」 제51조, 「공무원 성과평가 등에 관한 규정」, 「○○청 위임전결에 관한 훈령」 별표 위임전결사항 등에 따르면, 담당 과장이 인사평가제도의 운영 관련 평가 시행계획 수립 및 시행, 업무실적 평가 시행 및 결과 활용에 대해 전결권을 가지고 있어 인사업무 담당자(담당, 주무, 부서장)가 평가와 관련하여 평가위원의 평가결과를 정리하는 등의 단순 실무자로서의 직무만 수행한다고 보기 어려움

【 직무관련자와의 거래 신고 】

Q 금전을 차용할 당시에는 직무관련자가 아니었으나, 이후에 직무관련자가 된 경우에도 그 사실을 신고해야 하는지?

A 거래상대방이 직무관련자가 된 시점에 신고 의무가 발생함. 따라서 직무관련자 관계가 성립되기 전 차용한 금액을 변제하는 등 거래관계가 소멸된 것이 아닌 이상 신고 의무 발생

Q 교사가 담임을 맡고 있는 학생의 부모로부터 아파트를 구매하는 경우, 직무관련자와의 거래 신고를 해야 하는지?

A 직무관련자와의 거래 신고에 해당함. 담임을 맡고 있는 학생의 부모는 교사의 직무관련자이고, 그 직무관련자와 아파트 구매계약을 체결하는 것은 부동산을 거래하는 행위에 해당하므로, 직무관련자와의 거래 신고대상에 해당함

참고로 교사가 담임을 맡고 있는 학생의 부모와 전세 또는 월세 계약을 체결하는 경우는 법 제9조제1항제3호에 해당하는 계약 행위로 직무관련자와의 거래 신고 대상에 해당함

Q 학부모가 학교 앞에서 문구점을 운영하고 있는데, 그 문구점에서 교사가 본인이 필요한 문구를 사비로 구매하는 것도 직무관련자와의 거래에 해당하여 신고를 해야 하는지?

A 교사의 입장에서 학부모는 직무관련자에 해당한다고 볼 수 있겠으나, 통상적으로 일반문구점에서 본인이 사용하는 문구를 구매하는 행위는 법 제9조제1항제3호 단서인 “거래관행상 불특정다수를 대상으로 반복적으로 행하여지는 계약 체결행위”에 해당한다고 볼 수 있어, 별도로 신고할 필요는 없어 보임

다만, 해당 구매행위가 통상적인 수준을 벗어난 고가의 물품 또는 다량의 물품을 구매하는 행위라면 “불특정다수를 대상으로 반복적으로 행하여지는 계약 체결 행위”로 보기 어려워 신고대상에 해당하는 것으로 보임

Q ○○군은 청사 증축 공사를 위해 A업체와 용역계약을 체결했음.
○○군수 B는 자신의 아버지가 아버지 소유의 주택을 정비하기 위해 A업체와 용역계약을 체결했음을 안 경우 신고해야 하는지?

A ○○군수 B는 직무관련자인 A업체와 자신의 아버지가 용역계약을 체결했음을 알았으므로 그 사실을 안 날로부터 14일 이내에 그 사실을 이해충돌방지담당관에게 신고해야 함

【 퇴직자 사적 접촉 신고 】

Q 퇴직자와 동호회 활동을 하거나, 퇴직자의 손주 돌잔치 등 경조사에 참석하는 등 법 제15조 제1항에서 규정한 골프, 여행, 사행성 오락 3가지 경우 외의 사적접촉을 하는 경우에는 신고 의무가 발생하지 않는지?

A 법 제15조에서 금지하는 사적접촉은 골프, 여행, 사행성 오락의 3가지 유형이며, 이외의 접촉은 신고 의무가 없음

Q 퇴직자 사적접촉 신고 대상이 되는 여행의 범위에 등산도 포함되는지?

A 이해충돌방지법 제15조제1항에서 사적 접촉의 행위 중 하나인 '여행을 같이 하는 행위'에서의 '여행'의 사전적 의미는 '일이나 유람을 목적으로 다른 고장이나 외국에 가는 일'(국립국어원 표준국어대사전)임. 따라서 '등산'을 다른 고장이나 외국에 가서 하였다면 사적 접촉 신고 대상 행위로 보임

Q 퇴직자 사적 접촉 신고를 해야하는 '골프'의 범위는?

A 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따라 설치된 골프장 등에서 골프를 치는 행위를 의미함. 골프 연습장 또는 스크린 골프장(가상체험 체육시설)에서의 골프는 사적 접촉 신고 대상행위에 해당하지 않음

Q 퇴직자 사적 접촉 신고를 받은 소속기관장은 어떠한 조치를 취할 수 있는지?

A 법에서는 퇴직자 사적 접촉 신고 이후 기관의 조치를 의무로 규정하지 않고 있음. 다만, 소속기관장은 공직자의 공정한 직무수행을 위해 필요한 경우, 직무수행의 일시 중지 명령, 직무 대리자 지정, 직무 공동수행자 지정, 직무 재배정, 전보 등 조치를 취할 수 있음

Q 공직자가 직무관련자가 아닌 퇴직자와 사적으로 접촉하는 경우나 직무관련자라고 하더라도 접촉 여부가 불확실한 경우에도 퇴직자 사적 접촉 신고 의무가 발생하는지?

A 공직자가 직무관련자와 사적 접촉이 발생할지 여부나 그 접촉시기 등이 불확실한 상황에서 사전에 신고하지 못한 사적 접촉이 불가피하게 발생했다면 접촉한 날부터 14일 이내에 사후 신고를 하여야 함

【 직무관련 외부활동 제한 】

Q 교사가 근무 중 브이로그 촬영, 수업 외 직무와 관련된 유튜브 활동을 하는 것이 이해충돌 방지법에 따라 제한되는 외부활동인지 여부?

A 해당 외부활동이 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식·정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위에 해당한다면, 소속기관장의 허가 없는 외부활동은 이해충돌 방지법에 따라 제한될 수 있음. 또한, 교사는 근무시간 중 직무에 전념할 의무가 있으므로 직무와 관련 없이 이루어지는 브이로그 촬영은 원칙적으로 금지되고, 수업외 직무와 관련된 유튜브 활동은 '인터넷 개인 미디어 활동'의 일환으로서 겸직허가의 대상에 해당함
※「교원 인터넷 개인 미디어 활동 지침」참고

Q 직무와 관련된 다른 직위에 취임하는 행위와「국가공무원법」등에서의 겸직금지 의무와는 어떻게 다른지?

A 「국가공무원법」 제64조의 겸직금지 규정과는 달리 이해충돌방지법에서는 공직자가 본인 직무와 관련한 다른 직위에 취임하는 행위만을 제한하고 있으며, 이해충돌 방지법 위반의 경우, 징계처분과 더불어 과태료 부과 등이 가능함

Q 소속 공공기관의 지식·정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위는 청탁금지법상 공직자 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우와 어떻게 다른지?

A 청탁금지법상 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우는 직무와 관련하여 타 기관으로부터 요청받은 외부강의 등을 사례금 상한보다 적은 금액의 대가를 받고 제공하는 경우임. 공직자가 소속 공공기관의 지식·정보를 유튜브 등 사적인 방법으로 타인에게 제공하거나, 강사 등으로 활동하면서 대가를 수수하는 사익추구 행위는 이해충돌 방지법의 직무관련 외부활동에 해당하여 제한됨

Q 「청탁금지법」 제10조에 따른 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우라면 「이해충돌방지법」 제10조 제1항 제1호의 직무관련자에게 사적으로 노무 또는 조언·자문 등을 제공하고 대가를 받는 행위가 허용되는지?

A 「이해충돌 방지법」 제10조 제1항 제1호에 따라 직무관련자에게 사적으로 노무 또는 조언·자문을 제공하고 대가를 받는 행위는 청탁금지법 상의 외부강의 관련 규정과 별개로 예외 없이 제한됨(공적으로는 가능)

Q 「청탁금지법」 제10조에 따른 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우에는 직무관련 외부활동이 제한되지 않는데, 이때의 외부강의등의 예시는?

A 다수인을 대상으로 하거나 회의형태인 강의·강연, 다수인을 대상으로 하거나 회의 형태인 발표·토론·심사·평가·의결, 회의 형태로 이루어지는 자문회의 참석, 공청회·간담회 등의 좌장, 온라인 동영상 강의, 신문·잡지에의 기고 등은 청탁금지법 상 외부강의등에 해당함

Q 타 기관으로부터 서면평가, 원고작성에 따른 사례금을 받는 행위가 「이해충돌방지법」에 따라 제한되는 행위인지 여부?

A 「이해충돌방지법」 제10조 제2호에 따라 소속 공공기관의 소관 직무와 관련된 지식이나 정보를 타인에게 제공하고 대가를 받는 행위는 제한되나 「청탁금지법」 제10조에 따른 외부강의등의 대가로서 사례금 수수가 허용되는 경우와 소속기관장이 허가한 경우는 가능

공직자가 소관 직무와 관련하여 서면으로 평가하거나 원고작성에 따른 사례금을 받는 것은 「이해충돌방지법」 제10조에 따라 제한되는 행위이나 소속기관장이 허가한 경우에는 가능함

공직자가 소관 직무와 무관하게 서면으로 평가하거나 원고작성에 따른 사례금을 받는 것은 「이해충돌방지법」에서 규율하는 사항은 아님

【 가족 채용 제한 】

Q 가족 채용 제한의 적용 대상자인 '채용 업무를 담당하는 공직자' 에 인사담당 부서장의 상급자도 해당된다고 볼 수 있는지?

A '채용업무를 담당하는 공직자' 의 범위에는 해당 업무를 직접 처리하는 공직자 외에 결재선상에 있는 상급자 등을 모두 포함함

Q 법령의 근거가 아닌 근로자 채용 계획에 따라 공개모집 공고를 한 경우 가족 채용 제한 대상에서 제외되는지 여부

A 「이해충돌 방지법」 제11조 제2항에서 다른 법령(조례·규칙 포함)에서 정하는 공개경쟁채용시험 등에 합격한 경우에 한해 제1항을 적용하지 아니한다고 규정하고 있으므로 법령(조례·규칙)에 근거가 없는 근로자 채용 계획에 따라 제11조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자를 채용하는 것은 이해충돌방지법 제11조에 따라 제한되는 행위로 보임

Q 일일대체 또는 일주일 내의 기간으로 채용하는 시간강사의 경우에도 가족 채용제한 여부 확인서를 제출받아야 하는지?

A 「이해충돌방지법」 제11조 제1항 각 호에 해당하는 공직자의 가족의 채용을 제한하는 범위는 기간제 교사나 기간제 근로자를 포함한 상용근로자 뿐만 아니라 단시간 근로자와 초단시간 근로자, 일용 근로자까지 모두 포함함. 따라서 일주일 내의 기간으로 채용하는 시간강사의 경우에도 가족 채용 제한 여부 확인서를 제출받아야 함

Q 일용직 근로자, 단기간 근로자의 경우에도 해당 조항이 적용되는지?

A 공공기관은 일용직 근로자, 단기간 근로자를 채용하는 경우에도 이해충돌방지법 제11조 제1항 각 호에 해당하는 자의 가족을 채용할 수 없음

Q 퇴직한 퇴직자를 각 기관에서 전문직-기간계약직으로 재고용하는 사례들이 있는데, 이 경우에도, 채용 담당자가 전문직으로 재고용하려는 퇴직자의 지휘 감독을 받았던 자라면 사적이해관계 신고 및 회피를 해야 하는지?
그리고 퇴직자의 전문직 고용이 내부에 규정으로 존재한다면, 이러한 채용은 비경쟁 형태라도 가능한지?

A 공직자가 법 제5조 제1항 제10호의 채용 업무를 수행하며 채용 대상인 직무관련자가 소속기관에서 퇴직한지 2년 이내의 사람으로서 같이 근무할 당시 자신을 법령·기준에 따라 지휘·감독했던 사람(법 제2조 제6호 사목의 사적이해관계자)인 경우, 그 사실을 신고하고 직무에서 회피해야 함

또한 퇴직자의 재고용과 관련하여 기관에서 내부 기준으로 규정하고 공개경쟁채용이 아닌 형태로 채용을 진행하는 것은 기관의 자율적 사항이나, 기관에서는 공개경쟁채용이 아닌 형태로 채용을 진행할 시 법 제11조 제1항 각 호에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 없음

Q ○○기관에서 기관 규정에 따라 기간제 근로자 채용 시 홈페이지 등을 통해 공고하고 지원자를 대상으로 서류전형, 면접 등으로 합격자를 결정한 경우에도 가족채용 제한 확인서를 제출받아야 하는지?

A 「이해충돌방지법」에 따른 가족채용 제한은 공개경쟁채용이 아닌 방식으로 채용되는 경우에 적용됨

기관 규정에 따라 기간제 근로자 채용 시 홈페이지 등을 통해 공고하고, 지원한 사람을 대상으로 서류전형, 면접 등으로 합격자를 결정하는 등 불특정다수의 대상자에게 채용에 응시할 기회를 부여하고 다수의 지원자 중에서 채용하는 방식을 취한 경우에는 가족채용 제한이 적용되지 않는 예외에 해당할 것으로 보이는바, 가족채용 제한 확인서를 제출받지 않아도 됨

Q 천재지변 등으로 인한 수업 결원(업무수행 곤란) 시 해당 조항의 공직자의 가족을 대체자 또는 근로자로서 채용이 가능한지?

A 「이해충돌 방지법」 제11조 제4항에 따라 다른 법률에서 이 법의 적용을 받는 공공기관이 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 공직자의 가족을 채용할 수 있도록 허용하고 있는 경우에는 그 법률의 규정을 따른다고 규정하고 있으므로, 다른 법률에서 허용하고 있는 경우라면 채용이 가능할 것으로 보임

Q 가족 채용 제한에서 채용업무담당자는 자신이 주관하는 채용에 한정하여 가족 채용이 제한되는 것인지?
채용업무담당자라면 기관 전체 채용과 관련하여 비공개 채용이면 제한을 받는 것인지?

A 「이해충돌 방지법」 제11조 가족 채용 제한과 관련하여 공공기관에서는 공개경쟁채용(제2항)의 형태가 아닌 형태로 채용하는 경우, '해당' 채용업무를 담당하는 공직자의 가족을 채용할 수 없음

Q 각급 학교 봉사자를 위촉하여 채용계약서를 쓰지 않고 방역활동 등을 하게 하고, 소정의 봉사수당을 지급하는 경우에는 가족채용 제한 여부 확인서를 징구해야하는지?

A 해당 봉사자를 채용계약서를 쓰지 않고 위촉하였다면 가족 채용 제한 여부 확인서 징구대상은 아닌 것으로 보임. 다만, 소정의 봉사수당을 지급하므로 '수의계약'을 체결하였다고 보아 '수의계약 체결 제한 여부 확인서'를 징구하여야 할 것임

Q 학교 시간강사(수업보결강사) 및 방과후학교 강사가 가족채용제한 여부 확인서 징구 대상인지?

A 학교 시간강사(수업보결강사)와 방과후학교 강사를 각급 학교에서 '채용'의 절차를 거치는 경우 등에는 가족채용제한 여부 확인서 징구 대상임

다만, 법령 등에 따라 다수인을 대상으로 하는 채용시험을 거쳐 채용한 경우로 볼 수 있는 경우에는 가족 채용 제한 여부 확인서를 제출받지 않아도 됨

Q 지자체에서 다수인을 대상으로 한 공개채용을 거치는 경우 가족 채용 제한 여부 확인서를 징구해야 하는지?
기간제 근로계약을 연장하는 경우에도 새롭게 동 확인서를 징구해야 하는지?

A 기간제 근로자를 공개채용하는 경우에는 동 확인서 징구의무가 없음
한편, 이미 채용시 확인서를 징구하여 기관에서 근무 중인 기간제근로자의 근로기간을 연장할 때 새로이 확인서를 징구할 필요는 없을 것임

【 수의계약 체결 제한 】

Q 수의계약 체결이 제한되는 법 제12조 제1항 제3호의 '계약업무를 사실상 담당하는 소속 공직자' 의 범위는?

A '계약업무를 사실상 담당하는 소속 공직자' 의 범위에는 해당 업무를 직접 처리하는 공직자 외에 결재선상에 있는 상급자 등을 모두 포함함

Q 이해충돌방지법 시행령 제14조제1항의 예외사유에 해당하는 수의계약을 체결하는 경우, 계약상대방을 대상으로 수의계약 체결 제한 확인서를 제출받지 않아도 되는지?

A 「이해충돌방지법 시행령」 제14조 제1항에 따라 수의계약이 허용되는 예외적 사유에 해당하여 법 제12조제1항 각 호의 대상과의 수의계약을 체결하는 경우에도 기관에서 수의계약 제한 대상인지 여부를 확인하는 차원에서 수의계약 체결 제한 대상 확인서를 제출받을 필요가 있음

Q 기관의 계약담당 부서가 아닌 사업부서에서 계약업무를 수행할 때, 법 제12조제1항제2호의 '계약업무를 담당하는 공직자' 에 해당하는지 여부와 해당하지 않는다면, 사업부서의 계약업무 수행자는 계약 상대방에게 확인서를 제출받아야 할 의무가 있는지?

A 사업부서에서 해당 계약업무를 수행하는 자도 법 제12조 제1항 제2호의 계약업무를 담당하는 공직자에 해당함

다만, 확인서는 공직자의 과도한 업무 부담을 완화하고 효율적 제도 운영을 위해 계약담당부서가 있는 경우, 계약부서의 계약 담당 공직자가 체결하는 수의계약에 대해 확인서를 제출받도록 하고 있음

그러나, 사업부서에서 계약업무를 수행하는 자일지라도 수의계약 상대방이 수의계약 체결 제한 대상자에 해당하는지 여부를 확인하여야 함

Q 계약업무 담당자가 아닌 일반업무 담당자(사업부서)가 법인 신용카드로 물건 또는 식사를 하는 경우 수의계약 체결 제한 대상 확인서를 받아야 하는지?

A 법인 신용카드로 물건을 구입 또는 식사를 하는 행위도 국가계약법 등 관계법령에 따른 경쟁에 따른 계약이 아닌 것으로 보이므로 수의계약에 해당함. 다만, 국가계약법 및 지방계약법에 따라 수의계약 체결 시 견적서 제출을 생략할 수 있는 경우에는 확인서를 제출받지 않을 수 있음

Q 기관의 계약담당자가 학교장터(S2B) 및 온라인 쇼핑몰을 통해 물품을 구매하는 경우에도 법 제12조제1항 각 호의 대상과의 수의계약 체결이 제한되는지?

A ① 교육기관 전자조달시스템(S2B) 관련: 지방계약법 시행령 제6조의2제1항 및 관련 고시에 따라 지정·고시된 교육기관 전자조달시스템(S2B)를 통하여 하는 계약은 경쟁입찰과 수의계약 모두 가능하므로, S2B를 통해 법 제12조제1항 각 호의 대상과 체결하는 수의계약은 제한대상에 해당함

② 온라인 쇼핑몰 구매 관련: 온라인 쇼핑몰을 통해 물품을 구입하는 경우도 수의계약에 해당하므로 이해충돌방지법 제12조제1항 각 호의 대상과 수의계약 체결이 제한됨

Q 계약업무 담당자가 온라인쇼핑몰 등 이용으로 업체에게 수의계약 체결 제한 확인서를 받지 못하는 경우 계약업무 담당자가 확인서를 작성해도 되는지?

A 온라인 쇼핑몰을 통해 물품을 판매하는 업체로부터 수의계약 체결 제한 확인서를 제출받는 것은 실질적으로 이행하기 어려운 측면이 있어 수의계약체결 제한 확인서를 제출받는 대상에서 제외가 가능함

Q 경쟁입찰을 실시했으나, 입찰자가 1인뿐인 경우이거나 입찰자나 낙찰자가 없어 수의계약을 체결한 경우에도 법 제12조제1항 각 호의 대상과의 수의계약 체결이 제한되는지?

A '경쟁입찰을 실시했으나 입찰자가 1인뿐인 경우이거나 입찰자나 낙찰자가 없어 수의계약을 체결한 경우에도, 법 제12조제1항 각 호의 대상과의 수의계약 체결은 제한됨

Q 계약담당공직자는 학교에서 주로 계약하는 업체로부터 반복해서 교구를 구입하는 경우 등 기관의 주거래 업체와 수의계약을 체결할 시마다 수의계약 체결 제한 확인서를 제출받아야 하는지?

A 계약담당공직자가 기관에서 주로 사용하는 물품과 관련해 주거래 업체가 있는 경우 등 동일한 업체와 반복해서 수의계약을 체결하는 경우, 계약대상자로부터 수의계약 체결 제한 확인서를 한번 제출받은 후 반복해서 제출받을 필요는 없음

다만, 기존 수의계약을 체결했던 상황과 비교해 수의계약의 상대방 업체 대표의 변경 또는 법 제12조제1항제1호부터 제6호까지에 해당하는 사람의 변경이 있고, 해당 업체와 재차 수의계약을 체결하는 경우에는 수의계약 체결 제한 확인서를 다시 제출받아야 함

Q 수의계약의 경우에도, 자신이 담당하는 수의계약에 국한하여 가족과의 수의계약이 제한인지? 기관 전체 수의계약에 대해 제한인지?

A 법 제12조 수의계약 체결 제한과 관련하여 공공기관은 수의계약을 체결하려고 할 시, '해당' 계약업무를 법령상·사실상 담당하는 소속 공직자 및 그 배우자, 직계존속·비속(생계를 같이하는 직계존속·비속 포함)과 수의계약을 체결할 수 없음. 즉 A부서의 사실상 계약담당자가 수의계약을 추진할 시, B부서의 사실상 계약담당자(법령상 계약업무 담당자 아님) 및 배우자 등과의 수의계약이 제한되는 것은 아님

Q 가족 채용 제한 및 수의계약체결 제한 범위가 아닌 경쟁형태, 입찰 등에서는 만약 담당자의 가족이 응시 또는 응찰한 경우, 공직자 본인이 담당자라면 사적 이해관계 신고 및 회피 의무가 발생되는 것인지?

A 공직자가 법 제5조 제1항 제10호의 채용 직무를 수행하며 자신의 가족(「민법」 제779조 및 「이해충돌방지법」 제2조 제6호 가목이 채용 대상자인 경우 또는 공직자가 법 제5조 제1항 제7호의 계약 직무를 수행하며 자신의 가족(「민법」 제779조 및 「이해충돌방지법」 제2조 제6호 가목이 계약상대방인 경우는 직무 관련자가 사적이해관계자인 경우로 공직자는 법 제5조에 따라 그 사실을 신고하고 회피 신청을 해야 함

Q 관서운영경비 카드를 사용하여 결제(특근매식비, 숙박비, 물품 구매 등)하는 경우와 관서운영경비로 계좌이체를 하는 경우에도 사용업체로부터 확인서를 받아야 하는지?
이 경우 관서운영경비출납공무원 외에 카드를 사용하는 사용자도 계약업무를 담당하는 공직자(사실상 담당)에 해당하는지?

A 우선 수의계약은 적당한 상대방을 임의로 선택해 맺는 계약으로 입찰에 의한 경쟁에 대립되는 개념임

기관에서 입찰경쟁 방식이 아닌 카드결제 등을 통해 물품을 구입하는 경우도 수의계약에 해당하고, 법 제12조 제1항 각 호의 대상과의 수의계약 체결이 제한됨. 예를 들어, 기관에서 필요한 물품을 구매할 시 해당 업무를 수행하는 공직자의 배우자가 운영하는 사무용품점에서 물품을 구매하는 행위는 법 제12조에 따라 제한되는 행위임

한편, 각 기관에서는 동법 시행령 제14조 제2항에 따라 수의계약 제한 대상인지 여부를 확인해야 하고, 기관의 계약부서의 계약담당공직자가 수의계약을 체결하는 경우 수의계약 체결 제한 확인서를 제출받는 방식으로 확인의 의무를 이행해야 함

따라서 계약부서가 아닌 부서에서 관서운영경비를 지출해 물품을 구입하는 공직자는 반드시 수의계약 체결 제한 확인서를 계약 상대방으로부터 제출받을 필요는 없으나, 수의계약 체결 제한 대상과의 수의계약 체결은 제한됨

Q 동일업체와 반복해서 수의계약을 체결해야 하는 경우에도 확인서를 매번 징구해야하는지?

A 수의계약 체결 제한 여부 확인서는 모든 수의계약을 대상으로 징구해야 하나, 동일업체와 반복되는 계약을 체결하는 상황에서 고위공직자와 계약담당공직자등 수의계약 체결 제한 대상 공직자가 변동되지 않을 경우에는 최초 1회 확인서를 징구한 이후 반복해서 확인서를 징구할 필요는 없을 것임

Q 관공서에서 대형 백화점 물품 구매 후 수의계약 체결제한 여부 확인서 작성을 요청받은 경우 확인서를 작성하여 제출해야 하는지?

A 공공기관에서 수의계약을 체결하는 경우 계약 업무를 담당하는 공직자는 위 확인서를 통해 계약 상대방이 수의계약 체결 제한 대상인지를 확인하는 것이 원칙이나,

'온라인 쇼핑몰을 통해 물품을 구매하는 경우'와 「국가계약법 시행령」 제30조 제7항 및 동법 시행규칙 제33조 제3항, 「지방계약법 시행규칙」 제33조에 따라 '수의계약 체결시 견적서 제출을 생략할 수 있는 경우'에 대해서는 물품판매업체로부터 확인서를 제출받는 것이 실질적으로 이행하기 어렵고, 담당 직원에게 과도한 업무 부담을 초래할 수 있다는 점을 감안하여 확인서 징구 제외가 가능하다고 안내하고 있음('22. 6. 27. 행동강령과-6507)

다만, 계약상대방으로부터 확인서 징구가 불가능하다는 이유만으로 해당 공공기관이 수의계약 체결제한 대상자와의 수의계약이 허용됨을 의미하는 것은 아님을 알려드림

Q 인터넷 쇼핑몰에서 물품을 구매할 경우에도 계약담당자는 상대방으로부터 '수의계약 체결 제한 여부 확인서'를 제출받아야 하는지?
또한 국가계약법 시행령 제26조의 수의계약 범위에 들어오면 50만원 이상의 모든 물품 구매나 200만원 이상의 모든 인쇄에 대하여 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 받아야 하는지?

A 공공기관 계약담당 부서의 계약담당 공직자가 수의계약을 체결하는 경우에는 계약 상대방으로부터 확인서를 제출받아야 하나, 판매자로부터 확인서를 제출받는 것이 현실적으로 곤란한 온라인 쇼핑몰 구매의 경우에는 제출받지 않을 수 있음

또한 공공기관에서 빈번하게 이루어지는 소액구매나 일회성 지출 등의 경우 확인서를 제출받는 것이 현실적으로 곤란한 경우가 많고 계약담당 공직자에게 과도한 업무부담을 준다는 점을 고려하여 국가계약법 시행규칙 제33조 제3항 및 지방계약법 시행규칙 제33조에 따라 수의계약 체결 시 견적서 제출을 생략할 수 있는 경우에는 확인서를 제출받지 않을 수 있음

공공기관이 확인서를 제출받지 않는 수의계약을 체결하는 경우에도 법 시행령 제14조 제2항에 따른 제한 대상인지 여부를 확인할 의무가 있음

【 공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지 】

Q 지방공무원이 동료 공무원의 결혼식에 참석하기 위해 관용차량을 이용하는 행위가 이해충돌방지법 위반에 해당하는지?

A 「지방공무원 복무에 관한 예규」등 소속 직원의 경조사에 기관대표의 자격으로 참석하는 2인 이내의 공무원에 대하여 출장 조치가 가능한 사례와 같이 관련 법령에서 개별적으로 허용하고 있는 경우에는 가능할 것이나, 개인 신분으로 참석하는 경우에 관용차량을 이용할 경우는 관용 물품의 사적 사용에 해당함

Q 학교에서 예산으로 가입한 교수학습자료 이용사이트에서 참여한 학교를 무작위로 추첨하여 1등으로 당첨된 학교에 가입교사 수만큼 경품으로 캠코더를 지급할 경우 교사들이 개인적으로 수령해도 되는지?

A 해당 경품은 학교의 예산 집행에 따른 부수적인 혜택으로 개인이 수익할 수는 없고, 학교 비품으로 등록하거나 복지시설 등에 기부하는 등의 적절한 방법으로 사용하는 것이 바람직함

Q 타기관의 공용물을 사적으로 사용한 경우도 이해충돌방지법 제13조 위반으로 볼 수 있는지?

A 타기관의 공용물을 사적으로 사용한 경우도 이해충돌방지법 제13조 위반에 해당하며, 해당 공무원의 소속 기관에서 이해충돌방지법 위반에 따른 처분이 가능함

Q 사무실에서 사적인 용도로 전화기, 팩스기 등을 사용(예: 국제전화)하는 경우도 공용물의 사적 사용에 해당하는지?

A 사무실에서 이루어지는 통상적인(일상적이고 과다하지 않은) 수준의 복사기, 컴퓨터, 전화기, 프린터 등의 사용은 허용될 수 있으나, 사적인 목적의 국제전화 등 과다한 사용은 이해충돌방지법 제13조 위반이 될 수 있음

Q ○○공사는 신청사로 옮기며 기존에 쓰던 집기를 폐기처분하였음. 이 과정에서 ○○공사 소속 공직자 다수는 폐기처분이 예정된 집기를 수거해 사적으로 사용 하기도 하고 개인적으로 팔아서 수익을 얻기도 함. 이러한 행위는 법을 위반한 것인지?

A ○○공사가 소유한 물품을 폐기하는 경우 ○○공사 차원에서 공적 절차를 거쳐 폐기하고 이에 따른 수익이 있는 경우 공적 자금으로 관리되어야 함. 따라서 직원들의 행위는 공사 소유의 물품을 사적으로 사용·수익한 것으로 법 제13조를 위반했다고 볼 수 있음

【 직무상 비밀 등 이용 금지 】

Q 공무원이 소관 업무와 직접 관련 없는 타 기관의 정보를 이용하여 본인 또는 타인의 재산상 투자를 도운 경우에도 직무상 비밀 등 이용에 해당하는지?

A 이해충돌방지법에서 금지하는 직무상 비밀 등이란, 정보의 귀속이나 출처가 어디인지를 불문하고 직무를 수행하는 과정에서 알게 된 일체의 미공개 정보를 의미하는 것이므로, 이러한 정보를 이용하여 본인 또는 타인의 재산상 투자를 도왔다면 이해충돌방지법 위반에 해당함

Q 교사가 학생에게 시험문제를 유출하고 학생이 이를 이용해 좋은 점수를 받았다면 어떠한 처벌을 받는지?

A 교사가 학생에게 시험문제를 유출하여 학생이 이를 이용하였다면 교사는 법 제14조제3항에 따라 3년 이하의 징역, 3천만원 이하의 벌금에 처함. 또한, 이를 이용한 제3자(학생 또는 학부모 등)는 다른 법령에 따라 처벌될 수 있음

Q 직무상 비밀인지 모르고 이용해서 재산상 이익 얻은 경우는 어떻게 해야 하는지?

A 직무상 비밀 등 이용금지에 해당함. 아는지 모르는지 불문하고 직무상 비밀 이용하여 재산상 이익 얻으면 징계, 형벌 등 필요한 조치를 하여야 함

【 기타(교육) 】

Q 「이해충돌방지법」 제24조(교육 및 홍보) 관련 홍보 방법의 구체적인 내용은 무엇인지?

A 법 제24조(교육 및 홍보 등)에서 공공기관의 장은 공직자에게 이해충돌방지에 관한 내용을 매년 1회 이상 정기적으로 교육하여야 하고, 동법에서 금지하고 있는 사항을 적극적으로 알리는 등 국민들이 이 법을 준수할 수 있도록 유도하여야 한다고 명시하고 있음
이에 따라, 각 공공기관에서는 기관 인력, 예산 상황 등을 감안하여 각 기관 사정에 맞게 이해충돌 방지 문화가 정착될 수 있도록 홍보하면 될 것이고, 동 법에서 세부 홍보방법에 대해서는 별도 규율하고 있지 않음

Ⅲ-2 상호존중 조직문화 조성 및 갑질·직장내 괴롭힘 근절

1. 개념과 판단기준

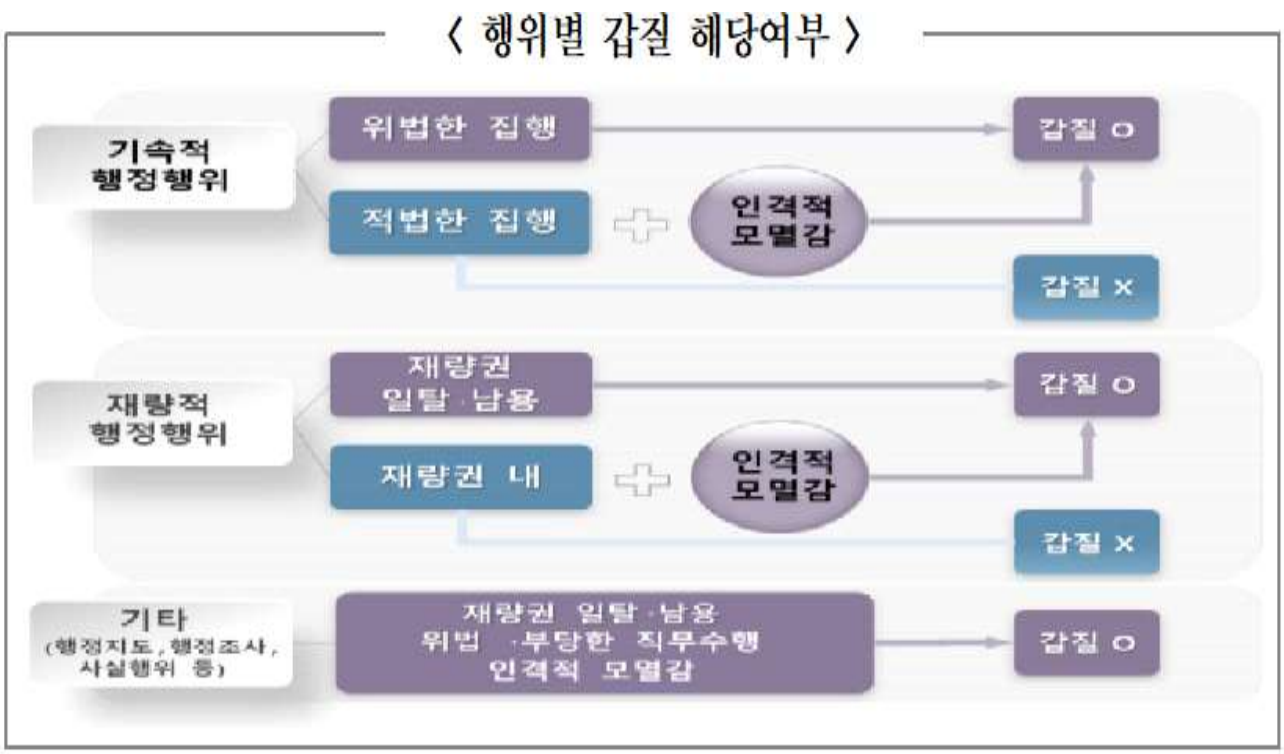
가. 갑질

▢ (개념) **'공공분야 갑질 근절 종합대책(가이드라인)' 에서 제시한 개념**

- ○ **사회·경제적 관계**에서 상대방(乙)보다 **우월적 지위**에 있는 갑(甲)이 권한을 남용하여 을에게 행하는 **부당한 요구나 처우**
- ○ 위법 또는 재량권 일탈·남용에 해당하는 행위
- ○ 적법 또는 재량권 내의 행위라도 인격적 모멸감을 유발하는 경우 갑질 해당

【주요 유형별 갑질 판단 기준】

- ○ **(법령 등 위반)** 법령, 규칙, 조례 등을 위반하여 자기 또는 타인의 부당한 이익을 추구하거나 불이익을 주었는지 여부
- ○ **(사적이익 요구)** 우월적 지위를 이용하여 금품 또는 향응제공 등을 강요·유도하였는지 여부, 사적으로 이익을 추구하였는지 여부
- ○ **(부당한 인사)** 특정인의 채용·승진·인사 등을 배려하기 위해 유·불리한 업무를 지시하였는지 여부
- ○ **(비인격적 대우)** 외모와 신체를 비하하는 발언, 욕설·폭언·폭행 등 비인격적인 언행을 하였는지 여부
- ○ **(기관 이기주의)** 발주기관 부담비용을 시공사에게 부담시키는 등 부당하게 기관의 이익을 추구하였는지 여부
- ○ **(업무 불이익)** 정당한 사유 없이 불필요한 휴일근무·근무시간 외 업무지시, 부당한 업무 배제 등을 하였는지 여부
- ○ **(부당한 민원응대)** 정당한 사유 없이 민원접수를 거부하거나, 고의로 지연처리 등을 하였는지 여부
- ○ **(사제 관계)** 교사-학생 간 평가, 진학 등을 빌미로 금품·향응 등 수수, 부당한 처우 및 폭언·폭행 등 인격 모독 등을 하였는지 여부
- ○ **(권력형 사학비리)** 공금 횡령 및 회계부정, 채용비리 등을 하였는지 여부
- ○ **(기타)** 의사에 반한 모임 참여를 강요하였는지, 부당한 차별행위를 하였는지 여부 등



나. 직장 내 괴롭힘

▢ **(정의)** 사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위(「근로기준법」 제76조의 2의 법적 용어)

▢ **(판단기준)** 행위자, 피해자, 행위 장소, 행위 요건 등 주요 요소를 종합적으로 검토하여 판단

○ 행위자: 사용자, 근로자

○ 피해자: 나이, 학벌, 성별, 근속연수, 고용형태 등 모든 관계에서 가능

○ 행위 장소: 반드시 사업장 內일 필요는 없으며, 사업장 외부의 회식 장소, 외근·출장지, 업무관련성이 있는 사적 공간, 사내메신저, SNS등 온라인에서 발생한 경우도 인정 가능

○ 행위요건: 아래 요건을 모두 충족해야 함

- 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용
- 업무상 적정 범위를 넘는 행위
- 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화

Q 갑질 및 직장 내 괴롭힘 요건에서 '우월적 지위'란?

A 우월적 지위에는 '지위의 우위성'과 '관계의 우위성'이 있으며 피해자가 저항 또는 거절하기 어려울 개연성이 높은 상태가 인정되어야 하고, 행위자가 이러한 상태를 이용해야 우위성의 요건이 생김

관계의 우위성이란 수적, 인적 속성(연령, 성별, 출신지 등), 업무 역량(근속 연수, 전문지식), 업무의 직장 내 영향력, 정규직·계약직 여부 등 사실상 우위를 점하고 있다고 보이는 모든 관계를 포함

Q 업무상 적정 범위를 넘는 행위란?

A 사회의 통념에 비추어 업무 관련성이 없거나, 업무 필요성이 인정되더라도 사회 통념상 상당하다고 인정되지 않는 경우임

관계의 우위를 이용하여 **지속적 또는 반복적으로** 개인적인 부탁을 하거나, 폭언 또는 욕설을 수반한 업무 지시를 하는 경우 등을 포함함

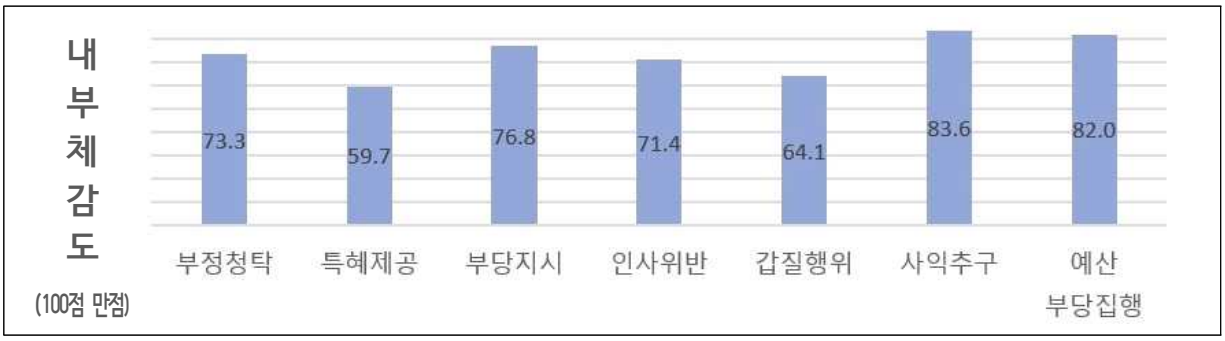
그러나 업무상 필요성이 있다고 하더라도 그 행위가 사회통념에 비추어 볼 때 상당하지 않다고 판단되면 갑질 및 직장 내 괴롭힘으로 성립될 수 있음

2. 2024 권익위원회 청렴도 평가 결과

▢ 권익위원회 청렴도 평가 결과 내부청렴 체감도의 **'갑질행위'** 항목이 전체 **시·도 교육청보다는 약간 높은 수준**이지만,

항목	충남교육청	시도교육청	전체기관	비고
부당한 요구·지시·거부 등 갑질행위	**64.1점**	62.8점	59.9점	

▢ 내부체감도 평가 항목에서 특혜제공과 함께 갑질행위 점수가 낮음



▢ **(시사점)** 갑질 근절과 업무·직종·세대별 갈등관리를 통한 조직문화개선 필요

3. 갑질 신고센터 운영 현황

가. 신고센터 구축

▢ 충남교육청 누리집 「갑질신고센터」- 전자민원 · 신고창구 / 갑질신고

나. 갑질신고 접수 · 처리

▢ 「갑질신고센터」접수 · 처리 현황

(2024. 12. 31. 기준, 단위: 건)

구분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년		비고
	접수	처분 (비율)	접수	처분 (비율)	접수	처분 (비율)	접수	처분 (비율)	접수	처분 (비율)	
건수	15	5 33.3%	40	11 27.5%	34	4 11.8%	41	9 21.9%	45	15 33.3%	[2024년 처분 유형] 비인격적 대우 14 기타(법령위반) 1

※ 2024년 **접수된 45건 중 갑질인정 처분은 15건**이며, 10건은 조사 중
(처분유형: 비인격적 대우 14건, 기타 1건)

※ 미인정 20건은 고충 · 불만 · 일반민원으로 교직원 간 소통 부족이 주원인임

▢ 갑질 조사 결과 신분상 처분 현황(2021 ~ 2024년)

구분	중징계				경징계		경고	주의	계	**관리자**(교장/교감/실장) 처분 현황	
	파면	해임	강등	정직	감봉	견책					
2021년	0	0	1	1	0	3	2	4	**11**	교장: 견책2, 주의1 교감: 강등1, 견책1 경고1, 주의2	8명
2022년	0	0	0	0	0	2	1	1	**4**	교장: 경고1 실장: 견책1	2명
2023년	0	0	0	0	1	0	3	5	**9**	교장(기관장): 주의2 교감: 경고1 실장: 경고1, 주의1	5명
2024년	0	0	0	1	1	1	7	5	**15**	교장(기관장): 견책1, 경고4, 주의2 교감: 경고1, 주의1 실장: 경고1, 주의2	12명
합 계	0	0	1	2	2	6	13	15	**39**		27명

※ 최근 4년 간 갑질로 인정되어 처분 받은 39건 중 **관리자는 27명(69%)**

4. 갑질(부당한 지시) 발생 시 처리 요령

가. 갑질(부당한 업무지시) 발생

① (갑질) 우월적 지위에 있는 사람이 권한을 남용하거나, 지위에서 비롯되는 영향력을 행사하여 부당한 요구나 처우

(부당한 지시) 상급자가 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위하여 **공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시** 발생

⇩

나. 지시 거부 또는 상담 요청

② (부당한 지시 거부) 하급자는 당해 상급자에게 **거부 사유를 소명하고, 지시 거부*** 또는 **행동강령책임관에게 상담** 요청

*소명방법: 서면 또는 이에 상당한 방법으로 상급자에게 지시내용, 지시에 따르지 아니하는 사유 등을 소명

☞ 행동강령책임관은 지시 내용 확인 후 **(부당한) 지시를 취소하거나 변경할 필요가 있다고 인정되는 경우 소속 기관의 장**에게 보고하고,

☞ 보고를 받은 **소속 기관장은 필요시 지시를 취소·변경**하는 등 적절한 조치

- 소속 기관장은 하급자가 거부 사유를 소명하고, 지시 거부하였음에도, 부당한 지시를 반복한 상급자에 대해서는 자체 처분·징계 요구 등 강력 조치

③ (피해 상담)

갑질 판단 기준에 제시된 유형의 피해를 받았을 경우 **행동강령책임관에게 상담 요청**

※ 소속 기관장의 갑질(부당한 지시) 발생 시 상급기관의 행동강령책임관과 상담

기관(학교) 자체 상담		교육청(교육지원청) 상담	국민권익위원회 상담
• 상담 신청시 기관(학교)별 업무담당자 및 행동강령책임관 (필요시 기관장과 상담)	⇔	각 교육지원청 업무담당자, 행동강령책임관 본청 업무담당자, 행동강령책임관 ☎ 041)640-7934, 7936	• 갑질피해상담: ☎ 110 • **익명 채팅상담**(피해자 보호) 카카오톡상담(국민톡110채널추가) - 접속: https://www.110.go.kr - 상담시간: 365일 24시간

★ 국민권익위원회 홈페이지→**국민콜110→갑질피해 상담센터 이용**

(☞ 국번없이 110번으로 **전화상담** 또는 홈페이지에 접속하여 **채팅상담**)

⇩

다. 갑질 신고

④ (서면 신고) 충청남도교육청 감사관실(청렴윤리팀)
(온라인 신고) 충청남도교육청 누리집 → 전자민원·신고창구 / **갑질신고**

갑질 신고 (전자민원·신고창구) 또는 **익명 제보·신고** (교육감에게 바란다) 또는 **갑질피해 신고** (국민권익위, 국민신문고)

⇩

라. 사실관계 조사

【갑질 근절 전담직원 지정】

○ 감사관 내에 「갑질 근절 전담 직원(이하 "전담직원"이라 한다)」 지정(청렴윤리팀)
- (역할) 갑질 행위방지를 위해 교육·상담, 갑질 행위의 첩보 수집, 신고접수, 직권조사, 처리, 피해자 보호지원 등 필요한 업무 수행

【갑질신고 사실관계 조사】

○ 갑질신고센터 처리 절차

※ 접수된 사안에 따라 조사자(조사 부서) 결정

※ 조사자는 신고자 등에게 갑질 행위 목격자, 녹음파일, 메모 등 갑질 행위를 입증할 수 있는 자료를 요구할 수 있다.

갑질 신고 (민원인) ⇒ 접수 (감사부서) ⇒ 갑질 판단 (감사부서) ⇒ 조사 및 처분 (감사부서) ⇒ 결과 통보 (감사부서)

⇓

일반 민원 (사업부서)

▫ 유·초·중·도서관 발생 사안으로 경미한 처분(주의,경고)이상: 해당 교육지원청

▫ 그 외 기관, 징계처분(경징계, 중징계) 예상, 사회적 관심 사항: 감사관

▫ **직장내 괴롭힘(교육공무직 대상 갑질) 사안은 행정과-5037(2019.7.15.)호 『직장 내 괴롭힘 금지 및 사건처리 계획』에 의거 조사 및 처분**

○ 허위사실에 대한 대처

- 갑질 행위에 대한 사실관계가 왜곡되거나 확대되지 않도록 유의

- 피해자나 가해자에 대한 근거 없는 유언비어나 악의적인 소문이 퍼지지 않도록 관리 철저

○ 신고자 또는 피해자의 개인정보 보호를 위한 조치 강구

⇩

마. 조사결과 조치

【갑질행위 징계·처분 및 조치】(감사관, 교원인사과, 총무과)

○ 조사결과 갑질이 확인된 때에는 징계위원회 등을 개최하여 가해자에 대하여 징계 등 적절한 조치
- 가해자의 징계 양정 외에 피해자와 가해자의 분리조치를 포함한 배치전환, 재발방지 대책 강구

【법 위반 사항 적극적 형사 대응】(감사관)

○ 신고·제보에 직권 남용, 뇌물 수수 등 범죄 소지가 있는 경우 조사·감사에 그치지 않고 적극 수사 의뢰

○ 조사 결과 뇌물 수수, 폭행 등 형법 위반에 해당함이 명백한 경우 조사 주체가 반드시 형사 고발

【갑질 행위의 미흡한 조치에 대한 징계 강화】(감사관, 교원인사과, 총무과)

○ 갑질 행위자의 관리자·상급자가 갑질을 은폐하거나 피해자 보호를 소홀히 한 경우 등에는 '성실 의무 위반'으로 징계

【강력한 인사상 불이익 처분】(교원인사과, 총무과)

○ **하급자 대상 갑질**로 **중징계 요구**된 경우, **직위 해제** 등을 통해 해당 **관리자 보직**에서 **일정기간 배제**

○ 인·허가 신청자, 하급기관 등을 상대로 한 외부적 **갑질**로 **징계**를 받은 경우, 가급적 **해당직무에서** 일정기간 **배제**

○ 징계로 인한 승진제한 기간이 경과하였더라도 승진심사위원회에서 심사대상자의 **갑질 행위 여부**를 **고려**하는 등 **심사 강화**

‹‹참고›› 직장 내 괴롭힘 사건 처리 담당 체계

【직장내 괴롭힘 사건 처리 담당 체계】

사건 접수 (근무기관)	신고, 인지		
상담 (근무기관)	신고인 및 피해자 상담을 통한 사건 개요 및 피해자 요구 파악 → 피해자 요구를 바탕으로 1차적인 해결방식 결정		
	행위자로부터 분리만을 원하는 경우	행위자의 사과 등 당사자 간 합의를 원하는 경우	교육청 차원의 조사를 통한 해결을 원하는 경우
	⇩	⇩	⇩
조사 (교육지원청)	(조사 생략)	약식조사 후 교육지원청에 조사보고	정식조사
	⇩	⇩	⇩
괴롭힘 사실 확인 시 조치	괴롭힘 상담 보고서를 작성, 교육지원청에 보고하여 적절한 조치	행위자에게 피해자 요구 전달 및 합의 도출 * 합의 결렬 시 피해자 재상담 후 정식조사 의뢰 등 피해자 의사 확인	행위자에 대한 징계 등 조치
모니터링	합의사항 이행여부, 피해자에 대한 후속적인 괴롭힘 피해 여부 등		

※ 도교육청에 근무하는 교육공무직원의 경우 행정과(교육공무직팀)에서 사건 접수 및 상담, 조사를 수행함

Ⅳ

분야별 점검사항

√ 교무·학사 분야

√ 행정·회계 분야

Ⅳ-1 교무 · 학사 분야

01 유치원 학사관리

- 1-1. 유치원 각종 규정 ·····
- 1-2. 유치원 교육과정 ·····
- 1-3. 유치원 방과후과정 ·····
- 1-4. 유치원 방과후 특성화활동 ·····
- 1-5. 유치원 안전교육 ·····

02 초 · 중등 학사관리

- 2-1-1. 초등 학교규칙 및 각종 규정 ·····
- 2-1-2. 중등 학교규칙 및 각종 규정 ·····
- 2-2-1. 초등 출결관리 ·····
- 2-2-2. 중등 출결관리 ·····
- 2-3-1. 초등 학적관리 ·····
- 2-3-2. 중등 학적관리 ·····
- 2-4. 중등 전(편)입학 · 재취학 · 재입학 ·····
- 2-5-1. 초등 학교생활기록부 ·····
- 2-5-2. 중등 학교생활기록부 작성 및 정정 실태 ·····
- 2-6. 영재교육 및 조기진급 · 졸업 ·····
- 2-7. 고등학교 신입생 입학전형 ·····

03 교육과정 · 평가

- 3-1. 교육과정 운영 ·····
- 3-2-1. 초등 학업성적 평가 ·····
- 3-2-2. 중등 학업성적 평가 ·····
- 3-3. 중등 교내대회 운영 및 수상경력 관리 ·····

04 방과후학교
- 4-1. 방과후학교 운영 ·····

05 학생 생활교육
- 5-1. 학생 생활교육 ·····
- 5-2. 학교폭력 사안 처리 ·····
- 5-3. 학교폭력 가해학생 학생부 관리 ·····
- 5-4. 학교폭력, 아동학대, 가정폭력 예방교육 ·····
- 5-5. 초 · 중학교 의무교육단계 미인정결석학생 관리
- 5-6. 중 · 고 학업중단학생 예방 및 학업중단숙려제 운영
- 5-7. 생명존중교육 ·····
- 5-8. 학교안전교육 ·····

06 장학금
- 6-1. 장학금 ·····

07 과학교육
- 7-1. 실험·실습지도 및 교구(기자재) 관리 ·····

08 체육 · 보건교육
- 8-1. 학교체육 ·····
- 8-2. 학교운동부 운영 ·····
- 8-3. 학교보건 ·····

09 독서교육 · 학교 도서관 운영
- 9-1. 도서(관) 관리 및 독서교육 ·····

10 특수교육
- 10-1. 특수교육 ·····

11 교원인사
- 11-1. 교원인사 일반 및 복무 ·····
- 11-2. 교원임용 ·····
- 11-3. 교원업적평가 ·····

1 유치원 학사관리

1-1. 유치원 각종 규정

업무구분	점검할 사항	관련 법규
유치원 생활기록부	• 유치원생활기록부 기록 및 관리의 적정성 여부 - 유아발달 상황기록 및 보관 - 모든 항목 작성 후 업무관리시스템에 등록 • 졸업과 수료의 규칙에 따른 적정 처리 여부 - 유치원규칙의 졸업과 수료 규정과 일치 • 유치원생활기록부 항목별 기재요령 준수 여부 - '수업일수'는 원장이 정한 총 출석해야 할 일수 (단, 전입학의 경우의 전 유치원의 수업일수와 현 유치원의 수업일수를 합산) - '출석일수'는 유아가 출석한 연간 총일수(출석부와의 일치) - '결석일수'는 질병·기타·미인정으로 구분하여 연간 총일수 입력 - '특기사항'은 일주일 이상 장기 결석한 경우 사유 등 간략하게 입력(연속한 수업일수 7일: 주말, 공휴일 제외)	▶유아교육법 제14조 ▶공공기록물관리에 관한 법률 시행령 제2조 ▶유치원생활기록부 작성 및 관리지침(교육부) ▶유치원생활기록부 기재요령(교육부)
유치원규칙 및 학사관리	• 유치원규칙 제·개정 및 적법성 여부 - 유치원규칙의 기재사항 1. 교육연한, 학기 및 휴업일 2. 학급편제 및 정원 3. 교육 내용 4. 수업일수 및 수업 운영방법 5. 입학, 재입학, 편입학, 전학, 휴학, 퇴학, 수료 및 졸업 6. 수업료·입학금과 그 밖의 비용 징수 7. 유치원규칙의 개정절차 8. 다른 법령에서 유치원 규칙으로 정하도록 한 사항 9. 그 밖에 법 제18조 제1항에 따른 해당 유치원의 지도·감독기관(이하 "관할청"이라 한다)이 정하는 사항 10. 유치원 교원의 교육활동 보호를 위한 방안 ※ 청렴 및 행동강령, 교직원 보수 규정(사립유치원) • 유치원운영위원회 심의(자문)사항 준수 여부 • 미인정결석자 처리와 퇴학 유아 관리의 적정성 여부 - 미인정결석자 조치결과 관리대장 비치(의무) - 사전 연락이 없는 미인정결석 발생시 전화, 가정방문 등을 통해 아동학대 의심 또는 안전과 소재가 파악되지 않은 경우 수사기관 신고	▶유아교육법 제10조 ▶유아교육법 시행령 제10 ▶유치원 교원의 교육활동 보호를 위한 고시 (교육부고시 제2023-30호) ▶ 사립학교법 일부 개정 [시행 2022. 3. 25.] 교육과정과-28939(2021.11. 16.) ▶유치원운영위원회 규정 ▶유아교육법 제19조 ▶유아교육법 시행령 제22조 ▶아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 ▶유치원·어린이집 아동

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	- 명확한 사유 없이 퇴학 신청 시 아동학대가 의심되는 경우 수사기관 신고 - 아동학대범죄 수사기관(112) 및 지자체에 즉시 신고 - 아동학대 예방 교육 및 아동학대 신고의무자 교육 실시 • 법정 장부 및 비치장부 관리의 적정성 여부 - 생활기록부, 생활기록부정정대장, 출석부, 졸업(수료)대장, 유아 입(전)·퇴학(출입)대장, 유아 건강 검진 관련 자료 • 건강검진실시 및 결과처리의 적정성 여부 - 유치원: 매년 유아의 건강검진 제도 안내 및 결과 보관	학대 조기 발견 및 관리· 대응 매뉴얼(교육부·보건복지부) ▶교육과정과-5701(2022.3.3.) ▶유아교육법 제17조 ▶유아교육법 시행규칙 제12조
관련서류	• 유치원생활기록부 • 유치원규칙 • 출석부 • 미인정결석자 조치결과 관리대장 • 졸업·수료대장 • 유아 입(전)·퇴학(출입)대장 • 유아건강검진 결과서	

1-2. 유치원 교육과정

업무구분	점검할 사항	관련 법규
계획	• 유아교육계획 수립의 적정성 여부 - 유치원 실태분석, 학부모의 요구 등의 반영 - 단위유치원별 교육과정위원회 구성·운영: 교육공동체 참여 • 감염병, 천재지변 등에 대한 대책 수립 여부 - 원격수업, 정보통신매체 활용 수업 운영 - BCP(업무) 연속성계획 수립 • 유치원운영위원회 심의, 유치원 규칙 명시	▶유아교육법 제13조 ▶충청남도 유치원 교육과정 편성·운영 지침
교육과정 운영	• 교육과정 180일 이상 확보 여부(방과후 과정 포함 210일) - 교외체험학습 운영: 유치원규칙으로 정한 범위에서 수업 인정 • 교육과정 시작 시각 준수 여부 - 오전 08:30~09:00 중 유치원(장)에서 결정 후 운영 - 학부모 의견수렴, 유치원운영위원회 심의, 유치원 규칙 명시 • 바깥놀이를 포함 1일 2시간 이상 놀이시간 확보 여부 • 교육과정 내 특성화활동 금지 준수 여부 - 교육과정 이후 방과후 과정 시간에만 운영 • 인성교육계획 수립 및 운영위원회 심의(자문) 여부	▶유아교육법 제13조, 같은 법 시행령 제12조 ▶인성교육진흥법 제10조 및 동법 시행령 제11조 ▶충청남도 유치원 교육과정 편성·운영지침
관련서류	• 유치원교육계획 • 유치원운영위원회 회의록 • 유치원규칙 • 출석부 • 교육과정위원회 회의록	

1-3. 유치원 방과후과정

업무구분	점검할 사항	관련 법규
계획	• 유치원 방과후과정 계획 수립의 적정성 여부 - 방과후과정 만족도, 설문조사, 의견수렴 실시 - 방과후과정 유치원운영위원회 심의(자문) • 돌봄교실 계획 수립의 적정성 여부 - 운영 일수 및 운영 시간 확인 - 책임교원 지정 시 복무 관련 점검 • 방학 중(여름, 겨울, 졸업 및 수료 후) 돌봄 계획 수립 여부 - 방학 중 돌봄강사 채용 및 돌봄 운영 시간 확인 - 돌봄강사 및 시간제기간제교사 복무 관련 점검	▶유아교육법 제13조 ▶유치원 방과후 과정 운영 계획 ▶돌봄교실 운영 계획 ▶방학 중 돌봄 운영계획 ▶계약제교원 운영 지침
방과후과정 운영	• 유치원 방과후 과정 운영 적정성 여부 - 연간 210일 이상 운영 원칙 준수(시설공사 및 재량휴업일 수 만큼 반드시 운영하여 연 210일 이상 확보) - 교육과정 운영 시간을 포함 1일 8시간 이상 운영(개별 보호자의 동의하에 1일 1시간 이내에서 방과후과정 이용 시간 조정 가능) - 공·사립 방과후 과정 시간제기간제교사 채용 관련 점검 (학급 담당 지정에 따른 수업 담당 여부 확인)	▶유치원 방과후 과정 운영 계획 ▶방과후 과정 인력 지원 계획 ▶계약제교원 운영 지침
돌봄교실 운영	• 유치원 돌봄교실 운영 적정성 여부 - 아침, 저녁 돌봄교실: 연 220일 이상, 1일 10시간 이상 준수 - 온종일 돌봄교실: 연 230일 이상, 1일 12시간 이상 준수 ※ 온종일 돌봄교실 운영 시 1시간 이내 운영 시간 감축 가능 ※ 온종일 돌봄교실의 업무담당교사 유공 인정 시간은 1일 10~11시간까지이나 마지막 유아가 남아 있을 경우 11~12 시간까지 근무해야 함 - 돌봄교실 업무담당교사 승진 가산점 부여 시 유공교원 확인서 및 초과근무 관련 자료 확인 - 방과후 과정 시간제기간제교사 채용 관련 점검 돌봄전담사가 있는 유치원: 주15시간 미만 준수 6시간 시간제기간제교사 근무 유치원: 수업 및 근무시간 준수	▶유치원 돌봄교실 운영 계획
방학 중 돌봄 운영	• 방학 중 돌봄 운영 적정성 여부 - 여름방학, 겨울방학, 졸업(수료) 후 돌봄 운영 계획 수립 - 방과후 과정 학급 유아 중 방학 중 돌봄을 신청한 유아 참여 - 방학 중 돌봄강사 채용 관련 점검(신규강사, 정규 및 8시간 기간제 교사 돌봄강사 활용 시 수당 지급 여부)	▶방학 중 돌봄 운영 계획 ▶계약제교원 운영 지침

업무구분	점검할 사항	관련 법규
관련서류	• 방과후 과정 만족도 조사 결과(교원, 학부모) • 유치원운영위원회 심의자료 • 방과후 과정 출석부 • 방과후 과정 운영 계획 • 방과후 과정 운영 일지 • 방과후 과정 참여 신청서 • 돌봄교실 참여 신청서 • 돌봄교실 운영 계획 • 방학 중 돌봄 운영 계획	

1-4. 유치원 방과후 특성화활동

업무구분	점검할 사항	관련 법규
유치원 방과후 특성화과정	• 특성화 활동 운영 계획의 적정 여부 - 특성화활동 만족도 조사 및 의견 수렴 - 유치원운영위원회 심의(자문) - 특성화 활동 운영 연간계획 및 활동일지 반드시 작성 - 정보공시와 일치(프로그램, 시간, 장소, 대상, 인력, 비용 등) • 특성화 활동 운영기준 준수 여부 - 유아 1인당 1일 1개 활동 1시간 이내 준수 - 자격 기준: 예체능 실기교사 자격증 소지자 ※ 교재를 특성화 활동으로 보는 경우: 교사가 정해진 시간에 동일 교재를 가지고 모든 유아를 대상으로 가르치는 경우만 해당 - 연 1회 이상 학부모대상 수업공개 실시 - 특성화활동 참여 유아 출석부 작성 관리 - 특성화 활동비 회계 세입·세출 예산에 편성한 후 지출 - 외부강사 위탁 특성화활동 시간 담임 임장 지도 - 미참여 유아 대책 수립 운영 - 방과후 과정 참여 유아만 대상으로 함 (교육과정반 유아 미참여 원칙) • 외부 특성화 활동 선정 절차 준수 여부 - 수익자부담(월 3만원 이내) 특성화 활동 학부모 의견수렴 (신청, 동의) - 특성화 활동 평가지표 영역별 80점 이상 선정 - 무분별하게 이루어지는 코딩교육 및 영어교육 실시 - 운영위원회 심의(자문) - 활동별 유아 1인당 비용(강사비, 교재비) 책정 • 강사 채용 시 필요 서류 구비 및 절차 준수 여부 - 예·체능 실기교사 자격증 소지자 ※ 해당 업체에서 자체 발급한 자격증 소지자는 미인정 - 특성화 강사 구비 서류(계약서, 성범죄 및 아동학대전력 조회, 근무상황부 등)	▶유아교육법 제13조 ▶유아교육법 제19조
관련서류	• 특성화 활동 운영계획 • 특성화 활동 계획안 • 특성화 활동 출석부 • 유치원운영위원회 심의자료 • 특성화 강사 채용 서류 • 특성화 활동 지출서류 • 특성화 활동 만족도 조사 • 학부모 신청서 • 강사 근무상황부 • 미참여 유아를 위한 지도계획 • 특성화 활동 강사 범죄 전력 관련자료	

1-5. 유치원 안전교육

<table>
<tr><th>업무구분</th><th>점검할 사항</th><th>관련 법규</th></tr>
<tr><td>계획</td><td>• 학교 안전사고 예방계획 수립 여부
- 유치원운영위원회 심의(자문)
- 학교안전사고예방계획 탑재</td><td>▶학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 및 동법 시행령
▶학교안전사고예방 계획(충청남도교육청)</td></tr>
<tr><td>안전교육 이수</td><td>• 유치원 교직원 안전교육 실시 여부
- 아동학대 예방과 신고의무자, 긴급복지 신고의무자, 장애인 학대 및 장애인 대상 성범죄 예방 및 신고의무자 교육(연 1회)
- 교직원, 공공기관 폭력 (4대 폭력) 예방교육: 예방교육통합관리 시스템 교육실적 입력
- 교직원 안전교육 연수: 3년마다 15시간 이상 (3년 미만 계약 체결 종사자 매 학기 2시간 이상 이수)
- 심폐소생술(실습 2시간)을 포함한 응급처치 교육 최소 3시간 이상 매년 실시
• 학부모: 성폭력 및 인터넷중독 예방교육, 아동학대 예방교육
• 교직원 결핵검진 매년 실시
• 통학버스 안전관리 및 운영, 운영자 및 운전자 안전교육 이수 (2년마다) CCTV 관리 현황
• 어린이통학버스 운행기록장치 장착 여부</td><td>▶학교 안전교육 실시 기준 등에 관한 고시(교육부)
▶아동복지법 제26조
▶결핵예방법시행규칙 제4조
▶유아 감염병 예방·위기 대응 매뉴얼
▶유치원 급·간식 운영 관리 지침서
▶교통안전법 제55조 21.7.27. 개정</td></tr>
<tr><td>유아안전 교육 시간운영</td><td>• 안전교육 7대 영역별 교육실시 여부: 연간 51단위
<table><tr><th>구분</th><th>생활 안전 교육</th><th>교통 안전 교육</th><th>폭력 예방 및 신변 보호 교육</th><th>약물 및 사이버 중독 예방 교육</th><th>재난 안전 교육</th><th>직업 안전 교육</th><th>응급 처치 교육</th></tr><tr><td>교육 시간</td><td>13</td><td>10</td><td>8</td><td>10</td><td>6</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>횟수</td><td>학기당 2회이상</td><td>학기당 3회이상</td><td>학기당 2회이상</td><td>학기당 2회이상</td><td>학기당 2회이상</td><td>학기당 1회이상</td><td>학기당 1회이상</td></tr></table>- 안전교육 시간은 연령별 운영시간(단위), 횟수는 제시된 횟수 이상으로 분산·실시하고, 1단위활동 시간은 교육과정을 따르되, 기후</td><td>▶유치원 안전교육·관리 운영 계획</td></tr>
</table>

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	및 계절, 유아의 발달정도, 내용의 성격, 유치원 실정 등을 고려하여 편성·운영 - 유치원은 초·중등과는 달리 시수 개념이 없는바, 활동 시간은 유아의 발달단계(집중가능 시간 등)를 고려하여 단위 활동으로 적의하게 편성·운영 가능	
시설 안전 관리	• 안전점검의 날 운영 여부 - 안전점검의 날(매월 4일) 운영 - 안전관리 매뉴얼 비치 활용 • 어린이 놀이시설 관리철저 - 정기 시설검사 및 자체 안전점검 실시	▶재난안전관리매뉴얼 (충청남도교육청) ▶어린이 놀이시설 안전관리법
관련서류	• 유치원 안전사고 예방계획 • 유치원 급식 운영계획 • 유치원운영위원회 회의록 • 유치원 일지 • 출석부 • 안전점검부 • 유치원 일지 • 안전점검 및 안전진단 실시결과	

2 초·중등 학사관리

2-1-1. 초등 학교규칙 및 각종 규정

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학교규칙	• 학교생활규정 제·개정 위원회 구성 및 관리 운영의 적정 여부 • 학교생활규정 제·개정에 따른 학교운영위원회 심의 여부 • 학교구성원 대상 학교생활규정 안내 및 연수 실시 여부 • 학생포상·징계규정과 학교생활규정 등 학교규칙의 상위법규(지침)에 따른 제·개정의 적법성 여부 • 학교생활규정 인권침해 소지 점검 여부 • 교원의 학생생활지도에 관한 고시 반영 여부	▶초·중등교육법 제8조, 제31조 ▶초·중등교육법시행령 제9조 ▶초중등교육법 제18조의4 ▶충청남도학생인권조례 ▶교원의 학생생활지도에 관한 고시 제12조
학생생활 포상·징계 규정	• 학교생활규정과 학생징계규정 등 학교규칙의 법규(지침)에 따른 제·개정 및 적법성 여부 • 학생·학부모·교원으로 구성된 학교생활규정 제정·개정위원회 구성 여부 • 설문조사 등 의견수렴, 학교운영위원회 심의, 학칙 공포 및 정보공시 절차 준수 여부 • 학교 구성원 대상 학칙 안내 및 연수 실시 여부 • 학생포상규정 준수 여부 • 학생 사안 처리 절차 및 규정 준수 여부 • 학교규칙 제·개정위원회 구성 적정 여부 • 학생 징계절차 및 처분 적정 여부 • 징계학생 지도 관리 적정 여부	▶초·중등교육법 제8조, 제18조 ▶초·중등교육법시행령 제9조, 제31조 ▶학교생활규정 ▶충청남도학생인권조례 제20조

관련서류		
	• 학교규칙	• 초등학교생활규정
	• 학교생활교육대장(구.학생징계대장)	• 학교규칙 제·개정위원회 회의록
	• 학교폭력전담기구 규정 및 관련 관리대장	

2-1-2. 중등 학교규칙 및 각종 규정

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학교규칙	• 학교생활규정 제·개정 위원회 구성 및 관리 운영의 적정 여부 • 학교생활규정 제·개정에 따른 학교운영위원회 심의 여부 • 학교생활규정 인권침해 소지 점검 여부 • 학교구성원 대상 학교생활규정 안내 및 연수 실시 여부 • 학생포상·징계규정과 학교생활규정 등 학교규칙의 상위법규(지침)에 따른 제·개정의 적법성 여부 • 교원의 학생생활지도에 관한 고시 반영 여부	▶초·중등교육법 제8조, 제31조 ▶초중등교육법시행령 제9조 ▶초중등교육법 제18조의4 ▶충청남도학생인권조례 ▶교원의 학생생활지도에 관한 고시 제12조
학생생활 포상·징계 규정	• 학교생활규정과 학생선도규정 등 학교규칙의 법규(지침)에 따른 제·개정 및 적법성 여부 • 학생·학부모·교원으로 구성된 학교생활규정 제정·개정위원회 구성 여부 • 설문조사 등 의견수렴, 학교운영위원회 심의, 학칙 공포 및 정보공시 절차 준수 여부 • 학생포상규정 준수 여부 • 학교 구성원 대상 학칙 안내 및 연수 실시 여부 • 학생 사안 처리 절차 및 규정 준수 여부 • 학교생활교육위원회(구. 학생선도위원회) 구성 적정 여부 • 학생 징계절차 및 처분 적정 여부 • 징계학생 지도 관리 적정 여부	▶초·중등교육법 제8조, 제18조 ▶초·중등교육법시행령 제9조, 제31조 ▶학교생활규정
학업성적 관리규정 및 졸업진급 사정규정	• 학업성적관리위원회 규정 및 학사 관련 규정의 상위 지침 준수 여부 • 출결, 교외체험학습 운영 규정 수립 여부 • 졸업, 진급 사정 규정 제정 및 운영 • 교내 각종 규정의 적법성 및 정비 여부	▶충청남도중·고등학교 학업성적관리시행지침 외 관련 상위 지침 ▶충남참학력 중고 교육과정 편성운영지침
관련서류	• 학교생활규정 • 학교생활교육대장 • 학생생활교육위원회 회의록 • 학교폭력전담기구 규정 및 관련 관리대장 • 학업성적관리위원회 외 교내 제 규정	

2-2-1. 초등 출결관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
수업 일수 및 시수	• 전출입 일자가 같은 경우 수업일수 산정 적정 여부 • 전출·입학생 및 귀국학생 등 진급자의 기준 수업일수 이수 여부 (초·중등교육법 시행령 제50조 제2항) 학생의 각 학년과정 수료에 필요한 출석일수는 제45조의 규정에 의한 수업일수의 3분의 2 이상으로 한다. • 귀국 및 위탁학생 등의 수업일수 산정 적정 여부 • 학력 미인정(미인가 교육시설, 홈스쿨링 등) 학생의 취학 또는 재취학 이후 진급처리의 적정 여부	▶초·중등교육법 시행령 제19조, 제45조 ▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제7조, 제8조(교육부훈령) ▶충청남도 초등학교 학적 관리 업무처리 지침
결석·지각 조퇴·결과	• 출석인정결석 학생의 인정 사유 및 증빙자료(결석신고서) 적정 여부 • 기타결석 학생의 증빙자료(결석신고서 또는 내부결재 등) 여부 • 교환학습 출결처리 적정 여부 (충청남도 초등학교 학적 관리 업무처리 지침) ◦기간: 교육과정 이수에 지장이 없는 범위 안에서 학칙이 정한 범위(휴업일과 공휴일을 포함하여 연간 1개월 이내, 학교장 판단하에 5개월 범위 안에서 추가 연장할 수 있음) ◦내용: 교환학습 ◦방법: 보호자는 원적학교에 교환학습 신청서 제출→원적학교와 교환학교의 학교장 상호 협의→원적학교는 교환학교로 교환학습 의뢰서 송부→원적학교는 보호자에게 협의 사항 통보→교환학교는 원적학교로 교환학습 승인 결과 송부→교환학습 실시→교환학교는 원적학교로 교환학습 결과 통지서 송부 ※ 교환학습 결과 통지서는 출결사항, 교과성적, 각종 비교과 영역(창의적 체험활동상황, 행동특성 및 종합의견) 등을 포함함 • 교외체험학습 출결처리 적정 여부 (초등 학교생활기록부 기재요령) ◦기간 및 횟수: 교육과정의 이수에 지장이 없는 범위 안에서 학칙이 정한 범위 ◦내용: 현장체험학습, 친인척 방문, 가족동반 여행, 고적답사 및 향토행사 참여 - 감염병 위기 경보 단계가 '심각' 단계인 경우에 한해	▶초·중등교육법 시행령 제25조, 제28조, 48조 ▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제8조 및 별표 8 ▶초등 학교생활기록부 기재요령(교육부훈령) ▶충청남도 초등학교 교육과정 편성·운영 지침 ▶충청남도 초등학교 학적 관리 업무처리 지침 ▶충청남도 교외학습 운영 길라잡이(초등)

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	교외체험학습 승인(허가) 사유에 '가정학습' 포함 ○ 방법: 교외체험학습 신청(신청서 및 학습계획서 제출) → 학교장 심사 후 승인 통보 → 교외체험학습 실시 → 교외체험학습 보고서 제출 → 면담 등을 통한 사실 확인 후 출석인정결석으로 처리 - 학칙이 정하는 범위내에서 교외체험학습을 허가하여 수업으로 인정할 수 있느나, 생활기록부의 어느 항목에도 내용을 입력하지 않음 • 미인정 및 장기 결석 시 처리 적정 여부 • 학생 징계에 따른 결석처리 적정 여부	
특기사항	• 출석인정 결석은 출석으로 처리 여부(나이스: 출석인정 △체크) • 특기사항의 개근 입력 적정 여부 (초등 학교생활기록부 기재요령) 수업일수가 다른 중도 입학·취학·편입학생은 당해 학년의 전 과정을 거치지 않았기 때문에 출결상황 '특기사항' 란에 '개근'으로 입력하지 않음(상위학년으로 중도 재취학한 경우도 동일) • 질병·미인정으로 인한 장기결석의 경우 결석 종류별 사유 입력 적정 여부 • 기타결석의 경우 사유 입력 적정 여부(1일이라도 입력해야 함) • 학교폭력대책심의위원회 조치사항 처리 적정 여부 - 법률조항, 조치내용, 일수, 기간 입력 - 출석 인정: 제4호(사회봉사), 제5호(학내외 전문가, 교육감이 정한 기관에 의한 특별 교육이수 또는 심리치료) - 미인정 결석: 제6호(출석정지)	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제8조 및 별표 8 ▶초등 학교생활기록부 기재요령(교육부훈령) ▶학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조 제1항, 제4호, 제5호, 제6호
원격수업 출결처리	• 방송 · 정보통신매체를 이용하는 수강 학생의 출석 및 수강 여부 - 학교 원격수업의 출결·평가·학교생활기록부 관리 계획 수립	▶초등 학교생활기록부 기재요령(교육부 훈령)
장기 결석 및 미취학생관리	• 장기결석자 관리 실태(유예·면제·장기결석에 따른 정원 외 관리 등) 및 미취학 학생 조치의 적절성 여부 • 초등학교 '의무교육관리위원회' 구성·운영 여부 • 유예자 학적관리(정원 외 학적) 및 재입학 절차 준수 여부	▶초·중등교육법 시행령 제25조, 제27조, 제29조 ▶충청남도 초등학교 학적 관리 업무처리 지침

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학생선수 출결관리	• 학생선수*가 학교장의 허가를 받아 대회 및 훈련 참가를 위해 결석한 경우 학업성적관리위원회를 통해 출석인정 범위 결정 여부(출석인정 범위 초등학교 20일 이내) *학생선수: 학교운동부에 소속되어 운동하는 학생과 체육 단체에 등록되어 있는 선수	▶초등 학교생활기록부 기재요령(교육부 훈령) ▶충청남도 초등학교 학업성적관리 시행지침

관련서류		
	• 학교생활기록부(학적, 출결상황)	• 결석신고서철
	• 의무교육관리위원회 구성 및 규정	• 미취학, 장기결석 처리 관련 자료
	• 단위학교 학업성적관리위원회 규정	• 교외체험학습규정 및 신청서, 보고서
	• 학교 원격수업의 출결·평가·학교생활기록부 관리 계획	

2-2-2. 중등 출결관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
수업 일수 및 시수	• 전출·입일이 같은 경우 수업일수 산정 적정 여부 • 전출·입학생 및 귀국학생 등 진급자의 기준 수업일수 이수 여부 (초·중등교육법 시행령 제50조 제2항) 학생의 각 학년 과정 수료에 필요한 출석일수는 제45조의 규정에 의한 수업일수의 3분의 2 이상으로 한다. • 귀국학생, 체육특기자, 병원학교 및 위탁학생의 수업일수 산정 적정 여부	▶초·중등교육법 시행령 제19조, 제45조 ▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제7조, 제8조(훈령)
결석·지각 조퇴·결과	• 출석인정결석 학생의 인정 사유 및 증빙자료(결석계) 적정 여부 • 기타결석 학생의 증빙자료(결석계 또는 내부결재 등) 여부 • 교환학습 출결처리 적정 여부 (학교생활기록부 기재요령) ◦기간: 교육과정 이수에 지장이 없는 범위 안에서 학칙이 정한 범위 ◦내용: 교환학습 ◦방법: 보호자의 교환학습 신청→ 관련 학교장 상호 협의 → 협의사항 보호자에 통보 → 교환학습 실시 → 위탁학교의 생활기록을 재적학교에 통보 • 교외체험학습 출결처리 적정 여부 (학교생활기록부 기재요령) ◦기간 및 횟수: 교육과정의 이수에 지장이 없는 범위 안에서 학칙이 정한 범위 ◦내용: 현장체험학습, 친인척 방문, 가족동반 여행, 고적답사 및 향토행사 참여, 감염병 위기 경보 단계가 '심각' 단계인 경우에 한해 교외체험학습 승인(하가) 사유에 가정학습 포함 ◦방법: 교외체험학습 신청(신청서 및 학습계획서 제출)→ 학교장 심사 후 승인 통보 → 교외체험학습 실시 → 교외체험학습 보고서 제출 → 면담 등을 통한 사실 확인 후 출석인정결석으로 처리 • 미인정 및 장기 결석 시 처리 적정 여부 • 학생 징계에 따른 결석처리 적정 여부	▶초·중등교육법 시행령 제25조, 제28조 ▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제8조 및 별표 8 ▶학교생활기록부 기재요령(훈령) ▶충청남도 초·중학교 학적 관리지침 ▶충청남도 고등학교 전·편입학 및 재입학 업무처리 지침 ▶충청남도 참학력 중·고 교육과정 편성운영지침 ▶충남 중등 교외체험학습 운영 길라잡이

업무구분	점검할 사항	관련 법규
특기사항	• 출석인정 결석 처리 여부 • 특기사항의 개근 입력 적정 여부 (학교생활기록부 기재요령) 수업일수가 다른 중도 입학·편입학생은 당해 학년의 전 과정을 거치지 않았기 때문에 출결상황 '특기사항' 란에 '개근'으로 입력하지 않음 • 장기결석의 경우 결석 종류별 사유 입력 적정 여부 • 학교폭력대책심의위원회 조치사항 처리 적정 여부 - 법률조항, 조치내용, 일수, 기간 입력 - 출석 인정: 제4호(사회봉사), 제5호(특별교육이수 또는 심리치료) - 미인정 결석: 제6호(출석정지)	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제8조 및 별표 8 ▶학교생활기록부 기재요령(훈령) ▶학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조 제1항 제4호, 제5호, 제6호
학적변동 학생처리	• 학적변동 학생의 수업일수 및 출결상황 처리의 적정성 여부 - 학적변동(면제·유예·휴학·제적·자퇴·퇴학·전출 등) 당일까지를 수업일수에 산입 - 학적변동 전·후에 중복 일수가 있는 경우 새로 학적을 부여받은(전입학·재취학·재입학·편입학·복학 등) 일수만 수업일수로 계산 - 학적을 새로 부여받은 자의 당해 학년 수업일수는 원적교의 당해 학년 수업일수와 합산하되, 중복되는 기간의 각 횟수는 제외	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제8조 및 별표 8
원격수업 출결처리	• 정보통신매체를 이용하는 학생의 출석 및 수강 여부 - 충청남도교육청 원격수업 규정과 지침 - 학교 원격수업 규정 수립 여부	▶초·중등교육법 제24조 ▶초·중등교육법 시행령 제48조
장기결석 및 미취학학생 관리	• 장기결석자 관리 실태(정원외 관리 등) 및 미취학 학생 조치의 적절성 여부 • 중학교 '의무교육관리위원회' 구성·운영 여부 • 유예자 학적관리(정원 외 학적) 및 재입학 절차 준수 여부	▶초·중등교육법 시행령 제25조, 제27조, 제29조 ▶충청남도 중학교 학적관리 업무처리 지침
관련서류	• 학교생활기록부(학적, 출결상황) • 결석신고서철 • 의무교육관리위원회 구성 및 규정 • 장기결석 및 미취학 학생 처리 관련 자료 • 교외체험학습규정 및 신청서, 보고서	

2-3-1. 초등 학적관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
입학 전입학 재취학	• 입학, 전입학, 재취학 처리의 적정성 여부 • 입학, 재취학 시 교육과정 이수에 지장이 없는 범위에 대한 수업일수 준수 여부 • 교육환경 전환 대상자에 대한 처리 적정성 여부(학교장 추천 교육장) (초등 학교생활기록부 기재요령) 입학·재취학·편입학은 해당 학교의 교육과정 이수에 지장이 없는 범위인 당해 학년 수업일수의 3분의 2 이상 남은 시점까지 수시로 입급할 수 있다. • 특수교육대상자의 재취학 시 교육지원청의 특수교육운영위원회의 취학 여부 심의 여부	▶초·중등교육법 제25조, 제30조의4, 제30조의5, 동법 시행령 제25조 내지 제27조 ▶초·중등교육법 시행령 제50조 ▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제7조 ▶장애인 등에 대한 특수교육법 시행령 제14조
전입·전출	• 전입·전출 시 수업일수 인정의 적정성 여부 • 한국학교, 제주국제학교, 학력인정 외국교육기관·외국인학교, 소년원학교 전출입 시 적정성 여부 • 아동학대 · 가정폭력 피해학생 취학지원 및 비밀처리 적정성 여부	▶초·중등교육법 시행령 제21조 ▶아동학대·가정폭력 피해학생 관련 법령
면제·유예	• 의무교육대상자의 면제, 유예 처리의 적정성 여부 • 미취(입)학 아동의 학적 미생성 및 미취(입)학 아동 명단에 소재·안전 확인 및 취(입)학 독려 사항 누가 기록 관리 여부 • 면제·유예 내용 통보 적정성 여부 • 면제·유예 학생에 대한 최종 소재 확인 적정 여부 • 특수교육대상자의 유예·면제 처리 시 교육지원청의 특수교육운영위원회의 유예·면제 심의 여부	▶초·중등교육법 시행령 제28조, 제29조 ▶충청남도 초등학교 학적 관리 업무처리 지침
정원 외 학적 관리	• 장기결석 학생에 대한 조치의 적절성 여부 • 정원 외 학적 관리자(취학의무 유예 학생, 장기 결석 학생)에 대한 취학독려 및 절차의 적정성 여부(내용증명을 활용) • 정원 외 학적 관리 학생에 대한 최종 소재 확인 적정 여부	▶초·중등교육법 시행령 제29조
귀국 학생 등 학적 처리	• 귀국 학생 학적 처리 시 거주지 확인 여부 • 인정 유학 학생에 대한 학년 배정 적정 여부 • 미인정 유학 학생에 대한 학적처리 적정 여부 • 조기진급·졸업·진학 평가위원회 규정 정비 여부(학교규칙)	▶초·중등교육법 시행령 제19조 ▶충청남도 초등학교 학적 관리 업무처리 지침
졸업	• 수료 및 졸업규정 준수 여부	▶초·중등교육법 시행령 제50조
관련서류	• 학교생활기록부 • 학생이동부 • 졸업대장 • 의무교육대상자 면제 및 유예 관련 서류 • 조기진급·졸업·진학 평가위원회 규정(교과목별 이수인정평가 기준)	

2-3-2. 중등 학적관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
인적사항 및 학적 관리	• 학생 인적사항 및 학적 관리의 적정성 여부 - 입학, 전입학, 재취학(편입학)은 '2-4' 병행 참조 - 인적사항 변경 시 증빙서류 첨부 및 정정대장을 통하여 정정하였는지 • 학생 정원·현원 관리(학생이동부)의 적정 여부 - 전출·입 관련 사항 기재 • 위탁학생 및 소년원 입교생 학적관리의 적정 여부 (소속 학급 지정, 정원 외 관리 등)	▶초·중등교육법 제25조, 제30조의4, 제30조의5 ▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제7조
진급·졸업	• 진급 및 졸업 규정 준수 여부 - 진급·졸업생의 수업일수 준수(2/3 이상) - 2025학년도 고등학교 입학생부터 수업일수 준수(2/3 이상), 192학점 취득 시 졸업 - 체육특기자 및 귀국학생 등의 진급 또는 졸업의 적정성 여부, 고등학교 학년결정 입학 ※ 학생의 각 학년과정 수료에 필요한 출석일수는 초·중등교육법 시행령 제45조의 규정에 의한 수업일수의 3분의 2 이상으로 한다.(초·중등교육법 시행령 제50조 제2항) • 졸업대장 보관 관리 여부 - 졸업과 동시에 교육정보시스템에서 전자결재 후 출력하여 보관 (전산자료와 종이출력물로 동시 관리)	▶초·중등교육법 시행령 제21조, 제50조 ▶충청남도 참학력 중학교 교육과정(중·고) ▶충청남도 중학교 학적 관리 업무처리 지침
조기진급 조기졸업 상급학교 조기입학	• 조기졸업 등에 관한 규정 및 교육청 지침 준수 여부 - 조기진급·조기졸업·상급학교 조기입학 자격 부여 - 대상학생에 대한 교육과정 개설 및 운영 - 대상학생에 대한 교과목별 이수인정평가 및 이수	▶초·중등교육법 제53조 및 대통령령 제27751호 조기진급 등에 관한 지침
퇴학·휴학 전입학	• 퇴학·휴학·유예·자퇴 등 학생 처리의 적정성 여부 - 휴학, 자퇴, 퇴학 등 학적관리 적정성 - 외국 유학 시 처리 적정성 - 귀국학생 및 다문화학생 등의 입학 전학 편입학 ※ 특수교육대상자는 의무교육대상자에 준하여 학적처리 함	▶초·중등교육법 시행령 제28~29조, 75조 ▶국외유학에 관한 규정 ▶학교생활기록 작성 및 관리지침
유예·면제	• 중학교 유예·면제 학생 처리의 적정성 여부 - 의무교육 대상자의 유예, 면제 적정성 - 유예자 학적 관리(정원 외 관리자) 절차의 적절성	▶초·중등교육법 시행령 제19조 ▶충청남도 중학교 학적 관리 업무처리 지침
관련서류	• 학교생활기록부 • 학생이동부 • 졸업대장 • 의무교육대상자 면제 및 유예 관련 서류	

2-4. 중등 전(편)입학·재취학·재입학

업무구분	점검할 사항	관련 법규
입학 재취학 편입학 재입학	• 신입학, 전(편)입학, 재취학, 재입학 처리의 적정 여부 - 학년도 수업일수의 3분의 2 이상 이수 가능한 자 - 전(편)입학, 재취학, 재입학 허가 절차 준수 - 편입학(재취학)에서 학년 및 시기의 적정 - 가정폭력, 교육환경 전환학생 처리 및 중도탈락자 복교를 위한 전·편·재입학의 정원 비율 준수 (초·중등교육법 시행령 제50조, 제67조) 입학·재취학은 당해 학교의 교육과정이수에 지장이 없는 범위인 당해학년 수업일수의 3분의 2 이상 남은 시점까지 수시로 할 수 있다. • 학생이동부와 졸업대장 관리의 적정 여부	▶초·중등교육법 제25조, 제30조의 4항, 5항 ▶초·중등교육법 시행령 제73조, 제75조, 제89조, 제98조의 4항 ▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 ▶충남 중학교 학적 관리 업무처리 지침 및 교육지원청별 전·입학 지침
유학생 학적처리 및 귀국학생의 입학·재취학 (편입학)	• 유학생(인정·미인정)의 학적처리 적정성 여부 - 의무교육대상자인 유학생의 학적(유예 또는 면제) 처리 절차 및 증빙서류 구비 - 외국 유학 고등학생의 경우 자퇴 처리 • 귀국학생(인정·미인정)의 학적처리 적정성 여부 - 미인정 유학생의 적정 학년 배정 - 조기진급·졸업·진학평가위원회 개최를 통한 교과목별 이수인정 평가 실시(해당 학생) - 편입학(재취학)을 위한 증빙서류 구비	▶초·중등교육법 시행령 제19조, 제75조, 제89조의2 ▶국외유학에 관한 규정 제5조 ▶조기진급 등에 관한 규정 제2조~제5조 ▶학생생활기록 작성 및 관리지침
전입학 (전입·전출)	• 전입 및 전출학생 전·입학 지침 준수 여부 - 수용 인원의 적정성 및 합당한 전입학 거부 - 전출·전입 처리 및 수업일수의 적정성 - 전출·전입 학생의 성적처리 및 창의적 체험활동 시수 산정의 적정성 - 한국학교, 소년원학교 전출입 시 학적처리 적정성	▶초·중등교육법 시행령 제73조, 제75조, 제89조, 제89조의2 ▶충남 중학교 학적 관리 업무처리 지침 및 교육지원청별 전입학지침
관련서류	• 학교생활기록부(학적, 출결상황) • 전·편·재입학 관련 공문 • 학생이동부 • 조기진급·조기졸업 관련 서류 • 진학평가위원회 운영자료 • 졸업대장	

2-5-1. 초등 학교생활기록부

업무구분	점검할 사항	관련 법규
인적 사항	• 재학 중 주소가 변경된 경우 누가기록 여부 • 학생정보 변경 시 증빙서류 첨부 및 정정대장을 통하여 정정하였는지 여부 • 비밀전학의 경우 변경된 주소 누가기록 여부 확인(학생의 피해가 발생하지 않도록 누가기록하지 않음)	▶초·중등교육법 제25조, 제30조의4, 제30조의5, 제30조의6 ▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제7조 ▶아동복지법 시행령 제26조의 4
수상경력	• 2011학년도 이후 교외상 생활기록부 반영 여부 • 각종 교외상 관련 대회 참가 내용 생활기록부 입력 여부 • 표창장의 경우 ( )안에 세부 표창내용 입력 여부 • 단체수상 내역을 개인별 학교생활기록부 입력했는지 여부 • 수여기관명에 기관장 입력 여부 ※ 2019학년도 이후는 수상경력 삭제됨	▶학교생활기록부 관리 지침 및 기재요령
진로 희망사항	• 2018학년도 5학년 '희망사유' 란 작성 여부 • '특기 또는 흥미' 는 포괄적 개념의 의미로 사용했는지 여부 ※ 2019학년도 이후는 진로희망사항 삭제됨	▶학교생활기록부 관리 지침 및 기재요령
창의적 체험활동상황	• 창의적 체험활동상황 누가 기록을 교육정보시스템(NEIS)외의 방법으로 하는 경우 누가기록 자료의 보관 기간과 방법을 학업성적관리위원회의 심의로 결정했는지 여부 • 학생의 징계, 학교폭력 관련 조치사항 등에 의한 학교에서의 봉사, 사회봉사, 출석정지 기간의 봉사활동 등 입력이 불가능한 사항이 봉사활동 실적으로 입력되어 있는지 여부 • 초등(1~2)학년의 경우 2개 영역(자율·자치활동, 동아리활동)을 통합하여 종합적으로 기록하고, '진로활동' 영역은 별도 구분하여 기록하였는지 여부 • 학교교육계획에 의하지 않거나 타 초등학교, 교육 관련기관에서 주최하고 주관한 체험활동 중 학교장이 미승인한 경우 등 입력이 불가능한 사항을 학교생활기록부에 입력했는지 여부	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제13조 ▶학년도별 학교생활기록부 관리지침 및 기재요령

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	• 특기사항에 단순한 나열식 입력이나 구체적인 특정 대학명, 기관명, 상호명, 강사명 등 입력 불가 사항이 입력되었는지 여부	
교과학습 발달상황	• 평가결과 작성을 위해 학생의 수행 과정과 결과에 대해 수시·상시 기록한 평가결과를 전산 입력하였는지 여부	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제4조 ▶충청남도 초등학교 학업성적관리 시행지침
행동특성 및 기타	• 행동특성 누가 기록을 교육정보시스템(NEIS)외의 방법으로 하는 경우 누가기록 자료의 보관 기간과 방법을 학업성적관리위원회의 심의로 결정했는지 여부 • 장점과 단점은 누가 기록된 사실에 근거하여 입력하되, 단점을 입력하는 경우 변화가능성을 함께 입력 여부 • '사진' 란에 입학 당시의 사진을 졸업학년도에 촬영한 사진으로 교체 입력 여부	▶충청남도 초등학교 학업성적관리 시행지침 ▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제16조, 제17조
자료의 보존 정정, 제공	• 학생 관련 자료를 동의 없이 제3자에게 제공하였는지 여부 • 학교생활기록부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 여부 - 졸업과 동시: 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조 제1항의 조치사항 중 제1호, 제2호, 제3호의 관련 내용 - 졸업일로부터 2년 후: 학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조 제1항의 조치사항 중 제4호, 제5호의 관련 내용 • 당해 학년도 학교생활기록부 3회 이상 대조·확인 작업 실시 여부 • 졸업대장 전자결재 후 출력 보관 여부 • 학교생활기록부를 증빙자료 없이 부당 정정했는지 여부 • 정정대장 결재 시 4단 결재(대결 또는 전결 불가) 실시 여부 ※ 교원 수의 부족으로 4단 결재가 불가능한 경우 3단 결재 가능 • 졸업예정자의 '개인정보(진로 관련 사항) 활용 동의서' 보관 여부 (별표11을 활용하여 초등학교 6년 보관)	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제18조 내지 제20조 ▶학교생활기록부 관리 지침 및 기재요령
관련서류	• 학교생활기록부 • 졸업생 전산자료 • 수상대장 • 보조부 • 학교생활기록부 정정대장	

2-5-2. 중등 학교생활기록부 작성 및 정정 실태

업무구분	점검할 사항	관련 법규
작성 유의사항	• 학교생활기록부 작성 시 유의사항 준수 여부 - 누가기록 중심 기록, 학교교육계획, 학교교육과정에 의거 기재, 사교육 유발 요인이 큰 사항 기재금지, 고등학교를 알 수 있는 내용 금지(중학교는 해당없음), 대필학생부 등 학생부 신뢰도 저하시키는 사례 발생 유의, 학부모 등의 기재 및 수정관련 부당요구 금지, 담당이 아닌 자에게 입력 및 정정권한 부여 금지 등	▶학교생활기록부 기재 요령 안내
인적·학적 사항	• 인적·학적사항 및 특기사항 기재의 적정성 여부 - 학생정보 변경 시 증빙서류 첨부 및 정정대장을 통하여 정정하였는지 - 유급·재입(취)학·편입학·복학 학생 중복기간 삭제의 적정성	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제7조
출결상황	• 학년별 수업일수, 출결특기사항(개근, 장기결석 사유) 입력 여부 • 질병, 기타, 출석인정결석의 증빙자료 여부 • 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 조치 종류별 조치사항과 조치 결정일자 입력 적정성 여부	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제8조
수상경력	• 교외상 관련 대회 참가 내용 생활기록부 부적정 입력 여부 • 학년초 학교교육계획서에 따라 실시한 교내상만 기재 여부 (불가피한 경우, 계획변경 시 2학기 초(30일 이내) 계획변경, 결재, 공개) • 교내상 수상인원 부문별 참가인원의 20% 이내 여부 • 교내상 수상실적 기재 적절 여부(표창장과 상장의 구분, 동일한 수상명으로 월별, 격월, 분기별 시상 금지, 하나의 교과성취도 기준으로 복수의 상 시상 금지)	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제9조
진로 희망사항	• 구체적 직업 명칭과 현재 진로희망이 없을 경우 해당 사유 입력 여부(진로탐색 중임 등)	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침
창의적 체험활동상황	• 자율활동, 동아리활동, 봉사활동, 진로활동의 내용이 해당 활동의 특기사항란에 기재 여부 • 학교장 승인하에 교육관련 기관에서 주최하고 주관한 국내실시 체험활동 여부 • 소논문 기재 금지 준수 여부, 정규교육과정 자율탐구활동으로 기재된 보고서의 증빙자료 보관 여부	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제13조

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	• 학교교육계획에 따라 학기 초에 구성된 자율동아리 활동 기재 (운영계획서-활동계획, 인원, 지도교사) 학교장 승인 • 학교스포츠클럽: 정규-모든 학생 특성입력, 정규 이외-클럽명과 활동시간만 입력 • 동아리 변경된 경우 활동한 동아리별로 모두 기록 • 봉사활동 적정 여부(창의적체험활동 영역의 시간과 중복여부, 8시간 이내 확인) • 자유학기제 활동 상황 기재 적절 여부 • 임원활동기간(1 · 2학년은 3월1일부터~학년말, 3학년은 3월1일부터~졸업일) • 수련활동 등 현장체험학습 미참여 학생 별도 계획 수립 여부 (사전 계획 수립 시 특기사항 입력 가능)	
교과학습 발달상황	• 공인어학시험 성적, 교외인증, 논문 등재, 발명특허 등 내용을 입력하였는지 여부 • 교과세특 입력대상 범위 확인 (중학교: 자유학기 모든 학생입력, 2~3학년 학업성적관리위 심의, 고등학교: 모든 교과, 모든 학생입력) • 개인별 세특 입력의 적절성 (학교 급별, 학년별 적용 교육과정에 따른 입력 가능 사항을 학교생활기록부 작성 및 관리지침 제15조를 통해 확인)	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제15조
행동특성 및 기타	• 행동특성 누가기록의 입력 여부(학업성적관리위원회 심의) • 학생의 부정적인 행동특성을 입력하는 경우 변화 가능성을 함께 입력 • '행동특성 및 종합의견' 란에 3학년 학생의 학교폭력 가해학생 조치사항 입력 적정성 여부 • 입학 당시의 사진을 졸업학년도에 촬영한 사진으로 교체 입력 여부 • 독서활동상황 기재 적정성(ISBN에 등재된 도서에 한해 가능, 단행본만 기재 가능, 학년·학기별 중복 불가, 단순 독후활동 외 교육활동 전개 시 교과세특, 창의적체험활동 등에 입력 가능)	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제16조, 제17조

업무구분	점검할 사항	관련 법규
자료의 보존 정정, 제공	• 학생관련 자료를 동의 없이 제3자에게 제공하였는지 여부 • 학교생활기록부에 기재된 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 여부 (학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제17조 제1항의 조치사항 중 제1호 내지 제3호의 관련 내용) • 당해 학년도 3회 이상 학교생활기록부 대조·확인 작업 실시 여부 (내부결재 및 점검표) • 졸업대장 전자결재 후 출력 보관 여부 • 학교생활기록부를 증빙자료 없이 부당 정정했는지 여부 • 정정대장 결재 시 4단 결재(대결 또는 전결 불가)실시 여부 ※ 교원 수의 부족으로 4단 결재가 불가능한 경우 3단 결재 가능 • 정정대장의 학년도 단위로 작성·관리 여부 - 학년말 정정대장 출력 후 관련 증빙서류와 함께 준영구 보존 여부 • 학교생활기록부 최종 마감 결재가 기한 내에 이루어졌는지 여부	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제18조 내지 제20조 ▶학교생활기록부 관리 지침 및 기재 요령
관련서류	• 학교생활기록부 • 졸업생전산자료 • 수상대장 • 보조부 • 학교생활기록부 정정대장	

2-6. 영재교육 및 조기진급·졸업

업무구분	점검할 사항	관련 법규
영재교육 (영재교육담당)	• 영재학급 운영 방법의 적정성 여부 - 정규 교육과정으로 실시하는지 여부 - 학급당 인원수 적정화 15~20명 선발 - 학급당 연간 102시간 이상 운영 • 영재교육 대상자 영재성발달기록부 기록 및 관리 여부 (GED 시스템에서 작성 및 관리) • 영재교육대상자 선정심사위원회 구성 및 운영 여부 • 영재학급 강사 관리의 적정성 여부 - 영재학급 강사 위촉 - 강사 직무연수 의무 이수(30시간 이상, 분할 가능) • 영재학급 운영 관련 수당 등의 예산 범위 내 지급 여부	▶영재교육진흥법 시행령 제11조, 제12조, 제17조, 제20조, 제25조, 제27조, 제29조, 제31조, 제36조 ▶연도별 영재교육추진계획(충청남도교육청)
조기진급·졸업 (학사담당)	• 법령에 따른 조기진급 및 조기졸업 내부계획 수립·운영 여부 • 조기진급·졸업·진학 평가위원회 구성·운영을 통한 교과목별 이수인정평가 기준 결정 여부 • 위원이 평가 대상 학생과 친족이거나 친족이었던 경우에 관한 제척 여부 • 학적 특기사항에 조기진급 또는 조기졸업 입력 여부 - 중요한 학적변동인 경우 학적사항의 '특기사항'에 학적변동의 사유를 입력해야 함 • 조기진급 또는 조기졸업 학생의 교과학습발달상황의 세부능력 및 특기사항에 교과목별 이수인정평가 결과 입력 여부	▶초·중등교육법 제27조 ▶초·중등교육법 시행령 제9조, 제53조 ▶조기진급 등에 관한 규정 (대통령령 제 27751호) ▶충청남도 초등학교 학적관리 업무처리 지침 ▶충청남도 중학교 학적관리 업무처리 지침
관련서류	• 영재교육 관련 서류철 • 학교규칙 및 규정	

2-7. 고등학교 신입생 입학전형

업무구분	점검할 사항	관련 법규
고등학교 입학전형 기본 계획에 따른 실시계획	• 충청남도교육청의 당해 연도 고등학교 입학전형 기본 계획에 따른 전형요강 공고 및 적정성 여부(학교장 전형학교만 해당)	▶초·중등교육법 시행령 제76조의3, 제88조, 제90조, 제91조, 제105조 ▶충청남도 고등학교 입학전형 기본계획 (충청남도교육청)
고등학교 신입생 입학전형 실시	• 승인된 입학요강에 따른 전형 실시 여부 - 학교별 입학전형위원회에서 심의 및 검증 절차 준수 - 전형 유형별 응시 자격 및 부가점·인정점 관리의 적정 - 자기주도학습 전형 서류 및 면접 평가 채점의 공정성 (과학고, 외고, 자사고 해당) • 특례입학 및 사회통합전형 전형요강 준수 여부 - 대상자 자격의 적정성 - 순위에 따른 단계별 전형절차 및 선발 방법의 적정성 • 체육특기자 응시자격 적정 여부 - 최저학력 도달여부 - 선발범위의 적정성 여부 • 국가유공자 자녀 중 교육지원대상자 조건 충족 여부(모집정원의 3%) • 고등학교 입학전형 지침에 따른 필수 보관 자료 비치 여부	
중학교 고입전형 관련 자료	• 중학교의 고입 이중지원 방지를 위한 원서발급대장 비치·관리 여부 - 입학원서, 내신성적표 학생·학부모 확인 - (필요 시)가산점 입력과 관련한 학업성적관리위원회 회의록 • 내신성적 산출의 적성성 여부 - 내신성적 석차연명부 전자결재 시행	
관련서류	• 입학전형 실시 계획 •입학원서 접수대장 • 입학전형대장 • 합격자 등록 대장	

3 교육과정 · 평가

3-1. 교육과정 운영

업무구분	점검할 사항	관련 법규
계획	• 교육과정 편성·운영지침 분석 여부 • 교육과정위원회 조직·운영 여부 • 학교교육과정편성 기초 설문조사 및 결과 반영 여부 • 학교운영위원회 심의 여부	▶초·중등교육법 제23조, 제32조
운영	• 학급편성 적정 여부 • 수업일수 기준 충족 여부 • 수업시수 확보 기준 충족 여부 • 창의적체험활동 영역별 편성 운영 여부 • 공통교육과정(초1~중3) 편성 기준 충족 여부 • 초등학교 1학년 창의적 체험활동 중 입학 초기 적응 활동으로 3월 중 34시간 시수 배정 여부 - 34시간 중 10시간은 한글해득과 기초문해력을 키추기, 놀이중심의 한글교육으로 편성·운영 • 초등학교 정보교육을 실과 교과의 정보영역 17시간을 포함하여 34시간 이상 운영 여부 • 초·중학교 교과(군)별 시수 기준 여부(20% 이내 증감) - 초등학교 1, 2학년, 중학교 1학년은 교과(군)별 및 창의적 체험활동 20% 범위 내에서 시수 증감 가능 • 중학교 자유학기 편성·운영 관련 규정 충족 여부 • 중학교 진로연계교육 계획 수립 및 지침 충족 여부 • 고등학교 동일시기 동일과목 동일이수단위 편성 여부(단, 학과별 모집 · 선발학교, 예술, 체육 중점학교 제외) • 고등학교 선택과목 수요조사 및 학생 선택기반 맞춤형 교육과정 편성 여부 • 결강에 대한 보강수업 대책 강구 및 수업 결손의 방지 노력 여부 • 학습 부진 학생, 장애가 있는 학생, 다문화 학생, 귀국학생 등에 대한 배려와 지원 노력 여부 • 교육과정 운영 평가 및 환류(개선)의 적정성 여부	▶초·중등교육법 시행령 제43조 내지 제50조 ▶충청남도 교육과정 편성·운영 지침(초) ▶충청남도 교육과정 편성·운영 지침(중) ▶충청남도 교육과정 편성·운영 지침(고)
관련서류	• 학교교육과정운영계획서 • 회의록 • 결·보강계획 및 일지 • 과목별 시수 누계 • 근무상황부 • 수업시간표	

3-2-1. 초등 학업성적 평가

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학업성적 관 리	• 학업성적관리규정 제·개정의 적정 여부 • 학업성적관리위원회 운영의 적정 여부 - 학년(군)협의회 또는 교과협의회, 전문적 학습공동체 등 구성 - 교사별 평가계획 수립 - 창의적 체험활동에 대한 평가계획 수립 - 평가결과 분석 및 환류 적정 - 평가결과 자료 보관의 기간 및 방법 결정 - 성적관련 민원처리 적정 - 사전 수립된 평가계획에 중요한 변경사항이 있는 경우 심의를 거친 후 학생과 학부모에게 안내 - 감염병 등 특수한 상황으로 인한 평가 영역, 요소, 방법, 시기 등의 조정 • 선행교육 근절 교원연수 실시 여부 • 학업성적관리위원회의 학기별 1회 이상 개최 여부	▶초·중등교육법 제25조 ▶초·중등교육법 시행령 제10조 ▶충청남도 초등학교 학업성적관리 시행지침
학업성적 평가실시	• 평가 결과를 구체적인 문장으로 서술하여 학기별 1회 이상 가정에 제공 여부 - 평가 결과 안내 영역: 교과학습발달상황, 창의적 체험활동상황, 행동특성 및 종합의견 - 생활통지표 작성 시 교육정보시스템 자료의 활용 여부를 학업성적관리위원회의 심의를 거쳐 학교장이 결정 • 학생의 평가 수행 과정에 대한 상시 관찰 및 누가 기록 여부 • 과정중심 평가계획 사전예고 및 평가 절차의 준수 여부 • 과정중심평가 이후 학생의 이의신청 기회 부여 및 적절한 조치 여부 • 단위학교에서 정한 평가 결과 산출 증빙자료의 보관 방법과 기간 준수 여부 • 증빙자료 보관 기간 이후 개인정보보호 조치를 취하여 적절한 폐기 여부	▶충청남도 초등학교 학업성적관리 시행지침 ▶각급학교 학업성적관리 규정
관련서류	• 학업성적관리 규정 • 협의록 • 교사별 평가계획 • 평가 결과물 등 • 교육정보시스템(NEIS) 보조부	

3-2-2. 중등 학업성적 평가

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학업성적 관 리	• 학업성적관리규정 제·개정의 적정 여부 - 학업성적관리규정에 대한 교직원 연수 • 학업성적관리위원회 운영의 적정 여부 - 학년(군)협의회 또는 교과협의회 구성 - 교사별 평가계획 수립 - 창의적 체험활동에 대한 평가 계획 수립 - 평가결과 분석 및 환류 적정 - 성적관련 민원처리 적정 - 학기 초 수립한 평가계획을 변경한 경우 심의를 거친 후 학생과 학부모에게 안내 - 학생과 3촌 이내 친인척 교직원 평가업무 배제 • 부정행위 예방교육 실시 여부	▶초·중등교육법 제25조 ▶초·중등교육법 시행령 제10조
학업성적 평가실시	• 평가문항 출제의 적정 여부 - 성취기준, 평가요소에 근거한 출제 - 평가문항의 객관성 결여나 오류로 인한 정답 수정, 복수 정답 처리, 문항 통과율 등 - 평가문항 배점 다양화 및 난이도 조정 - 전 학년도 반복 출제, 유사 문제 출제, 학습지 전제 출제 - 문항정보표, 서술형 채점기준 적정 여부(유사 정답 부분 점수 부여 기준) - 서술형 평가 권장 적정 비율 준수 노력 - 평가규정 준수 등 • 채점의 정확성 여부 - 서술형 및 수행평가의 적정 - 결시생 인정점 규정 적용의 적정 - 각종 평가 결과 공개 여부 및 공정성 확보 노력 • 부정행위자 처리의 적정 여부 • 학생부 교과별 세부특기사항 등 정성적 평가 기록의 적정성 여부	▶충청남도 학업성적관리 시행지침 ▶각급학교 학업성적관리 규정
관련서류	• 학업성적관리 규정 • 협의록 • 평가계획 • 평가 결과물 등 • 교육정보시스템 보조부	

3-3. 중등 교내대회 운영 및 수상경력 관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
교내 대회 계획 수립	• 학교교육계획서 수립 여부 - 학년초 학교교육계획에 연간 대회 및 수상내용 실시계획 수립	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제9조
교내 대회 운영 관련	• 교내대회 실시 관련 적정성 여부 - 각종 교내 대회에서 학생이 배운 학교교육과정의 범위와 수준을 벗어난 내용을 출제하여 평가하는 행위에 저촉되는 대회 실시 여부 - 실시된 대회의 학년초 계획 여부(단, 불가피한 경우 2학기 초(학기 시작 30일 후 이내)에 연간 시상계획 변경하여 학교장 결재 후 공개한 경우) - 참가인원(실시 결과를 근거로 함)의 20% 이내의 수상자 권장 준수 - 시상은 할 수 있으나 수상경력에는 하나의 수상실적 내용만 기재 가능한 경우(동일한 수상명으로 월별 격월 분기별로 시상한 경우, 동일학기 또는 동일학년 기간 동안 하나의 교과 성취도를 기준으로 복수의 상을 시상한 경우) - 수상사실은 수상경력 이외의 어떠한 항목에도 기재 불가(대회 참가 사실 등 기재 불가)	▶공교육 정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법」의 제8조제3항제2호 ▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제9조
수상경력 입력관리	• 학교생활기록부 수상경력 입력의 적정성 여부 - 교외상, 학급·학년 단위 단체 수상, 임명장 입력 - 모의고사 및 야간자율학습 관련 수상 입력 - 영재교육기관관련 수상 입력 - 학교운영위원장상, 재단이사장상, 동문회장상, 학부모회장상 입력	▶학교생활기록부 작성 및 관리지침 제9조
관련서류	• 학교생활기록부 • 학교교육계획 • 대회실시 관련 서류 • 나이스 수상대장 • 내부결재(가정통신문) • 학교홈페이지	

4 방과후학교

4-1. 방과후학교 운영

업무구분	점검할 사항	관련 법규
계획 수립	• 학생·학부모 의견수렴 여부 • 수요자 중심의 다양한 프로그램 반영 여부 • 학원수강료 대비 적정 수준 여부(수강료 산출기준) • 학교운영위원회 심의 여부(프로그램 개설, 운영시간, 강사채용 및 강사료, 수용비, 학생부담액, 교재선정, 외부시설 이용 등) • 학교운영위원회 심의시기 적정 여부	▶초·중등교육법 제32조 ▶충남방과후학교 길라잡이 ▶충남 방과후학교 운영 계획
개인 위탁 관리	• 개인 위탁 운영 프로그램의 강사 공개 선정 여부 • 계약 당사자인 학교장과 강사 직접 계약 여부 • 외부강사 위탁운영 기준 준수 여부 • 위탁운영계약서에 목적, 임금, 운영시간 등 명시 여부 • 취업제한 사유 사실관계 확인(채용신체검사서, 성범죄경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 회신서, 결핵검진, 잠복결핵감염검진 등)	▶아동·청소년의 성보호에 관한 법률 제56조 동법 시행령 제25조 동법 규칙 제8조 ▶아동복지법 제29조의 3
방과후학교 운영	• 프로그램별 세부 교육활동 운영의 적정 여부 • 위탁운영방법 변경 등의 경우 보호자 의견수렴 여부 • 운영시간, 출결관리, 강좌별 운영의 적정 여부 • 강사출근부, 학생출석부, 활동일지 관리 적정 여부 • 강사료 지급 적정 여부 • 수강료 환불 절차 적정 여부 • 간접수당 지급 등 목적 외 사용 여부 • 방과후학교 실제운영이 계획서 내용대로 시행되었는지 여부	▶초·중등교육법 시행령 제60조 ▶공교육 정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법 제8조 제2항(2025년 2월 28일까지 한시적 적용)
자유수강권	• 학교장 추천 또는 법무부 장관이 추천하는 난민 인정자 자녀, 다자녀 가정 학생, 보훈대상자 자녀 근거 서류 구비 여부 • 학교장 추천 학생복지심사위원회의 의결을 통해 지원학생 선정 여부 • 지원학생이 실제로 방과후학교에 참여하였는지 여부 • 무료 프로그램 수강 학생 대상 자유수강권 부당 지원 여부 • 무료교육 가능한 교육과정에 자유수강권 부당 집행 여부 • 자유수강권 불용액 과다이월 여부 • 교육비 지원 학생의 개인정보 자료 관리 여부	▶충남방과후학교 길라잡이 ▶방과후학교 자유수강권 지원 요령

업무구분	점검할 사항	관련 법규
위탁운영 방과후학교	• 위탁업체 선정 및 계약 절차 준수 여부 • 부정당업자 제재에 의한 제한 업체, 부적격업체로 제재기간 중인 업체 등 계약 체결 금지 사항 준수 여부 • 수강료 과다산정 또는 수강료 적정 여부 • 위탁업체 강사 감독·관리 소홀 여부	▶충남방과후학교 길라잡이
평가	• 방과후학교 정보공시(학교알리미) 지침 준수 여부 • 학부모 부담경비 집행결과 공개 여부 • 프로그램 및 강사에 대한 자체 평가 및 환류 적정 여부 • 방과후학교 프로그램 및 강사 만족도 실시 여부(연 1회) • 방과후학교 만족도 조사결과 단위학교 홈페이지 등 공개 여부	▶충남방과후학교 길라잡이
관련서류	• 방과후학교 계획서 • 강사료 채용 및 지급내역 • 위탁운영 과업이행 결과 보고서 • 자유수강권 선정·지급 관련 서류 • 강사 및 위탁업체 선정 관련 서류	

5 학생 생활교육

5-1. 학생 생활교육

업무구분	점검할 사항	관련 법규
자율과책임 중심의 생활규정	• 학교 규칙 중 학생생활과 관련된 규정 제·개정 절차 준수 여부 - 학교생활규정 제·개정에 학생·학부모·교원 의견수렴 여부 • 교원의 학생생활지도에 관한 고시 시행에 따른 학교생활규정 제·개정 여부 • 학교생활규정 내 학생 인권을 제한하는 조항이 있는지 확인(초·중·고) • 학교생활규정 내 학생의 정당 및 정치활동을 제한하는 조항이 있는지 확인(고)	▶초·중등교육법 시행령 제9조 ▶교원의 학생생활지도에 관한 고시 ▶학교생활규정
학생선도 단계	• 학생 징계 시 학생이나 보호자에게 의견진술기회 부여 여부 • 징계사유의 경중에 따라 단계별로 적용하여 학생에게 개전의 기회 부여 여부 학교내의 봉사→사회봉사→특별교육이수→출석정지→퇴학처분 • 생활교육(소)위원회 조직 여부 • 징계 결과에 이의가 있을 시 재심 청구 권리 안내 여부 • 징계기간 중 각종 행사 및 시험배려 여부(정기고사응시기회 부여 / 각종행사 참여 기회 부여) • 학교폭력, 교권침해를 제외한 사안의 학생생활교육위원회에서의 처리 여부 - 학교폭력 사안을 생활교육위원회에서 처리한 적이 있는지 확인 - 교육활동 침해 사안은 교권보호위원회와 생활교육위원회 중 1개의 위원회에만 회부하여 처리하였는지 확인	▶초·중등교육법 제18조(징계) ▶초·중등교육법 시행령 제31조(학생의 징계 등) ▶학교규칙 ▶학생생활교육위원회 운영 지침
관련서류	• 학교생활규정 • 학생생활교육위원회 관련 서류 • 학교규칙	

5-2. 학교폭력 사안 처리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학교폭력 전담기구 구성·운영	• 전담기구 구성 및 운영의 적정 여부 - 구성원: 교감, 학교폭력책임교사, 전문상담교사, 보건교사, 학부모 등(단, 전담기구 전체 구성원의 1/3 이상을 학교에 재학하는 학생의 학부모로 구성하여야 함) - 학부모위원은 학교운영위원회에서 추천 후 학교의 장이 위촉 - 학교폭력 가해학생의 학교생활기록부 기재 내용 삭제 심의	▶학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제14조 제3항 및 동법 시행령 제16조
학교폭력 사안처리	• 학교폭력사안처리 절차 준수 여부 ① 신고(인지) 즉시 학교폭력 접수(어울림톡 자동생성) ② 학교장 보고→학생안전조치(피해학생·가해자 분리 조치) 및 학교장 긴급조치 ③ 담임교사 통보, 보호자 통보(유선, 필요시 내교 요청 등) ④ 교육지원청 사안 접수 보고: 48시간 이내 ※ 성폭력 사안 수사기관 신고, 사안처리 의무 준수 ⑤ 학교폭력 전담조사관 및 학교폭력전담기구 사안 조사 및 보고 · 14일(7일 이내 연장 가능) 이내 전담기구 개최 및 결과 보고 · 연장 시 내부결재 · 학교장 자체해결 여부 심의 · 학교폭력대책 심의위원회 개최 요청 ⑥ 학교장 자체 해결로 종결된 후 보고 ⑦ 학교폭력대책심의위원회 조치결과 이행 · 학교생활기록부 기재 · 조치이행 결과 보고(교육지원청 결과 제출) ⑧ 사안종결	▶학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 및 동법시행령 ▶학교폭력 사안처리 길라잡이(충청남도교육청) ▶학교 내 성희롱·성폭력 사안처리 대응 매뉴얼
관련서류	• 전담기구 구성 관련 자료 • 사안보고 관련 공문서(어울림톡) • 사안접수대장(어울림톡) • 가해학생조치사항 통합관리대장(어울림톡)	

5-3. 학교폭력 가해학생 학생부 관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
기 재	• 학교폭력가해학생 조치결정사항 '학교폭력 조치상황 관리' 란에 기재(시행일 2024. 3. 1., 조치사항과 조치 결정 일자 입력) • 학교폭력 가해학생 조치(1호~3호) 조건부 기재 유보 - 이행기간 내 조치사항 이행: 입력 유보 - 이행기간 이후 조치사항 이행: 기재내용 유지 - 다음의 경우에는 조치사항을 기재함 ① 이행기간 내에 조치사항을 이행하지 않은 경우 ② 동일 학교급에 재학하는 동안(초등학생의 경우 가해학생 조치 결정일(교육지원청 내부결재일)로부터 3년 이내) 다른 학교폭력으로 조치를 받은 경우 이전에 기재 유보된 사항을 포함하여 모두 기재	▶초·중등교육법시행규칙 제21조 (학교생활기록의 기재 내용 등) ▶학교폭력예방법 제17조 (가해학생에 대한 조치) ▶학교폭력 사안처리 가이드북(교육부, 충청남도교육청)
관 리	• 학교폭력 신고 접수대장 - 학기 중: 어울림톡에서 관리 - 학년도 말: 어울림톡에서 다운로드-내부결재 • 학교폭력 가해학생 조치사항 통합관리대장(기재유보 포함) - 학기 중: 어울림톡에서 관리 - 학년도 말: 어울림톡에서 다운로드-입학년도별 정렬-내부결재 - 학적 변동 시 전출교에서 전입교에 기재유보 사항 통보~학교폭력 조치상황 관리에 기록된 내용 삭제(시행일 2024. 3. 1.) ① 2024. 3. 1. 이전 사안 ·제17조 제1항 제4, 5, 6, 7, 8호: 졸업일로부터 2년 ② 2024. 3. 1. 이후 사안 ·제17조 제1항 제4, 5호: 졸업일로부터 2년 ·제17조 제1항 제6, 7, 8호: 졸업일로부터 4년 ※ ①, ② 공통 ·제17조 제1항 제1, 2, 3호: 졸업과 동시 삭제 ·4,5,6,7호: 학교폭력 전담기구 심의* 후 졸업 동시 삭제 가능 * 학교폭력 전담기구 조치사항 삭제 심의 대상이 될 수 없는 경우 1. 재학 중 2건 이상 학교폭력 사안으로 조치를 각각 받은 경우 2. 조치결정일로부터 2월 말까지 6개월이 지나지 않은 경우 • 학교폭력 가해학생 조치사항 삭제 절차 준수 ·학교폭력 전담기구는 학년 말 대상자 확정, 학교장 보고, 학업성적관리위원회 통보 ·학업성적관리위원회는 삭제 대상자 확정, 삭제 담당자 지정 ·삭제 후 학업성적관리위원회에 서면 보고(내부결재 협조절차) ·전입생 학교폭력 관련 기록 삭제 여부 확인	▶초·중등교육법 시행규칙 제22조(학교생활기록의 관리·보존 등) ▶교육부 학교생활기록부 기재요령 ▶학교폭력 사안처리 가이드북(충청남도교육청, 교육부)
관련서류	• 학교폭력 가해학생 조치사항 관리대장(어울림톡) • 심의 회의록 및 관련 자료 • 학교폭력 가해학생 조치(제1호, 제2호, 제3호) 조건부 기재유보 관리대장(어울림톡 통합대장)	

5-4. 학교폭력, 아동학대, 가정폭력 예방 교육

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학교 폭력, 아동학대, 가정폭력 예방 교육	• 학교폭력예방 교육계획, 양성평등 교육계획 수립 및 시행 여부 • 학교폭력예방 프로그램 및 교육 실시 여부 • 성폭력 및 성희롱, 성매매 등 성교육 실시 여부 • 아동학대 및 가정폭력 예방교육 실시 여부 • 학교폭력, 아동학대, 가정폭력 예방교육 이수 여부	▶교육기본법 제17조의2 ▶학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제15조 및 동법 시행령 제17조 ▶학교보건법 제9조 ▶아동복지법 제26조, 제31조 및 동법 시행령 제28조 ▶성매매피해자보호법 제5조 및 동법 시행령 제2조 ▶양성평등기본법 제31조 및 동법 시행령 제19조 ▶성폭력방지법 제5조 및 동법 시행령 제2조 ▶가정폭력방지 및 피해자보호등에 관한 법률 제4조의3 ▶학교성교육, 양성평등 교육 기본 계획

교육내용	대상	교육시간 수
학교폭력 예방교육	학생/교직원/학부모	학기별 1회 이상
가정폭력 예방교육	학생/교직원/학부모(선택)	연간 1회, 1시간 이상
아동 학대예방 및 신고의무 교육	교직원	1시간 이상
성교육 및 성폭력 예방교육	학생/교직원/학부모(선택)	성희롱•성매매•성폭력 각 1시간씩 3시간 성교육(학생): 15시간

관련서류	
	• 학생, 학부모, 교직원 대상 학교폭력예방교육 실시 근거자료 • 학생, 교직원, 학부모 대상 성폭력 및 성희롱, 아동학대 예방 교육 실시 근거 자료

5-5. 초·중학교 의무교육단계 미인정결석학생 관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
의무교육 관리위원회 구성·운영	• 의무교육관리위원회 구성 여부 - 학교장을 포함하여 5명 이상 7명 이하의 위원으로 구성 (해당 학교가 소재하고 있는 지역을 관할하는 기관의 경찰공무원, 사회복지전담공무원, 아동보호 기관 관계자 중 1명 이상 포함) • 입학등록일 점검 여부 및 처리 절차 준수 여부 • 취학 의무 면제·유예처리의 적정성 여부	▶초·중등교육법 시행령 제25조 ▶학년도별 초·중학교 학적관리 업무처리지침/학적관리/의무교육 (충청남도교육청)
미취학(입학)생 관리	• 취학(입학)기일 이후 시기별 미취학(입학) 학생 대응 및 보고 실시 여부 - 입학기일 이후 2일: 유선연락 또는 행정정보공동이용을 통한 소재·안전 확인, 미취(입)학 학생 현황 교육장 소속 취학관리 전담기구 보고 - 입학기일 이후 3일~9일: 가정방문 실시 불구하고 미취학 시 내교 요청, 조치내용을 교육장 소속 취학관리 전담기구에 보고(초등학교는 취학독촉·경고 3일 경과 또는 2회 이상 독촉·경고하였음에도 지속하여 미취학 시 읍·면·동의 장과 교육장에 대상 학생 통보, 이후 교육지원청에서 미취학 아동 취학독촉 및 소재·안전 확인) - 입학기일 이후 10일 경과: 집중관리대상자관리카드 작성(대상 학생), 월 1회 이상 입학 독려(해외 출국의 경우 학기당 1회 출입국관리조회 실시) • 미취학(입학) 학생의 소재·안전 확보를 위한 대응 적정 여부 • 취학 독촉·경고 및 통보 처리 적정 여부 • 미취학 아동 개인별 집중관리카드 작성 및 수기 관리 여부 • 취학 의무 면제·유예 처리 절차 준수 여부 - 보호자는 학교의 장에게 취학 의무의 면제 또는 유예 신청 - 의무교육관리위원회의 심의를 거쳐 면제 또는 유예 결정 - 초등학교는 보호자, 읍·면·동의 장 및 교육장에게, 중학교: 보호자, 교육장에게 통보	▶초·중등교육법 시행령 제25조 ▶학년도별 초중학교 학적관리 업무처리 지침/학적관리/의무교육/취(입)학의 독려 및 독촉 (충청남도교육청)
관련서류	• 의무교육관리위원회 구성 및 심의 관련 자료 • 대상학생 발생 매뉴얼, 추진 실적 및 집중대상관리대상자 관리카드	

5-6. 중·고 학업중단학생 예방 및 학업중단숙려제 운영

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학업중단 학생예방및 학업중단 숙려제	• 학업중단숙려제 계획 수립 여부(3월) • 학업중단예방위원회 구성 운영 여부(타 위원회와 통합 운영 가능) • 학업중단위기학생 학업중단숙려제 매뉴얼 준수 여부 - 기간: 최소 2주~최대 7주 - 당해 학년도의 숙려제는 원칙적으로 최대 2회까지 참여 • 학업중단위기학생 학교적응력 향상지원 노력 여부 (Wee클래스, Wee센터, 위탁기관 연계 지도) • 학업중단 숙려제 참여거부학생 처리절차 안내(내부결재)(법정의무사항) • 학업중단 예방에 관한 내용의 학칙 반영 여부	▶초·중등교육법 제28조 및 동법 시행령 제54조 ▶학업중단숙려제 운영 계획(충청남도교육청) ▶초·중등교육법 시행령 제9조 1항
관련서류	• 학업중단숙려제 계획서 • 학업중단위기학생 지원 과정 및 절차 관련 서류	

5-7. 생명존중교육

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학생 생명존중 및 자살예방 교육	• '학교위기관리위원회' 구성 및 학생 자살예방 계획 수립·추진 여부 • 생명존중(자살예방) 교육 실시 및 프로그램 운영 여부 - 교사 연간 1시간이상, 학생 6시간 필수 • 학생정서·행동특성 검사를 통한 자살징후 조기발견 노력 및 대상 학생에 대한 대응 및 조치의 적정 여부	▶학생자살예방대책 시행계획(교육부) ▶학교보건법 제2조의2 ▶자살예방 및 생명존중 문화 조성을 위한 법률 제17조 ▶자살예방(생명존중) 추진 계획(교육청)
자살사안 발생 시 보고체계	• 자살사안 발생 시 보고체제 준수 여부 • 보고 절차 준수 여부 • 사안발생 후 학교위기관리위원회 개최, 대응 및 지원 절차의 유무 적정 처리 여부	▶학생자살예방대책 시행계획(교육부) ▶자살예방(생명존중) 추진 계획(교육청)
관련서류	• 학생자살예방교육 및 위기관리대책 계획 • 정서행동특성검사 결과 및 후속조치 관련 서류 • 학생, 학부모 및 교원대상 자살예방교육 관련 실적 • 학생자살 사안 발생 시 관련 서류 일체	

5-8. 학교안전교육

업무구분	점검할 사항	관련 법규
안전교육 계획수립 및 실시	• 학교교육과정 연계 안전교육 실시 여부 - 안전교육시간 확보 및 실시 - 연간 51시간 이상 교과연계 및 창의적 체험활동 활용	▶학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 제4조 ▶학교보건법 제12조 (학생의 안전관리) ▶도로교통법 제12조 (어린이 보호구역의 지정 및 관리) ▶연도별 학교안전사고 예방계획(충청남도 교육청 안전총괄과)
학생안전 사고 예방 노력	• 학교안전사고 예방계획 학교운영위원회 심의 여부(2월말) • 교육활동 안전대책 마련 및 점검·확인 후 학교운영위원회 보고 (매학기가 시작되는 전날까지) • 교직원의 심폐소생술 등 응급처치교육 강화 여부 (연간 4시간(실습 2시간 이상 포함) 응급처치교육 의무화) • 최소 1개 학년 이상의 모든 학생을 대상으로 실습을 포함한 심폐소생술 교육 실시 여부 • 안전한 등하굣길 조성 여부	▶학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 제4조 ▶학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행령 제10조의2 ▶학교보건법 제12조 (학생의 안전관리) ▶도로교통법 제12조 (어린이 보호구역의 지정 및 관리) ▶연도별 학교안전사고 예방계획(충청남도 교육청 안전총괄과)

교육내용		교육시간 초	교육시간 중	교육시간 고	학기당 횟수
7대 안전교육	생활안전	12	10	10	2회 이상
	교통안전	11	10	10	3회 이상
	폭력예방 및 신변보호	8	10	10	2회 이상
	약물 및 사이버 중독 예방 – 약물중독	5	6	7	2회 이상
	약물 및 사이버 중독 예방 – 사이버중독	5	4	3	
	재난안전	6	6	6	2회 이상
	직업안전	2	3	3	1회 이상
	응급처치	2	2	2	1회 이상
합계		51	51	51	

- 초등학생의 경우 체험중심의 교통안전교육 4시간 이상 실시
- 중고등학생의 경우 오토바이 및 자가용 운전금지 교육 4시간 이상 실시

• 교직원 안전교육 직무연수 이수 여부(3년 마다 15시간 이상)

관련서류	• 학교안전교육 실시 계획 • 학교안전사고 예방 노력 실적

6 장학금

6-1. 장학금

업무구분	점검할 사항	관련 법규
장학생 선발	• 장학생 선발 규정 및 관련 서류 작성 여부 - 선발과 추천방식 - 장학생 선정위원회 구성 (학교 실정에 따라 교무위원회, 인사자문위원회 등에서 통합하여 운영) - 장학금 지급 기준 - 장학금 수혜대상자 선발 기준 - 선발대상자 명부 및 순위 - 장학금 지급 대장 비치 • 수혜대상자의 추천 기준 준수 여부 - 서면으로 추천 및 복수 추천 유무 확인 • 장학금 수혜대상자 선발위원회 구성 및 운영 적정 여부 - 위원회 운영의 공정성 및 투명성 확보 - 일부 학년과 학급에 집중 수혜되었는지 확인 - 한 명의 학생이 다수의 장학금을 수혜하였는지 확인 - 회의록 작성 - 수혜대상자 명부 작성	▶교육기본법 제28조 ▶충청남도 중·고등학교 장학금 지급에 관한 조례 제4조, 제9조 ▶각급학교 장학생 선발 규정
지급의 적정성	• 지급대상자의 계좌 또는 부모(보호자)의 계좌 입금 여부 • 학부모에게 장학금 지급 사실 고지 여부	
회계처리	• 학교발전기금회계를 통한 자금운용 계획에 의해 집행하였는지 여부 • 지급의 증빙서류가 구비되어 있는지 여부	
관련서류	• 장학생 선발 규정 • 장학금 수혜대상자 선발위원회 • 선발위원회 회의록 • 수혜대상자 명부 • 장학금 지급 대장 • 장학금 지급 관련 회계서류	

7 과학교육

7-1. 실험·실습지도 및 교구(기자재) 관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
실험·실습 지도	• 실험실 안전관리 자체 계획 수립 운영 여부 • 과학실 안전관리 책임자 지정 여부 • 실험실 안전관리 정기 점검(월 1회) 여부 • 과학실험 안전수칙 게시 및 교육(5분 안전교육 포함) 여부 • 과학실험 수업 시 안전보호 장비 착용 여부 • 과학실험실에서 과학수업 실시 여부 • 실험·관찰·체험 중심의 교수·학습 활동 전개 여부 • 과학실험 안전 매뉴얼 비치·활용 및 교육 여부 • 물질안전보건자료(MSDS) 비치 및 교육 실시 여부 • 학교 화학 약품 안전관리 매뉴얼 비치 및 활용 여부 • 법령의 폐수 기준에 따른 적법한 폐수 처리가 이루어졌는지 여부 (폐시약을 산, 알칼리, 무기, 유기 상성별 별도 분리보관 여부) • 유독물을 독극물관리대장이 아닌 일반약품대장에 등재 및 관리하였는지 여부 • 수은함유폐기물 보관현황 및 처리 여부	▶연도별 충남과학교육 추진계획 ▶연도별 과학실험실 안전관리 계획 ▶화학물질관리법 제5조, 제13조, 제14조, 제16조, 제24조, 제38조 ▶산업안전보건법 제114조, 제175조 ▶산업안전보건법 시행규칙 제167조, 제168조, 제169조 ▶폐기물관리법 시행규칙(환경부령 제881호, 2020.8.31. 일부개정)
교구(기자재) 관리	• 교구·기자재 확충을 위한 단위학교 계획 수립 여부 • 교구 및 기자재선정위원회 구성 여부 • 실험기자재 관리상태 적정 여부 • 시약장(시약병 경고표시) 및 폐수보관함 관리상태 적정 여부 • 불용품 처리는 조례·규정에 의거 처리했는지 여부 • 실험실습, 시설설비 기준에 정한 품목의 구입 여부 • 과학교구 및 실험재료비 학교기본운영비의 3% 이상 반영 여부 • 연말구입, (과다) 미사용재료 구입 등 실험실습비 집행 적정 여부	▶연도별 충남과학교육 추진계획 ▶연도별 과학실험실 안전관리 계획 ▶교구확보(기자재) 확충 자체 계획 ▶산업안전보건법 제115조 ▶산업안전보건법 시행규칙 제170조
관련서류	• 과학실 안전관리 운영계획 • 실험실 안전관리 점검결과표 • 안전점검의 날 운영실적 • 유해화학물질 취급시설 자체점검대장 • 화학약품 관리(출납)대장 • 실험폐수·폐시약 관리대장 • 실험폐수·폐시약 점검결과표 • 화학 약품 안전관리 매뉴얼 • 물질안전보건자료(MSDS) 및 내부결재 • 교구확보(기자재) 확충 자체 계획	

8 체육 · 보건교육

8-1. 학교체육

업무구분	점검할 사항	관련 법규
체육교육 강화	• 학교체육 진흥조치 운영계획 수립과 점검표 '우수' 이상 달성 여부 • 초등(특수)학교 스포츠강사 수업(단독수업 불가) 및 복무 관리 - 체육교과 전담교사와의 공동수업 불가 - 체육 수업 보조역할 수행(협력지도, 단독수업 불가) - 스포츠캠프 운영(방학 기간 중 각 1주 이내 운영) • 초등학교(1~6학년) 생존 수영 실기교육 운영계획 수립 여부 • 중학교 학교스포츠클럽 운영의 정상화 및 활성화 여부 • 체육장 설비 및 교구 기준 준수 여부	▶학교체육진흥법 제12조, 제16호 ▶학교체육 주요 업무 계획(충청남도교육청) ▶충청남도교육청 초등학생 생존수영교육 지원조례 ▶연도별 학교체육 활성화 계획(교육부) ▶충청남도교육청 각급 학교 교구·설비 기준
학생건강 체력평가제 (PAPS)	• 학생건강체력평가제(PAPS) 내실화 적정 여부: 5~6학년 • 4, 5등급 또는 저체력 학생에 대한 건강체력교실 운영 의무 준수 여부	▶학교체육 주요 업무 계획(충청남도교육청) ▶학교체육진흥법 제9조 동법시행규칙 제5조
여학생 체육활동 활성화	• 양성평등적인 체육활동 환경 조성 적정 여부 • 학교급별 신체 발달 단계의 특성을 반영한 수업 계획 수립 및 여학생체육 활성화 운영 여부	▶학교체육진흥법 제13조의2 ▶학교체육진흥법 제10조 제5항
학교스포츠 클럽 운영	• 학교스포츠클럽 운영 및 등록 의무 준수 여부 • 업무 단계별 처리 방법 준수 여부 - 학교체육소위원회 구성 / 전담교사 지정 - 학생자치 학교스포츠클럽 조직과 운영 - 전체 및 클럽별 연간 운영계획 수립 - 학교체육소위원회 심의 및 학교장 승인 - 활동내역 NEIS 입력(상시 입력, 클럽별 지도교사)	▶학교체육진흥법 제10조 (학교스포츠클럽 운영)
관련서류	• 학교체육 진흥조치 내부결재 • 학생체력관리 관계철	

8-2. 학교운동부 운영

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학생 선수 및 운동부 관리	• 학교운동부 연간운영계획 수립 및 학교운영위원회 심의 여부 • 학생선수 학습권 보장제(최저학력기준제) 운영 여부 • 학생선수 및 운동부 지도자의 인권교육 및 (성)폭력 근절 교육 여부 • 학교운동부 운영 투명화 및 비리 방지 적정 여부 • 학교운동부지도자 관리 철저 여부 • 학부모·운동부지도자 소유의 학교운동부 차량 관리 적정 여부 • 대상에 따른 학생선수 기숙사 운영의 적합성 여부	▶초·중등교육법 제6조, 제30조의2, 제32조, 제33조 ▶학교체육진흥법 제11조, 제12조, 제12조의3 ▶학교운동부 운영 안내서 (충청남도교육청)
관련서류	• 학교운영위원회 • 학교체육소위원회 관계철 • 에듀파인 • 학교운동부 관계철(연간운영계획서, 훈련계획서, 상담일지, 차량운행일지 등)	

8-3. 학교보건

업무구분	점검할 사항	관련 법규
보건교육	• 보건교육계획 수립 및 추진 여부 • 체계적인 보건교육 실시 여부 - 보건교육 1개 학년에서 17시간 이상 실시 - 신체발달 및 건강증진, 질병 예방, 마약류 및 음주·흡연 포함 약물오남용 예방, 성교육 실시, 학생 비만 및 불균형체형 예방 등 • 소아당뇨 및 아나필락시스 학생에 대한 지원·관리 체계 여부 • 보건일지 자료 결재 및 보관 여부 • 감염병 예방관리 계획 수립 여부 - 환자발견 후 즉시 보고 및 적정 대처 - 신종 감염병 예방관리	▶학교보건법 제9조, 제9조의2, 동법 시행규칙 제10조 ▶초·중등학교 교육과정 ▶보건 교육 주요 업무 ▶학교보건법 제14조

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학생 건강 증진	• 건강검사에 필요한 소요 예산을 포함한 구체적인 건강검사 실시 계획 수립 여부(매년 3월 말까지) • 학생건강증진계획의 수립 및 추진 여부 - 건강검사 결과의 분석 평가, 질병의 치료와 예방 • 학생건강검사 및 별도검사 실시 여부 - 건강검진[일반검진] 대상 : 초1·4학년, 중·고1학년 - 계획 수립, 의료기관 선정, 계약체결 등 - 검진결과 유소견자 추후관리 및 특별지도 : 질병의 치료 및 예방 지도 및 상담, 가정통신문 발송, 전문 의료기관 의뢰 등 - 건강검진 미실시 학생에 대한 조치 - 검진결과 건강기록부 기록 • 학교 내 감염병 예방관리 적정성 - 감염병 관련 비축물품을 적정수준 보관하고 관리 - 감염병예방계획 수립(학생감염병관리조직 구성)	▶학교보건법 제7조, 제7조의2, 제7조의3, 제10조 ▶학교건강검사규칙 ▶학교 건강검진 결과 판정 및 기재방법 등에 관한 기준 ▶학생건강기록부 전산처리 및 관리지침 ▶학생 건강관리 계획 ▶학교보건법 제14조, 학교 감염병 위기대응 매뉴얼
학교환경 위생관리 계획	• 학교 환경위생관리 계획 수립 여부 • 보건실 시설 및 기구 확충 및 관리의 적정성 여부 • 정기적인 지하수 수질검사 실시 여부 : 정밀검사 1회, 간이검사 3회 • 물탱크, 수돗물, 정수기 위생관리 여부 • 수질검사 실시 결과 부적합 판정 시 사후 조치의 적정성 여부 • 교사 내 공기질 점검 및 사후 관리 여부 - 공기 청정기 청소 및 필터교체 등 관리 **※ 각종 소모품(청정기 필터, 비데 필터 등) 주기적 교체 등 관리** • 학교석면의 효율적 관리 여부	▶충청남도 학교보건실 시설 및 기구에 관한 규칙 ▶학교 환경위생관리 계획
관련서류	• 건강검사 실시계획 • 학생건강증진계획 • 학생 건강검사 분야 서류 • 학생건강기록부 • 냉·온수기 및 정수기 관리카드 • 저수조(물탱크) 위생점검표	

9 독서교육 · 학교 도서관 운영

9-1. 도서(관) 관리 및 독서교육

업무구분	점검할 사항	관련 법규
도서관리	• 학교도서관 운영 및 활용 계획 수립 시행 여부 • 학교도서관운영위원회 구성을 통한 계획 수립 및 심의 여부 - 학교도서관 운영계획 심의 및 예산의 책정 심의 - 도서 구입예정 목록 작성 → 학교누리집 1주일 이상 공고 → 학교도서관운영위원회 심의 → 구입 - 자료의 수집·제작·개발 및 자료의 폐기·제적 심의 (연 1회 이상 제적·폐기 실시: 연간 전체 장서의 7% 이내 폐기) **※ 도서관법시행령 제33조 제3항 별표7 확인** - 학교도서관 행사와 활동 심의 - 그 밖의 학교도서관 운영에 필요한 사항 심의 • 자료구입비 학교기본운영비의 3% 이상 편성 준수 여부	▶도서관법 제40조 ▶도서관법시행령 제33조 ▶학교도서관진흥법 제10조 ▶제4차 학교도서관진흥 기본계획 ▶전국학교도서관 운영 매뉴얼 ver.2023
독서교육	• 독서로시스템 활용 학생 독서 이력 관리, 진로 및 진학지도, 도서관활용(협력) 수업 관리 등에 활용하는지 여부 • 학교 교육과정 운영 계획에 학교별 독서교육 수립 여부	▶초·중등교육법 제23조 ▶학교도서관진흥법 제15조 및 동법 시행령 제9조 ▶연도별 충청남도교육청 독서교육 운영계획
관련서류	• 도서관운영 관계철(도서원부 등) • 에듀파인 • 생활기록부 관계철 • 학교교육과정 운영 계획	

10 특수교육

10-1. 특수교육

업무구분	점검할 사항	관련 법규
특수교육 교육과정 편성운영	• 특수학교 학교교육과정 편성 운영의 적정성 여부 - 특수교육 교육과정 편성 운영 지침 준수 - 교과 증감 운영 기준 준수 (자유학년제, 중도 중복 장애 교육과정, 직업교육 중점교육과정 운영교 교과 증감 기준 준수) • 특수학급 및 통합학급 교육과정 편성 운영의 적정성 여부 - 학급 예산 편성 기준 준수 - 특수학급 수업 시수가 학교 평균 시수를 따르는지 확인 • 학업성적관리규정에 장애학생 평가 조정 관련 규정 포함 여부 - 장애특성별 평가 조정 - 환경 조정, 시간 조정, 제시 형태 조정, 제시 형태 수정, 반응 형태 조정, 점수 부여 방식 조정 • 진로 및 직업교육 운영의 적정성 여부(중·고) - 장애 정도 및 특성에 맞는 현장 중심 직업교육 지원, 진로와 직업 교과 운영 - 현장실습 운영 지침 준수(현장실습 관련 학칙, 현장실습 계획, 운영위원회 구성, 회의록 작성, 출결 규정) - 현장실습 표준협약서 작성 - 진로직업교육 예산 및 계획 운영 확인 • 특수학교 전공과 운영의 적정성 여부 - 교육과정 운영, 수업 편제 등	▶장애인등에 대한 특수교육법 제20조, 동법 시행규칙 제3조의2 ▶장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법 제13조 ▶장애인 등에 대한 특수교육법 제4조, 제23조
개별화 교육계획	• 개별화교육지원팀 구성 여부 - 매 학년 시작일부터 2주 이내에 각각의 특수교육 대상자에 대한 개별화교육지원팀 구성 • 개별화교육계획 작성 여부 - 매 학기의 시작일부터 30일 이내에 개별화교육계획 작성 - 특수교육대상자 인적사항, 교육적 지원이 필요한 영역의 현행 수준, 교육목표, 교육내용, 교육방법, 행동지원사항, 평가계획 및 특수교육 관련서비스의 내용과 방법 등 기재	▶장애인등에 대한 특수교육법 제22조, 동법 시행규칙 제4조, 제23조

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	• 개별화교육계획에 의한 평가 실시 및 평가 결과 보호자 통보 여부 - 학부모 수령 확인 및 의견 수렴 확인 • 전학 또는 상급학교 진학 시 14일 이내 개별화교육계획 송부 여부	
특수교육 대상학생 학적관리	• 특수교육대상자 선정 절차 준수 여부 - 보호자 또는 각급학교의 장(보호자 동의)이 교육장(감)에게 신청 → 특수교육지원센터에서 30일 이내 진단·평가 → 특수교육운영위원회 심사 → 심사 후 보호자에게 2주 이내 통보 • 특수교육대상자 취학 유예 및 면제, 재취학 절차 준수 여부 1) 취학유예: 보호자 →학교장→교육장(감)→ 특수교육운영위원회 심의→보호자, 학교장, 읍·면·동장에게 통지 2) 유예: 보호자→학교 개별화교육지원팀 회의→교육장(감)→ 특수교육운영위원회 심의→심의결과 통보 3) 재취학: 보호자→학교 개별화교육지원팀 회의→교육장(감)→ 특수교육운영위원회 심의→의무교육관리위원회(초·중), 조기진급·졸업·진학평가위원회(고)에서 학년 결정 4) 면제 - 학적생성전: 보호자 →학교→교육장(감)→ 특수교육운영위원회 심의→면제여부 결정 보호자, 학교장, 읍·면·동장에게 통지 - 학적생성후: 보호자→개별화교육지원팀 회의→교육장(감)→ 특수교육운영위원회 심의→심의결과 통보 • 특수교육대상자 정원 외 학적 관리 여부 - 장기결석자 관리 지침 준수	▶장애인등에 대한 특수교육법 제11조, 제14조, 제16조 ▶초중등교육법 시행령 제29조
장애학생 인권 친화적 분위기 조성	• 장애학생 인권교육 및 장애인식개선 교육 실시 여부 - 일반학교 유·초·중·고 학생 대상으로 장애인권 포함 장애이해 교육 연 2회 실시 - 특수학교(급) 장애학생 대상으로 연 2회 이상 인권보호 교육 실시 - 장애학생 대상으로 연간 15시간 이상 성교육 실시 - 교직원 대상 장애인식개선교육(장애인권, 장애이해, 차별금지, 정당한 편의 제공, 직업재활 내용 포함) 연1회 이상 실시 • 특수학교(급) 안전교육 및 관리 강화 여부	▶장애인등에 대한 특수교육법 제4조, 제8조 제3항, 제20조, 제21조 ▶장애인차별금지법 제13조 ▶학교폭력 예방법 제16조의2 ▶장애인고용법 제5조

업무구분	점검할 사항	관련 법규
특수교육 대상자 방과후학교	• 방과후학교 연간운영계획 수립 후 학교운영위원회 심의 여부 • 방과후학교 운영 절차 준수 여부 • 방과후학교 관련 증빙서류 작성 여부 - 방과후학교 예산 지원 신청서, 방과후학교 자유수강권 이용 신청서, 방과후학교 프로그램 위·수탁 계약서, 외부강사 성범죄조회결과 확인서, 방과후학교 자유수강권 월별 이용 결과 확인서, 자유수강권 수강기관 점검결과표, 방과후학교 예산 집행 결과	▶장애인등에 대한 특수교육법 제20조, 제26조, 제23조의3
관련서류	• 특수학교(급) 교육계획, 교육과정운영계획(통합교육계획),직업교육계획, 전공과 교육계획 • 개별화교육지원팀 구성 자료 및 협의록, 개별화교육계획서, 평가결과 자료 • 특수교육대상자 선정 신청 공문 및 학부모 동의서, 교육청 통보 공문 등 • 취학유예 및 면제, 재취학 관련 서류 등, 정원 외 학적관리부	

11 교원인사

11-1. 교원인사 일반 및 복무

업무구분	점검할 사항	관련 법규
교내 인사	• 단위학교별 교원인사자문위원회 설치·운영 여부 (보직교사 및 학급담임 배정, 연수 및 포상대상자 추천 시 심의 여부 및 심의내용의 적정 여부) • 교원인사자문위원회 등 각종 회의록 작성 여부 • 법정위원회 설치 및 운영 여부 • 인사관리원칙의 합리성, 명확성, 공정성, 적용범위 등의 적정성 여부	▶교원공무원 인사관리 규정 제8장 제34조, 제35조
국외자율 연수	• 국외자율 연수 실시 적정 여부 - 사유: 교직단체연수, 해외교육기관 초청연수, 개인학습 자료 수집 등 - 휴업일 중 실시하되 학교교육에 지장이 없는 범위 내 • 학교장 사전승인 및 절차 적정 여부 - 개인별 연수계획서 제출(내부결재) - 학교장의 연수계획서 확인 및 승인(보고서 생략 가능) - 근무상황부 정리(“국외자율연수” 로 기록하고 별도의 결재 득함)	▶교육공무원법 제41조 ▶교원휴가업무처리요령 (교육부) ▶초등 인사 실무 매뉴얼 (충청남도교육청) ▶중등 인사 실무 매뉴얼 (충청남도교육청)
공무외 국외여행	• 공무외 국외여행 적정 여부 - 사유: 본인 또는 친인척의 경조사, 질병의 치료, 친지방문, 견문 목적, 취미활동, 가족기념일 여행, 기타 필요한 경우 등 - 휴업일 중 실시하되 학교교육에 지장이 없는 범위 내 • 학교장 사전승인 및 절차 적정 여부 - NEIS 복무처리: “공무 외 국외여행(행선지)” - 단, 학교장의 경우 직근 상급기관의 장의 승인을 받음 - 연가는 본인의 법정 연가 일수 안에서 필요한 기간 승인 가능	▶교육공무원법 제41조 ▶교원휴가업무처리요령(교육부) ▶초등 인사 실무 매뉴얼 (충청남도교육청) ▶중등 인사 실무 매뉴얼 (충청남도교육청)
관련서류	• 회의록 • 발령대장 • 교내 인사 관련 업무철 • 교육행정정보시스템(복무)	

11-2. 교원임용

◇ 인사업무 채용절차 운영 시, 직무관련자에 가족 등 사적관계자가 포함되어 있을 경우 신고·회피하고, 최종합격 예정자에 대하여 '가족 채용 제한 여부 확인서'를 계약상대자로부터 제출받아야함

업무구분	점검할 사항	관련 법규
계약제 교원	• 임용 계획의 적정 여부 - 자격 요건, 임용심사위원회 구성, 심사일, 심사방법 등 • 기간제교원 채용공고 적정 여부(3개월 이상 임용 시) - 3일 이상 공고(계약조건, 자격요건, 직무수행 요건, 구비서류, 채용 일정 등 안내) ※인력풀 활용 시 생략 • 기간제교원 호봉 획정 적정 여부 - 「교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」에 의거 산정된 봉급 지급 - 「기간제교원의 봉급 지급에 관한 예규」에 의한 호봉 상한(14호봉) 대상자 확인 - 호봉획정을 위한 경력기간 합산신청서 징구하여 임용 전 경력 확인 • 기간제교원 임용 시 결격사유, 범죄경력조회 실시 여부 - 결격사유, 범죄경력통합조회 및 성범죄 경력 및 아동학대관련 범죄 전력 조회 - 장애인학대관련범죄 전력 조회(특수교육기관 채용 예정자) • 중도 계약해지 시 30일 전 서면 통보 여부 - 계약해지일, 계약해지 사유 명시 • 강사 채용 시 채용 건강검진 대체 통보서, 마약류 검사결과 통보서 징구 여부 • 강사 주휴수당, 근로자의 날 수당 지급 적정 여부 - 지급 조건 충족 시 반드시 지급 • 기간제교원 근무 평가 실시 여부 - 평가 동의서 징구 및 계약 종료 시 기간제교원 근무 평가서 작성·보관 (대상: 3개월 이상 계약자, 중도해지 사유로 인한 퇴직자) - 연장계약, 인력풀 등재 등 근거자료로 활용 가능	▶교육공무원법 제32조 ▶초·중등교육법 제22조 ▶유아교육법 제23조 ▶교육공무원임용령 제13조 ▶공무원 보수규정 제8조, 별표22 ▶교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규 ▶계약제교원 운영 지침
관련서류	• 계약제교원 임용 서류(계약제교원 운영 지침 '임용 구비서류') 해당 서류철 • 기타 임용기관 채용 절차에 따른 내부결재 공문 및 서류 등	

11-3. 교원업적평가

업무구분	점검할 사항	관련 법규
근무성적 평정	• 교사 다면평가 운영 적정 여부 - 다면평가관리위원회 구성: 학년초 학년별·업무분장·교과군 등을 고려하여 각 분야별 대표성 있는 동료 교사로 3명 이상 7명 이하 위원 구성 - 수업을 주로 하지 않는 교사(보건·영양·사서·전문상당 등) 1명 이상 참여 권장 - 다면평가관리위원회 역할: 전체 교원 의견수렴 후 심의 ① 다면평가자 선정 기준 마련 ② 정성평가 방법에 따른 교사 다면평가 평가요소 중 수업이 주된 업무가 아닌 교사(보건·영양·사서·전문상담교사 등)의 학습지도 평가지표 추가·삭제·수정 ③ 정량평가 방법에 따른 다면평가 평가지표의 추가·삭제 및 수정 - 다면평가자 구성: 동료교사 3인 이상 • 근무성적평정 적정 여부 - 평정단위 학년도 중 2개월 미만 근무한 경우 평정에서 제외 - 평정대상 기간 중 징계 및 물의야기자, 감사처분에 따른 감점 적용 (당해년도 평정업무 처리요령 중 근무성적평정 참조)	▶교육공무원승진규정 제28조의2~제28조의9 ▶유초등교육공무원 인사실무 ▶초등교육공무원 평정 업무 처리요령 (충청남도교육청)
성과 상여금	• 평가방법 및 다면평가 기준: 다면평가 결과 중 정성평가의 비율(0~20%) 자율 결정 여부 • 단위학교 다면평가 절차 준수 및 다면평가관리위원회(성과상여금 심사위원회) 운영의 적정 여부 • 지급 제외 대상자 제외 여부 - 실제 근무기간 2개월 미만인 자 - 성과상여금을 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지급받은 자 - 평가 대상기간 중 징계를 받은 경우 - 평가 대상기간 중 금품·향응수수, 성적조작, 성관련 비위, 학생에 대한 상습적이고 심각한 신체적 폭력 관련 사유로 직위해제를 당한 자 • 세부 평가기준은 다면평가관리위원회에서 관할, 정성평가는	▶교육공무원승진규정 제28조의2~제28조의9 ▶공무원수당등에 관한 규정(대통령령) ▶교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙 제2조 제1항 ▶공무원보수 등의 업무 지침(인사혁신처 예규) ▶교육공무원 성과상여금 지급 지침(교육부)

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	선정된 다면평가자가 실시 여부 • 성과 평가기준을 학교 홈페이지에 공개 여부 • 비교과교사에 대한 성과급평가 시 불이익을 준 사실에 대한 여부 • 성과상여금 이의제기 처리에 대한 적정 여부 • 성과급 최상위등급자의 결정 근거 의결 여부 • 성과급 평가세부기준 중 휴직기간에 따른 감점 기준 포함 여부	
관련서류	• 근무성적평정 관련 서류철 • 성과상여금 관련 서류철	

Ⅳ-2 행정 · 회계 분야

01 행정 일반
- 1-1. 기록물 관리 ·····
- 1-2. 민원 및 공인관리 ·····
- 1-3. 업무 인계 · 인수 ·····
- 1-4. 학교운영위원회 ·····

02 공무원 행동강령 · 청렴
- 2-1. 공무원 행동강령 ·····
- 2-2. 청렴 ·····

03 계약
- 3-1. 공사 계약 ·····
- 3-2. 용역 계약 ·····
- 3-3. 물품 계약 ·····

04 재난 · 안전
- 4-1. 재난 예방 및 관리 ·····

05 지방공무원 인사
- 5-1. 지방공무원 인사일반 ·····
- 5-2. 지방공무원 복무 ·····
- 5-3. 공무원 보수 ·····

06 교육공무직원 인사
- 6-1. 교육공무직원 인사일반 및 복무 ·····
- 6-2. 교육공무직원 보수 ·····

07 물품 · 공유재산
- 7-1. 물품관리 ·····
- 7-2. 공용차량 관리 ·····
- 7-3. 재산관리 ·····

08 예산 · 회계
- 8-1. 예 · 결산 ·····
- 8-2. 세입 ·····
- 8-3. 세출 ·····
- 8-4. 세입세출외현금 ·····
- 8-5. 학교발전기금 ·····

09 학교급식
- 9-1. 학교급식 운영 · 관리 ·····

1 행정 일반

1-1. 기록물 관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
기록물의 작성 및 접수·처리	• 기록물 관리책임자 지정 여부(내부결재 실시) • 공문서작성의 일반사항 준수 여부(문서의 기안, 발신 등) • 중요한 기록물은 인편·등기우편 기타 발송 사실을 증명할 수 있는 특수한 방법으로의 발송 여부 • 회의록 작성 시 참석자명단, 발언자 표기 일치 여부(직위·성명) • 회의록 작성 시 회의명, 개최기관, 일시·장소, 참석자·배석자명단, 진행순서, 상정안건, 발언요지, 결정사항 및 표결내용 작성 여부	▶공공기록물 관리에 관한 법률 시행규칙 제15조 ▶행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 제7조, 제15조, 제16조 ▶공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제18조
기록물의 등록 및 심사	• 비전자기록물을 생산 또는 접수 시 K-에듀파인(업무관리) 등록 여부 • 수기 결재 공문 등 K-에듀파인(업무관리)에 등록 여부 • 회의록 K-에듀파인(업무관리) 등록 여부	▶공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제18조, 제20조 ▶행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 제5조, 제67조
기록물 처리 및 결재	• 기록물(공문서)의 정당한 결재권자의 결재를 받고 있는지 여부 - 각급 학교 위임전결규정 준수 • 처리해야 할 기록물(공문서)의 방치 여부 • 개인정보가 포함된 기록물(공문서)의 대국민 공개 여부 처리 적정 여부	▶행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 제9조, 제10조, 11조 ▶공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 ▶공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제23조 ▶개인정보 보호법 제3조
기록물의 편철 및 보존관리	• K-에듀파인(업무관리)에서 출력한 기록물철 표지와 색인목록 편철 여부 • 기록물의 보존기간 책정 적합 여부(기록관리기준표 준수) • 기록물을 교무실, 행정실 등 보존기간 기산일로부터 1년의 범위 내에서 보존한 후 관할 학교 서고로 이관했는지의 여부 - 이관결과(인계·인수서 포함) 및 기록물관리대장 이관 내역 관리 • 기록물관리대장, 기록물반출반입대장, 문서고출입대장 관리 및 비치 여부 및 제한구역 설정 여부	▶공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제25조, 제26조, 제32조, 제43조 ▶보안업무규정 시행규칙 제54조
관련서류	• 기록물관리계획 • 기록물관리대장 • 기록물이관 목록 • 폐기기록물 목록 • 서고출입대장 및 반입반출대장 • 비전자 기록물(보고서, 회의록, 시청각 기록물 등)	

1-2. 민원 및 공인관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
민원접수 및 처리	• 민원 접수 후 FAX 또는 직접 발급여부 확인 후 즉시(3시간 이내) 처리 여부 • 민원처리 완료 후, 민원인의 서류를 불필요하게 보관하는지 여부 • 매월 1회 이상 민원 처리 상황을 확인 · 점검하는지의 여부 - 민원처리부(나이스 출력물)를 통한 확인 및 관리 • 민원처리시 개인정보 유출방지 및 민원인 정보의 제3자 제공시 법률 준수 여부	▶민원처리에 관한 법률 시행령 제6조, 제7조, 제7조의2, 제19조, 제22조 ▶민원처리에 관한 법률 제10조, 제19조 ▶민원처리에 관한 법률 제7조 및 동법시행령 제3조 ▶개인정보보호법 제15조 및 제17조
공인등록	• 공인 신규 제작 시 공인대장 및 전자이미지공인대장에 등록 여부 • 공인 등록 절차 준수 여부 - 추진계획 수립 → 공인 제작 → 공인대장 및 전자이미지공인대장 작성 → 공인등록 공고 및 관보게재 의뢰 → 새로운 공인 사용	▶충청남도교육감과 그 소속기관 공인조례 제6조, 제8조
공인보관	• 공인보관자 적정 지정 여부 • 집무외의 시간(퇴근, 출장, 연수 등 부재 시) 또는 공휴일에 잠금장치로 보관하는지 여부	▶충청남도교육감과 그 소속기관 공인조례 제9조, 제10조
공인사용	• 직인 날인 시 결재한 문서와 내용이 맞는지 여부 • 직인을 전자적인 이미지 파일 형태로 임의 사용하는지 여부 • 타인의 개인용 인증서 또는 담당자 외 기관용 인증서를 복사 · 공유(USB 등)하여 사용하는지 여부	▶충청남도교육감과 그 소속기관 공인조례 제11조, 제12조 ▶전자서명법 제19조
공인폐기	• 공인 도난, 분실 등의 사고 시 적정 업무 처리 여부 • 공인 폐기 절차 준수 여부 - 공인대장에 폐기 내역 기재 및 전자이미지 공인 삭제 → 새로운 공인 사용 공인폐기 공고 및 관보게재 의뢰 → 공인대장, 공고문 및 폐기 공인 기록관 이관	▶충청남도교육감과 그 소속기관 공인조례 제7조, 제8조, 제13조
관련서류	• 민원처리부 • 공인대장	

1-3. 업무 인계·인수

업무구분	점검할 사항	관련 법규
인사발령	• 학교장, 행정실장(출납원, 보안담당관) 인사발령, 운영위원장 선출(교체) • 회계별 현금출납부 · 공유재산대장 · 물품대장 마감	▶충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙 제125조, 제126조 ▶충청남도 교육비특별회계 소관 물품관리 조례 제28조, 제29조
업무인계 인수서 작성	• 발령일로부터 출납사무 및 물품출납사무에 대해 5일 이내에 업무 인계·인수 여부 - 출납사무인계·인수서 작성(3부) - 대외비목록대장 인계·인수 - 물품출납원 변경 시, 물품대장에 의거 인계·인수 **※ 스마트기기 등 정보화기자재 인계·인수 철저** - K-에듀파인(업무관리)을 이용한 인계·인수 이행(내부결재) • 학교운영위원장(학교발전기금회계 출납명령기관) 교체 후 14일 이내 학교발전기금회계출납원 교체 후 7일 이내 인계·인수 여부 - 관련서류 첨부하여 인계·인수서 작성	▶보안업무규정 시행규칙 제36조 ▶충청남도교육청보안업무시행규칙 ▶행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 제61조 동규정 시행규칙 제45조 ▶학교발전기금의 조성·운용 및 회계관리요령 표준 (교육부)
관련서류	• 사무인계·인수서 • 대외비목록대장	

1-4. 학교운영위원회

업무구분	점검할 사항	관련 법규
구성·자격 임기 등	• 학교운영위원회의 위원 수 적정 여부 학생수 / 구성인원 / 비고 200명 미만 / 5인 이상 8인 이내 / 200명 이상 1천명 미만 / 9인 이상 12인 이내 / 1천명 이상 / 13인 이상 15인 이내 / ※ 위 범위 안에서 당해 학교의 학교운영위원회 규정으로 정함 ※ 국·공립 유치원에 두는 운영위원회 구성은 유아교육법 제19조의3, 유아교육법 시행령 제22조의3 참고 • 학부모선출관리위원회 구성하였는지 여부 - 선출관리위원회 구성 → 선거공고 → 선거인명부 작성 → 후보자 등록 및 마감 → 결격사유 조회 → 선거공보 → 투표용지 및 투표장 준비 → 투표 → 개표 → 당선자 확정·공고 → 선거결과 홍보 (입후보자가 정수 이내일 때 무투표 안내) • 교원선출관리위원회 구성하였는지 여부 - 선출관리위원회 구성 → 선거공고 → 선거인명부 작성 → 후보자 등록 및 마감 → 선거공보 → 투표 → 개표 → 당선자 확정·공고 • 학교운영위원의 자격 적정 여부 - 국가공무원법 제33조의 결격사유 조회 - 연임 제한 규정에 따른 자격 확인 • 위원장 및 부위원장 선출 시 무기명 투표 실시 여부 - 후보자가 1인인 경우에도 반드시 투표절차를 거쳐 선출	▶초·중등교육법 제31조 ▶초·중등교육법 시행령 제58조 ▶유아교육법 제19조의3 ▶유아교육법 시행령 제22조의3 ▶각급학교 학교운영위원회 규정 ▶충청남도 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례 제7조 ▶2024 학교운영위원회 길잡이 ▶초·중등교육법 제31조의 2 ▶충청남도 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례 제9조, 제12조, 제15조
회의소집 및 심의	• 안건의 제출(학교장)·발의(재적위원 1/3이상의 연서) 적정 여부 • 회의개최 7일전까지 회의소집 공고 및 안건자료 통지 여부 • 가정통신문, 학교누리집 등을 통한 회의 개최, 안건 등 공지 여부 • 필수사항 심의 여부 - 초중등교육법 제32조 및 유아교육법 제19조의4, 같은법 시행령 제22조의6의 사항 1. 학교헌장과 학칙의 제정 또는 개정 2. 학교의 예산안과 결산 3. 학교교육과정의 운영방법 4. 교과용 도서와 교육 자료의 선정 5. 교복·체육복·졸업앨범 등 학부모 경비 부담 사항 6. 정규학습시간 종료 후 또는 방학기간 중의 교육활동 및 수련활동	▶초·중등교육법 시행령 제59조의 2 ▶초·중등교육법 제32조 2022. 3. 1.부터 사립학교의 운영위원회도 '심의기구'로 격상 - 사립학교 운영위원회의 경우 제7호 및 제8호 사항은 제외하고,

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	7.「교육공무원법」에 따른 공모 교장의 공모 방법, 임용, 평가 등 8.「교육공무원법」에 따른 초빙교사의 추천 9. 학교급식 10. 대학입학 특별전형 중 학교장 추천 11. 학교운동부의 구성·운영 12. 학교장이 필요로 하는 기타교육과정(현장체험학습 등) 13. 학교운영에 대한 제안 및 건의 사항 14. 그 밖에 대통령령이나 시·도의 조례로 정하는 사항 - 충청남도 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례 제4조, 제6조 각호의 사항 • 학교운영위원회 학생 참여 - 학생의 학교생활과 밀접하게 관련된 안건 심의 시 학생자치기구의 회의 참석 및 의견 제안 - 예산편성 과정에 학생참여 권장(학생참여예산제), 학생 설문조사, 학생자치활동 등 통한 의견 제안	제1호 사항은 자문 ▶유아교육법 제19조의4 ▶충청남도 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례 제19조(의견수렴 등)
심의결과 이송 및 회의록 작성	• 학교운영위원회 회의 결과 공개 적정 여부 - 공개방법: 학교 누리집 등 - 공개대상: 회의 결과 및 회의록 • 학교운영위원회 활동상황 보고서 작성·공개 및 보고 여부 - 공개방법: 학교 누리집 등 - 공개시기: 매 학년도말(예·결산 내용 포함) 작성 및 공개 - 보고시기: 공개 후 다음 운영위원회 회의 시 보고	▶초·중등교육법 시행령 제59조의3 ▶충청남도 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례 제18조
기타 운영사항	• 특별한 사유 없이 3회 연속 회의에 불참하였을 경우 위원 자격 상실 절차 준수 여부 • 학년 초 학교운영위원회 연간활동계획 수립 및 선출된 학교운영위원 자체연수 실시 여부 • 회의록 작성의 적정 여부 - 개회 및 폐회 일시 기재 - 회의록 원본 발언자 실명 기재(김○○ 등으로 잘못 작성) - 작성자 서명 후 학교장, 위원장 수기 결재	▶충청남도 학교운영위원회 설치·운영에 관한 조례 제11조, 제18조 ▶초중등교육법 제34조의2 ▶학교운영위원회 길잡이
관련서류	• 학교운영위원회 관계철(안건접수 대장 등) • 학교운영위원회 회의록 • 학교운영위원 선출 관련 서류(선출 계획서 및 선거인 명부 등)	

2 공무원 행동강령 · 청렴

2-1. 공무원 행동강령

업무구분	점검할 사항	관련 법규
예산집행	• 여비 및 업무추진비 예산의 목적 외 사용 여부 - 업무추진비 사적용도 사용 - 여비 부당 수령(허위 출장 등)	▶공무원행동강령 제7조 ▶충청남도교육청 공무원 행동강령 제7조 ▶학교회계 기본지침
부당이득	• 직위를 이용하여 부당한 이익을 얻거나 타인이 부당한 이익을 얻도록 하였는지 여부 • 직무를 벗어난 직위의 사적사용 여부 • 직무관련 정보를 이용한 본인 및 타인의 부당한 재산상 거래 또는 투자 여부 • 공용물의 사적사용 및 수익 여부 - 관용차량, 선박, 전화, 기자재(물품), 재산(수확물) 등 공용물의 사적사용 - 예산의 사용으로 발생한 항공마일리지, 적립 포인트 등 부가서비스 사적 사용 - 적립포인트 사용 용도의 적정성 및 결재	▶공무원 행동강령 제10조, 제12조, 제13조 ▶충청남도교육청 공무원 행동강령 제11조, 제12조, 제14조 ▶공직자 행동강령 운영지침(국민권익위원회예규) ▶지방자치단체 세출예산 집행기준 Ⅳ.지방자치단체구매카드사용요령 4. 사용절차
금품향응 수수	• 직무 관련자 및 직무관련 공무원으로부터 금품·향응 등을 제공받거나 주었는지 여부 • 직무관련자와의 사적인 접촉을 하였는지 여부 - 직무관련자와 골프, 사행성 오락, 여행을 함께 하였는지 - 직무관련자가 주관하는 모임이나 행사를 함께 하였는지	▶공무원 행동강령 제14조 ▶충청남도교육청 공무원 행동강령 제16조
관련서류	• 지출증빙서 • 물품관리대장 • 항공마일리지 적립 현황 • 신용카드 적립 포인트 현황 • 할인점, 인터넷 쇼핑몰 등 적립 포인트 현황	

2-2. 청렴

업무구분	점검할 사항	관련 법규
청렴교육	• 청탁금지법 교육 실시 여부 • 부패신고자 및 공익신고자 보호제도 교육 실시 여부 • 이해충돌방지법 교육 실시 여부 • 공무원 행동강령 교육 실시 여부(행동강령책임관이 교육) • 공공재정환수제도 교육 실시 여부 • 갑질 근절 자체 계획 수립 및 교육 실시 여부	▶부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 및 동법 시행령 ▶충청남도교육청 공무원 행동강령 제27조, 제28조 ▶공직자의 이해충돌 방지법 제30조 ▶공공재정환수법
경조사 관 련	• 직무관련자나 직무관련 공무원에게 경조사 통지 및 경조금품 수수 여부 • 경조사와 관련하여 가액범위를 초과하는 경조금품 수수 여부	▶공무원 행동강령 제17조 ▶충청남도교육청 공무원 행동강령 제20조
외부강의 신 고	• 외부강의 등의 신고 적정 여부 • 외부강의 등의 대가(사례금) 상한액 적용기준 초과 여부	▶공무원 행동강령 제15조 ▶충청남도교육청 공무원 행동강령 제18조
관련서류	• 외부강의 신고서(NEIS) • 복무 상황(NEIS) • 겸직허가신청 및 승인공문	

3 계약

◇ 계약담당자는 최종계약 체결 전 '수의계약 체결 제한 여부 확인서'를 계약상대자로부터 제출받아야 함

◇ 충청남도교육청(소속기관 포함) 직무처리와 관련한 국회 소속 교육위원회 위원 및 충청남도의회 도의원과는 영리를 목적으로 하는 각종계약을 체결할 수 없으며, 그 가족과은 수의계약을 체결할 수 없음

3-1. 공사 계약

업무구분	점검할 사항	관련 법규
공사기본 계획수립	• 사업부서 기본계획 수립 여부(공사의 적정성 및 타당성 검토 등) • 사전기획 여부(추정설계비 1억원 이상)	▶관련공문 ▶교육시설법 제26조의2
계약방법 결정	• 수의계약, 지명입찰, 제한입찰, 일반입찰 구분의 적정성 여부 • 1인 견적 수의계약: 추정가격 2천만원 이하 (여성기업 또는 장애인기업과 계약체결은 5천만원 이하) • 2인 이상 수의계약: 2천만원 초과~4억원 이하 - 종합공사 추정가격 4억원 이하 - 전문공사 추정가격 2억원 이하 - 전기·통신·소방·기타공사 추정가격 1억 6천만원 이하 ※ 수의계약 등에 대한 한시적 특례기간(~2024.06.30.) 행정안전부고시 제2023-87호(2023.12.29.)	▶지방계약법시행령 제3장 계약의 방법 ▶지방계약법시행령 제25조, 제30조 ▶건설산업기본법 제2조 ▶행정안전부 회계제도과-3219(2023.12.26.) ▶재무과-69(2024.1.2.)
공사설계 용역	• 공공건축자문·심의위원회 운영 여부(설계비 추정가격 5천만원 이상) • 설계용역비 산출 적정 여부 • 전기·소방 설계용역 직접 계약 여부 • 설계서(도면, 산출근거, 일위대가표, 내역서, 시방서 등)적정여부 • 학교시설사업 설계승인 여부 (공사 추정금액 5천만원 이상) • 계약심사 여부 - 종합공사 추정금액 5억원 이상 - 전문공사 추정금액 3억원 이상	▶건축서비스산업 진흥법 제22조 3 ▶건축사법 제19조의3 ▶엔지니어링산업진흥법 제31조 ▶지방계약법시행령 제7조~제10조 ▶공공 건설공사의 공사기간 산정기준(국토교통부고시) ▶학교시설사업촉진법, 건축법 등 ▶지방자치단체 입찰

업무구분	점검할 사항	관련 법규
		및 계약 집행기준 ▶설계승인 지침 (교육시설과, 2008.03.)
입찰(견적) 공고	• 입찰공고, 공고시기, 공고내용 준수 여부 • 재입찰과 재공고 입찰 준수 여부(해당시) • 전기·통신·소방공사 등 분리 발주 준수 여부	▶지방계약법시행령 제4장 ▶건설산업기본법, 전기공사업법 제11조, 정보통신공사업법 제25조, 소방시설공사업법 제21조
공사계약 체결	• 전문건설공사 해당 전문건설업자와 계약(1,500만원 이상) ※ 무면허 업자와 계약 체결 여부(1,500만원 이상) • 동일구조물 · 단일공사 분할계약 여부 • 계약이행능력심사(적격심사) 적정 여부 • 부정당업자 제재 및 수의계약 배제 사유 여부 확인 • 계약서류 적정 여부: 입찰유의서, 계약일반조건, 계약특수조건(필요시), 산출내역서 등 • 낙찰통지 후 10일 이내 계약체결 여부 • 계약보증금: 계약금액의 10% 이상(한시적 특례 5%) - 지급각서 대체 가능: 계약금액 5천만원 이하 ※ 수의계약 등에 대한 한시적 특례기간(~2024.06.30.) • 인지세 납부확인서 징구 여부	▶건설산업기본법 시행령 제7조~제8조 ▶지방계약법 시행령 제25조, 제30조, 제77조 ▶지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 ▶지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 ▶지방계약법 제15조 ▶인지세법 제3조
착공이행	• 착공 시 제출서류 적정 여부 • 착공 전 건축행정 절차 완료 후 착공 추진 여부 • 착공 전 공사현장 적정 인원(감리자, 현장대리인 등) 배치 여부 • 하도급 계약 적정 여부 - 하도급 계약체결 후 30일 이내 하도급 계약, 미통보 및 지연 시 과태료 대상 - 나라장터 하도급 지킴이 의무사용(3천만원 이상이고, 30일 초과 공사) - 하도급 계약 관련 제출서류 적정 여부	▶지방계약법 제14조 ▶학교시설사업촉진법, 건축법 등 ▶건설산업기본법 제29조, 제34조 제9항, 제40조 ▶공공발주자 임금직접지급제 세부운영기준 (2020.7.10.) ▶전자조달법 제9조의2 (하도급관리의 전자적 처리)

업무구분	점검할 사항	관련 법규
공사감독	• 자재 관리 및 자재 검수 소홀 여부 • 하도급 계약의 적정성 여부 • 일괄하도급 방치 여부 • 시설공사 부족 시공 및 부당 시공 여부 • 설계변경 필요 시 이행 조치 적정 여부(설계용역자 자문 필요) • 설계변경(계약단가, 증감물량 산출, 사전승인 없는 공법, 공종 또는 위치) 적정 여부	▶건설산업기본법 제29조, 제31조, 같은 법 시행령 제31조 ▶지방계약법 제16조
준공검사	• 기성, 준공 시 제출서류 적정 여부 • 기성, 준공 부분 허위 검사 여부 • 준공 후 건축행정 절차 완료 후 시설물 사용 여부(각종 설비(전기, 소방, 기계, 가스 등) 공사의 관계기관 검사 이행 여부 포함) • 지연배상금 발생 시 부과 기준 적정 여부	▶지방계약법 제17조, 같은 법 시행령 제64조~제65조
기타업무	• 선금 지급 적정 여부 - 선금 지급요건 충족 - 선금 지급 시 선금보증서 징구(채권확보) • 공사의 사후정산 적정 여부 - 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 정산서(1개월 이상 공사 해당) - 산업안전보건관리비 사용내역서 및 관련 영수증 (총 공사금액 2천만원 이상 공사, 현장근무자의 안전을 위해 사용한 내역만 인정) - 환경보전비 내역서 및 관련 영수증(해당 시) - 건설근로자 퇴직 공제부금 납부확인서(추정금액 1억원 이상 해당) - 건설하도급대금지급보증서 발급수수료 영수증 (하도급이 있는 경우) - 건설기계대여금 지급보증서 발급수수료 영수증(해당시) - 폐기물위탁처리 관련 서류 • 전기·수도사용료 징수 여부	▶지방회계법 제35조, 같은 법 시행령 제44조, 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제6장 ▶산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부고시 제2020-63호) ▶건설산업기본법 제68조의3 ▶건설산업기본법 시행령 제83조 ▶건설기술진흥법 제66조 ▶폐기물관리법 제18조 ▶학교시설행정업무 매뉴얼
하자보수 보증	• 하자보수 - 하자보수보증금률 산정 적정 여부 - 하자담보책임의 존속기간 산정 적정 여부	▶지방계약법 제21조, 같은 법 시행령 제71조, 같은 법 시행규칙 제68조~제70조

업무구분	점검할 사항	관련 법규
관련서류	• 공사계약서 관련서류 공사설계설명서(시방서), 설계도면, 현장설명서, 공종별 목적물 물량내역서, 입찰유의서, 계약일반조건, 계약특수조건(필요시), 산출내역서 • 착공관련 서류 착공신고서, 공사공정예정표, 현장대리인계(재직증명서,기술자 수첩사본), 산출내역서 산업안전보건관리계획(총 공사금액 2천만원 이상 공사), 환경관리계획서(해당시), 직접시공계획서(종합공사만 해당), 고용산재보험가입증명원, 퇴직공제부금비 가입증서(추정금액 1억원 이상), 노무비구분관리 및 지급확인제 합의서 또는 제외사유서 • 하도급 계약시 제출서류 - 건설공사의 하도급계약 통보서 - 하도급계약서 사본, 공사량 및 공사단가 및 공사금액이 명시된 공사내역서, 예정공정표, 하도급대금 지급보증서 사본 또는 하도급대금 직접지급합의서 • 준공관련 서류 준공신고서, 준공검사원, 국민연금 · 건강보험 · 노인장기요양보험료 납부(정산)확인서(공사기간 1개월 이상), 산업안전보건관리비사용내역서, 환경보전비사용내역서, 건설근로자퇴직공제부금 납부확인서, 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 납부확인서(하도급이 있는 경우), 건설기계대여금 지급보증서 발급수수료 납부확인서, 폐기물 처리확인서, 산재 · 고용완납증명원, 하도급세부내역서, 선금정산 제서류(선금지급 사실이 있는 경우), 공사근로자노무비 지급내역 집계표 및 지급내역서 • 폐기물 서류 - 5톤 미만: 세금계산서, 계량증명서, 폐기물처리확인서, 사진 - 5톤 이상: 폐기물처리계획 확인증명서(지정)(폐기물 처리계획 신고필증(건설)), 폐기물 배출 및 처리실적보고서, 폐기물 간이 인계인수서(All baro시스템 출력물), 계량증명서, 세금계산서, 사업자등록증, 폐기물 수집 · 운반(처리)확인서	

3-2. 용역 계약

업무구분	점검할 사항	관련 법규
운영계획 수립 및 계약방법 결정	• 사업부서 기본계획 수립 여부 • 예정가격 결정기준 준수 여부 • 계약방법 결정 적정 여부 - 1인 견적제출 수의계약: 추정가격 2천만원 이하 - 2인 이상 수의견적 계약: 추정가격 2천만원 초과~1억원 이하 - 입찰: 1억원 원 초과 - 2단계입찰: 가격규격분리동시입찰 ※수의계약 등에 대한 한시적 특례기간(~2024.06.30.) 행정안전부고시 제2023-87호(2023.12.29.) • 분할 수의계약 여부 확인 여부	▶지방계약법 시행령 제7조~10조 ▶지방계약법 시행령 제25조 ▶지방자치단체입찰 및 계약집행기준 ▶지방계약법 시행령 제18조 ▶지방계약법 시행령 제77조
견적서 제출공고 및 입찰공고	• 구매규격 사전공개 준수 여부: 추정가격 5천만원 이상 • 계약심사 준수 여부: 추정금액 7천만원 이상 • 나라장터를 이용하여 입찰공고서 입력 여부 • 입찰공고의 내용 및 기간 준수 여부 • 적격심사 대상자 통보일로부터 7일 이내 적격심사서류 제출 여부 • 적격심사서류 제출 후 7일 이내 적격심사 완료 여부 • 2단계 입찰 제안서 평가위원회 운영 적정 여부	▶지방자치단체 입찰시 낙찰자결정기준 ▶지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 ▶지방계약법 제10조 ▶지방계약법 시행령 제39조 ▶지방계약법 시행령 제35조~제36조 ▶지방계약법 시행령 제8조~제10조
낙찰자 결정 및 계약체결	• 낙찰자 통지 후 10일 이내 계약 체결 여부 • 수의계약 대상자 선정 적정 여부 확인 • 수의계약 체결 제한대상자 및 부정당업체 체결 여부 확인 • 계약보증금: 계약금액의 10% 이상(한시적 특례 5%) • 인지세 납부대상 및 납부확인 여부 • 중소기업(기획재정부고시금액 미만), 소기업·소상공인(1억원 미만) 확인 • 도급, 용역, 위탁 등의 종사자 안전·보건 확보 조치방안 이행	▶지방계약법 시행령 제49조 ▶지방계약법 시행령 제51조 ▶지방계약법 제15조 ▶인지세법 제3조 ▶중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제4조 ▶중대재해 처벌 등에 관한 법률 제4조, 제5조,

업무구분	점검할 사항	관련 법규
		같은 법 시행령 제4조 제9호
대가지급	• 지연배상금 부과 여부: 1000분의 1.3 • 청구서 및 (세금)계산서 징구 여부 • 청구일로부터 5일 이내(한시적 특례 3일) 대가 지급 여부 • 보험료 정산대상 용역계약의 보험료 사후정산 여부	▶지방계약법시행령 제90조 ▶충청남도공립회계 규칙 ▶지방계약법 시행령 제67조 ▶지방자치단체 입찰 및 계약집행기준
관련서류	• 사업계획서 • 용역계약서 •계약관계서류 • 지출증빙서류	

3-3. 물품 계약

업무구분	점검할 사항	관련 법규
사업발주 및 계약방법 결정	• 물품선정위원회 구성 여부 ※ 물품선정위원회 운영기준 • 예정가격 결정기준 준수 여부 • 계약방법 결정 적정 여부 1. 일반물품 - 소액수의계약 대상여부 및 견적제출 참가자격 준수 - 1인 견적제출 수의계약: 추정가격 2천만원 이하 ※수의계약 등에 대한 한시적 특례기간(~2024.06.30.) 행정안전부고시 제2023-87호(2023.12.29.) - 2인 이상 수의견적 계약: 추정가격 2천만원 초과~1억원 이하 (소기업, 소상공인 여부 확인) - 입찰: 추정가격 1억원 초과 2. 조달물품 - 제3자단가계약 - 다수공급자계약 2단계경쟁 *일반물품: 5천만원 이상 *중소기업자간경쟁제품: 1억원 이상 • 분할 수의계약 여부 확인	▶재무과-20380(2022.10.27.) ▶지방계약법시행령 제7조~10조 ▶재무과-2355(2012.02.21.) ▶예산과-212(2021.1.11) ▶지방계약법 시행령 제25조 ▶지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 ▶조달사업에 관한 법률 시행령 ▶중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 ▶물품 다수공급자계약 업무처리기준
견적서 제출공고 및 입찰공고	• 구매규격 사전공개 준수 여부: 추정가격 5천만원 이상 • 계약심사 준수 여부: 추정금액 2천만원 이상 • 나라장터를 이용하여 입찰공고서 입력 여부 • 입찰공고의 내용 및 기간 준수 여부 • 적격심사 대상자 통보일로부터 기일 내(고시금액 이상 5일 이내, 고시금액 미만 3일 이내) 적격심사서류 제출 • 적격심사서류 제출 후 7일 이내 적격심사 완료 여부 • 2단계 입찰 제안서 평가위원회 운영 적정 여부	▶지방자치단체 입찰시 낙찰자결정기준 ▶지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 ▶지방계약법 제10조 ▶지방계약법시행령 제39조 ▶지방계약법시행령 제35조 ~36조 ▶지방계약법 시행령 제8조~제10조

업무구분	점검할 사항	관련 법규
낙찰자 결정 및 계약체결	• 낙찰자 통지 후 10일 이내 계약 체결 여부 • 수의계약 대상자 선정 적정 여부 확인 • 수의계약 체결 제한대상자 및 부정당업체 체결 여부 확인 • 계약보증금: 계약금액의 10% 이상(한시적 특례 5%) • 인지세 납부대상 및 납부확인 여부 • 중소기업(고시금액 미만), 소기업·소상공인(1억원 미만) 확인 여부 • 중소기업자간 경쟁제품 직접생산 확인확인증명서 확인 여부: 추정가격 1천만원 이상 ※ 수의계약 등에 대한 한시적 특례기간(~2024.06.30.) 행정안전부 고시 제2023-87호(2023.12.29.)	▶지방계약법 시행령 제49조 ▶지방계약법 시행령 제51조 ▶지방계약법 제15조 ▶인지세법 제3조 ▶중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 ▶지방자치단체 입찰 및 계약집행기준
대가지급	• 물품 납품 지연시 지연배상금 부과 여부: 1000분의 0.8 • 조달 대금 납부 지연에 따른 과태료 납부 여부 • 청구서 및 (세금)계산서 징구 여부 • 청구일로부터 5일 이내 대가 지급(한시적 특례 3일)	▶지방계약법 시행령 제90조 ▶지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 ▶충청남도공립회계규칙 ▶지방계약법 시행령 제67조 ▶지방자치단체 입찰 및 계약집행기준
관련서류	• 사업계획서 • 물품계약서 • 계약관계서류 • 지출증빙서류	

4 재난 · 안전

4-1. 재난 예방 및 관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
안전점검의 날 운영	• 매월 4일 안전점검의 날 운영 여부 - 안전점검의 날 계획 수립 후 실별화기단속책임자(시설담당자)가 실제 점검 실시 - 안전점검의 날 점검결과 총괄표 전자결재 후 보관 - 안전점검결과 처리 상황 이행	▶재난 및 안전관리 기본법 제66조의7 ▶재난 및 안전관리 기본법 시행령 73조의6 ▶월별 안전점검의 날 시행 계획
재해보고	• 재해(화재, 자연재해 등)와 그 밖의 사고로 인하여 공유재산에 피해가 발생하였을 경우 즉시 보고 여부 - 보고원칙: 즉시보고(유선보고 후 문서보고) - 동시보고: 사고현장 → 교육지원청 재난·안전사고유형별 주관부서, 충청남도교육청 재난·안전사고유형별 주관부서, 안전총괄과 ※ 주요재난·안전사고의 경우: 교육부 추가 동시 보고 - 재난 및 안전사고 보고체계도 교직원 대상 교육 실시 및 게시 • 재난복구비 등 '한국교육시설안전원 교육시설재난공제회' 신청 여부 - 공제에 가입한 건물, 물품 및 부속물에 대한 화재(벼락)·폭발·붕괴 및 태풍·홍수·호우·강풍·풍랑·해일·대설(大雪)·한파(寒波), 그 밖에 이와 유사한 사고로 인한 피해 복구비 신청 - 위 사항에 대하여 신체손해(부상/상해, 사망)가 발생할 경우 신체손해배상금 신청	▶교육부 학교현장 재난 유형별 교육·훈련 매뉴얼 ▶충청남도교육청 재난 안전관리 매뉴얼 ▶충청남도교육비특별회계공유재산관리조례 시행규칙 제5조, 제10조
교육시설 안전점검	• 매년 충청남도교육청 교육시설 시행계획에 따른 소관 교육시설의 안전 및 유지관리 등에 관한 실행계획 수립, 시행 여부 • 안전점검 및 정밀안전진단 실시(교육지원청) 여부 - 정기점검: 연 2회 이상 - 긴급점검: 필요시 수시, 긴급점검 요청 시 - 건축물(그 외의 시설물) 정밀점검 · A등급: 4년(3년)에 1회 이상	▶교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률 제6조 ▶교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률 제13조 ▶시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 12조, 동법 시행

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	· B · C등급: 3년(2년)에 1회 이상 · D · E등급: 2년(1년)에 1회 이상 - 정밀안전진단 · A등급: 6년에 1회 이상 · B·C등급: 5년에 1회 이상 · D·E등급: 4년에 1회 이상 • 학교시설안전점검결과(정기) 운영위원회 제출 및 누리집 공개 여부 • 국가안전대진단, 해빙기, 여름철, 겨울철 안전점검 시 해당 안전점검 리스트로 실시 여부	령 제10조 ▶교육시설의 안전 · 유지관리 기준(교육부고시) ▶충청남도 도립학교 시설물 안전관리에 관한 조례 제8조제2항
어린이 활동공간 ·놀이시설 안전관리	• 어린이활동공간을 신축, 증축, 또는 수선한 후 30일 이내에 환경안전관리기준 적합여부에 대한 검사 실시 여부 - 어린이활동공간: 어린이놀이시설, 교실, 학교도서관 등 - 검사기관: 환경유해인자 시험·검사 기관 • 어린이놀이시설 안전관리의 적법성 여부 - 월 1회 이상 안전점검, 필요시 전문기관에 의뢰 실시 후 안전점검 실시결과를 교육지원청에 보고 ※ 안전점검결과 어린이에게 위해 될 요소가 있다고 판단된 경우 이용을 금지하고 1개월 이내 안전진단 실시 - 설치검사 후 매 2년에 1회 이상 정기검사 실시 - 어린이놀이시설 안전관리 업무담당자 안전교육 매 2년마다 1회 이상(단, 최초 인도 시 3개월 이내, 안전관리자 변경된 날로부터 3개월 이내) 실시	▶어린이활동공간 확인검사 절차 등에 관한 규정(환경부고시) ▶어린이놀이시설 안전관리법 제12조~제31조 ▶어린이놀이시설 안전관리법 시행령 제7조~제18조 ▶어린이놀이시설 관리법 시행규칙 제14조~제20조
석면 시설 안전관리	• 석면건축물안전관리인 선임 및 법정교육 이수 여부 - 석면건축물안전관리인 지정에 따른 신고서 제출(10일 이내) (NEIS 석면관리인 등록으로 대체 가능) - 법정교육 · 신규교육(8시간): 지정된 날로부터 3개월 이내 교육 이수 · 보수교육(4시간): 최초 교육이수 후 2년 경과시 교육 이수 - (석면대상학교) 학교 구성원 대상 석면안전교육 실시 여부 • 석면조사 결과 관리 - 위해성 평가결과 관리(상/하반기) - 석면건축물 조사결과 및 공사내역 현행화 - 석면지도 현행화	▶석면안전관리법 제23조, 제24조 ▶석면안전관리법 시행규칙 제31조, 제32조, 제33조 ▶학교보건법 제4조 ▶석면안전관리법 시행규칙 제23조, 제26조

<table>
<tr><th>업무구분</th><th>점검할 사항</th><th>관련 법규</th></tr>
<tr><td>소방
안전관리</td><td>• 소방안전관리자의 선임 및 실무교육 이수 여부
- 인사이동 등 그 사유가 발생한 날로부터 30일 이내 선임
- 선임한 날로부터 14일 이내 소방서장에게 선임 통보
- 선임일로부터 6개월 이내, 2년 단위 실무교육 이수
• 12월까지 익년도 소방계획서 작성 여부
• 소방훈련은 연 2회 이상 및 그 중 1회 이상 소방관서와 합동훈련 실시 여부
• 소방훈련 및 교육실시결과를 기록부에 기록하여 보관(2년간)하고 있는지 여부
• 실별 화기책임자 지정 여부
• 각종점검(외관점검, 종합정밀점검, 작동기능점검) 실시 여부 및 지적사항 보완 여부
• 작동기능점검 또는 종합정밀점검 결과의 소방관서 제출(7일 이내) 및 보관(2년간)
• 피난·방화시설의 폐쇄·훼손·변경 등 행위 여부
- 계단, 복도 또는 출입구에 물건 적치
- 비상구 등 폐쇄
- 옥상출입문의 항시 개방(자동개폐기 설치 시 예외)</td><td>▶공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제5조, 제6조, 제8조, 제14조
▶화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 제24조, 36조, 39조
▶소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제22조~24조, 동법 시행규칙 [별표 3]</td></tr>
<tr><td>전기
안전관리</td><td>• 전기안전관리업무 대행을 위한 계약 체결 여부
• 정기검사
<table><tr><th>구분</th><th colspan="2">대상시설</th><th>검사시기</th></tr><tr><td>자가용
전기설비</td><td colspan="2">600V초과 수전설비
75kw 이상 비상용 예비 발전설비</td><td>3년마다 전후 2월 이내</td></tr><tr><td rowspan="2">일반용
전기설비</td><td rowspan="2">600V 이하로서
설비용량
75kw 미만</td><td>유치원</td><td>1년마다 전후 2월 이내</td></tr><tr><td>초중등학교</td><td>2년마다 전후 2월 이내</td></tr></table>• 장기간 미사용 시설 전원차단 여부
• 개인온열기구 사용 여부</td><td>▶전기안전관리법 제11조
▶전기안전관리법 시행규칙 제8조, 제12조</td></tr>
</table>

업무구분	점검할 사항	관련 법규
도시가스 및 액화석유가스 안전점검	• 도시가스 월 사용량 4,000㎥ 초과 또는 액화석유가스 저장능력 250kg 초과 시 안전관리책임자 선임 및 신고여부(변경 후 30일 이내) ※ 안전관리자: 안전관리총괄자(학교장), 안전관리책임자(안전교육이수자) • 도시가스 월 사용량 4,000㎥ 초과 또는 액화석유가스 저장능력 250kg 초과 시 안전관리책임자 전문교육 여부 - 신규종사 후 6월 이내 - 선임 후 1개월 이내 • 최초 완성검사필증을 교부받은 날로부터 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내 정기검사 실시 여부 • 액화석유가스(LPG) 사용 시 안전공급 계약 체결 여부 • 가스 배상책임보험 가입 여부 - 도시가스 월 사용량 3,000㎥ 이상, 액화석유가스를 사용하는 모든 학교 · 사망 또는 부상의 경우: 1인당 8천만원 이상 · 재산피해의 경우: 3억원 이상	▶도시가스사업법 제17조, 제29조, 제30조 ▶도시가스사업법 시행령 제15조, 제16조 ▶도시가스사업법 시행규칙 제20조의2, 제24조, 제25조, 제47조, 제49조, 제50조, 제64조 ▶액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제34조, 제37조, 제57조 ▶액화석유가스의안전관리 및 사업법 시행령 제15조, 제16조, 제30조 ▶액화석유가스의안전관리 및 사업법 시행규칙 제49조, 제52조, 제66조, 제70조, 제75조
승강기 안전관리	• 관리주체인 학교장이 교직원 중에서 안전관리자를 선임하고, 선임 후 3개월 이내 한국승강기안전공단에 선임통보 여부 • 안전관리자의 교육이수 여부 - 완전검사 합격일로부터 6개월 이내 - 변경일로부터 3개월 이내 • 직전 승강기정기검사를 받은 날로부터 매 1년 이내 정기검사 여부 • 승강기 배상책임보험 가입 여부	▶승강기 안전관리법 제29조, 제30조, 제31조, 제32조 ▶승강기 안전관리법 시행령 제27조 ▶승강기 안전관리법 시행규칙 제49조~제54조
관련서류	• 안전점검의 날 운영 관계철 • 교육시설 안전점검 관계철 • 소방시설 안전관리 관계철 • 도시가스(액화석유가스) 안전관리 관계철 • 재해 등 발생 보고 서류 • 어린이활동공간·놀이시설 안전관리 관계철 • 전기시설 안전관리 관계철 • 승강기 안전관리 관계철	

5 지방공무원 인사

5-1. 지방공무원 인사일반

◇ 인사업무 채용절차 운영 시, 직무관련자에 가족 등 사적관계자가 포함되어 있을 경우 신고·회피하고, 최종합격 예정자에 대하여 '가족 채용 제한 여부 확인서'를 계약상대자로부터 제출받아야함

업무구분	점검할 사항	관련 법규
휴직자 복무관리	• 휴직자 복무관리 철저 - 휴직 전 사전교육 실시 여부(휴직의 목적외 사용 및 영리업무 금지, 적발 시 복직명령 및 인사상 제재 조치, 복무상황신고서 제출 등) - 휴직공무원 반기(분기)별 복무상황 학교장에게 보고 여부 → 질병, 육아, 유학: 분기별(3,6,9,12월말) → 가사, 동반, 연수: 반기별(6,12월말) - 휴직자 비상연락망에 기재 여부	▶지방공무원법 제63조 ▶지방공무원 임용령 제38조의17 ▶지방공무원 인사제도 운영지침 (행정안전부 예규)
겸직허가	• 겸직허가 사전허가 절차 - 공무원은 겸직하고자 하는 경우 소속기관 장에게 겸직허가 신청 (소속기관장은 영리를 목적으로 하지 않는 계속성이 있는 업무로서 담당직무 수행에 지장이 없는 경우에만 허가) • 겸직허가 대상공무원이 담당직무가 변경된 경우 직무가 변경된 날로부터 1개월 이내에 겸직허가 재심사 신청 • 겸직허가 취소 사유에 해당될 경우 겸직허가 취소	▶지방공무원법 제56조 ▶지방공무원 복무규정 제10조, 제11조 ▶국가공무원 복무·징계 관련 예규
교육훈련	• 지방공무원 교육훈련 자기개발계획 수립여부(매년 1월 말일까지) - 대상: 지방공무원 - 직급별 연간 최저 교육 이수시간의 100% 이상 작성(나이스 등재) • 교육훈련 실시 **연간 최저 교육훈련 이수시간** 3,4급 / 5급 이하 / 종전 기능직 / 종전 별정직 자율시행 / 80시간 이상 / 30시간 이상 / 30시간 이상 ※ 사회복지분야 연 4시간 이상	▶지방공무원 교육훈련법 제6조 ▶지방공무원 교육훈련법 시행령 제6조, 제7조 ▶지방공무원 교육훈련 운영지침(행정안전부 예규)
관련서류	• 인사기록카드 • 나이스(교육훈련) 등재 • 휴직자 복무상황 신고서 • 겸직허가신청서 및 겸직허가 조사서	

5-2. 지방공무원 복무

업무구분	점검할 사항	관련 법규
근무상황	• 연가·병가일수(일반 60일, 공무상 180일)를 초과 및 연가일수 가산의 적정여부 - 7일 이상 연속되는 병가와 연간 누계 6일을 초과하는 병가의 증빙서류(진단서) 제출 - 진단서 제출 없이 연간 6일 초과하는 병가 일수는 연가일수에서 공제 하였는지 • 휴가 종류별 신청 적정 여부 - 특별휴가(경조사휴가, 모성보호시간, 육아시간, 자녀돌봄휴가 등) • 외출, 조퇴, 휴가, 병가, 근무지내 출장 시 전결 규정 준수 및 결재권자의 허가 여부 • 공가 당일 「국민건강보호법」 제52조에 따른 건강검진 실시 여부 - 맞춤형복지 건강검진 등 개인적인 건강검진 시 공가 사용 여부 **※ 건강검진의 확진검사는 공가대상 아님** • 학습휴가 신청사유의 적정 여부(휴식, 개인용무 등의 부적절한 신청 여부) • 초과근무 운영 적정여부 - 대리입력, 사적용무 후 입력, 심야복귀 후 입력 등 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 초과근무수당을 신청하는 행위 - 특근매식비 사용 시 근무시간(근무종료 및 휴일에 1시간 이상) 준수 여부 • 공무원 공무국외여행 적법성 여부 - 공무국외여행 사전에 허가권자의 허가 신청 - 공무국외여행 후 결과 보고서 작성	▶지방공무원 복무규정 제1조의2, 제2조 ▶지방공무원 복무규정 제7조의5(병가) ▶지방공무원 복무에 관한 예규 ▶지방공무원 복무규정 제7조의7(특별휴가) ▶충청남도교육감 소속 지방공무원 복무 조례 제14조(특별휴가) ▶2024학교회계 기본지침(집행편) ▶충청남도교육감 소속 공무원 공무국외여행 규정 제4조, 제17조
품위유지	• 법령 준수 및 성실한 직무수행 여부 • 직무 내외 불문 품위손상 행위 여부 - 성범죄(성폭력, 성희롱, 성매매) - 음주운전 - 그 밖의 품위유지의무 위반	▶지방공무원법 제48조, 제55조 ▶지방공무원 징계규칙 제2조 ▶공무원 비위사건 처리규정
관련서류	• 나이스 근무상황부 • 시간외근무 확인대장 및 지문인식기 자료 • 진단서 • 공무국외여행 연수보고서	

5-3. 공무원 보수

업무구분	점검할 사항	관련 법규
가계보전 수당	• 가족수당 지급의 적정성 여부 - 부양가족신고서를 소속 기관장에게 제출하였는지 - 주민등록표 상 동일세대를 구성하지 않은 비대상자에게 지급하였는지 - 자격이 상실(이혼, 사망 등)된 자에게 지급하였는지 - 부부공무원의 경우 부부공무원 중 1명에게만 가족수당을 지급하였는지(상대방의 동의서 또는 상대방 근무지에 미지급 여부 확인 후 신청) • 자녀학비보조수당 지급의 적정성 여부 ※ [2021년 1월 1일부터 **재외공무원과 국외파견공무원의 국외취학자녀에만 적용**(2021년 이전 건은 소급 적용) - 자녀학비보조수당 지급 신청서를 소속 학교장에게 제출하였는지 - 지급대상의 적정성 검토 - 자녀학비보조수당 지급상한액 준수 여부	▶공무원 수당 등에 관한 규정 제10조 ▶지방공무원 수당 등에 관한 규정 제10조 ▶공무원 수당 등에 관한 규정 제11조 ▶지방공무원 수당 등에 관한 규정 제3조 ▶공무원 수당 등에 관한 규정 [별표6]
시간외 수당	• 시간외수당(정액분) 지급의 적정성 여부 - 월간 출근일수가 15일 이상인 자에 대하여 월 10시간 분을 지급하고 15일 미만인 자에 대하여 매 1일마다 1/15 감액지급 * 근무일수: 강등(직무에 종사하지 못하는 3개월에 한함)·정직·직위해제·휴직·연가·병가·공가·특별휴가·방학·결근 등의 사유가 있어 근무하지 아니한 경우 출근 근무일수에 포함하지 아니하며, 반일연가·외출 등의 경우 사용한 시간을 제외하고 당일에 「국가공무원 복무규정」 상 1일(8시간) 근무시간을 모두 근무하는 경우 • 시간외수당(초과분) 지급의 적정성 여부 - 1일 한도(1시간 공제 후 최대 4시간) 준수 - 출장여비와 병급 지급 시 요건 충족(국내출장의 경우 시간외근무수당은 원칙적으로 지급할 수 없으나, 출장의 목적상 필연적으로 시간외근무의 발생이 예상되는 경우 시간외 근무명령에 따라 시간외근무수당 지급 가능) - 조기 출근하여 1시간 이상 시간외근무 시간과 퇴근 후 시간외	▶공무원 수당 등에 관한 규정 제15조 ▶지방공무원 수당 등에 관한 규정 제15조 ▶공무원보수 등의 업무지침(인사혁신처예규) ▶지방공무원보수 등 처리지침(행정안전부예규)

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	근무 시간을 합산하여 1시간 공제 산정 - 초과근무 명령시간을 벗어난 초과근무시간 불인정 - 보충수업, 시험감독 등 금전적 보상이 있는 경우 초과근무수당 미지급	
연가보상비	• 법정연가일수 중 연가 미실시 잔여일수는 20일 범위 내에서 지급 여부 - 10일 이상의 권장 연가 일수를 사용하지 않은 경우 10일 이상의 권장 연가 일수 중 미사용 연가 일수에 대해서는 연가보상비를 지급하지 않을 수 있음 • 연도 중 지급대상에서 제외되거나 포함되는 경우 잔여일수를 월할 계산하여 지급했는지 여부	▶지방공무원 수당 등에 관한 규정 제18조의5 ▶지방공무원 복무규정 제7조의4 ▶지방공무원보수업무 등 처리지침
공제금	• 원천징수동의서 제출여부 • 근로소득 연말정산 적정 여부(기타소득 누락확인) • 채권압류금 공제처리 및 보관방법의 적정성 여부	▶지방공무원 보수규정 제18조의2 ▶소득세법 제134조, 제137조 ▶민사집행법 제195조, 제201조, 227조, 제246조
관련서류	• 부양가족신고서 • 자녀학비보조수당신고서 • 시간외수당 관련 대장 • 원천징수 동의서	

6 교육공무직원 인사

6-1. 교육공무직원 인사일반 및 복무

◇ 인사업무 채용절차 운영 시, 직무관련자에 가족 등 사적관계자가 포함되어 있을 경우 신고·회피하고, 최종합격 예정자에 대하여 '가족 채용 제한 여부 확인서'를 계약상대자로부터 제출받아야함

업무구분	점검할 사항	관련 법규
인사	• 인사자료 관리(NEIS) 기록관리 - NEIS 인사자료 입력, 정제 및 정·현원 현행화 여부 - 근로계약서 등 인사서류 보존관리(중요서류 3년 이상 보관) • 교육공무직원 채용의 적정성 - 기간제 교육공무직원 채용기간 준수 - 채용 시 채용 조건 등을 5일 이상(공휴일 포함, 긴급 3일 이상) 학교홈페이지 등에 공고여부 - 채용원서 접수시, 다양한 원서접수 방식 허용하되, 전자우편을 통한 원서접수를 우선 시행 후, 구직자에게 지체없이 통보 (단, 전자우편 사용에 익숙하지 않은 직렬에 대해 예외 가능) - 채용(예정)자에 대한 성범죄 경력 및 아동학대관련 범죄경력 조회 동의서 필수 징구 및 조회 - 근로계약서 작성 및 교부 여부 (기간제·단시간 근로자, 일용인부 포함) - 근로계약서 필수적 기재사항 작성 여부 (임금, 근로계약기간, 소정근로시간, 유급휴일, 연차유급휴가, 휴게시간, 취업장소, 종사업무, 근로일 및 근로일별 근로시간, 대체근로 계약의 경우 대체근로자 명시 등) - 근로자 채용 시 충청남도교육청 정원 관리 규정과 사전심사제 (인력관리심의위원회) 심의 준수 여부	▶충청남도교육청교육공무직원 채용 및 관리에 관한 조례 ▶교육공무직원 취업규칙 제16조 (인사기록의 작성) ▶기간제및단시간근로자 보호등에 관한 법률 제4조 ▶교육공무직인사노무관리업무안내서 제2장 채용 및 인사 ▶충청남도교육청 교육공무직원 공정채용 업무 처리 지침 제11조 ▶아동청소년 성보호에 관한 법률 제56조, 제57조 ▶아동복지법 제29조의3(2014.9.29. 신설 시행) ▶채용절차의 공정화에 관한 법률 제7조 제1항 및 제2항
복무관리	• 복무 관리의 적정성 여부 - 휴게시간 준수 여부 - 휴직 허가 시 사유(목적) 확인 여부 • 병가사용의 적정성	▶교육공무직원 취업규칙 ▶교육공무직원 인사노무관리 업무안내서 ▶교육공무직원 근로시간

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	- 병가 사용이 6일을 초과한 경우 의사 진단서 징구 여부 - 30일 이상 연속되는 병가의 공휴일 및 토요일 포함 여부 • 특별휴가 등 사유 적정성 - 가족돌봄휴가(유급): 병원진료 동행, 학교행사 참여에만 가능 - 학습휴가: 평생교육분야 학습을 위한 목적으로 사용 - 공가 사용의 적정성 여부 **※ 건강검진의 확진검사는 공가대상 아님** • 매년 2, 8월말(단, 호봉제 행정실무원은 6, 12월말) 기준 근무성적평가 실시 여부 • 주52시간(초과근무 12시간 포함) 근로시간 준수 여부 • 단체협약준수 - 교육공무직원 징계절차 처리 적정 여부 - 인사위원회 구성 적정(외부위원 포함) 여부 - 취업규칙 및 최저임금 홈페이지, 게시판 등 게시 여부 - 지방공무원과 출·퇴근 시간 동일 적용 여부	관리매뉴얼, 행정과-2779 (2019.5.17.) ▶교육공무직원 단체협약 행정과-5313(2021.5.25.)
교육훈련	• 직장내 성희롱 예방교육, 퇴직연금제도 교육 연1회 실시 여부 • 교육훈련 내용 나이스 등재 여부	▶남녀고용평등과 일·가정 양립에 관한 법률 제33조 ▶충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙 제73조(성희롱예방교육) ▶근로자퇴직급여보장법 제32조
관련서류	• 채용 관련 서류 • 계약서류 • 인사위원회 서류 • 교육공무직원 근무상황부 • 나이스 인사기록 • 복무관련 증빙서류	

6-2. 교육공무직원 보수

<table>
<tr><th>업무구분</th><th>점검할 사항</th><th>관련 법규</th></tr>
<tr><td>보수</td><td>
• 교육공무직원 보수(기본급 및 각종 수당 등) 계산방식 적정성 여부
- 대체근로자 임금을 적정하게 지급했는지의 여부
(일일대체근로자 일급, 1달 이상 대체근로자 각종 수당 적용 지급 여부)
- 방학 중 임금계산방식 준수 여부
- 출산휴가 시 임금지급의 적정성(출산휴가 90일 중 60일, 쌍태아 75일 통상임금 지급) 여부
- 임용 전 경력(충남도내, 15시간 이상 근무)을 포함한 정확한 인사기록의 경력을 산정하여 근속수당을 지급했는지의 여부
- 연장·야간·휴일근로수당의 적정성 여부
- 연차수당 산출 방법 및 회계연도 중 신규입사자 연차수당 지급 시기(근로기준법 제60조 제7항)의 적정성 여부
- 퇴직금 산출 방법의 적정성(평균임금이 통상임금보다 적으면 통상임금액으로 산출) 여부
• 공제금 징수
- 교육공무직원 연말정산 시행 및 원천세 납부
- 4대보험료 징수 및 납부의 적정성
(월60시간 미만 단시간 근로자의 경우 건강보험 직장가입자에서 제외)
(일용직 근로자는 근로복지공단 고용산재보험토탈서비스 누리집의 근로내용확인신고를 통하여 고용산재보험 취득 및 상실신고 갈음)
- 방과후 강사도 고용보험 및 산재보험 대상 적용(2024.1.1.시행)
- 고용·산재보험 피보험자격 신고의무 미이행 ⇒ 과태료 부과
<table>
<tr><th rowspan="2">위반행위</th><th colspan="3">과태료 부과 기준(고용산재보험료징수법 시행령 별표2 발췌)</th></tr>
<tr><th>1차 위반</th><th>2차 위반</th><th>3차 이상 위반</th></tr>
<tr><td>미(지연)신고</td><td>1명당 3만원</td><td>1명당 3만원</td><td>1명당 3만원</td></tr>
<tr><td>거짓 신고</td><td>1명당 5만원</td><td>1명당 8만원</td><td>1명당 10만원</td></tr>
</table>
• 임금명세서 교부 의무 이행 여부(2021. 11. 19. 시행)
- 임금의 구성항목, 계산방법, 공제내역, 근로자 특정정보, 임금지급일, 임금 총액 등이 기재된 임금명세서를 서면 또는 전자문서로 교부 이행 여부 ⇒ 과태료 부과
</td><td>
▶교육공무직원 취업규칙
▶교육공무직원 인사노무관리 업무안내서
▶충청남도교육청 교육공무직원 보수업무 등 처리지침(당해년도)

▶국민건강보험법 제6조 제2항 단서 및 국민건강보험법 시행령 제9조
▶고용보험법 제15조 제1항, 제118조 및 고용보험법 시행령 제7조
▶산업재해보상보험법 제91조의15 및 고용산재보험료징수법 제48조의6

▶근로기준법 제48조 제2항
</td></tr>
<tr><td>관련서류</td><td colspan="2">• 교육공무직원 급여대장 등 보수관련 서류 • 각종 수당 증빙서류 •복무관련 증빙서류
• 퇴직금(적립금)관리대장</td></tr>
</table>

7 물품 · 공유재산

7-1. 물품관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
물품전산화	• 물품관리사무 전산화 이행 여부(K-에듀파인 통합자산관리 확인) - 전자태그(RFID) 발행, 부착 관리 여부	▶공유재산 및 물품 관리법 제66조, 같은 법 시행령 제67조
취득	• 물품취득 - 정수관리대상물품의 수급 계획에 의한 취득 여부 - 재고량, 수요 전망 감안 여부 - 불요불급 물품 구입요구 여부 - 사용목적에 비해서 비경제적 필요 이상 고가품 구입요구 여부 - 당해연도 구입 물품 대장반영 여부 • 물품대금 지급 및 접수 - 납품 전 대금지급 여부 - 부당한 지급 지연 여부 - 규격서 품질의 상이 납품 여부 • 정수물품관리 - 정수물품 수급계획 수립 여부 - 물품의 정수 및 배정 책정 절차 사전 이행 여부 - 정수물품의 취득 및 처분의 적정성 여부 • 물품 소관의 전환 - 물품관리관 상호 합의 여부 - 소관의 전환 승인신청 및 승인에 따른 소관의 전환 여부	▶공유재산 및 물품 관리법 제68조, 같은 법 시행령 제69조 ▶지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제64조, 제64조의2, 제65조, 제67조 ▶충청남도 교육비특별회계 소관 물품관리 조례 제9조 ▶공유재산 및 물품 관리법 시행령 제57조, 제58조 ▶공유재산 및 물품 관리법 제63조, 같은 법 시행령 제62조
보관사용	• 물품출납 및 반납 - 물품출납명령에 의한 출납 여부 - 물품반납명령에 의한 반납 여부 -물품 훼손 등 여부 • 재고관리 (재물조사 관계철 확인) - 12월 31일을 기준으로 정기재물조사 실시 여부(1년마다 실시) - 재물조정의 적정 여부	▶공유재산 및 물품 관리법 제70조, 제73조, 같은 법 시행령 제76조, 회계관계직원 등의 책임에 관한 법률 제4조, 제6조

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	- 재물조사결과 과부족품 발생 시 관계규정에 의한 조치 여부	▶공유재산 및 물품 관리법 제59조, 제60조, 제61조, 같은 법 시행령 제59조
처분	• 불용결정 시 물품 상태 구분 여부 (신품, 중고품, 요정비품, 폐품 등) • 불용결정 처리(소요조회 및 소관의 전환, 폐기 등)의 적정 여부 • 불용결정 시 내용연수, 경제적수리한계 등 판단의 적정 여부 - 실제 사용이 불가한 물품인지 확인 여부 - 경제적수리한계금액 계산 및 수리 견적 금액 비교 확인 여부 • 불용품 매각, 폐기, 해체 시 증빙자료 적정 여부 - 불용품 매각, 폐기(해체)조서 작성 여부 - 불용품 현물 사진 첨부 여부 • 불용품 처분 시 취득가격 1,000만원 이상 물품 감정평가 여부	▶공유재산 및 물품 관리법 제75조, 같은 법 시행령 제76조, 제77조 ▶충청남도 교육비특별회계 소관 물품관리 조례 제15조, 제16조 ▶조달청고시(내용연수) 제2021-41호 (2021.12.28.) ▶물품관리법 시행규칙 제57조
기증품 관리의 적정성 여부	• 기증자에 대한 기증품 수령증 교부 여부	▶충청남도 교육비특별회계 소관 물품관리 조례 제10조
기타	• 물품 결산보고서(물품증감 및 현재액 보고서) 작성 여부	▶공유재산 및 물품 관리법 제62조, 같은 법 시행령 제61조
관련서류	• 물품수급관리계획 • 대장 및 지출결의서 • 비품출납 및 운용 카드 • 재물조사 관계철 • 불용결정(승인) 문서 • 정수물품 관계철 • 관리전환 관계철	

7-2. 공용차량 관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
공용차량 정수관리	• 차량 정수배정 전 취득 여부 • 용도(차종) 및 규모(차형)변경, 차량교체·교환 등이 필요한 경우 사전승인 절차 이행 여부	▶충청남도 교육비특별회계 소관 공용차량 관리규칙 제6조, 제6조의2, 제7조, 제9조, 제10조, 제11조, 제12조, 제15조
통학차량 운영관리	• 통학차량 안전운행을 위한 법령사항 준수 여부 • 어린이통학버스 신고여부 • 차량보험가입 여부(임차차량을 운영하는 학교장은 보험가입 여부 수시 확인) • 통학차량 물품구입 및 정비 예산집행의 적정 여부 • 통학차량 운영학교 차량관리 부책 작성 여부 - 임차차량관리대장, 통학차량 운행일지, 유류수불대장(고,특수학교), 통학차량 운행노선도, 통학차량 운영계획서, 통학차량 이용 학생 명단과 연락처, 어린이통학버스 탑승 출석부, 어린이통학버스 안전운행기록 • 차량 내 비치하여야 할 품목 비치 여부 - 통학차량 운행일지, 통학차량 안전점검 리스트, 어린이통학버스 안전운행기록, 어린이통학버스 신고필증, 운전자 · 동승보호자 안전교육 이수증, 안전수칙, 운행노선도 및 시간표, 승차대상 학생명단 및 연락처, 차량용 소화기 및 필수 구급약품(유효기간 확인), 사고발생 시 보고체계도, 위생관리 물품(손소독제, 체온계, 방역물품 등), 비상용 망치 · 전등	▶도로교통법 제52조, 제53조, 제53조의3 및 같은 법 시행령 제31조, 제31조의2, 같은 법 시행규칙 제36조, 제37조의2, 제37조의3 ▶자동차손해배상보장법 제5조 ▶충청남도교육청 소관 통학차량 운영 지침
관련서류	• 공용차량 승인 서류 • 차량 관리대장 및 운행 일지 • 유류수불대장(고, 특수학교) • 어린이통학버스 신고 및 차량보험 가입 서류 • 운행 노선도 및 계획서 외 학생 명단	

7-3. 재산관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
공유재산의 취득·처분 관리	• 학교장(분임재산관리관) 위임사무 준수 여부 - 해당 관서에 속하는 공유재산의 관리 및 사용허가(대부), 재산의 임차(예산의 범위 내), 용도폐지 된 재산(단, 토지제외)의 처분 • 공유재산심의회 안건 제출 및 심의 적정 여부 - 대장가액 5천만원 이상 공유재산(토지, 건물, 공작물, 입목죽 등) 취득 · 처분 시 ※ 건축법 제57조제1항에 따른 최소분할면적에 미달하는 토지 또는 대장가액 5천만원 이하의 재산 취득·처분은 심의회 생략 가능 - 토지, 건물 등 용도변경, 용도폐지(금액 제한 없음) 시 - 무상 사용허가/대부, 사용료/대부료 감면(금액제한 없음) 시 ※ 주의사항: 5천만원 이상 공유재산 취득(토지 매입, 건물 및 공작물 등의 신축, 증축, 개축) 및 처분(철거, 매각) 사업은 예산편성 전 반드시 공유재산심의회 심의 절차를 거쳐야 함 ※ 유, 초, 중, 교육지원청⇒교육지원청 공유재산심의회 본청, 직속, 공립고 · 특수 · 각종학교⇒본청 공유재산심의회 • 중요재산에 대한 공유재산관리계획 반영 적정 여부 - 1건당 토지, 건물 등 기준가격: 취득 20억원 이상, 처분 10억원 이상 - 1건당 토지면적: 취득 6,000㎡ 이상, 처분 5,000㎡ 이상 - 변경: 목적, 용도, 위치, 기준가격 또는 토지면적이 30% 초과 증감 시 ※ 위 중요재산은 5개년 중기공유재산관리계획 반영 후 예산 편성 전에 공유재산심의회 심의를 거쳐 연도별 공유재산관리계획에 반영하여 도의회 심의를 받아야 함 • 공유재산의 취득 · 관리 · 처분 사항의 관리대장 반영 여부 • 무단점유된 재산의 방치 여부 • 공유재산 관리 실태조사 여부 • 재산매각 수의계약 사유의 적정성 여부 • 재산매각대금의 세입조치 여부(교특회계 세입조치)	▶충청남도교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제4조, 제5조, 제6조, 제7조, 제8조, 제22조, 제40조 ▶공유재산 및 물품 관리법 제10조의 2 같은 법 시행령 제7조 ▶충청남도 공유재산 관리 조례 제12조 ▶ 충청남도교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제11조
	• 재산에 대한 등기등록 등 권리 보전에 필요한 조치 이행 여부 • 일반재산 매각 절차의 적정 여부 • 영구시설물의 축조 방치 여부	▶공유재산 및 물품 관리법 제9조, 제36조,

업무구분	점검할 사항	관련 법규
공유재산의 사용 허가 및 대부	• 사용허가가 재산의 사용료 세입조치 여부 • 사용료 징수 및 기한 내 납부 현황 여부 • 재산의 관리대장 정리와 등기부등본 비치 여부 • 관사 운영비 중 예산의 범위에서 지출 가능한 경비 - 관사운영비는 사용자 부담 원칙. 단, 다음 사항은 예산의 범위에서 지출 가능 ※ 기본 시설비(건물의 신·개축 및 증축비, 인공구조물 및 구축물 시설비, 보일러, 에어컨 등 대규모 기계기구 설치비, 통신 가설비, 수도 시설비, 조경 시설비 등) ※ 건물유지 수선비(도배 및 장판 포함), 화재보험료 등의 재산유지 관리비 ※ 응접세트, 커튼 등 기본장식물의 구입 및 유지관리에 따른 경비 ※ 도서 벽지 지정교 관사: 전화요금, 전기요금, 수도요금, 보일러 운영비	제38조, 제44조, 같은 법 시행령 제6조, 제9조, 제32조, 제49조 ▶충청남도교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제62조 ▶충청남도교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 제53조
	• 무단점유되고 있는 재산의 방치 여부 • 무단점유하거나 이를 사용 수익한 자에 대한 변상금 징수 여부	▶공유재산 및 물품 관리법 제81조, 같은 법 시행령 제81조
	• 사용허가가 사유 및 허가조건의 정당성 여부 • 건물, 기구 등을 사용허가 한 경우 그 재산에 대한 손해를 보상하기 위한 손해보험 계약 체결 여부 • 사용허가 재산의 허가기간 및 사용요율과 산출방법의 적정 여부	▶공유재산 및 물품 관리법 제20조~제25조 ▶교육시설 등의 안전 및 유지관리 등에 관한 법률
	• 사용료의 체납이 있음에도 방치 여부 • 공유재산 사용허가(대부) 시 일반입찰 방법이 아닌 수의계약 사유의 타당성 여부 • 공유재산의 사용허가(대부)내역 정리(전산대장 반영) 여부	▶공유재산 및 물품 관리법 시행령 제14조, 제29조, 제49조, 제50조
관련서류	• 재산대장 • 재산관계(공적장부 등)철 • 징수부 • 손해보험증권 • 공유재산 증감 및 현재액 보고서 • 사용허가서, 대부계약서 • 대부(사용허가)정리부	

8 예산 · 회계

8-1. 예 · 결산

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학교회계 예산편성	• 학교회계 예산편성 지침 준수 여부 - 업무추진비 편성한도 준수(교당 5,000천원 + 급당 250천원) - 목적사업업무추진비 편성 한도 준수(교부금의 5% 범위 내) - 세입·세출 예산 원가통계비목 적정 편성 • 회계연도 개시 30일 전 학교운영위원회에 예산안 제출 여부 • 회계연도 개시 5일 전까지 학교운영위원회 심의 여부 • 예산 확정 후 10일 이내 예산서 공개 여부(학교 누리집 등) • 성립전예산 집행 요건 및 집행 제한 준수 여부 - 집행 요건: 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비, 학교운영위원회 심의를 거친 수익자부담경비 - 집행 제한: 국가 또는 지방(교육)자치단체 등으로부터 교부된 경비라도 그 용도가 지정되지 않았거나, 소요 전액이 교부되지 않은 경우에는 성립전예산을 편성할 수 없음 • 회계연도말 간주처리 예산편성의 적정성 여부 - 학교회계 예산총칙에 간주처리 조항을 포함하여 학교운영위원회 심의를 받았는지 - 목적이 지정된 전입금, 보조금, 지원금 - 다음 소집되는 학교운영위원회 보고	▶충청남도 공립학교회계 규칙 ▶학교회계 예산편성 기본지침
학교회계 예산집행	• 예산의 이 · 전용 처리 적정 여부 - 예산의 이 · 전용 조건 충족 - 이용 처리 시 학교운영위원회 심의 - 결산서 제출 시 이·전용명세서 첨부 ↳ 신규사업 추진 및 업무추진비 사용을 위한 이·전용 할 수 없음 ↳ 회계연도 종료된 후에는 이·전용 할 수 없음 ↳ 이·전용 요건에 해당되더라도 추경예산 편성 후 집행이 가능한 경우는 추경예산 편성 후 집행	▶충청남도 공립학교회계 규칙 제17조, 제18조 ▶학교회계 예산편성 기본지침

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	• 명시이월 처리 적정 여부 - 해당 회계연도 안에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되는 경비 - 학교운영위원회 심의 - 다음연도 재 명시이월(1회에 한하여 사고이월 가능) • 사고이월 사용 요건 적합 여부 - 당해연도에 원인행위는 하였으나 지출하지 못한 경비 • 예비비 편성 기준 및 사용 요건 적정 여부 - 예비비의 계상한도(예산 총액의 100분의 1 범위 내) 준수 - 업무추진비 충당 금지 - 결산서 제출 시 예비비 사용명세서 첨부	▶충청남도 공립학교회계 규칙 제20조 ▶충청남도 공립학교회계 규칙 제16조
학교회계 결산	• 결산서 제출 시 서류 적합 여부 - 예비비 사용명세서, 세출예산 이·전용 명세서, 명시이월 및 사고이월·계속비이월 명세서, 계속비 조서 등을 첨부 • 학교운영위원회 제출 및 심의 확정 준수 여부 - 회계연도 종료 후 2개월(4월말) 이내 학교운영위원회 제출 - 회계연도 종료 후 3개월(5월말) 이내 학교장에게 결과 통보 • 결산서 심의확정일로부터 10일 이내 공개 여부	▶충청남도 공립학교회계 규칙 ▶학교회계 예산편성 기본지침
관련서류	• 예산서 • 예비비 사용명세서 • 학교운영위원회 회의록 • 예산 이·전용 명세서 • 결산서 • 예산배부 관계철 • 예산집행계획 관련 자료 • 수익자부담경비 정산 관련철 • 학교 누리집 공개여부 확인	

8-2. 세입

업무구분	점검할 사항	관련 법규
징수결의	• 학교회계 세입금 징수결정 상세 세부내역 첨부 여부 - 징수결의 시 재학생 수, 지원자 및 감면자 수, 실제 징수인원, 지원 및 감면 사유 등의 징수결정 상세 내용 첨부	▶충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙 제35조~ 제38조
수납	• 교육비특별회계 수납금의 금고납입 적정 여부 - 수납금의 다음날(금고소재지)까지 또는 5일 이내(그 외 지역) 납입 • 학교회계 수입일계 처리 적정 여부 - 수입일계표의 결재(필수결재선) 준수 - 수입일계 처리기한(권장 5일 이내) 준수 • 수익자부담경비의 수납금 관리 적정 여부 - 수익자부담경비의 현금수납 금지 준수 - 수익자부담경비 별도 계좌 사용금지 준수	▶지방회계법 시행령 제21조 ▶충청남도 공립학교 회계 규칙 제25조, 제30조 ▶충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙 제52조~제55조
과오납금·미납금	• 과오납반환의 처리 적정 여부 - 수납자의 학적변동 시 일(월)할 계산하여 과오납반환처리 • 세입금 미수납액 관리 적정 여부 - 미수납 관리대장 비치 - 출납폐쇄기한까지 수납되지 않은 학교회계 미수납액의 다음연도 이월징수결의 처리 - 미납금 독촉 이행(납입기한 경과 후 7일 이내 1회 한해 추가 독촉) 여부 및 불납결손 처분 결정 이행	▶충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙 제46조~제50조 ▶충청남도 공립학교 회계 규칙 제31조 ▶충청남도 교육비특별회계 재무회계 제56조, 제57조
관련서류	• 징수관계철 • 징수결의서 • 징수부 • 학생이동부 • 과오납반환결의서 • 과오납금정리부 • 수입일계표 • 현금출납부 • 납입독촉안내부 • 미수납금 관리대장	

8-3. 세출

업무구분	점검할 사항	관련 법규
세출예산 집행	• 목적사업비의 목적 외 사용 여부 • 업무추진비 집행 적정 여부 - 경조사비 지급 대상 여부 및 금액의 적정 - 업무추진비 집행 시 목적, 일시, 장소, 대상 등을 지출품의서에 기재하였는지 - 업무추진비 건당 50만원 이상 집행 시 상대방 소속 또는 주소 및 성명을 증빙서류에 기재하였는지 • 여비 집행 적정 여부 - 관내 출장 중 왕복 2km 이내의 경우 실비 지급 - 공용차량 이용 시 일비 감액 - 관내 출장 1일 2회 이상 건에 대하여 여비 상한액(1일 2만원) 초과 지급 여부 • 대형할인점, 문구점 등에서 구매금액에 따라 적립해주는 인센티브로서 세입조치가 불가능한 경우에는 사무용품 등의 구매나 불우이웃 돕기 등 행정 용도로 인센티브 유효기간 만료 전 사용(내부결재 등 필요) • 각종 수당 지급 적정 - 방과후학교 수당을 출장, 조퇴 시 지급 여부 - 각종 수당 지급 시 원천세 공제 여부 - 규정에 정하지 않은 수당 지급 여부 • 비품 및 시설비를 일반수용비에서 집행하는 등 원가통계비목 미준수 여부 • 상품권 구매 시, 구매 대장 및 배부 대장 작성 여부 • 신용카드 사용·관리 적정 여부 - 신용카드 사용으로 인해 발생한 포인트 및 이자 연 1회 이상 세입 처리 - 신용카드 사용 시 제한업종, 토요일, 공휴일, 심야(23시 이후) 사용 제한 - 연체 및 연체 이자 적정 처리 - 카드 청구대금과 통장잔액 일치 • 세입금 통장 출금 시 문자 알림서비스 사용 여부 및 기관용 인터넷뱅킹인증서 사용 금지 여부	▶충청남도 공립학교회계 규칙 ▶학교회계 예산편성 기본지침 ▶학교회계 세출예산 집행지침 ▶지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙 ▶지방자치단체 교육비특별회계 세출예산집행기준 ▶공무원 여비 규정 ▶공무원보수 등의 업무지침(공무원여비업무처리기준) ▶출판문화산업 진흥법 제22조 ▶교육비특별회계 세출예산집행시 신용카드 사용·관리요령(충청남도교육청) ▶충청남도 공립학교 회계 규칙 제22조, 제33조의5, 제43조 ▶학교회계 예산편성 기본지침 ▶충청남도교육청 교육비특별회계 세출예산 집행시 신용 카드 사용관리요령

업무구분	점검할 사항	관련 법규
	• 회계관계직원의 재정보증 최소 1천만원 이상 설정 여부 • 학교재정 운영의 공개 적정 여부 - 수익자부담사업의 사업별 예산·결산내역을 해당 사업 종료 후 10일 이내 정산하여 공개 - 상품권 구매내역 월 1회 공개 - 일반업무추진비 사용내역 사용일 다음달 10일 전까지 공개 - 신용카드 사용내역(건당100만원 이상 업무추진비 이외경비) 공개 - 100만원 이상 수의계약 내역 학교 누리집에 공개 - 100만원 이상 교육기자재 구매내역 공개 여부(지역교육지원청)	
관련서류	• 현금출납부 • 지출부 • 통장 • 신용카드 사용내역 • 상품권 구매내역 • 지출증빙서 • 재정보증보험 관계철	

8-4. 세입세출외현금

업무구분	점검할 사항	관련 법규
세입세출외 현금의 구분	• 보증금, 보관금, 잡종금 과목 관리 적정 여부	▶충청남도 공립학교회계 규칙 제44조
세입세출외 현금의 운용	• 세입세출외현금 지출 후 잔액에 대한 정당 반환 여부 • 세입세출외현금을 목적 없이 계속 보관 여부 • 세입세출외현금 이자를 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 학교회계 세입 편입 여부 • 학교회계에 편성하여 할 예산(선택적교육활동경비 등)을 세입세출외현금에 보관하면서 지출한 내역 여부	▶충청남도 교육비특별회계 재무회계규칙 제104조~제115조
장부 및 서류의 보존	• 장부의 적정 처리 여부 - 전산장부 및 증빙서류의 보존(5년) - 표지, 현금출납부, 현금내역부 → 에듀파인 출력, 매월 또는 분기 단위로 학교장의 확인을 받아 보관	▶충청남도 공립학교회계 규칙 제44조, 제48조, 제50조 ▶충청남도 교육비특별회계 재무회계규칙 제106조
관련서류	• 세입세출외현금출납부 • 현금내역부 • 세입세출외현금 수입일계표 • 세입세출외현금 반환결의서	

8-5. 학교발전기금

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학교발전기금 운용계획 수립	• 학교발전기금 운용계획 수립의 적정성 여부 - 회계연도 개시 전 학교발전기금 운용계획 수립 - 연도 중 기금운용계획 변경 시 수립 • 심의·의결 후 10일 이내에 학교발전기금 운용(변경)계획 공개 여부	▶초·중등교육법 제33조 ▶초·중등교육법 시행령 제64조 ▶초·중등교육법 시행규칙 제46조 ▶학교발전기금의 조성·운용 및 회계관리요령
학교발전기금 조성 및 접수	• 학교발전기금 조성 시 직·간접적으로 강요나 납부액 할당 등 비자발적 기금 조성 여부 • 학교발전기금 접수 및 집행내역을 분기별로 종료 후 1개월 이내 학교 홈페이지 등을 통해 공개 여부	▶초·중등교육법 시행령 제64조 ▶초·중등교육법 시행규칙 제47조~제54조
학교발전기금 관리·운용	• 사무의 인계·인수 적정 여부 - 발전기금회계출납명령기관(운영위원장) 교체 후 14일 이내 사무의 인계·인수 - 발전기금회계출납원 교체 후 7일 이내 사무의 인계·인수 여부 • 발전기금회계출납명령기관 재정보증 설정 여부(1명당 최소 1천만원 이상) • 발전기금 사용 제한사항 준수 여부 - 사용 제한사항 ↳ 학교회계 부족분 충당 및 일반수용비성 경비 ↳ 교직원 등의 각종 수당(인건비), 여비, 연수비, 회식비, 물품(체육복)구입비 등 ↳ 협의회비, 간담회비, 선물비·화환, 경조사비 등 업무추진비 ↳ 기타 발전기금 운용계획 및 조성 목적에 위배되는 사업 • 발전기금 학교회계 전출 적정 여부 - 학교회계로 전출할 사업과 금액을 지정하여 학교운영위원회 심의·의결 - 집행 시 발전기금운용계획에 따라 집행하였는지 • 운동부 관련 후원금 학교회계 전출 여부 • 발전기금 출납폐쇄기한 및 회계연도 독립의 원칙 준수 여부 - 회계연도: 매년 3월 1일부터 다음연도 2월 말일까지 • 발전기금의 이월금 과다 여부 • 발전기금회계의 결산보고서 학교운영위원회 심의 후 공개 여부	▶초·중등교육법 시행령 제64조 ▶초·중등교육법 시행규칙 제50조, 제53조 ▶충청남도교육비특별회계 소속 회계관계 공무원 재정보증 규칙 제4조 ▶학교발전기금의 조성·운용 및 회계관리요령 ▶학교체육진흥법 제11조 ▶초·중등교육법 제30조의2 ▶학교체육진흥법 제11조, 제12조 ▶초중등교육법 시행규칙 제50조
관련서류	• 학교발전기금운용계획서 • 학교발전기금 기탁서, 기부서 • 학교발전기금출납부 • 학교발전기금접수대장 • 학교발전기금수입일계표 • 학교발전기금 지출증빙서관계철 • 학교발전기금회계결산보고서	

9 학교급식

9-1. 학교급식 운영 · 관리

업무구분	점검할 사항	관련 법규
학교급식 운영계획	• 학교급식운영계획을 매 학년도 시작 전(2월말)까지 학교운영위원회의 심의를 거쳐 수립하였는지 여부 • 학교급식운영계획 이행상황을 학교운영위원회에 보고하였는지 여부 • 급식비 면제 대상자 자체 기준을 수립 후 학교운영위원회 심의를 실시하였는지 여부 - 담임추천서 또는 차상위계층 관련 서류 구비 • 급식수요자 만족도 조사결과 공개 및 반영 여부 • 학교급식소위원회 구성 및 운영의 적정성 여부 - 학교급식 활동에 대한 학부모의 참여와 지원 대책 • 교육행정정보시스템 급식시스템 사용 여부 • 영양 상담 프로그램 운영 및 식생활교육 실시 여부 - 식품안전 및 영양 · 식생활 교육계획을 학교교육과정운영계획에 반영 - 관련교과 및 창의적 체험활동 시간 활용, 월 2회 이상(영양교사 배치교)	▶학교급식법 시행령 제2조, 제4조 ▶학교급식법 제9조, 같은 법 시행령 제10조 학교급식 기본방향 ▶충청남도교육청 학교급식 정보공개에 관한 조례 제6조, 제8조 ▶초중등교육법 시행령 제60조의2 ▶학교급식 기본방향 ▶학교급식법 제13조, 제14조,
학교급식 계 약	• 급식 식재료 공급업체 선정을 입찰(견적)을 통하였는지 여부 • 급식재료 납품 계약의 투명성 확보 여부와 납품 업체의 유자격 여부 • 급식관련 기부금품 수수 여부 • 적격 납품업체 선정 및 식재료 검수 철저 여부 • 폐식용유의 적정 처리 여부 • 학생수와 예산규모 등을 고려하여 납품업체 선정 기준 및 방법 등을 학교별 실정에 맞게 선정하였는지 여부	▶학교급식 기본방향 ▶지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조, 같은 법 시행령 제25조, 제30조 ▶지방자치단체 입찰 및 계약집행기준
학교급식 예산편성	• 학교급식 자체예산 편성의 적정성 여부 • 교직원, 학생 급식비 징수의 적정성 • 집행 잔액 처리의 적정성(정산 및 반납) - 매 학기별 급식비 중 식품비 사용비율 공개 - 급식비 결산 및 집행내역 공개	▶학교급식 기본방향 ▶학교회계 예산편성 기본지침

업무구분	점검할 사항	관련 법규
위생·안전 관 리	• 위생·안전관련 이행 여부 - 위생·안전점검 및 미생물검사 지적사항에 대한 개선조치 - 식재료 구매시 품질기준(원산지, 품질등급 등) 명시 - 학교급식종사자 위생교육 실시(월 1회 이상) • 학교급식의 1인당 적정 영양량 공급 여부 • 알레르기 유발식품 표시, 식재료 원산지 표시, 식단영양량 게시 여부 • 보존식 보관: 영하 18℃ 이하에서 144시간 냉동보관 • 학교급식 종사자의 건강진단 연 2회 실시 여부 • 학교급식 위생관리시스템 HACCP 적용 여부 • 급식 시설 방역소독 시행 여부 - 4~9월: 2개월마다 1회 이상 / 10~3월: 3개월마다 1회 이상	▶학교급식법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 ▶학교급식 기본방향 ▶학교급식 위생관리 지침 ▶감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 제24조, 같은 법 시행규칙 제36조
시설설비 기구관리	• 급식시설·설비와 기구 보유현황 및 관리 상태 • 노후 급식시설 설비와 기구의 적기 교체 여부 • 학생수 증감 및 폐교에 따른 잉여 급식 시설, 기구 활용 실태 • 학교급식 시설·설비에 대한 지도점검 및 사후 조치 상황 • 급식기구 구입 절차(급식기구선정위원회)의 적정성 • 급식기구 물품 처분시 매각,폐기 절차 준수 여부	▶학교급식법 제6조 같은 법 시행령 제7조 ▶학교급식기본방향 ▶각급학교 물품구매계약시 물품선정위원회 운영기준 안내[재무과-20380 (2022.10.27.)]
관련서류	• 학교급식운영계획 • 학교운영위원회회의록 • 학교급식소위원회 관련 서류 • 학교급식 관련 예산·결산 관계철 • 학교급식 관련 회계관계철 • 폐식용유관련철 • 주간식단표 • 급식일지 • 학교급식 시설·설비 관계철 • 건강진단서 및 소독필증	

Ⅴ

분야별 지적사례

분야별 지적사항의 **관련 법령, 지침, 규정** 등은 현행자료를 반드시 확인하시기 바랍니다.

√ 교무·학사 분야

√ 행정·회계 분야

√ 공무원 범죄, 갑질 분야

Ⅴ-1 교무·학사 분야

01. 유치원 학사관리 .....

02. 초·중등 학사관리 .....

03. 교육과정·평가 .....

04. 방과후학교 .....

05. 학생 생활교육 .....

06. 장학금 .....

07. 과학교육 .....

08. 체육·보건교육 .....

09. 독서교육· 학교 도서관 운영 .....

10. 특수교육 .....

11. 교원인사 .....

01. 유치원 학사관리

사례 01 유치원 교육과정 편성·운영 부적정

관계법령

- 「유아교육법」 제13조(교육과정등),「2019~2023 충청남도 유치원 교육과정 편성·운영 지침」, 「교육부 교육과정 및 방과후 과정 내실화 계획」,「충청남도교육청 교육과정 및 방과후 과정 운영계획」에 따르면 교육과정의 합리적인 편성과 효율적인 운영을 위하여 교원, 학부모 등이 참여하는 교육과정위원회를 구성하고, 교육과정운영계획은 모든 교원이 전문성을 발휘하여 참여하는 민주적인 절차와 과정을 거쳐 편성·운영하여야 하며, 교원의 조직, 유아의 실태, 학부모의 요구, 지역사회의 실정, 교육시설·설비 및 교육여건과 환경이 충분히 반영되어야 함

지적사례

- (반복)○○유치은 201*학년도 유치원 교육과정 편성 시, 교육과정위원회를 구성하지 않았으며, 유아 실태, 학부모의 요구 등에 대한 기초조사를 통한 실태분석 및 평가·환류에 대한 노력 부족으로 전년도와 동일하게 교육과정을 편성 운영함
- ○○유치원은 최근 3년간 학부모의 실태, 원아들의 구성이 변화하였음에도 불구하고 교육과정 운영계획의 영역별 실태와 교육목표 구현계획, 중장기 발전계획 등이 동일하게 작성됨
- ○○유치원은 유치원 교육과정을 편성·운영함에 있어서 2019~2022학년도까지 교육과정위원회가 조직되어있으나 운영·평가한 실적이 없음

사례 02 유치원 방과후과정 운영 부적정

관계법령

- 「충청남도 유치원 교육과정 편성·운영 지침」, 「교육부 교육과정 및 방과후과정 내실화 계획」, 「충청남도교육청 교육과정 및 방과후과정 운영계획」에 따르면 특성화 활동 위주의 방과후과정 운영은 지양하고 있으며, 외부강사 위탁 특성화활동은 2019학년도 주 2~3개, 2020학년도 주 4개, 2021학년도 주 3개, 2023학년도 주 5개 이내로 1일 1개 1시간 이내로 운영하여야 함

지적사례

- ○○유치원은 특성화 활동을 2020학년도 만 5세 주 5개, 2021학년도 만 3~4세 주 4개, 만 5세 주 5개를 실시함
- ○○유치원은 방과후과정 운영계획이 수립되지 않고 특성화 활동에 대한 세부 내용이 명시되지 않는 등 편성에 소홀하였으며, 2019~2022학년도에 교육과정 운영시간(10:30~10:50)에 특성화 활동을 운영하였으며 특성화 활동은 1일 1개 활동을 하는 것이 원칙이나 1일 2개 활동을 하는 등 교육과정과 방과후과정 운영계획 지침을 준수하지 않음

사례 03 유치원 생활기록부 작성 및 관리 부적정

관계법령

- 「유아교육법」 제14조(유치원생활기록), 「유치원생활기록부 작성 및 관리지침」(교육부 고시), 「2020 유치원 생활기록부 기재요령」(교육부), 「2023 유치원 생활기록부 기재요령」(교육부)에 따르면 유치원생활기록부 작성은 「유치원생활기록부 작성 및 관리지침」에 따라 모든 항목을 작성하고, 학년이 종료됨과 동시에 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제2조 제7호에 따른 전자기록생산시스템(「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」제3조 제10호부터 제12호까지의 규정에 따른 업무관리시스템)을 통하여 생산·관리하여야 함

지적사례

- (반복)○○유치원은 생활기록부를 업무관리시스템에 미등록한 채, 출력하여 보관함
- ○○유치원은 유치원 생활기록부에는 유아가 학기 중 퇴원한 시점까지 유치원 생활에 대한 내용이 기록되어야 함에도 유치원생활기록부를 작성관리 함에 있어 ○○○유아가 학기 중 퇴원을 했음에도 불구하고 유아발달상황의 퇴원한 시점까지 기록이 되어 있지 않음
- ○○유치원은 졸업(수료)대장과 생활기록부 졸업(수료)대장번호가 불일치하며 수업일수의 3분의 2 이상이 확보되지 않았는데도 생활기록부에 수료, 졸업 처리하였음
- ○○유치원은 2022학년도에 장기결석 사유를 미기재하였고, 유아의 신체발달상황은 입학 후 한 달 이내 신체검사 후 그 결과를 생활기록부에 기재하여야 하나, 2020~2022학년도에는 신체검사 측정일 미준수로 인해 유아의 정확한 신체발달상황 확인이 어려움

사례 04 통학차량 유아 보호·감독 소홀

관계법령

- 「도로교통법」제53조(어린이통학버스 운전자 및 운영자 등의 의무), 「유치원 어린이통학차량 운영 매뉴얼」(2020. 11. 교육부 발간)에 따르면 어린이통학버스를 운전하는 사람은 어린이통학버스 운행을 마친 후 어린이나 영유아가 모두 하차하였는지를 확인하고, 어린이나 영유아의 하차 여부를 확인할 때에는 어린이나 영유아의 하차를 확인할 수 있는 장치(어린이 하차 확인 장치)를 작동하여야 하며, 동승보호자는 어린이통학차량의 운행을 종료할 때에는 차 안에 남겨진 유아가 있는지 확인하여야 함

지적사례

- ○○유치원 통학(임차)차량 운전원은 운행 종료 후 차 안에 유아가 남아있는지 확인하지 않고 하차확인 장치를 눌러 작동을 종료하였고, 동승보호자 또한 차량 운행 종료 후 차 내에 유아가 남아있는지 확인하지 않고 차량 밖에서 하차 지도만 하였음

사례 05 통학차량 안전교육 소홀

관계법령

- 「교통안전법」 제55조(운행기록장치의 장착 및 운행기록의 활용 등) 제3호, 「도로교통법」 제52조(어린이통학버스의 신고 등), 「교통안전법 시행령」 제45조(운행기록장치의 장착시기 및 보관기간), 「자동차 운행기록 및 장치에 관한 관리지침」 제13조(분석결과 활용)에 따르면 어린이통학버스 운영자는 그 운행하는 차량에 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 운행기록장치를 장착하여야 하고, 운행기록장치를 장착하여야 하는 자는 운행기록장치에 기록된 운행기록을 6개월 동안 보관하여야 하며, 교통행정기관이 제출을 요청하는 경우 이에 따라야 하고, 교통행정기관은 운행기록을 점검·분석하여 그 결과를 해당 운행기록장치 장착의무자 및 차량운전자에게 제공하여야 하며, 자동차의 운행관리, 운전자에 대한 교육·훈련, 운전자의 운전습관 교정 등에 한정하여 활용하여야 함

지적사례

- ○○유치원의 2023학년도 통학차량 운행기록을 점검한 바, 7월 운행일 중 매우위험수준이 운행일의 50%를 넘은 사실이 있음에도 ○○유치원과 충청남도○○교육지원청은 운행기록을 바탕으로 하여 운전자에 대한 교육·훈련, 운전습관 교정 등에 활용한 사실이 없음
- ○○유치원은 2023학년도 통학차량의 운행기록을 6개월 동안 보관하지 않았으며, 과속 운행을 한 사실이 있음에도 통학차량 안전교육·훈련을 실시 하지 않음

사례 06 특성화 강사 성범죄 경력·아동학대범죄 조회 소홀

관계법령

- 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조(아동·청소년 관련기관 등에의 취업제한 등), 같은 법 시행령 제25조(성범죄의 경력 조회), 같은 법 시행규칙 제8조(성범죄 경력 조회 및 회신), 「아동복지법」 제29조의3(아동관련기관의 취업제한 등) 및 같은 법 시행령 제26조의5(아동학대관련범죄 전력 조회 절차)에 따르면 학교장은 학교에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공중인 사람 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람에 대하여 성범죄 및 아동학대관련범죄 전력을 조회하여야 함

지적사례

- (반복)○○유치원은 2019~2023년도 직원을 채용하면서 특성화 강사 등 6명에 대한 성범죄 경력과 아동학대 범죄조회를 취업 이후에 많게는 1개월 22일 경과 후 전력 조회를 실시함

02. 초 · 중등 학사관리

사례 01 학교 규칙 개정 업무 부적정

관계법령

- 「초 · 중등교육법 시행령」 제9조(학교규칙의 기재사항 등)에 따르면, 학교규칙(이하 '학칙' 이라 함)을 제 · 개정할 때에는 학칙으로 정하는 바에 따라 미리 학생, 학부모, 교원의 의견을 듣고 그 의견을 반영하도록 노력하여야 하며, 「초 · 중등교육법」 제32조(기능) 제1항에 따르면 국립 · 공립 학교에 두는 학교운영위원회는 학칙 제정 또는 개정 사항을 심의하도록 되어 있음

지적사례

- ○○학교는 2020~2021학년도 학교 규칙을 개정하면서 학칙 제 · 개정 위원회를 구성하지 않았고, 학생의 학교 생활과 밀접한 사안 개정에 학생, 학부모 교원의 의견 수렴 과정이 없없음
- ○○학교는 조기진급 · 졸업 · 진학 평가위원회, 의무교육관리위원회, 학교학력심의위원회 등 법령에서 정하는 사항을 학칙에 반영하지 않음

사례 02 의무교육관리위원회 구성 · 운영 소홀

관계법령

- 「초 · 중등교육법 시행령」 제25조의2(의무교육관리위원회의 설치)에 의하면 취학의무의 면제 · 유예 결정에 관한 사항 및 그 밖의 취학의무대상자의 관리를 위하여 의무교육관리위원회를 설치하고 운영하여야 하며, 위원회 구성은 위원장인 학교의 장을 포함하여 5인 이상 7명 이하의 위원으로 구성하되 위부 전문가가 1명 이상 포함되어야 하며, 구성과 운영에 필요한 사항을 학칙으로 정하도록 하고 있음
- 또한, 의무교육관리위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함

지적사례

- ○○학교는 취학의무의 면제 및 유예 신청에 대한 심의를 의무교육관리위원회에서 심의하여야 함에도 학업성적관리위원회에서 취학의무 학생을 면제처리 하였으며, 재적위원이 과반수 출석하지 않았는데도 회의를 개의하고 심의한 사실이 있음
- (반복)○○학교는 의무교육관리위원회 구성과 운영을 학교규칙으로 규정하지 않았으며, 의무교육관리위원회 구성 없이 안건이 발생하였을 때 임의로 구성하여 의무교육관리위원회를 개최하는 등 의무교육관리위원회 구성 및 운영을 소홀히 함
- ○○학교는 의무교육관리위원회를 학업성적관리위원회의 통합(소)위원회로 운영하고 있고, 위원을 교원으로만 구성하여 '외부 전문가 1명 이상을 포함' 해야하는 규정을 지키지 않음

사례 03 조기진급·졸업·진학 평가위원회 운영 부적정

관계법령

- 「조기진급 등에 관한 규정」 제5조(조기진급·졸업·진학 평가위원회)에 의하면 조기진급·졸업·진학에 관한 사항을 평가하기 위하여 조기진급·졸업·진학 평가위원회를 두어 위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항을 학교규칙으로 정하도록 하고 있음

지적사례

- ○○학교는 조기진급·졸업·진학 평가위원회를 학교규칙으로 규정하지 않았으며, 조기진급·졸업·진학 평가위원회에서 하는 일을 교과목 이수 인정 평가위원회에서 하도록 학교규칙이 되어있음
- (반복)○○학교는 매 학년초 조기진급·졸업·진학 평가위원회를 구성하여야 하나, 2021학년도는 6월, 2022학년도에는 7월에 구성하였고, 2020학년도, 2023학년도에 구성하지 않음
- ○○학교는 교육감이 정하는 기준과 다른 이외의 기준을 임의로 규정하여 운영함

사례 04 영재교육이수학생 생활기록부 기재 부적정

관계법령

- 「영재교육진흥법 시행령」 제36조 제1항 및 제2항에 의거 영재교육기관(영재학교, 영재학급, 영재교육원)에서 수료한 영재교육 관련 내용은 관련 교과의 '세부능력 및 특기사항'에 입력하거나 관련 교과가 없을 경우 '개인별 세부능력 및 특기 사항'에 기재한다고 규정하고 있음

지적사례

- ○○학교는 영재교육 수료학생들의 영재교육 이수내용을 학교생활기록부에 기재하지 않음

사례 05 학교생활기록부 수상경력 등 기록 부적정

관계법령

- 「학교생활기록부 작성 및 관리지침」 제9조(수상경력)에 의하면 재학 중 학생이 교내에서 수상한 상의 명칭, 등급(위), 수상 연월일, 수여 기관명, 참가 대상(참가인원)을 입력하며, 학년 초 학교교육계획서에 따라 실시한 교내 상만 기재하도록 규정하고 있음

지적사례

- ○○학교는 201*학년도 학교생활기록부를 작성 및 관리하면서 학교생활기록부의 어떠한 항목에도 입력할 수 없는 교외대회 참여 사실을 자율활동 영역에 입력함
- ○○학교는 수상경력은 학년초 학교교육계획서에 따라 실시한 교내상만을 기재하여야 함에도, 2021~2023학년도의 수상경력이 학년초 학교교육과정계획서에 계획된 수상명과 다르게 기재됨

사례 06 학교생활기록부 봉사활동 기록 부적정

관계법령

- 「학교생활기록부 작성 및 관리지침」 제13조(창의적 체험활동상황)에 의하면 봉사활동 영역의 실적은 학교계획에 의한 봉사활동과 학생 개인계획에 따른 봉사활동을 '봉사활동실적' 란에 연간 실시한 봉사활동의 일자 또는 기간, 장소 또는 주관기관명, 활동 내용, 시간을 실시일자 순으로 모두 입력하여야 함

지적사례

- ○○학교는 봉사활동 실적을 기록하면서 (인정)결석으로 인해 학교에 출석하지 않은 학생의 봉사활동 실적을 입력하거나 봉사활동 기재를 누락하고, 교육과정 편제(시간표)의 봉사활동 실시 일자와 학교생활기록부 봉사활동 실적 기재 일자를 다르게 기록함
- ○○학교는 학교계획에 의한 봉사활동 실적을 입력하면서 실제 봉사활동을 운영한 일자(시간표)와 다른 일자를 입력하였거나, 실제 운영한 일자의 봉사활동 기록을 누락 한 사실이 있음
- ○○학교는 결석으로 인해 학교에 출석하지 않은 학생의 봉사활동 실적을 기록

사례 07 출석인정결석 학생과 기타결석 학생의 증빙자료 관리 소홀

관계법령

- 「초·중등교육법 시행령」 제25조, 제28조, 「학교생활기록부 작성 및 관리지침」 제8조 및 별표 8에 의거하여 출석 인정결석 학생의 인정 사유 및 증빙자료(결석계)와 기타결석 학생의 증빙자료(결석계 또는 내부결재 등)는 관리되고 있어야 함

지적사례

- ○○학교는 출석인정학생(교외체험학습 신청서 및 보고서)과 출결상황에 대한 증빙서류에 대한 관리를 소홀히 함
- (반복)○○학교는 질병으로 인한 결석은 결석한 날로부터 5일 이내에 의사의 진단서 또는 병원 치료 등을 첨부한 결석계를 제출하여 학교장(전결 혹은 대결)의 승인을 받아 처리하여야 함에도 관련 증빙서류(결석계, 내부결재)가 없음
- ○○학교는 결석계의 경우 증빙자료가 보관되고 관리되어야 하나, 증빙서류가 누락되었고, 학생이 병원 진료나 입원으로 결석하였음에도 질병결석이 아닌 교외체험학습으로 처리하였음
- ○○학교는 학생선수 오후 훈련에 따른 출석인정조퇴를 생활기록부에 출결 미처리

사례 08 학교생활기록부 작성 · 관리 부적정

관계법령

- 교육부 「중 · 고등학교 학교생활기록부 기재요령」 제19조(자료의 정정)에 의하면 학교생활기록부 입력 자료에 대한 정정은 원칙적으로 금지하나 객관적인 증빙자료가 있는 경우에 한해서 학업성적관리위원회의 심의 절차를 거쳐 학교생활기록부를 정정할 수 있고, 학교생활기록부 정정대장 결재는 반드시 담임(담당)-담당부장-교감-교장의 4단 결재과정을 거쳐야 하며, 결재 담당자는 결재 시 반드시 정정 사항을 확인해야 함

지적사례

- (반복)○○학교는 학교생활기록부를 정정하는 과정에서, 학업성적관리위원회 심의를 거치지 않거나 정정대장 결재를 담임(담당)-부장-교장 3단 결재로 처리하거나 전결로 처리
- ○○학교는 2021학년도 1학년 전체 학생의 진로활동의 일부 기록을 누락하여, 2022학년도 학교생활기록부 정정을 통해 기록
- ○○학교는 졸업대상자 6명의 생활기록부를 삭제하고 마감 처리
- ○○학교는 학교생활기록부 교과세부특기사항, 독서활동 실적, 봉사활동실적 등의 입력 오류로 인하여 학생부 작성 학년도 이후에 내용을 정정함

사례 09 학교생활기록부 학교폭력 조치사항 삭제 부적정

관계법령

- 「학교생활기록 작성 및 관리지침」 제18조에 따르면 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조 1항 제1호 · 제2호 · 제3호 · 제7호 조치는 졸업과 동시에 삭제하고, 제4호 · 제5호 · 제6호 · 제8호의 조치사항을 학생이 졸업한 날로부터 2년이 지난 후에는 삭제하여야 하나 학생의 변화 정도를 고려하여 졸업하기 직전 학교폭력대책자치위원회의 심의를 거쳐 졸업과 동시 삭제가 가능함.
- 다만, 재학기간 중 2건 이상의 사안으로 가해학생 조치를 받았거나, 학교폭력 조치 결정 통보일로부터 6개월이 경과되지 않으면 심의 대상자로 신청할 수 없도록 규정하고 있음
  ※ 관계법령의 변화 확인 필요

지적사례

- ○○학교는 201*년 *월 졸업생의 학교폭력 조치사항을 삭제함에 있어서 제4호를 부적정하게 삭제하였거나, 제2호, 제6호, 제8호를 미 삭제함
- ○○학교는 2022학년도 학교폭력 전담기구 심의에서 해당 학생들에 대한 관련 증빙자료가 없는 상태로 심의하였고, 졸업 즉시 생활기록부 기재내용을 삭제하였음

03. 교육과정 · 평가

사례 01 학교교육과정 편성 · 운영 부적정

관계법령

- 충청남도 「중학교 교육과정 편성 · 운영지침」에 의하면 학교교육과정 운영계획을 수립할 때 학교의 지역 실태와 학생, 교원, 학부모, 주민의 요구 및 교육 전문가의 의견 등을 반영하여 단위학교의 특색 있는 교육과정을 편성 · 운영하여야 한다고 명시하고 있음

지적사례

- ○○학교는 2021~2023학년도 학교 교육과정 운영계획서의 내용이 제목만 일부 변경했을 뿐 해마다 유사한 내용으로 구성하고 있으며, 변경 · 일몰된 사업명을 그대로 사용하거나 새롭게 추가된 지침을 반영하지 않음
- ○○학교는 202*년 교육과정 분석은 전년도 분석과 동일하고, 편성된 교육과정에 분석된 내용이 반영된 사실이 없음
- ○○학교는 202*학년도 학교교육과정 실태분석을 실시하지 않거나 분석 내용이 거의 동일하며, 분석 결과를 교육과정운영계획에 미반영함
- ○○학교는 학교교육과정 운영 계획에 대하여 학교운영위원회 심의를 받지 않거나 학교운영위원회 심의를 받지 않고 일부 과목을 편성 · 운영

사례 02 학교교육과정위원회 구성 부적정

관계법령

- 「초 · 중등학교 교육과정 총론」에 따르면 교육과정의 합리적 설계와 효율적 운영을 위해 교원, 교육 전문가, 학부모 등이 참여하는 학교교육과정위원회를 구성 · 운영하며, 이 위원회는 학교장의 교육과정 운영 및 의사 결정에 관한 자문 역할을 담당함
- 단, 특성화 고등학교와 산업수요 맞춤형 고등학교의 경우에는 산업계 전문가가 참여할 수 있고, 통합교육이 이루어지는 학교의 경우 특수교사가 참여할 것을 권장함

지적사례

- ○○학교는 202*학년도 교육과정위원회를 조직하지 않음

사례 03 교과별 수업시수 확보기준 미충족 ※빈출 사례

관계법령

- 충청남도 「고등학교 교육과정 편성·운영 지침」에 따르면 고등학교에서는 기후 및 계절, 학생의 발달 정도, 학습 내용의 성격 등과 학교 실정을 고려하여 단위 배당 기준에 따라 학교교육과정을 편성하고, 3년간 최소 이수단위 이상을 운영하여야 하며, 1단위는 50분을 기준으로 하여 17회를 이수하는 수업량이어야 함
- 또한, 중학교에서는 기후 및 계절, 학생의 발달 정도, 학습 내용의 성격 등과 학교 실정을 고려하여 시간 배당 기준에 따라 3개년간의 교육과정 운영계획을 편성하여 3년간 최소 수업시수 이상을 운영하여야 하며, 2020학년도 코로나19 대응을 위한 교육과정 운영 안내에 따라 중학교 1~2학년은 1단위 15시수, 3학년은 1단위 16시수를 편성·운영하여야 함

지적사례

- (반복)○○고등학교는 2023학년도 3학년 교육과정을 운영하면서 '사회', '진로와 직업' 2개 교과에서 2시간씩 부족하게 운영하여 학교교육과정운영계획에서 편성한 교과(군)별 기준수업시수를 충족하지 않음
- (반복)○○중학교는 2022학년도 1학년 2학기 교육과정을 운영하면서 '미술' 교과는 1학년 5반에서 2시간, '음악' 교과는 1학년 12반에서 1시간 부족하게 운영하여 학교교육과정운영계획에서 편성한 교과(군)별 기준수업시수를 충족하지 않음
- ○○고등학교는 수업시수 누계현황을 확인한 결과 ○○교과의 단위수가 5단위로 설정되어 있어 기준수업시수는 5단위 × 17시간(최소 수업시수) = 85시간을 실제 운영해야 하는데 1시간이 부족한 84시간을 운영한 사실이 있음

사례 04 학업성적관리위원회 운영 부적정

관계법령

- 충청남도 「초등학교 학업성적관리 지침」에 의하면 학업성적 평가 및 관리의 객관성·공정성·투명성 확보를 위해 학교별 학업성적관리위원회를 설치하고, 학교 학업성적 관리규정 개정, 교과학습 발달상황 평가 계획, 창의적 체험활동 상황 평가 계획 등 학업성적관리 관련 업무에 관하여 심의하여야 하며, 학기별 1회의 교원연수를 실시하여야 함

지적사례

- ○○학교는 지침에 따른 학업성적관리규정을 개정하지 않았고, 교과학습발달상황 평가 계획과 창의적체험활동 상황 평가 계획을 심의하지 않았으며, 학업성적관리위원회에서 심의된 평가 계획과 다르게 교과학습발달상황 평가를 실시한 사실이 있음

사례 05 학업성적관리위원회 운영 부적정

관계법령

- 「충청남도 초등학교 학업성적관리 지침」에 의하면 교과학습발달상황 평가 계획과 창의적 체험활동 상황 평가 계획은 학업성적관리위원회 심의를 거쳐 학교장 결재 후, 학생과 학부모에게 사전에 공개하고, 평가계획을 변경하여 평가할 경우 학업성적관리위원회 심의를 거쳐 학교장 결재 후, 학생과 학부모에게 변경내용을 공개하여야 함

지적사례

- ○○학교는 교과학습발달 상황 평가 계획과 창의적체험활동 평가 계획을 학기초에 학업성적관리위원회 심의를 거쳐 학교장 결재를 득하였으나, 이후 학업성적관리위원회 심의와 학교장 결재 없이 계획과 다르게 평가를 실시한 사실이 있음

사례 06 지필평가 문제 출제 부적정

관계법령

- 「중 · 고등학교 학업성적관리 지침」 제9조 제②항에 “평가문제는 타당도, 신뢰도, 객관도 및 변별도를 높이도록 출제하고 평가의 영역, 내용 등을 포함한 이원목적분류표 등을 작성(반드시 교육정보시스템 활용)하여 활용하되 동일 교과(학년) 담당 교사 간 공동출제로 학급간의 성적을 최소화한다.” 고 규정하고 있음

지적사례

- ○○학교는 202*학년도 지필평가 출제문항 중 정답이 없는 문제를 출제하여 재시험을 실시하는 등 교과학습평가의 공정성과 신뢰도를 훼손함
- ○○학교는 202*학년도에 실시한 4회의 정기고사 지필평가에서 국어 1, 2학년 평가 문항이 전년도 출제문항을 30%를 초과하여 재출제함

사례 07 지필평가 인정점 산출 부적정

관계법령

- 「중 · 고등학교 학업성적관리 지침」 제9조 9항, 「학교생활기록의 작성 및 관리에 관한 규칙」 제15조에 의하면 결석생에게 학업성적관리위원회의 심의를 거쳐 일정한 비율의 성적을 부여하도록 규정하고 있음

지적사례

- ○○학교는 2019학년도 미인정결석생의 인정점 처리를 ‘최하점-1’로 처리해야 함에도, ‘최하점-최소배점’으로 처리하여 인정점을 잘못 산출함

사례 08 수행평가 실시 부적정

관계법령

- 학년도 중·고등학교 「학업성적관리 시행지침」에 따르면 수행평가는 교과 수업시간 중에 실시하는 것을 원칙으로 하며, 교과(학년)협의회에서는 각 과목의 교육과정 및 학교·교과의 특성을 감안하여 수행평가의 시기·영역·요소·방법·횟수·세부 채점 기준(영역별 배점과 채점기준)·반영비율 등과 성적 처리 방법 및 결과의 활용 등에 관한 수행평가 계획을 수립하여 당해 학교 학업성적관리위원회에 제출한 후 심의를 거쳐 학교장의 결재를 받아 시행해야 함

지적사례

- ○○학교는 2023학년도 1학기 2학년과 3학년이 공통으로 수강하고 있는 전쟁사 과목 수행평가 성적처리과정에서 당초 학교장 결재와 정보공시를 통해 제시한 배점기준에 의하지 않고, 전체 수강인원 70명 중 25명에게 임의의 점수를 입력하여 성적을 처리함
- ○○학교는 2022학년도 수행평가를 함에 있어 일부 과목에서 사전에 공지된 영역·방법으로 평가하지 않고, 평가 담당교사가 영역 및 명칭을 변경하여 실시함
- ○○학교는 수행평가 시, 각 교과협의회에서 제출한 지필평가 및 수행평가의 영역·방법·횟수·기준·반영비율 등과 성적처리 방법을 결정하고 학업성적관리위원회의 심의를 거치지 않음
- ○○학교는 수행평가 영역별 배점 기준이 있음에도 수행평가 응시자 전원에게 동일 점수(100점) 부여
- ○○학교는 2022학년도 3학년 1학기 음악과 평가계획에 따르면 평가 종류로 수행평가(100%), 횟수와 영역에는 '20세기 음악과 명함 만들기(100점 40%)', '음악극 만들기(100점 60%)'로 계획되어 있으나, 수행평가 학급별 일람표에는 표현(100점 40%), 감상(포트폴리오)(100점 40%), 생활화(포트폴리오)(100점 20%)로 기록되어 있어 계획된 수행평가 영역과 세부기준(영역별 배점과 채점기준), 반영비율이 다르게 운영
- ○○학교는 202*학년도 수행평가를 실시하면서 수행평가 영역별 채점기준에 의해 점수를 부여하지 않았으며, 수행평가 척도와 다르게 점수를 부여함
- ○○학교는 수행평가를 하면서 수강자 전체를 대상으로 어휘평가, 서술형평가 등 일제고사 형태로 운영하거나 교과수업시간이 아닌 과제제출 형태로 운영한 사실이 있음
- ○○학교의 202*년 학업성적관리규정은 '수행평가 영역별 점수를 100점 만점'으로 정하고 있음에도, 교사 ○○○은 수행평가를 시행함에 있어 30점을 만점으로 처리하여 학업성적관리규정을 위반하였음
- ○○학교의 202*학년도 학업성적관리규정은 '수행평가의 영역별 점수는 가급적 100점 만점으로 하고, 기본점수는 영역만점의 40~60%로 부여한다.'라고 명시하고 있음에도, 202*학년도 일부 영역에서 수행평가 응시자 전원에게 동일 점수(만점)를 부여하였음
- ○○학교는 202*학년도 2학기 수행평가 관련 업무를 확인한 결과 학교장 결재를 받아 사전공개 된 평가 영역을 학업성적관리위원회 심의 없이 임의로 축소하여 실시함

04. 방과후학교

사례 01 방과후학교 강사수당 수령 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「방과후학교 운영계획」, 「방과후학교 운영 가이드라인」에 의하면 방과후학교 강사수당의 지급 품의는 당초 방과후학교 수업계획 대비 실제 강의사항을 정확히 기록한 출석부 등에 의거 강의 일자별 강의시간 · 시간단가 등에 따라 산출된 강의내역의 자료에 근거하여 지급하도록 규정하고 있음

지적사례

- (반복)○○학교는 방과후학교 프로그램을 운영하면서 출장으로 강의를 할 수 없음에도 교사○○○는 총2건, 금180,000원의 강사수당을 수령하였고, 방과후 운영 시간에 초과근무를 중복 신청하여 총25건, 금275,010원의 초과근무수당을 추가로 수령함
- ○○학교 교사 ○○○은 토요스포츠데이 수업을 한 사실이 없음에도 허위로 수당을 지급받을 목적으로 21회에 걸쳐 공문서(출석부)를 위조 · 행사하여 금1,320,000원의 수당을 편취함
- (반복)○○학교 교사 ○○○은 토요스포츠데이 운영 계획 시, 계획된 수업 시간을 30회에 걸쳐 준수하지 않고 조기에 수업을 종료하거나 출석부를 사실과 다르게 작성함
- ○○학교 교사 ○○○은 교사가 강의실을 비운 시간, 학생 식사 시간, 기타 활동 시간 등은 강의시간에서 제외해야 함에도, 14차시에 대하여 강의를 정상적으로 진행한 것처럼 출석부를 부실 기재한 후 방과후학교 강사료를 청구함

사례 02 방과후학교 강사 채용 업무 소홀 ※빈출 사례

관계법령

- 「아동 · 청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조 및 같은 법 시행령 제25조, 「아동복지법」 제29조의3 및 같은 법 시행령 제26조5에 따르면, 「초 · 중등교육법」 제2조의 학교의 장은 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 사람 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람에 대하여 성범죄와 아동학대 관련 범죄 전력 조회를 실시하도록 하고 있으며, 충청남도교육청 방과후학교 길라잡이에 따르면, 외부강사 채용 시에는 사전 계약서를 작성하고 건강검진기관에서 발행한 채용신체검사서를 첨부하도록 하고 있음

지적사례

- ○○학교는 방과후학교 강사 채용을 하면서 202*년도에는 '성범죄 경력 조회'와 '아동학대 관련범죄 전력 조회'를 실시하지 않았고, 202*~202*년도에는 학생지도 시작일 이후 '성범죄 경력 조회'와 '아동학대관련범죄 전력 조회'를 실시하였으며, 201*~202*년도에 외부강사에 대한 채용신체검사서를 제출 받지 않고 방과후학교 프로그램을 운영함

05. 학생 생활교육

사례 01 학칙(생활규정) 개정 부적정

관계법령

- 「○○교육청 학생생활교육 계획」 학칙(생활규정) 제·개정 절차에 학칙 제·개정위원회는 학년·학기 초에 구성하고, 교육공동체의 발의 또는 관계 법령, 지침 등의 개정이 있는 경우 제·개정안을 발의하며, 제·개정안 발의 시에는 제·개정위원회의 주관으로 학교 구성원으로부터 의견을 수렴하여 최종 시안을 마련한 후 학교운영위원회의 심의를 받도록 되어 있음
- 또한 학교운영위원회 심의 결과를 확정하여 학교장 승인을 거쳐 학칙을 공포하고, 학교구성원이 개정된 규칙을 알 수 있도록 학교 게시판, 홈페이지, 가정통신문 등을 통해 공고하며, '학교알리미'에 탑재하여 정보 공시하여야 함

지적사례

- ○○학교에서는 202*학년도에 학칙(생활규정)을 개정하면서, 제·개정 위원회를 구성하지 않았고, 학생·학부모·교직원 의견수렴 및 학교운영위원회 심의, 안내(공고) 등 절차를 일부 누락함

사례 02 성관련 교육 실시 부적정

관계법령

- 「양성평등기본법」 제31조(성희롱 예방교육 등 방지조치), 「성매매방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조(성매매 예방교육), 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조(성폭력 예방교육 등), 2022년 성희롱·성매매·성폭력 예방교육 운영계획(민주시민교육과-3071, 2022.2.23)에 따라, 모든 기관에서는 매년 성희롱·성매매·성폭력 예방교육을 각각 1시간 이상 의무적으로 운영하도록 규정하고 있음

지적사례

- ○○학교에서는 성교육 및 성희롱 성폭력 예방교육을 학교실정에 맞게 계획하고 지침에 따라 실질적으로 추진 노력하여야 함에도 학부모 대상 성희롱·성폭력 예방 교육 연수 계획 미이행 및 졸업을 앞둔 3학년 학생 대상 성매매 예방교육을 미 실시하고 성희롱 관련 고충상담 접수·처리대장을 비치하지 않음
- ○○학교에서는 관련 법령 및 충청남도교육청 성희롱·성매매·성폭력 예방 추진 계획에 따라 학생, 교직원, 교육공무직원, 학부모를 대상으로 일정시간(횟수) 이상 성관련 교육을 시행하여야 함에도 정하고 있는 기준 시간을 충족하지 못함

사례 03 학교폭력 전담기구 구성 및 운영 부적정

관계법령

- 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률」 제14조, 「학교폭력 예방 및 대책에 관한 법률 시행령」 제16조에 의하면 학교의 장은 교감, 전문상담교사, 보건교사 및 책임교사, 학부모 등으로 학교폭력 문제를 담당하는 전담기구를 구성하며, 이 때, 학부모는 전담기구 구성원의 3분의 1 이상이어야 하며, 전담기구의 구성원이 되는 학부모는 학교운영위원회에서 추천한 사람 중에서 학교의 장이 위촉하여야 함

지적사례

- ○○학교는 202*년 3월 5일 학교폭력 전담기구를 구성하였고, 202*년 3월 7일 학교폭력 전담기구 운영 규정을 수립하였으나, 학교운영위원회에서 전담기구 학부모위원을 추천한 기록이 없음

사례 04 학교폭력 보고 미실시

관계법령

- 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제13조의2, 제20조, 학교폭력 사안처리 길라잡이(충청남도교육청 발행)에 따르면, 학교폭력 현장을 보거나 그 사실을 알게 된 자는 학교 등 관계 기관에 이를 즉시 신고하여야 하고, 교원이 학교폭력의 예비·음모 등을 알게 된 경우에는 학교의 장에게 보고하고 해당 학부모에게 알려야 하며, "어울림톡"을 이용하여 48시간 이내 접수하여 교육지원청에 보고하여야 함

지적사례

- ○○학교 교사 ○○○은 202*년 발생한 사안(성추행)을 최초 인지하였음에도, 학교 등 관계기관에 즉시 신고하지 않았고, 어울림톡을 이용한 48시간 이내 접수·보고가 이루어지지 않았으며, 학교장 보고와 학부모 안내도 이루어지지 않았고, 2차 피해방지를 위한 조치에 미흡한 사실이 있음

사례 05 학생 유예 처리를 위한 위원회 구성·운영 소홀

관계법령

- 「학업중단숙려제 운영 계획」(충남교육청)에 따르면 학생 유예를 위해서는 학업중단예방위원회를 구성하고 학업중단 숙려제를 안내하여 참여를 독려해야 하며, 유예와 관련된 의무교육관리위원회와 학업중단예방위원회는 학교규칙에 명시되어야 함

지적사례

- ○○학교는 학생 유예를 결정하면서 학업중단예방위원회를 구성하지 않고, 학업중단 숙려제에 대한 안내를 학생 및 학부모에게 소홀하였으며, 의무교육관리위원회 학교 규칙이 아닌 별도로 구성하여 학생 유예를 결정하였음

06. 장학금

사례 01 장학생 선정 및 집행 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「충청남도 중고등학교 장학금 지급에 관한 조례」등 관련규정에 의거 각 학교는 장학생 선발기준, 절차 등을 내규(장학생 선발규정 또는 학칙)로 정하여 장학생선정위원회의 구체적인 심의를 거쳐 적격자를 장학생으로 선발하고 회의록과 장학생 명부는 5년간 보관하여야 하며, 학교발전기금회계를 재원으로 하는 경우 장학금 지급 대상학생 선정결과를 운영위원회에 보고하여 심의·의결을 받아야 한다고 되어 있음

지적사례

- ○○학교는 202*학년도 학교발전기금회계의 장학금을 집행하면서, 장학생 선정 내규 없이 운영하였거나, 복수 추천이 아닌 단수 추천으로 심의하였고, 장학금 지급 명부를 작성하지 않았으며, 학교발전기금 장학금 대상 학생 선정 결과에 대한 학교운영위원회의 심의 · 의결 없이 장학생 선정위원회의 결정만으로 장학금을 집행한 사실이 있음
- ○○학교는 202*학년도 장학생을 선발하는 과정에서 단수 추천으로 장학생을 선발하는 등 추천 및 선발 업무를 소홀히 한 사실이 있음
- ○○고등학교에서 운영 중인 장학생 선발규정을 살펴본 결과 입학성적 우수 장학금, 4대 고사 성적우수 장학금, 모의학력 평가 장학금에 대한 선발기준은 마련하였으나, 교사 장학금, 구호봉사회 장학금, 동문 장학금, 기타 장학금은 복수 추천 등 구체적인 선발기준을 정하지 않고 '장학생 선발위원회의 결의에 따라 지급한다' 라고 명시하였으며, 장학생선정위원회의 회의록을 작성하면서 복수 추천 여부, 선정대상 학생의 객관적인 가정환경 자료 등 선정 사유에 대한 구체적 기록에 소홀한 사실이 있음. 또한, 장학금 지급명부를 에듀파인 업무관리 시스템에 등재 없이 담당교사 개인적으로 관리하는 등 장학생 추천 및 관리 업무를 소홀히 한 사실이 있음
- ○○고등학교에서 장학생을 추천하고 선발하면서 담임 또는 학년별로 장학생 대상자를 단수로 추천하였고, 장학생선정위원회의 구체적인 심의 내용을 생략하고 회의록을 작성하는 등 장학생 추천 및 회의록 작성 업무를 소홀히 한 사실이 있음
- ○○고등학교에서 장학생을 추천하고 선발하면서 담임 또는 학년별로 장학생 대상자를 단수로 추천하였고, 장학생선정위원회의 구체적인 심의 내용을 생략하고 회의록을 작성하는 등 장학생 추천 및 회의록 작성 업무를 소홀히 한 사실이 있음

07. 과학교육

사례 01 과학실 안전 관리 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 2022 과학실 안전관리 강화 계획(미래인재과-7433, 2022.04.13.), 과학실험안전매뉴얼(미래인재과)에 의하면 실험실 안점점검 계획을 수립하고 과학실 안전관리 책임자 지정, 과학실험 안전교육 실시, 안전관리 체크리스트를 활용한 정기 및 수시 점검을 하여야 하며, 위험하거나 독성이 있는 화학약품은 밀폐된 시약장에 보관하고 반드시 잠금장치를 하여야 하며, 화학약품을 출납할 때에는 약품출납대장에 기록하고, 과학실험실 내에는 실험복, 마스크, 보안경, 안전장갑 등 안전장구와 소화기, 눈세척기, 비상샤워기, 밀폐 약장, 모래주머니 등 안전설비를 구비(설치)하여야 함

지적사례

- ○○학교는 과학실의 안전 여부, 정리 정돈 및 청결 상태를 점검하지 않아 과학실험에 부적절한 물품 등을 방치한 상태로 관리하고 있으며, 실험실습을 위한 에틸알코올 등 시약을 구매하고도 즉시 정리하지 않았고 과학실에 소화기를 2개 이상 구비하여야 함에도 1개만 구비한 사실이 있음
- ○○학교는 과학실험폐수 및 폐시약 관리대장, 화학물질 사용 관리대장의 기록이 불분명함
- ○○학교에서는 월 1회 과학실별 자체 안전관리 점검 후 점검표를 작성하여 결재 후 과학실에 비치하여야 하나 이를 실시하지 않았고, 실험약품 재고파악 및 약품 출납에 따른 약품출납대장을 작성하지 않음
- ○○학교는 시약병 분류라벨 및 경고표시(MSDS)를 부착하지 않았고, 폐시약 관리 현황을 찾을 수 없었으며, 시약장이 시건 되어있지 않는 등 과학실험 안전관리에 적정을 기하지 못하였음
- ○○학교는 과학실험 안전관리 계획은 수립하였으나, '과학실험폐수 및 폐시약 관리 대장'을 기재·관리하지 않음
- ○○학교 과학실 교구·기자재 확충 및 안전관리 현황을 살펴 본 결과, 과학실험 필수 안전장구인 비상샤워기를 과학실에 설치하지 않아 과학실험 안전 사고에 즉시 대처할 수 없으며, 설치된 비상 샤워기도 배수관이 설치되지 않아 평상시 작동 상태가 유지되지 못해 과학실 안전 관리에 소홀한 사실이 있음
- ○○학교는 2019년~2023년 월별 과학실험 안전관리 점검 사실(과학실 안전 점검표), 화학물질(유독물) 관리 대장, 물질안전보건자료, 과학 실험 안전 매뉴얼, 학교 화학 약품 안전관리 매뉴얼을 확인할 수 없으며, 과학실 폐수통은 격리된 공간에 보관되지 않고, 과학 준비실에 비치되어 있음
- ○○교육지원청은 2022 과학실 안전관리 방문·점검 계획에 2022 과학실 현대화 사업 추진교에 대한 방문·점검 계획이 누락되어 있고, 방문·점검 결과 자료가 존재하지 않음

08. 체육 · 보건교육

사례 01 학교운동부 운영 소홀 ※빈출 사례

관계법령

- 「초 · 중등교육법」 제32조, 제31조, 같은 법 시행령 제58조, 제60조의2, 2020~2022학년도 학교운동부 운영 안내서에 의하면, 학교운동부 연간운영계획에 운동부 운영에 필요한 사항을 반영하여 매년 학교운영위원회 심의를 받아야 함
- 또한, 학교운동부 지도자가 소유의 차량을 운동부 차량으로 운영하고자 하는 경우, 위 연간 운영계획서에 명시하여 학교운영위원회 심의를 거쳐 운영하며, 유류비, 정비, 수리비 등을 지급할 경우 차량운행기록부(일지), 정비, 수리비 영수증 등 증빙서류를 갖추어 실비를 지급하여야 함
- 「학교체육진흥법」 제11조(학교운동부 운영 등) 5항, 「초 · 중등교육법」 제30조의2에 의하면 학교의 장은 학교운동부 관련 후원금을 설치된 학교회계에 편입시켜 운영하여야 함

지적사례

- ○○학교는 학교운동부 연간 운영계획서에 반영하여야 할 주요 사항인 ▲「학교체육진흥법」 제11조(학교운동부운영등) 명시사항, ▲운동부 지도자 인건비 지급액, ▲선수선발 및 대회출전 선수 선발 방법, ▲학교체육소위원회 운영, ▲학생선수 인권 보호와 상담 계획, ▲학교운동부 월간 · 주간 · 일간 훈련(전지)계획, ▲학교운동부 청렴도 향상 계획, ▲학생선수 수업결손에 대한 보충학습 계획을 반영하지 않음
- ○○학교는 202*학년도 학교운동부 구성 · 운영계획서를 수립하지 않았으며, 202*, 202*학년도에는 학교운동부 구성 · 운영계획서를 수립하였으나 학교운영위원회 심의를 받지 않음
- ○○학교는 학교운동부 지도자 소유 차량을 운동부 차량으로 운영하면서 차량에 대한 정비, 수리비, 차량종합보험비를 지원하였음에도 학교운동부 연간운영계획서에 명시하여 학교운영위원회 심의를 거치지 않았으며 차량운행기록부(일지)를 일부 작성하지 않음
- ○○학교는 운동부 렌터카 임차계약을 체결하면서 계약자가 학교장이 아닌 체육코치의 명의로 임차계약서를 작성하였으며, 차량 보험사실 확인을 실시하지 않는 등 렌터카 임차계약에 적정을 기하지 못함
- ○○학교는 수익자부담경비의 사업별 예산 · 결산내역을 해당 사업 종료 후 5일 이내에 정산하여 학교 누리집 등을 통해 학부모에게 공개하여야 함에도, 배드민턴부 코치 인건비 및 간식비, 운영비를 집행하면서 전지훈련비, 동 · 하계 훈련경비, 대회 출전비 등에 대한 정산 내역만 공개하였을 뿐 2017~2019학년도 수익자부담경비 집행내역을 공개하지 않은 사실이 있음
- ○○학교는 202*학년도 운동부 지원금을 학교회계에 편입하지 아니하고 금20,997천원을 집행

사례 02 학생선수 학습권 보장 소홀

관계법령

- 「학교체육 진흥법」 제6조, 제11조, 「학교체육 진흥법 시행규칙」 제6조에 의하면 학교장은 학년도별 1, 2학기말고사 성적이 산출되면 학생선수의 최저학력제 도달여부를 파악하고, 학생선수가 일정 수준의 학력기준(최저학력)에 도달하지 못한 경우에는 별도 프로그램이나, 방학 등을 이용하여 'e-school' 을 활용한 보충학습(Run-up) 형태의 기초학력보장 프로그램을 운영하여 최저학력이 보장될 수 있도록 노력하여야 함

지적사례

- ○○학교는 교과별 평균성적의 40%에 도달하지 못한 학생선수(△△부)가 202*학년도 3명, 202*학년도 6명, 202*학년도에 1명이 있었음에도 기초학력보장 프로그램을 운영하지 않음
- ○○학교는 20**~20**학년도에 학생선수의 대회출전 또는 훈련참가에 따른 수업결손(출석인정 결석)이 최장 37일 발생하였음에도 학교 자체계획에 의한 보충학습이나 "e-school"을 활용한 보충학습을 실시하지 않음

사례 03 학생선수 상담 소홀

관계법령

- 「충청남도교육청 학교운동부 운영 안내서」에 따르면 학생선수 상담 의무화에 따라 지도교사는 학생선수의 건강관리, 상담, 폭력에 의한 경기력 저하 요인 파악 등을 위한 학생선수 상담을 월 1회 실시하고 나이스 시스템에 기록·관리하여 선수 개인별 정보 누가관리 체계를 유지하여야 하며 상담한 내용은 매월 말일 학교장에게 결재 받아야 함

지적사례

- ○○학교는 학교운동부를 운영하면서 학생선수의 건강관리, 상담, 폭력에 의한 경기력 저하 요인 파악 등의 상담한 내용을 확인할 수 있는 상담일지를 작성하지 않음
- ○○학교는 2023학년도 3~5월의 학교운동부 학생선수 상담일지(집단상담)만 입력되어 있어 학생선수 개인별 정보가 누가 관리 되지 않음
- ○○학교는 학생선수에 대한 상담실적을 확인한 결과 정기적인 상담활동 없이 비정기적으로 상담을 실시하였으며, 별도의 상담일지를 비치하지 않고 종목별 훈련 및 합숙소 일지의 상담 및 전달사항란에 상담기록을 작성하였으나 월1회 이상 상담을 미실시함
- ○○학교는 2021학년도는 학생선수 상담활동을 실시하지 않거나, 2022학년도는 일부 학생에 대하여 4차례만 실시하는 등 학생상담이 미흡하게 이루어짐

사례 04 학생선수보호위원회 운영 소홀

관계법령

- 「충청남도교육청 학생선수보호위원회 규정」에 의하면 운동부가 있는 학교에서는 위원장은 교감, 부위원장은 체육부장 또는 학생부장, 위원은 학교장이 임명 또는 위촉하는 소속 직원이나 학부모와 체육에 식견이 있는 지역사회 인사로 학생선수 보호위원회(학교체육소위원회로 운영 가능)를 구성하여 매 학기마다 정기회를 개최하도록 명시하고 있음

지적사례

- ○○학교는 △△부를 운영하면서 202*학년도부터 감사일 현재까지 학생선수보호위원회를 겸한 학교체육소위원회를 구성하고도 매년 정기회를 개최하지 않음

사례 05 학생건강체력평가(PAPS)에 따른 건강체력교실 미운영

관계법령

- 「학교체육진흥법」 제8조와 제9조, 같은 법 시행규칙 제5조, 2022~2023학년도 학생건강체력평가(PAPS) 내실화 운영안내에 의하면 4월 말 이내에 정시 측정을 완료하고, 저체력학생(4, 5등급)을 대상으로 건강체력교실을 운영하도록 안내하고 있으며, 저체력학생 또는 희망 학생을 대상으로 11월 말까지 수시 측정을 통한 저체력학생 자존감 회복 및 체력증진프로그램 실시를 강조하고 있음

지적사례

- ○○학교는 2022학년도 학생건강체력평가 결과 저체력학생(4, 5등급) 32명을 대상으로 건강체력교실을 운영하여야 하나, 건강체력교실 운영계획을 수립하지 않는 등 저체력으로 판정받은 학생들에 대한 체력증진 지도를 실시하지 않음

사례 06 학생건강검사 결과 유소견 학생 사후 조치 부적정

관계법령

- 학교장은 「학교보건법」 제7조(건강검사 등) 및 「학교건강검사규칙」 제3조(건강검사의 실시)에 따라 학생에 대하여 건강검사를 하여야 하며, 건강검사 결과, 질병에 감염되었거나 감염될 우려가 있는 학생에 대하여 같은 법 제11조(치료 및 예방조치 등) 및 같은 규칙 제10조(건강검사 등의 실시결과에 따른 조치)에 따라 질병의 치료 및 예방에 필요한 조치를 하여야 함

지적사례

- ○○학교는 유소견 학생 중 신장 및 간장질환이 의심되어 사후 조치가 꼭 필요한 학생 9명에 대해서 아무런 조치를 하지 않은 사실이 있음

사례 07 보건실 안전관리 부적정

관계법령

- 「학교보건법」 제15조, 같은 법 시행령 제23조에 의하면 학교에는 보건교육과 학생들의 건강관리를 담당하는 보건교사는 보건실의 시설·설비 및 약품 등을 관리하여야 하며, 사용기한이 지난 의약품은 오용하지 못하도록 다른 의약품과 분리 보관하거나 구분 할 수 있도록 표기해야 하고 이를 폐기 처분하고자 할 경우에는 보건소 또는 약국에 인계하는 등의 적정한 조치를 취해야 함

지적사례

- ○○학교의 보건실 관리 현황을 확인한 결과 사용기한이 짧게는 2개월에서 길게는 65개월까지 지난 약품을 약품보관함에 두고 사용하는 등 보건실 약품관리에 적정을 기하지 못하였음

사례 08 자동심장충격기 자체 점검 소홀

관계법령

- 「자동심장충격기 관리방안(체육건강과-4619, 2021.4.1.)」에 따르면 자동심장 충격기 설치 시 설치 안내 표시를 하고 관리책임자를 1인 이상 지정하도록 하고 있으며, 본체·부속물 및 보관함 등의 청결 및 손상상태 확인과 내용연수 및 적정 사용횟수 경과 후 장비 교체 여부 판단을 위하여 월 1회 이상 정기점검을 하도록 하고 있음

지적사례

- ○○학교는 202*. 5. 자동심장 충격기를 구입하고도 설치안내 표시 및 관리책임자를 지정하지 않았으며, 월 1회 자동심장충격기 자체 점검을 실시하지 않음

사례 09 교육환경보호구역 관리 부적정

관계법령

- 「교육환경 보호에 관한 법률 시행령」 제24조, 같은 법 시행규칙 제6조, 「충청남도교육청 교육환경 보호구역 관리 등에 관한 규칙」 제2조에 의거 보호구역을 관리하는 학교장은 해당 학교의 보호구역 내 교육환경에 대한 현황 조사 및 보호구역 내 금지행위의 방지 등을 위한 계도 등을 하여야 하며, 보호구역 내 교육환경에 대한 현황 조사를 한 경우 그에 관한 자료를 작성·보관하여야 함

지적사례

- ○○학교는 202*년 하반기 정기점검 실시 후 감사일 현재까지 교육환경 보호구역에 대한 정기 점검을 실시하지 않았고, 교육환경 보호구역안 금지행위 및 시설 점검 대장을 비치하지 않음
- ○○학교는 수목환경 조성공사를 준공하였으며, 위 공사를 통해 설치한 출입문 2개소에 대해 교육지원청에 절대보호구역 설정·고시를 의뢰하지 않음

09. 독서교육 · 학교 도서관 운영

사례 01 학교도서관운영위원회 구성 및 운영 소홀

관계법령

- 「학교도서관진흥법」 제10조(학교도서관운영위원회)에 의하면 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 학교에 학교도서관 운영위원회를 두고 있음

  1. 학교도서관 운영계획
  2. 자료의 수집 · 제작 · 개발 등과 관련된 예산의 책정
  3. 자료의 폐기 · 제적
  4. 학교도서관의 행사와 활동
  5. 그 밖의 학교도서관 운영에 필요한 사항

지적사례

- ○○학교는 202*년 장서점검 실시 결과에 대한 내부결재를 하는 과정에서 학교도서관운영위원회의 심의를 누락한 사실이 있으며, 도서자료 52권에 대한 제적 · 폐기를 학교도서관운영위원회 심의 없이 처리한 사실이 있음
- ○○학교는 202*~202*학년도 학교도서관 운영계획 및 학교도서관 행사를 수립하였으나 학교도서관운영위원회의 심의를 받지 않음
- ○○학교는 202*학년도 1학기 도서구입 시 학교도서관운영위원회 심의를 거치지 않음

사례 02 도서관운영위원회 구성 소홀

관계법령

- 「도서관법」 제30조, 「충청남도교육청 공공도서관 운영위원회 운영 조례」 제2조, 제4조, 제5조에 따라, 도서관장은 도서관의 효율적인 운영과 발전 및 자료 구성 기본계획에 관한 사항 등을 심의하기 위하여 도서관운영위원회를 설치·운영하여야 하며, 도서관운영위원회 위원의 임기는 2년으로 위원장 1명과 부위원장 1명을 포함한 7명 이상 12명 이하로 구성하며, 위원장 및 부위원장은 위원 중에서 호선하여야 함

지적사례

- ○○도서관장은 도서관 운영위원회를 구성하면서 위원 임기 만료 후 126일이 지나 위원 위촉을 하였으며, 위원장 및 부위원장을 호선하지 않고 도서관운영위원회 구성을 완료하였음

10. 특수교육

사례 01 개별화교육계획 수립 및 평가관리 소홀

관계법령

- 「장애인 등에 관한 특수교육법 시행규칙」 제4조 제4항에 의거 학교장은 매 학기마다 개별화교육계획에 따른 각각의 특수교육대상자의 학업성취도 평가를 실시하고 그 결과를 특수교육대상자 또는 그 보호자에게 통보하여야 함

지적사례

- ○○학교는 개별화교육계획에 따라 2023학년도 1학기 1·2·3학년 특수교육대상 학생에 대한 평가를 기록함에 있어, 대상자 전원에게 동일한 평가 내용을 입력하여 개별화교육계획에 대한 신뢰도를 훼손함
- ○○학교는 202*학년도 1학기 1개 학급의 개별화교육계획 평가 실시 및 평가 결과 보호자 통보 여부를 증빙할 수 없으며, 202*학년도 1학기와 2학기 개별화교육계획 수립 기한을 초과함

사례 02 특수교육위원회 구성 소홀

관계법령

- 「충청남도 특수교육운영위원회 규칙」 제2조, 제5조, 제8조, 제9조에 의거 특수교육대상자에게 적절한 교육을 제공하기 위하여 충청남도지역교육청교육위원회를 설치하며,위원장 1명을 포함하여 12명 이내로 구성하여야하며, 위원장은 교육과장(천안교육지원청은 교육국장, 아산교육지원청은 체육인성과장)으로 하고, 부위원장은 위원 중에서 1명을 호선하며, 위촉위원의 임기는 2년으로 연임할 수 있음

지적사례

- ○○교육지원청은 특수교육운영위원회에서 수립한 위원회 운영 규정을 준수하여 운영하여야 함에도, 특수교육운영위원회 위원 구성 수를 명시하지 않았고, 부위원장 선출 규정을 준수하지 않았으며, 위촉위원 연임에 대한 횟수를 명시하지 않았고, 특수교육운영위원회 회의를 서면으로만 운영한 사실이 있음
- ○○교육지원청은 특수교육운영위원회에서 수립한 위원회 운영 규정을 준수하여 운영하여야 함에도, 특수교육운영위원회 위원 구성을 명시하지 않았고, 부위원장 선출을 위한 호선 과정을 실시하지 않았으며, 연임 횟수를 정하지 않은 사실이 있음

11. 교원인사

사례 01 겸직 허가 부적정

관계법령

- 「국가공무원법」 제64조(영리 업무 및 겸직 금지)에 의거 공무원은 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없음

지적사례

- ○○학교는 202*학년도에 소속 교사 2명이 본인의 겸직 업무에 대해 겸직기간 시작일이 지난 후에 소속 기관의 장에게 겸직 허가를 신청하여 사후 허가(승인)된 사실이 있음

사례 02 학교장 복무처리 부적정

관계법령

- 「충청남도교육감 사무위임 전결 규정」 제6조 [별표1]에 의하면 유·초·중학교(원)장의 휴가는 교육장, 특수·고등학교장은 국장의 승인을 받도록 규정하고 있음

지적사례

- ○○학교장은 휴가 중 연가·병가·공가를 승인 신청하면서 최종 결재권자인 교육장의 승인을 받지 않고 본인이 직접 결재하거나 교감이 결재하는 등 복무관리에 적정을 기하지 못하였음

사례 03 교원 특별휴가(가족돌봄휴가) 사용 부적정

관계법령

- 「국가공무원 복무규정」 제14조, 제20조, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」, 「교원휴가에 관한 예규」에 의하면, 가족돌봄휴가는 유·무급 포함 연간 총 10일의 범위에서 질병, 사고, 노령 등의 사유로 조부모, 외조부모, 부모, 배우자, 자녀 또는 손자녀를 돌봐야 하는 경우 등 각 요건에 해당하는 가족돌봄휴가를 받을 수 있음

지적사례

- ○○학교 소속 직원 ○○○은 202*. 1. 4. 배우자의 건강검진 동반 사유로 가족돌봄휴가 대상이 아님에도 특별휴가를 사용함
- ○○학교 소속 직원들은 가족돌봄휴가를 사용함에 있어 총 40건에 대해 결재 상신 시 관계 증빙 서류를 첨부하지 않아 특별휴가 사용 절차를 소홀히 함

사례 04 교원 공가 사용 부적정

관계법령

- 「국가공무원 복무규정」 제19조, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」, 「교원휴가에 관한 예규」에 따라 공무원의 휴가는 연가, 병가, 공가 및 특별휴가로 구분하며 공가는 교원이 일반국민의 자격으로 국가기관의 업무수행에 협조하거나 법령상 의무의 이행이 필요한 경우에 부여받는 휴가로, 행정기관의 장은 소속 공무원이 「산업안전보건법」 제129조부터 제131조까지 규정의 건강진단 또는 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때에는 직접적으로 필요한 기간에 대하여 공가를 승인하여야 한다고 규정하고 있음

지적사례

- (반복)○○학교 교사 ○○○은 건강검진을 받기 위하여 202*. 1. 3.에 공가 사용을 승인받았으나, 다른 일자에 병조퇴를 승인받아 건강검진을 실시하여 공가를 부적정하게 사용함
- ○○학교 교사 ○○○은 코로나19 백신 접종을 사유로 공가를 신청하고 당일 접종을 하지 못하였는데도 복무 사항을 변경하지 않았으며, 병원 진료 사유로 공가 사용

사례 05 육아시간 사용 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「국가공무원 복무규정」 제20조(특별휴가), 「국가공무원 복무·징계관련 예규」에 따르면 만 5세 이하(생후 72개월 이전까지)의 자녀를 가진 공무원은 24개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 받을 수 있고, 기관장은 기관의 인력운영 상황, 민원업무 처리 등 공무수행에 지장이 없는 범위에서 육아시간을 사용할 수 있도록 보장하여야 한다. 육아시간 사용 시 1일 최소 근무시간은 4시간 이상이 되어야 하고, 최소 근무시간을 충족하지 못한 육아시간은 연가로 처리하여야 함
- 위 예규에 따라, 육아시간을 사용하는 날에는 근무시간 전·후에 시간외근무를 명할 수 없으며 육아시간 사용 이후 긴급한 현안이 발생하여 부득이 시간외근무를 할 경우에는 육아시간을 연가로 변경처리 하여야 함

지적사례

- ○○학교 교사 ○○○은 202*년도에 총 4회 조퇴 등으로 1일 근무시간이 총 4시간 미만이었으나 육아시간을 신청하여 사용하였고, 이에 대해 육아시간을 연가 등으로 변경처리 하지 않는 등 육아시간을 부적정하게 사용함
- ○○학교 교사 ○○○ 등 3명은 육아시간 사용일과 근무지외 연수(8시간)를 사용한 날의 시간외근무를 명할 수 없음에도 승인·확인한 결과 18시간분 초과근무수당 금222,280원을 과오 지급하였음

- ○○학교 교사 ○○○은 공가 등의 사유로 육아시간 사용을 위한 일(日) 최소근무시간 4시간을 충족하지 않았는데도 총 3회의 육아시간을 부적정하게 사용하였음
- (반복) ○○중학교 교직원의 육아시간 사용 현황을 살펴본 결과, 1일 4시간 이하 근무자에게 육아시간을 조퇴, 지각, 병조퇴 등과 함께 사용하도록 허가하여 교사 ○○○는 총 13회 15시간 40분의 육아시간을 부적정하게 사용함

사례 06 유연근무제 사용 소홀

관계법령

- 「국가공무원 복무규정」 제10조, 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」 제4장, 「영양교사의 탄력적 근무시간제 허가 관련 사항 통보」, 「단위학교별 탄력적 근무시간제 변경」에 따르면, 중앙행정기관의 장은 직무의 성질, 지역 또는 기관의 특수성에 따라 필요하다고 인정할 때에는 해당 중앙기관 또는 그 소속 기관의 공무원에 대하여 통상의 근무시간 또는 근무일을 변경하여 근무하게 할 수 있고, 공무원이 유연근무를 신청한 경우 소속 행정기관의 장은 공무 수행에 특별한 지장이 없으면 이를 승인하여야 함
- 또한, 유연근무자들은 정해진 출근 또는 퇴근 시간 중 어느 하나 또는 모두를 변경한 경우 지문인식시스템 등의 복무관리시스템을 이용하여 반드시 출·퇴근을 등록하여야 하며, 더욱이, 출장이 예정되어 있는 날에는 유연근무를 하지 않는 것이 원칙이나, 다만 유연근무 하는 날에 출장을 가더라도 가능한 한 출·퇴근 시간을 등록하여야 하며, 정규근무시간과 동일하게 근무하는 날의 경우 출·퇴근 등록은 불필요함

지적사례

- (반복)○○학교 교사 ○○○ 등 7명은 유연근무제를 사용하면서 최소 5일에서 최대 23일간 복무관리시스템에 출·퇴근을 등록하지 않음

사례 07 교원 복무관리(연가 법정일수 사용) 소홀

관계법령

- 「국가공무원 복무규정」 제14조, 제17조, 제24조, 「공무원 보수 규정」제27조), 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」에 휴가일수를 초과한 휴가는 결근으로 처리한다고 되어 있고, 결근 일수, 정직 일수, 직위해제 일수 및 강등 처분에 따라 직무에 종사하지 못하는 일수는 연가일수에서 뺀다고 되어 있음
- 연도 중 임용되거나 휴직 또는 퇴직하는 등의 사유로 인사혁신처장이 정하는 사실상 직무에 종사하지 아니한 기간이 있는 경우 연가 일수는 계산식에 따라 산정하고, 이 경우 해당 연도 중 사실상 직무에 종사한 기간은 개월 수로 환산하여 계산하되, 15일 이상은 1개월로 계산하고, 15일 미만은 산입하지 아니하며, 계산식에 따라 산출된 소수점 이하의 일수는 반올림한다고 되어 있음
- 교원에게 연가 일수가 없는 경우 또는 당해 재직기간의 잔여 연가 일수를 초과하는 휴가 사유가 발생한 경우에는 그다음 재직기간의 연가 일수를 3일에서 10일까지 미리 사용하게 할 수 있지만, 다음연도 전(全)재직기간(1.1.~12.31.)동안 정상근무 할 것을 전제로 한 것으로, 연도 중 휴직·퇴직 예정자는 연가 미리 사용 가능 대상에서 제외해야 함
- 또한, 연가 미리 사용은 별도의 사전 결재를 받고 나이스 상 신청·승인을 해야하며 사전 결재 없이 쓴 경우에는 결근 처리한다고 유·초·중등 인사실무 매뉴얼에 명시되어 있음

지적사례

- ○○학교 교사 ○○○은 실제 근무기간 5개월로 법정 가용 연가 일수를 12일을 초과하여 사용하여, 초과사용한 12일을 결근처리 하지 않아 보수 금1,532,060원이 과다 지급됨
- ○○학교 교사 ○○○은 2021년도에 질병휴직(6개월)에 따른 최종 연가 일수가 11일로 줄었으나, 총23일을 사용하였고, 초과사용한 12일을 결근처리 하지 않아 급여 금1,647,760원이 과다지급됨
- ○○학교 교사 ○○○은 2024년도에 병가(연간 15일 이상)사용에 따른 최종 연가 일수가 19일로 줄었으나, 사전 내부결재 없이 나이스상으로만 연가 미리사용을 신청하여 총23일을 사용하였고, 초과사용한 4일을 결근처리 하지 않아 급여 금677,220원이 과다 지급됨

사례 08 성실의무 및 직장 이탈 금지 의무 등 위반

관계법령

- 「국가공무원법」 제56조에 따라 모든 공무원은 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하며, 「국가공무원법」 제58조 따라 공무원은 소속 상관의 허가 또는 정당한 사유가 없으면 직장을 이탈하여서는 아니되고, 질병 및 기타 부득이한 사유로 지각, 조퇴 또는 외출하고자 할 때에는 사전에 승인을 받아야 함
- 「초·중등교육법」 제20조 제4항의 규정에 따르면 교사는 법령에서 정하는 바에 따라 학생을 교육해야 하고, 「교육기본법」 제12조 제1항의 규정에 따르면 "학생을 포함한 학습자의 기본적 인권은 학교교육 또는 평생교육의 과정에서 존중되고 보호된다."고 규정하여 포괄적인 학습자 보호의무를 선언함

지적사례

- ○○학교 ○○○ 외 8명은 학교에서 복무관련 연수를 수차례 실시하였음에도 학교장의 사전 허가와 정당한 사유 없이 상습적으로 무단이탈, 무단외출, 무단지참 등 근무지를 이탈하였고, 무단이탈 기간 중에는 코로나 19확산 방지를 위한 원격수업기간이 일부 포함되어 학생교육 및 생활지도 등을 소홀히함
- ○○학교 ○○○는 수능 감독관으로 명령을 받아 수능시험 1주일 전부터 코로나19 감염을 예방하기 위하여 재택근무 중이었으나 복무관리자의 승인을 받지 않고 1일간 놀이공원을 이용할 목적으로 재택근무지를 이탈하여, 수능 감독관 스스로 감염병 위험에 노출시킴
- ○○학교 ○○○는 병원으로부터 코로나19 음성 판결을 받았음에도, 병원에서 발행한 코로나19 양성(확진) 소견서를 위조한 뒤 이를 첨부하여 병가 7일을 부당 승인 받아 사용함

사례 09 교원 복무처리 부적정

관계법령

- 공무원이 휴가·지각·조퇴 및 외출을 사용하거나 출장하려는 때에는 「국가공무원 복무규칙」 제8조 제2항에 따라 근무상황부 또는 출장신청서에 의해 사전에 소속 기관장의 승인을 받아야 하며, 불가피한 사유로 사전에 승인을 받지 못한 경우에는 사후에 지체 없이 승인을 받아야 함

지적사례

- ○○학교 교감은 결재를 교감 본인으로 지정하여 승인한 사실이 있으며, 교감의 복무 처리 최종 결재권자가 아닌 행정실장의 결재만으로 출장 및 외출·조퇴 등을 부적정하게 사용함
- ○○학교 종합감사기간의 근무상황을 살펴본 결과, 6명의 교사가 출근시간을 준수하지 못하였음에도, 근무상황부를 통하여 복무승인을 받지 않은 사실이 있음
- ○○학교 교사 등 21명은 □□ 검토위원으로 위촉되어 검토일자에 출장을 상신하였으나, 당일 참석하지 않았음에도 근무상황을 변경하지 않은 사실이 있음

사례 10 보직(담임 · 보직교사) 구분 처리 부적정

관계법령

- 「공무원수당 등에 관한 규정」 제14조(특수업무수당)과 동 규정 [별표 11] 특수업무수당 지급 구분표 「공무원보수 등의 업무처리지침」Ⅷ. 수당 등의 지급방법, 「유 · 초등교육공무원 인사실무」, 「중등교육공무원 인사 실무」에 따르면, 고등학교 이하 각급학교에서 근무하는 교원 중 부장교사, 또는 부장 담임, 담임교사, 교감 담임을 맡은 보직교사를 학교장이 학년도 단위로 임용하고, 교육행정정보시스템(NEIS)에 임면 발령 처리하여야 함
- 또한, 인사담당자는 임면 발령 처리에 급여의 교직수당가산금(담임 · 보직교사수당)과 관련이 있어 반드시 교육행정정보시스템(NEIS)으로 보직구분을 정확히 설정 처리하여야 함

지적사례

- (반복)○○학교는 담임교사의 임용 변경사항을 관할 교육지원청에 보고하지 않았고, 교육행정정보시스템에 임면사항 등록을 누락하여 5명에게 병가, 출산휴가 등으로 상시 직접 종사하지 않은 기간 중에도 교직수당을 지급하여 금1,743,520원을 과다 지급하였음
- ○○학교는 담임교사 중 2명의 보직(NEIS시스템상 보직구분: 부장담임)을 적정하게 설정하지 않아 교사 ○○○은 1년간 담임수당을 지급받지 못하는 결과를 초래함
- ○○학교는 담임교사가 아닌 교사의 보직(NEIS 시스템상 보직구분: 담임교사)을 변경하지 않아 1년간 담임교사 수당을 과오 지급함
- ○○유치원 원감 ○○○은 담당 교사의 보직구분 설정을 소홀히 하여 교직수당 가산금(특수교육수당) 금1,680,000원을 과소 지급하게 되는 결과를 초래하였음
- ○○유치원 원감 ○○○ 외 2명은 보직구분 설정을 소홀히 하여, 교사 ○○○ 외 3명에게 교직수당 가산금(특수교육수당 · 담임수당) 금5,020,000원을 과소 지급하게 된 결과를 초래하였음

사례 11 가족수당 수령 부적정

관계법령

- 「공무원 수당 등에 관한 규정」 제10조(가족수당), 「공무원 보수업무 등의 업무지침」에 따르면, 부양의무를 가진 공무원과 주민등록표상 세대를 같이하고 당해 공무원의 주소 또는 거소에 실제로 생계를 같이하는 범위에서 배우자, 본인 및 배우자의 직계존속, 본인 및 배우자의 직계비속, 본인 및 배우자의 형제자매 중 장애의 정도가 심한 사람과 본인 및 배우자의 부모가 사망하거나 장애의 정도가 심한 사람인 경우 본인 및 배우자의 19세 미만의 형제자매에 대하여 가족수당을 지급하여야 함
- 가족수당을 지급받으려는 공무원은 부양가족신고서를 소속 기관장에게 제출하여야 하며 부양가족에 변동이 생긴 경우(사망, 이혼 등)에는 지체없이 부양가족신고서에 변동사항을 기재하여 신고하여야 함

지적사례

- (반복)○○학교는 교감 ○○○은 부양가족 변동사항이 발생하였음에도 부양가족 상실신고를 하지 않아 각각 89개월 배우자 수당을 3,560,000원을 부당하게 수령하였고, 맞춤형 복지 포인트 800점을 과다 배정받음

사례 12 기간제교원 호봉 획정 부적정

관계법령

- 「공무원 보수 규정」 제8조(초임호봉의 획정) 제2항, 「교육공무원 호봉획정시 경력환산율표의 적용 등에 관한 예규」 [별표 1] 교육공무원 등의 경력환산율표 적용 기준에 따르면, 경력과 경력이 중복될 때에는 그 중 유리한 경력 하나에 대해서만 획정하고, 대학원에서 취득한 경력은 10할을 인정하되, 석사의 경우 각 대학원에서 학칙으로 정한 최저 수업연한을 인정하며, 경력기간은 학기단위로 계산하고, 학기제를 달리하는 대학원 및 계절학기제 대학원의 석사학위는 2년의 범위 내에서 인정함
- 유사경력 중 그 밖의 경력은 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따라 등록된 학원의 강사 또는 신고된 교습소의 교습자로 근무한 경력이어야 하고, 교육감에게 등록 또는 신고하지 않은 학원/교습소의 강사/교습자 경력은 근로소득세 납입증명서 등 객관적 증명자료를 제출한 경우에 한하여 3할 이내로 인정함
- 대학(대학원)의 조교 경력을 10할로 인정하는 경우는 대학의 연구전담 조교로 근로계약을 체결하고 정기적인 보수를 지급받으며 상근으로 근무한 경력에 해당되며, 기타 교육부장관이 인정하는 기관 「사립학교법」제2조에 규정된 사립학교 또는 학교법인에서 근무한 경력은 5할을 인정함

지적사례

- (반복)○○학교는 기간제교사 ○○○의 호봉을 획정하면서 대학원 경력과 학교근무 경력을 중복하여 인정하였고, 대학원 수업연한을 과다 인정한 결과 정당호봉보다 2호봉 많게 획정함
- (반복)○○학교는 기간제교사 ○○○의 호봉을 획정하면서, 교육대학원을 졸업하였기에 가산연수 인정대상에 포함되지 않음에도 가산연수 1년을 적용하였음
- (반복)○○학교는 기간제교사 ○○○의 호봉을 획정하면서 사립대학교 실습조교 경력을 5할 이내로 인정하여야 하나 10할로 인정하였으며, 중등학교 정교사 교원자격증을 취득한 자로 초등학교 강사 등의 경력은 근무시간에 따라 계산된 환산율의 8할이 아닌 10할을 인정하여 정당호봉보다 4호봉 많게 획정함
- (반복)○○학교는 기간제교사 ○○○의 호봉을 획정하면서 교원자격증 취득 전 영양사로 근무한 경력을 5할 인정하여야 함에도 10할 인정
- (반복)○○학교는 기간제교사 ○○○의 호봉을 획정하면서 시간제기간제교원(주30시간)으로 근무한 경력을 정상근무시간을 기준으로 근무시간에 비례하여 획정하여야 함에도 10할 인정
- (반복)○○학교는 기간제교사 ○○○의 호봉을 획정하면서 교육감에게 등록된 학원의 강사 또는 교습소의 교습자로 근무한 경력만 5할 인정하여야 함에도 개인과외교습자로 활동한 경력을 5할 인정
- (반복)○○학교는 기간제교사 ○○○의 호봉을 획정하면서 법인격이 없는 개인회사에서 근로계약을 체결하고 정기적인 보수를 지급받으며 근무한 경력은 3할을 인정하여야 함에도 4할을 인정하였으며, 실제 근무하지 않은 경력을 인정(소득증명원, 건강보험자격득실확인서 등 확인 필요)

사례 13 기간제교사 채용 서류전형 업무 소홀

관계법령

- 「교육공무원법」 제32조(기간제교원), 「교육공무원임용령」 제13조(기간제교원의임용), 「계약제교원 운영 지침」(충남교육청)에 따라 기간제 교사를 채용하고자 할 때에는 채용계획을 면밀히 수립한 후 공개 채용 등을 통해 채용하고, 채용 전 과정에서 공정하고 투명한 전형이 되도록 노력하여야 함

지적사례

- ○○학교 202*학년도 기간제교원 채용 시 서류심사 평가 기준 중 ①전공/부전공 여부 ②학위 취득 및 대학원 수학여부 ③기간제교원/시간강사 경력 및 지속근무 여부 ④기타(전임교 업무, 연수이수실적 누계 등) 정량적 평가항목을 전형위원별로 점수 편차가 발생하도록 부적정하게 평가한 사실이 있음
- ○○학교는 기간제교원에 대한 성범죄 경력 조회와 아동학대관련범죄 전력 조회를 실시하지 않았거나, 학생지도 시작일 이후 실시하였으며, 계약(채용)시 채용신체검사서를 제출 받지 않음

사례 14 사립학교 교원 신규임용 공개 전형 절차 미준수

관계법령

- 「사립학교법」 제16조 제1항 제5호에 따라 이사회는 학교법인이 설치한 사립학교의 장 및 교원의 임용에 관한 사항을 심의 · 의결함
- 「사립학교법」 제53조의2에 따라 학교법인 및 법인인 사립학교경영자가 설치 · 경영하는 사립학교의 교원은 해당 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 임용하고, 신규 채용은 공개 전형으로 하여야 하며, 같은 법 시행령 제21조 제3항에 따라 공개전형은 필기시험 · 실기시험 및 면접시험 등의 방법으로 하며, 그 밖에 공개 전형의 시행에 필요한 사항은 교원인사위원회의 심의를 거쳐 임용권자가 정함

지적사례

- 학교법인 ○○학원 사립 중등 교사 임용후보자 선정 경쟁시험 공개전형 공고에 따라 실시한 2단계 전형 채점 결과 최종합격자에 해당하는 성적 고득점자 2명에 대하여 재검토 의견을 전형위원회 위원장인 ○○○에게 전달함
- 최종합격자 결정 기준은 「공개 전형 및 임용에 관한 사항」으로 임용권자(이사회) 심의 · 의결 절차를 거쳐야 함에도, 전형위원회 위원장 ○○○은 다른 지원자들과의 공정성 문제로 적격자가 없다고 판단하여 해당 교과 최종합격자를 미선발하기로 결정하고 ○○학교 홈페이지를 통해 공지함

사례 15 교원 성과상여금 지급 부적정

관계법령

- 「공무원수당 등에 관한 규정」 제7조의2(성과상여금 등), 「○○교육청 20**년도 교육공무원 성과상여금 지급 지침」에 따르면 공무원 중 근무성적, 업무실적 등이 우수한 사람에게는 예산의 범위에서 성과상여금을 지급하며, 평가 대상 기간 중 징계처분을 받은 사람에 대해서는 특별한 사유가 없는 한 성과상여금을 지급하지 않음
- 다만, 업무관련성 및 사회적 비난 가능성이 없는 사유로 인해 견책처분을 받은 자로서, 견책처분에도 불구하고 성과상여금을 반드시 지급하여야 할 특별한 공적이 있는 경우에 한하여 소속기관장은 성과급심사위원회의 의결을 거쳐 예외적으로 지급 여부를 결정할 수 있음

지적사례

- ○○학교는 202*년도 성과상여금 평가 대상 기간 중 주민등록법 및 주택법 위반으로 견책 징계처분을 받은 교사 ○○○에 대하여 성과급심사위원회의 의결을 거치지 않았음에도 성과상여금을 지급한 사실이 있음
- ○○학교는 202*년도 성과상여금 평가 대상 기간 중 품위유지 위반으로 정직 1월의 징계처분을 받은 교사 ○○○에 대하여 성과상여금을 지급한 사실이 있음

사례 16 교육공무원 성과상여금 지급 세부 기준 미수립

관계법령

- 「교육공무원 및 기간제교사 성과상여금 지급 지침」에 따라, 교원 본연의 직무에 충실하면서도 어렵고 기피하는 업무를 담당하는 교원을 성과급에서 우대하여 교직 사회의 사기진작을 도모할 목적으로 교육공무원 성과상여금을 지급하고 있음
- 이에 따라 충청남도교육청에서는 초·중등 교(감)장에 대한 성과상여금 지급을 위한 평가 기준을, 목표관리제 또는 학교평가, 교(감)장 평가, 학교 경영, 교육 및 장학, 연구 활동, 교육혁신 실적 및 조직관리 능력 등의 평가 요소를 반영하고 세부 기준을 수립하여 실시하도록 하고 있음

지적사례

- 충청남도○○교육지원청의 초·중등 교(감)장에 대한 성과상여금 지급 평가기준의 정성평가(학교 경영 및 관리 실적) 세부 내용을 제시하면서 이에 따른 세부 평가 기준과 내용을 제시하지 않았고, 교육혁신, 학교업무최적화, 마을교육공동체 운영, 자유학기제 운영 등 충청남도교육청의 주요 정책 추진 실적에 대한 반영을 하지 않는 등 성과상여금 지급을 위한 평가 기준에 미흡한 사실이 있음

Ⅴ-2 행정 · 회계 분야

01. 행정 일반 .....

02. 공무원 행동강령 · 청렴 .....

03. 계약 .....

04. 재난 · 안전 .....

05. 지방공무원 인사 .....

06. 교육공무직원 인사 .....

07. 물품 · 공유재산 .....

08. 예산 · 회계 .....

09. 학교급식 .....

10. 학원 · 법인업무 .....

11. 변상명령 사례 .....

01. 행정 일반

사례 01 기록물 관리 부적정

관계법령

- 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제19조(기록물의 관리 등), 제27조(기록물의 폐기), 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제22조(기록물의 분류), 제25조(기록관리기준표 등), 제26조(보존기간), 제43조(기록관 및 특수기록관의 소관 기록물 평가 및 폐기), 「충청남도교육청 기록물 관리지침」에 따르면, 공공기관은 업무과정에 기반을 둔 기록관리기준표를 작성·운영하여야 하고, 기록관리기준표의 관리항목은 업무설명, 보존기간 및 보존기간 책정 사유, 비치기록물 해당 여부, 보존장소, 보존방법, 공개 여부 및 접근 권한 등의 관리기준을 포함하여야 하며, 기록관 또는 특수기록관의 장은 기록물 중 보존기간이 경과한 기록물에 대하여는 생산부서의 의견조회, 기록물관리 전문 요원의 심사 및 기록물평가심의회의 심의를 거쳐 보존기간 재책정, 폐기 또는 보류로 구분하여 처리하여야 함
- 「공공기록물 관리에 관한 법률」, 「충청남도교육청 기록물 관리 지침」에 따르면 모든 공무원은 기록물을 보호·관리할 의무를 가지며, 학교는 기록물이 최초로 생산되는 하나의 처리과에 해당하며, 학교에서는 기록물 업무절차에 따라 생산 및 등록→정리→이관의 업무를 수행하고, 누락되는 기록물이 없도록 등록, 정리하여야 하며, 매년(1년 단위) 전년도 생산 기록물을 문서고로 이관 받도록 하여 중요 기록정보자원의 멸실을 방지하여야 함
- 또한, 학교에서는 기록물의 예방적 차원의 보존을 수행하고 이는 법령에서 규정하는 시설장비·보존용품 구비 및 보존환경의 유지를 통해 이루어짐

지적사례

- 충청남도○○교육지원청 기록물 관리 및 폐기 처리 현황을 살펴본 결과, 폐기한 계약서류의 보존기간이 경과되지 않았음에도 이를 면밀히 검토하지 않고 폐기 처리하는 것으로 생산부서 의견을 제시하였고, 기록관에서는 생산부서의 의견을 그대로 받아들이고 보존가치에 대한 평가를 소홀히 하여 202*~202*년 계약건(공사·용역·물품 계약) 총 895건을 폐기 처리한 사실이 있음
- ○○학교는 문서고를 포함, 보안장치(이중 잠금장치), 제습기, 암막커튼이 갖추어 있지 않은 상태에서 관리하였으며, 특히 문서고(졸업대장, 생활기록부 등 영구 문서 보존)의 면적이 협소하고, 서버실·방송실과 함께 사용하고 있어 화재 등에 취약한 상태로 관리하고 있음
- ○○학교는 시청각 기록물인 202*~202*년 졸업사진(앨범)을 기록물로 등재하지 않았으며, 기록물관리대장 등을 통한 적절한 이관 절차 없이 행정실에 단순 보관하였고, 학교 역사관을 운영하며 기록물을 보안장치 없이 방치하고, 외부로부터 물리적 손상에 대비하기 위한 보존용품(보존상자, 보존용표지 등)을 미사용하는 등 기록물 관리 업무에 소홀히 함
- ○○학교는 학교운영위원회 회의록을 비전자기록물을 등재하지 않음

사례 02 임시출납원 지정 및 회계문서 결재 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「전자서명법」 제19조(전자서명생성정보의 보호 등), 「교육부 행정전자서명 인증 업무지침」 제20조(가입자의 의무), 제21조(가입자의 책임)에 따르면, 누구든지 부정하게 행사할 목적으로 인증서를 타인에게 양도 또는 대여하거나 타인의 인증서를 양도 또는 대여받아서는 아니되고, 가입자는 교육행정전자서명생성키, 인증서, 저장매체 등이 분실·훼손 또는 도난·유출되지 않도록 안전하게 관리하여야 함
- 「충청남도 공립학교 회계규칙」 제41조(임시출납원)에 의하면, 학교의 장은 출납원의 장기휴가나 장기출장 등으로 장기간 회계업무를 처리하지 못하는 사유가 발생하거나 수학여행 현장학습 등의 업무수행을 위하여 필요한 경우에는 출납원의 사무를 대리하여 처리하는 임시출납원을 임명할 수 있음

지적사례

- ○○학교 교장 ○○○은 행정실장 ○○○가 202*년 및 202*년에 장기재직휴가 사용 시 카드 지출 등 필수적인 지출 건이 예상됨에도 행정실장 부재기간 임시출납원을 임명하지 않았고, 행정실장 ○○○는 장기재직휴가를 사용하면서 행정8급 ○○○에게 본인의 인증서 아이디와 비밀번호를 양도한 후 ○○○로 하여금 202*회계연도 총 29건과 203*회계연도 총 11건을 결재하게 함
- ○○교육원은 202*~202*년 기관장의 부재시 직무대리를 분임지출원인 총무부장으로 지정하고 지출의 원인행위를 총무부장이 결재하여 재무관과 지출원의 직무를 겸하였음
- ○○학교는 학교장과 행정실장이 본인의 공인인증서를 지출담당자에게 제공하였고, 지출담당자는 학교장과 행정실장 공인인증서를 사용하여 다수의 공문서를 결재처리 한 사실이 있음

사례 03 회계 외 계좌 개설에 따른 직인 사용 부적정

관계법령

- 「금융실거래 및 비밀보장에 관한 법률」 제2조(정의), 제3조(금융실명거래), 「금융실거래 및 비밀보장에 관한 법률 시행령」제3조(실지명의), 「충청남도 교육비특별회계 재무회계규칙」 제129조(금고의 구분), 제130조(금고계약의 방법)에 따르면, 금융회사 등은 거래자의 실지명의로 금융거래를 하여야 하고, 금고는 교육비특별회계 금고를 말하며, 지출원별로 당해 지출원의 계좌를 금고내에 설치하여야 함

지적사례

- 충청남도○○지원청은 ○○후원회 계좌를 200*년 *2월부터 개설·운영하면서 관련 법령에서 규정한 거래자의 실지명의로 금융거래를 하지 않았고, 교육비특별회계에 해당하지 않음에도 후원회 명의의 직인이 아닌 충청남도○○교육지원청 교육장의 직인을 사용함

사례 04 사립유치원 민원 처리 지연

관계법령

- 「유아교육법」 제8조(유치원의 설립 등) 제4항, 같은 법 시행령 제9조(사립유치원의 설립인가 신청 등) 제7항, 같은 법 시행규칙 제2조의3(사립유치원의 변경인가 신청) 제1항 및「충청남도교육감 행정권한 위임에 관한 조례」제5조(교육장에게 위임하는 사항)에 의하면 사립유치원 규칙 등을 변경하는 경우 관할 교육장의 인가를 받아야 함
- 「민원 처리에 관한 법률」 제4조(민원 처리 담당자의 의무)에 따라 민원을 처리하는 담당자는 담당 민원을 신속 · 공정 · 친절 · 적법하게 처리하도록 하고 있고, 같은 법 제17조(법정민원의 처리기간 설정 · 공표) 및 제36조(민원처리기준표의 고시 등)에 따라 민원의 종류별로 공시된 민원처리기준표의 처리기간(일반 사립유치원 민원의 경우: 5일) 내에 처리하여야 함

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 사립유치원 관련 민원을 처리하면서 ○○유치원 규칙변경 인가 신청 등 3건의 민원에 대하여 최단 45일부터 최장 65일까지 지연 처리한 사실이 있음
- 충청남도○○교육지원청에서는 민원인에게 변경인가 여부를 최소 1일에서 최대 132일 지연하여 통지하면서 민원 처리 지연에 따른 연장 사유와 처리완료 예정일을 민원인에게 문서로 통지하지 않거나 민원처리 기간 이후 민원문서에 대한 보완을 요구하는 등 사립유치원 변경인가 업무를 소홀히 함

사례 05 출납원 직무대리 지정 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「지방회계법」 제29조(지출원인행위), 제31조(지출의 절차), 제36조(지출기관과 출납기관의 분리),「충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙」 제4조(회계관계공무원의 관직 지정),「충청남도 공립학교회계 규칙」 제34조(지출의 원칙), 제41조(임시출납원의 임명)에 따르면, 각급 학교 분임징수관과 분임재무관은 학교장으로 지정하고 있고 학교의 출납원은 행정실장으로 지정하고 있으며, 학교장은 출납원이 장기휴가나 장기출장 등으로 장기간 회계업무를 처리하지 못하는 사유가 발생하거나 수학여행 · 현장학습 등의 업무수행을 위하여 필요한 경우에는 출납원의 사무를 대리하여 처리하는 임시출납원을 임명할 수 있음. 다만, 재무관·지출원 및 현금출납의 직무는 서로 겸할 수 없음

지적사례

- ○○학교는 행정실장 부재기간 중 행정직원 ○○○을 직무대리자로 지정하였음에도 직무대리자 지정 기간동안 학교회계 지출 155건에 대하여 직무대리자 ○○○가 지출결의 결재를 하지 않고 학교장이 원인행위와 지출결의를 결재하여 재무관이 출납원의 직무를 겸한 사실이 있음
- ○○교육원은 202*~202*년 기관장의 부재시 직무대리를 분임지출원인 총무부장으로 지정하고 지출의 원인행위를 총무부장이 결재하여 재무관과 지출원의 직무를 겸하였음

사례 06 업무의 인계 · 인수 부적정

관계법령

- 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」 제60조(업무의 분장), 제61조(업무의 인계 · 인수), 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 시행규칙」 제45조(업무의 인계 · 인수)에 따르면 학교의 장은 업무를 효율적으로 처리하고 책임 소재를 명확하게 하기 위하여 소관 업무를 단위업무별로 분장하되, 소속 공무원 간의 업무량이 균형을 이룰 수 있도록 하여야 하며, 공무원이 조직개편, 인사발령 또는 업무분장 조정 등의 사유로 업무를 인계 · 인수할 때에는 해당 업무에 관한 모든 사항이 구체적으로 나타나도록 업무관리시스템이나 전자문서시스템을 이용하여 인계 · 인수하도록 규정되어 있음

지적사례

- ○○학교는 업무추진과 업무공백이 발생하지 않도록 주요 담당 업무 및 현안사항, 물품 인계사항 등 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정 시행규칙」별지 제12호 서식에 따라 인계인수서를 작성하여 업무관리시스템에 등록하여 관리하여야 함에도 등록하지 않음

사례 07 학교운영위원회 운영위원 선출 업무 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「초 · 중등교육법」 제31조(학교운영위원회 설치), 같은 법 시행령 제58조(국 · 공립 학교운영위원회의 구성), 「충청남도 학교운영위원회 설치 · 운영에 관한 조례」 제5조(학교운영위원회의 구성 · 운영)에 따르면 학교운영의 자율성을 높이고 지역의 실정과 특성에 맞는 다양하고도 창의적인 교육을 할 수 있도록 학교의 교원 대표, 학부모 대표 및 지역사회 인사로 학교운영위원회를 구성 · 운영하여야 하며, 학교운영위원회의 위원 수는 5명 이상 15명 이하의 범위에서 위원의 구성 비율에 따라 학교의 규모 등을 고려하여 당해 학교의 학교운영위원회규정으로 위원의 정수를 정하여야 함
- 학교운영위원회 구성 시, 「초 · 중등교육법」 제31조의2(결격사유)에 의거 「국가공무원법」 제33조(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 학교운영위원회 위원으로 선출하여서는 안됨
- 「충청남도 학교운영위원회 설치 · 운영에 관한 조례」 제11조(위원의 자격상실)에 따르면, 특별한 사유 없이 3회 연속 회의에 불참하였을 경우 운영위원의 의결로 자격상실 여부를 결정하여야 함
- 「충청남도 학교운영위원회 설치 · 운영에 관한 조례」 제12조(위원장 및 부위원장)에 따르면, 위원장과 부위원장의 임기는 1년으로 하며, 연임할 수 있으며, 위원장과 부위원장은 무기명 투표로 선출하되, 재적위원 과반수의 득표로 당선됨
- 「충청남도 학교운영위원회 설치 · 운영에 관한 조례」 제7조(위원의 선출)에 따르면, 위원선출 절차는 규정으로 정하도록 하고, 각 학교 규정에 위원 선출에 따른 후보자 등록, 선거 홍보, 투·개표, 당선자공고 등의 선거 사무를 담당하는 학부모(교원)선출관리위원회를 두도록 하고 있음

지적사례

- (반복)○○학교는 202*년 4월 학교운영위원회 정기회를 개최하지 않았으며, 이로 인해 임기 1년인 위원장과 부위원장의 선출 절차 없이 학교운영위원회 위원장과 부위원장이 연임하는 결과를 초래함
- ○○학교는 교원위원 중 교감 ○○○이 202*. *. *. ○○학교 교장으로 인사발령을 받아 당연퇴직자에 해당하고, 잔여임기가 6개월 이상 남았으므로 보궐선출을 통하여 1명의 교원위원을 선출하여야 하는데도, 보궐선출 절차 없이 202*. *. *.자 교감으로 인사발령을 받은 ○○○을 교원위원으로 활동토록 한 사실이 있음
- (반복)○○학교는 201*년도 총 8회의 학교운영위원회를 개최하면서 한 번도 운영위원회에 참석하지 않은 학부모위원에 대해 학교운영위원회 의결 등의 절차를 거치지 않고 운영위원 자격을 유지토록 함
- ○○학교는 연임을 마쳐 다음기수 운영위원회 입후보 자격이 없는 후보를 운영위원으로 선출함
- (반복)○○학교는 위원장 및 부위원장 선출 시 무기명 투표절차를 거쳐 재적위원 과반수의 득표 여부에 따라 임명하여야 하는데도, 투표절차를 거치지 아니하고 호선으로 위원장과 부위원장 선출함
- ○○학교는 운영위원의 임기는 2년이더라도, 위원장·부위원장의 임기는 1년이므로 매년 정기회 시 위원장 및 부위원장을 선출했어야 하나, 별도의 선출 절차 없이 전임 위원장과 부위원장이 연임토록 함
- (반복)○○학교는 성폭력범죄 및 아동·청소년대상 성범죄 해당 여부를 확인하지 않고 학부모위원 및 지역위원을 무투표 당선 공고함
- ○○학교는 학생 수가 200명 이상 1,000명 미만으로 학교운영위원회 위원 정수를 9인 이상 12인 이내로 정하여야 함에도 '○○학교운영위원회 규정'을 202*. 2월 일부 개정하면서 위원 정수를 8명으로 개정함
- ○○학교는 위원선출을 위한 학부모위원선출관리위원회를 구성하지 않았고, 결재 과정 없이 선출관리위원장 명의로 선출 공고, 당선자 공고 등을 누리집에 탑재하였으며, 학부모위원 정수 4명 중 2명의 '학부모위원 입후보자 등록서'를 제출·등록받지 않았음에도, 4명이 입후보한 것으로 하여 무투표 당선 처리함

02. 공무원 행동강령 · 청렴

사례 01 공용물 사적 사용 금지 위반 ※빈출 사례

관계법령

- 「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)에 의하면 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 되고, 공무원은 관용 차량·선박·항공기 등 공용물과 예산의 사용으로 제공되는 항공마일리지, 적립포인트 등 부가서비스를 정당한 사유 없이 사적인 용도로 사용·수익해서는 아니 되며, 관련 비위행위의 적발 시 공용물의 사적 사용·수익금 전액을 환수 조치할 수 있음

지적사례

- ○○학교는 201*년 학생 교육용 태블릿PC 38대를 구입하여 운용하던 중 태블릿PC 2대를 교직원 2명이 각각 자택으로 무단 반출하여 사용하고 있음에도 그대로 방치함
- ○○학교 주무관 ○○○은 201*년 5월~7월에 공적 업무수행을 위해서만 사용되어야 하는 학교 공용 전화기를 이용하여 증권 상담을 하는 통신업체와 전화 통화를 하였으며, 이에 따라 '정보이용요금' 이 학교 전화 통신 요금에 포함되어 금281,600원 상당의 재산상 손해를 입힘
- ○○학교 교장 ○○○은 교육과정, 교육활동 등을 위한 목적으로 사용해야 할 학교 전기로 출·퇴근 목적의 본인 소유의 전기차를 총 40회 충전함
- ○○학교 교장 ○○○은 평일 방과후, 토요일, 일요일에 배우자와 함께 교내 스크린골프장을 10여 회 사적으로 이용함

사례 02 공무원 행동강령 위반

관계법령

- 「공무원 행동강령」 제14조(금품등의 수수 금지), 「충청남도교육청 공무원 행동강령」 제16조(금품등의 수수 금지) 및 제26조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리)에 의하면 직무수행을 위해 부득이한 경우에 한하여 제공되는 3만원 이내의 간소한 음식물·경조사비·선물 등 이외에는 직무관련자로부터 금전·부동산·선물 또는 향응을 받아서는 아니 되며, 금품 등을 받은 공무원은 제공자에게 그 기준을 초과한 부분이나 수수가 금지된 금품 등을 즉시 반환하여야 함

지적사례

- ○○학교 교사 ○○○은 201*년 현장체험학습 시 학부모로부터 도시락, 음료수 등을 수수하였음

사례 03 청탁금지법 위반

관계법령

- 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조(부정청탁의 금지) 제1항제3호에 의하면 누구든지 직접 또는 제3자를 통하여 직무를 수행하는 공직자등에게 모집·선발·채용·승진·전보 등 공직자등의 인사에 관하여 법령을 위반하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위에 해당하는 부정청탁을 해서는 아니 되고, 제8조(금품등의 수수 금지) 제2항에 의하면 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니되고, 제9조(수수 금지 금품등의 신고 및 처리) 제1항 및 제2항에 의하면 공직자가 수수 금지 금품 등을 받은 경우 지체 없이 서면으로 신고하고 반환하여야 함

지적사례

- ○○학교 기간제교원 A는 채용업무를 관할하는 기관장에게 선물을 발송함. 이는 원활한 직무수행을 위하여 제공할 수 있는 선물이라고 볼 수 없고, 금품 금액이 선물의 가액 범위를 초과함
  - 선물을 수령한 기관장에게 징계 의결 요구하고, 징계부가금을 부과함
  - 기간제교원은 퇴직함에 따라, 관할 법원에 과태료재판 청구함

사례 04 성실 및 청렴의 의무 위반

관계법령

- 「국가공무원법」 제56조(성실 의무)에 따라 법령을 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하며, 같은 법 제61조(청렴의 의무)에 따라 직무와 관련하여 직접적이든 간접적이든 사례·증여 또는 향응을 주거나 받을 수 없음
- 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제5조(부정청탁의 금지)에 따라 누구든지 직접 직무를 수행하는 공직자에게 채용 등 공직자의 인사에 관하여 영향을 미치도록 하는 행위 등 부정청탁을 해서는 아니 되며, 같은 법 제8조(금품등의 수수 금지)에 따라 공직자는 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목과 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만원을 초과하는 금품을 받아서는 안 됨

지적사례

- 교사 ○○○는 학부모 3명으로부터 운동부지도자가 여성이 채용될 수 있도록 도와달라는 청탁을 받으면서 현금 500만원을 수수한 후 남성이 운동부지도자로 결정되자 학부모에게 돌려줌
  - 교사 ○○○에게 중징계 의결 요구함, 학부모 3명 고발함
- ○○학교 운동부지도자 A는 학교 야구부 후원회 회장(B)에게 성과상여금 명목의 금전 1,830천원, (학교)급식비 204천원을 대납하도록 하여 경제적 이익을 얻음
  - 운동부지도자 A에게 중징계 의결을 요구하고 운동부지도자 A, 학부모회장 B에 대하여 과태료재판 청구함

03. 계약

사례 01 시설공사 원가계산서 작성 부적정

관계법령

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」에 의하면 공사 소액수의계약(2천만원 이하) 시에는 설계도서를 작성한 후 적정한 물량산출과 단가를 적용한 공사원가계산서를 작성하거나 견적서를 제출받아 제출된 견적가격이 거래실례가격, 통계작성 승인을 받은 기관이 조사·공표한 가격, 유사거래 실례가격 등과 비교 검토하여 가장 경제적인 가격으로 최종 계약금액으로 결정해야 함

지적사례

- ○○학교는 1인견적 대상공사의 시설사업을 집행하면서 충청남도교육청 일위대가표에 의거 견적을 받지 않고 통, 개, 인, 단(ex. 페인트 ○통, 작업인부 ○인) 등 확인이 불가능 한 단위로 견적받아 계약을 체결한 결과 공사물량을 확인할 수 있는 서류가 없었음
- ○○학교는 2022회계연도에 “과학실, 컴퓨터실, AI 상상 센터 리모델링 공사” 집행 시 공사 예정가격 기초자료인 공사원가계산서를 작성함에 있어 2022년 충남교육청 건축공사 원가계산 제비율 요율을 미적용하여 1인 수의계약 대상 공사가 아닌데도 불구하고, 1인 수의계약을 체결함

사례 02 신기술·특허 관련 법령 위반

관계법령

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」, 「건설기술진흥법」에 의하면 특수한 공법 등이 필요하지 않은 경우 공사 입찰 및 계약 시 제한하는 일이 없도록 되어 있고, 신기술이나 특허공법(이하 “특허공법 등”이라 한다)의 사용이 필요한 경우 설계 전에 해당 특허공법 등의 적용 필요성과 유사 기술과의 효율성·경제성 등 비교자료를 검토하도록 되어 있으며, 특허공법 등을 공사설계에 포함하려는 경우 발주자는 기술보유자와 사용협약을 체결하여야 하고, 계약담당자는 협약 내용을 입찰공고에 명시하고 낙찰자 결정 후 낙찰자에게 그 사본을 제공하여 해당 공사 낙찰자와 기술보유자가 기술사용 협약을 원활히 이행할 수 있도록 해야 함

지적사례

- ○○학교는 ‘후동교사 옥상방수공사’의 방수 공법을 특정자재(특허)로 설계에 반영하면서, 적용 필요성과 유사 기술과의 효율성·경제성 검토를 하지 않았고, 기술보유자와 사용협약을 체결하지 않는 등 계약관련 규정을 위배하여 공사를 추진한 사실이 있음

사례 03 계약심사 업무 부적정

관계법령

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 제3장 계약심사운영요령(행정안전부 예규), 「충청남도교육청 계약심사업무 처리규칙」에 따르면, 전문공사는 추정금액 3억원(「건설산업기본법」 제2조 제5호에 따른 종합공사는 5억원)이상, 용역은 추정금액 7천만원 이상, 물품 제조(수리)·구매의 경우 추정금액 2천만원 이상을 계약심사 대상사업으로 하고 있음

지적사례

- ○○학교는 ‘ 맞춤형 물품(가구) 제작 설치 구매’ (성곽도서장외 21종)는 계약금액 5천만원으로 계약심사 대상 사업인데도 계약심사 요청 없이 사업을 진행함
- 충청남도○○교육지원청에서는 201*~202*년 기간 중 ‘○○학교 운동장보수 및 스프링클러 시설공사 인조잔디 구입’ 등 6건의 사업에 대하여 계약심사부서의 계약심사를 받지 않음

사례 04 설계변경 부적정

관계법령

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 공사계약 일반조건 제6절(공사 설계의 변경), 제7절(계약금액의 조정)에 의하면 계약상대자는 공사계약의 이행 중 설계서의 내용이 불분명하거나 설계서에 누락·오류 및 설계서 간에 상호 모순 등이 있는 경우 설계변경을 하여야 하고, 수의계약으로 체결한 공사의 산출내역서는 설계변경에 해당하는 설계서에 포함되지 않음
- 또한 증감된 공사량의 단가는 계약단가로 하여야 하는 등 기존 계약단가를 변경하여 설계변경을 하여서는 안 되고, 산출내역서에 없는 품목·비목의 단가는 설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가에 낙찰률을 곱한 금액으로 하여야 함

지적사례

- 충청남도○○교육지원청에서는 ○○학교 외 1교 계단실 보수공사를 진행하면서 당초 계약금액 금10,952,000원에 수의계약하여 설계변경 가능한 대상사업이 아님에도 불구하고 원가계산서 작성 시 ○○학교 방수공사 내역 누락과 폐기물처리비 누락의 사유로 금6,689,000원을 증액하여 금17,641,000원으로 설계변경한 사실이 있음
- ○○학교는 특수학급 환경개선 공사를 집행하면서 당초 내역에 없는 신규비목의 단가를 적용하면서 일위대가표에 낙찰율 87.963%를 적용하지 않고 금3,300,000원을 증액하여 설계변경함
- ○○학교는 ‘본동 계단 미끄럼 방지를 위한 리버타일 설치 공사(2023.5.13. ~ 5.14., ○○매트, 18,820,000원)’ 를 실시하면서 리버타일 라운드칩 수량이 감소하였음에도 별도의 공사비 감액을 위한 변경계약 절차를 진행하지 않고 공사비 중 기타 시공비의 금액을 증액하여 당초 계약금액을 유지함

사례 05 학교 시설공사 계약(공사)기간 조정 부적정

관계법령

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조 제2항, 같은 법 시행령 제75조의2 제1항, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제9장 제8절 2. 계약기간의 연장에 따르면 계약상대자는 준공기한 안에 계약을 이행할 수 없는 사유가 계약기간 안에 발생할 경우에는 지체없이 계약담당자에게 서면으로 계약기간의 연장을 청구해야 하며, 계약담당자는 즉시 그 사실을 조사 확인하고 업무가 적절히 이행될 수 있도록 계약기간의 연장 등 필요한 조치를 해야함

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 '2021. 07. 05. "교사 신축공사"의 준공예정일이 도래한 시점에 계약상대자가 법정공휴일인 설연휴 등의 사유로 계약기간 연장 신청서를 제출하였으나, 관련규정에서 정하는 연장 사유에 해당되지 않음에도 계약기간을 조정함

사례 06 분할 수의계약 ※빈출 사례

관계법령

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제77조(공사의 분할계약 금지), 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우),「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 제1장 입찰 및 계약집행기준에 의하면, 계약 담당자는 동일구조물공사("동일구조물 공사"란 천연재료나 인조재료를 사용하여 그 사용목적에 적합하도록 만들어진 기능이 상호 연결되는 일체식 구조물로서 동일인이 계속하여 시공함이 적합한 시설물을 말함) 또는 단일공사로서 설계서 등에 따라 전체 사업내용이 확정된 공사는 이를 시기적으로 분할하여 계약할 수 없고, 공사의 예산편성과 기본설계 등 사업의 계획단계부터 분할·분리 계약 가능 여부를 검토하여 수의계약을 체결하기 위하여 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할 하여서는 안됨

지적사례

- (반복)○○기관에서는 202*년 동일공종(실내건축업) 사업인 본관동 휴게공간 조성 및 바닥공사와 본관동 음악실 내부공사를 추진하면서 특별한 사유없이 2건의 수의계약으로 집행함
- (반복)「○○학교는 운동장 부대시설(휀스)을 추진하면서 사업내용과 기간이 거의 동일한 공사에 대하여 공사물량과 기간을 분할하여 2개의 공사로 동일업체와 수의계약을 체결하여 공사를 추진함
- ○○학교는 「202*년도 음악실(합창실) 리모델링공사」 외 1건과 「구생활관 옥상방수 공사」 외 1건에 대하여 설계용역을 「202*년도 음악실(합창실) 리모델링 공사 및 본관 외부도장공사 설계용역」, 「202*학년도 구생활관 옥상방수 및 특별교실 외 2동 외부도장공사 설계용역」으로 같이 시행했음에도 불구하고 각각의 사업으로 분할하여 수의계약을 체결하였음

사례 07 전기공사 분리발주 안함과 건설기술인 관리 미흡

관계법령

- 「건설산업기본법」 제2조(정의)에 의하여 건설공사의 종합공사와 전문공사로 대별되고, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방공사업법」등 개별법에 의한 전기공사, 통신공사, 소방공사로 구분되며, 해당 업종에 등록한자 만이 그 업종의 공사를 할 수가 있으므로 공사를 분리하여 발주하여야 함
- 또한, 공사를 착공 할 경우「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치) 및 같은 법 시행령 제35조(건설기술인의 현장배치기준 등)에 의거 현장대리인을 배치하여야 하고,「건설기술인 등급인정 및 교육·훈련 등에 관한 기준」제3조(건설기술인의 인정기준)에 의한 직무 및 전문분야의 자격과 경력을 확인하여야 함

지적사례

- ○○학교는 20**년 비상구난용 엘리베이터 제작설치 공사를 집행하면서, 승강기설치공사와 전기공사를 각각 분리하여 발주하지 않고, 승강기설치업체와 특허에 의한 수의계약하고, 동일현장의 통합계약이라도 업종이 달라 각각(기계, 전기)의 현장대리인을 배치하여야 함에도, 배치에 따른 각각의 자격과 경력을 확인하지 않음
- ○○학교는 건설산업기본법을 준수하여 건축공사 시 해당 공종에 상응하는 자격을 갖춘 건설기술인을 배치하여 사업을 시행했어야 함에도 배치된 현장대리인의 자격과 경력이 기준에 미달함을 확인하지 않음

사례 08 시설공사 계약 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등) 제1항 및 같은 법 시행령 제8조(경미한 건설공사등) 제1항, 제21조(부대공사의 범위등) 제2항에 따르면 건설업을 하려는 자는 그 업종과 업종별 업무내용에 해당하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록하도록 되어 있고, 전문공사의 경우 1건의 공사예정금액이 1천 5백만 원 이상의 경우 건설업 등록을 한 자 만이 건설업을 하도록 되어 있으며, 공사예정금액이 전체 공사예정금액의 2분의 1 이상인 주된 전문공사의 업종으로 계약하여야 함

지적사례

- ○○학교는 통행로 정비 및 조경공사를 집행하면서 공사원가계산서 조경공사의 공사예정금액이 전체 공사예정금액의 2분의 1 이상임에도 불구하고 해당 건설업인 조경식재공사업을 등록하지 않은 업체와 공사계약을 체결한 사실이 있음
- ○○학교에서는 전문공사인 “○○학교 환경개선 공사”를 집행하면서 해당 건설업을 등록하지 않은 업체와 공사계약을 체결함

사례 09 노무비 구분관리 및 지급확인 부적정

관계법령

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」에 따라 계약기간이 1개월 이상인 공사는 「노무비 구분관리 및 지급확인제 를 적용하여야 하며, 직접노무비 지급대상 전원이 계약상대자의 상용근로자만으로 구성된 공사는 적용을 제외할 수 있고, 적용 제외의 경우 계약상대자는 노무비 구분관리제 및 지급확인제 제외사유서, 제외합의서, 상용근로자 확인 가능한 4대 보험 가입확인서 등을 제출하여야 하고 발주기관은 이를 확인하여야 함

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 '◎◎초등학교 교사수선 공사' 등 8건의 시설공사에 대하여 노무비 구분관리 및 지급확인제 적용을 제외하면서 계약상대자로부터 근로자의 노무비 적정 지급 여부를 확인하여야 함에도 계약상대자가 적용제외 사유서와 노무비 지급을 확인할 수 있는 객관적인 증빙자료(임금 지급대장, 계좌이체내역, 근로자의 수령인이 첨부된 지급내역서 등)를 제출하지 않았음에도 이에 대한 시정조치 등을 하지 않음

사례 10 시설공사 하자 보증기간 설정 및 하자관리 부적정

관계법령

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제20조(계약의 담보책임), 제21조(하자보수보증금), 같은 법 시행령 제69조(담보책임의 존속기간), 같은 법 시행규칙 제68조(담보책임의 존속기간)에 따르면, 건설공사의 공종별 담보책임의 존속 기간은 「건설산업기본법 시행령」 [별표 4] '건설공사의 종류별 하자담보책임기간' 을 적용하도록 되어 있고, 건축물 중 구조상 주요부분은 5년으로 보증기간을 정하여 보증서를 받아야 함

지적사례

- 충청남도○○교육지원청에서는 '○○유치원 내진보강공사' 등 4건의 시설공사에 대하여 주요구조부로 이루어진 철근콘크리트, 철골 공종에 대하여 별도 분리하여 하자 보증기간을 5년으로 하여 보증서를 받아야 함에도, 공종을 분리하지 않고 도급공사 건으로 묶어 보증기간이 3년으로 설정된 보증서를 징구함
- ○○학교는「조경수 식재 및 정원 가꾸기공사」를 시행하면서 조경식재공사는 하자보증금 납부를 하자보증 각서로 대체할 수 없음에도 불구하고 공사금액 3천만원 이하를 이유로 하자보증 각서로 대체한 사실이 있음
- ○○학교는 휴게데크 옥상(76㎡) 부분은 2022년 ○○교육지원청에서 발주한 옥상방수의 공사물량에 포함되어 하자담보책임기간(3년)이 경과하지 않았음에도 재시공함

사례 11 시설공사 감독 및 검사 부적정

관계법령

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제17조(검사), 같은 법 시행령 제64조(검사), 같은 법 시행규칙 제65조(감독 및 검사)에 따르면 공사계약을 체결한 경우 그 계약을 적절하게 이행하도록 설계서 및 그 밖의 관계서류에 따라 감독 및 검사를 실시해야 하고, 계약이행 내용이 계약에 위배되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 재시공이나 감액 등의 필요한 시정조치를 취하여야 함

지적사례

- (반복)○○학교는 씨름장에 55t의 모래를 납품하는 것으로 설계내역서를 작성하였고, 설계물량보다 15t이 부족한 40t이 납품되어 부족하게 시공되었는데도 이를 발견하지 못하고 그 부분에 대하여 재시공 또는 정산(감액 금2,073,100원)하지 않고 준공처리함
- (반복)○○학교는 돌봄교실 가구 제작공사 외 1건에 대하여 교실내부 교구수납장(2㎥) 부족 시공과 벽체틀(6㎡) 미설치 등의 사실이 있는데도 이를 발견하지 못하여 감액정산없이 준공처리하고 금782천원을 과다 지급함

사례 12 시설공사 사후정산 부적정

관계법령

- 「건설산업 기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙)에 따라 건설공사 도급계약의 당사자인 학교장은 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따른 보험료 등 건설사업자가 의무적으로 부담하여야 한는 비용을 건설공사의 도급금액 산출내역서에 적어야 함
- 「건설기술 진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리)에 따라 건설공사 계약을 체결할 때는 환경 훼손 및 오염방지 등 건설공사로 인한 환경피해를 최소한으로 줄일 수 있도록 환경관리비(환경보전비, 폐기물 처리비)를 건설공사의 도급금액 산출내역서에 적어야 하며, 같은 법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등)에 따라 환경관리비 사용실적에 따라 정산해야 함
- 「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비의 계상 등) 및 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시)」 제3조(적용범위)에 따라 건설공사 발주자가 총공사금액 2천만원 이상인 도급계약을 체결할 때는 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 '산업안전보건관리비'라 한다)을 건설공사의 도급금액 산출내역서에 적어야 하며, 위 고시 제8조(사용금액의 감액·반환 등) 및 제9조(사용내역의 확인)에 따라 공사 종료 시 사용내역을 확인하여 다른 목적으로 사용하거나 사용하지 않은 비용은 계약금액을 감액하여 조정하여야 함

지적사례

- (반복)○○학교는 “자율 동아리실 리모델링 공사”를 실행하면서 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준, 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한지침 등에 따라 공사 원가계산 시 간접공사비(산업안전보건관리비, 환경보전비)를 계상하여야 함에도 미계상한 채 원가계산서를 작성하여 1인 수의계약이 불가한데도 1인 수의계약을 체결함
- (반복)○○학교는 총 공사금액 2천만원 이상인 도급계약을 체결할 때는 산업안전보건관리비를 도급금액으로 계상하여야 함에도, 학교도서관 현대화사업 내부 수선공사 등 4건의 시설공사를 실시하면서 산업안전보건관리비를 계상하지 않음
- (반복)○○학교는 라돈 저감 설비 설치공사 계약을 체결하며, 산업안전보건관리비를 계상하여 정산하였으나 건설사업자가 제출한 증빙서류에 대한 진위여부 확인 및 정산 등을 소홀히 하여 건설 사업자가 제출한 사용증빙을 모두 인정함에 따라 산업안전보건관리비로 계상된 금액을 정산, 감액하지 못하여 일반관리비, 이윤 등을 포함한 총 814,578원을 건설사업자에게 과다 지급함
- (반복)○○학교는AI교육 체험교실 및 정보교육실 구축공사를 실시하면서, 빗자루, 진공청소기 등 청소도구 구입비를 환경보전비로 인정하여 공사비를 과다 지급함
- (반복)○○학교는 정구부 휴게실 증축공사의 사후정산을 실시하면서, 계약상대자가 제출한 국민건강보험료 등의 납부확인서는 사업주와 근로자가 5:5로 납부한 내역으로 정산시 사업주 납부내역만을 인정하여야 했으나 근로자가 납부한 금액까지 사업주 납부내역으로 인정하여 대가를 지급함

사례 13 하도급 건설공사 계약 확인과 심사 부적정

관계법령

- 「건설산업기본법」 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙) 제4항, 제6항, 같은 법 시행령 제26조(건설공사대장의 기재사항 통보)에 따르면, 도급금액이 1억원 이상인 건설공사를 도급받은 건설사업자 또는 건설사업자로부터 4천만원 이상의 건설공사를 하도급 받은 건설사업자는 계약을 체결한 날부터 30일 이내에 건설공사대장(하도급건설공사대장)의 기재사항을 건설산업종합정보망을 이용하여 발주자에게 통보하여야 하며, 통보한 사항에 변경이 발생하거나 새로 기재해야 할 사항이 발생한 경우에는 발생한 날부터 30일 이내에 건설산업종합정보망을 이용하여 발주자에게 통보해야 함

  ※ 건설공사대장의 기재사항을 해당 공사 완료일까지 발주자에게 통보하지 않거나 거짓으로 통보한 경우 건설산업기본법 제99조, 같은 법 시행령 제89조(과태료부과기준)에 따라 500만원 이하의 과태료 부과
- 또한, 「건설산업기본법」 제31조의2(하도급계획의 제출), 「건설공사 하도급 심사기준」(국토교통부 고시) 제5조(하도급 관련서류의 검토)에 따라, 건설사업자는 지방자치단체가 발주하는 건설공사를 도급받으려는 경우, 하도급 관계의 공정성 확보와 건설공사의 효율적인 수행을 위하여 하도급할 공사의

주요 공종 및 물량, 하수급인 선정방식 등 하도급계획을 발주자에게 제출하여야 하고, 발주자는 하도급 계약내용을 통보받은 경우 「건설산업기본법 시행규칙」 제26조에 따른 서류가 포함되어 있는지를 확인하고 하도급 계획의 적정성을 검토하여 그 이행 여부를 감독하여야 함

지적사례

➔ 충청남도○○교육지원청은 "○○학교 도서관 증축공사" 등 3건의 시설공사에 대하여 건설사업자로부터 하도급계약을 서면으로 통보받았음에도 하도급계약에 따른 서류 등을 검토한 내역이 없으며, ○○학교 운동장 확장공사' 는 건설산업종합정보망(KISCON)으로 하도급계약이 통보되어 있었음에도 감사일 현재까지 관련 내용을 확인·검토하지 않음

사례 14 폐기물 처리비 정산 업무 소홀

관계법령

➔ 「폐기물관리법」 제13조(폐기물의 처리 기준 등), 제18조(사업장폐기물의 처리), 제25조(폐기물처리업), 시행규칙 제3조(폐기물 처리 등의 구체적인 기준·방법), 「건설기술진흥법」 제66조(건설공사의 환경관리) 제3항과 같은 법 시행규칙 제61조(환경관리비의 산출 등) 제2항에 따라 폐기물 처리비는 건설공사현장에서 발생한 폐기물을 분리·선별, 운반, 상차하고, 폐기물처리업체가 폐기물을 수집·운반, 보관, 중간처리, 최종처리하기 위한 비용 등을 말하며, 폐기물의 예상발생량을 산출하거나 설계도서 등에 따라 산출하여 계상하되, 그 사용실적에 따라 정산해야 함

지적사례

➔ (반복)○○학교는 202*년 기숙사 학생용 매트리스를 폐기하면서 폐기물 수집·운반업, 중간·최종 처리업체의 자격 확인을 위한 증명서를 제출받지 않았으며, 폐기물 수집·운반자와 최종처리업자와의 폐기물 인계 인수서, 계량증명서 등의 확인 없이 폐기물 처리비 금600,000원을 지급함

➔ ○○학교는 202*학년도 과학실 현대화 사업 및 칠판교체 사업 폐기물처리 외 2건의 폐기물을 처리하면서 폐기물처리 자격이 없는 업체와 계약을 체결하여 폐기물을 처리하였으며, 폐기물처리 물량을 명확하게 확인할 수 없도록 견적서에 '폐기물처리비용 1식' 으로 작성하였으며, 폐기물 수집·운반 처리 확인서, 폐기물인계서, 폐기물계량증명서, 대형폐기물배출신고필증 등을 확인하지 않고 대금을 지급함

사례 15 1인 수의계약 업무처리 부적정 ※빈출 사례

관계법령

➔ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조(계약의 방법)에 의하면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약을 체결하려는 경우에는 이를 공고하여 일반입찰에 부쳐야 한다고 규정하고 있으며, 같은법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)에 의하면 추정가격이 2천만원 이

하인 물품의 제조·구매계약과, 추정가격이 2천만원 초과 1억원 이하인 계약으로서 「중소기업기본법」 제2조 제2항에 따른 소기업 또는 「소상공인기본법」 제2조에 따른 소상공인과 체결하는 물품의 제조·구매계약의 경우에는 수의계약을 할 수 있도록 규정하고 있음

- 또한, 추정가격 7천만원 이하인 물품의 제조·구매 계약의 경우 S2B를 이용할 수 있도록 규정하고 있음
- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제30조제1항 및 지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준 제5장 수의계약 운영요령에 따르면, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 수의계약을 체결하려는 경우에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 하고, 2인 이상으로부터 견적서를 제출받는 경우에는 지정정보처리장치를 이용하여야 하며, 이 경우 지정정보처리장치를 이용하여 견적서를 제출받았으나 견적서 제출자가 1인뿐인 경우(시·군·구로 지역제한을 한 경우는 제외한다)로서 다시 견적서를 제출받더라도 견적서 제출자가 1인뿐일 것으로 명백히 예상되는 경우에는 1인으로부터 받은 견적으로 수의계약 할 수 있음

지적사례

- (반복)○○학교는 교육정보화기기 물품 중 대기업 제품인 삼성전자 갤럭시탭 S7 FE 를 구입하면서 물품구매 총액 금78,000천원으로 일반 입찰에 의하여 물품을 구입하여야 했으나, 교육기관 전자조달시스템(S2B)에서 1인 견적 구매를 통하여 물품을 구매함
- ○○학교는 2023학년도 현장체험학습 전세버스 임차용역 계약을 체결하면서 견적 참가자격을 ○○시로 제한하여 2회 견적공고를 올렸으나 견적서 제출자가 없었음. 이 경우 기초금액과 조건이 지나치게 까다로웠을 수 있으므로 이에 대한 재검토 후 공고절차를 진행했어야 함에도, 유찰에 의한 1인 수의계약이 가능한 것으로 판단하여 수의계약을 체결하였고, 계약을 체결하는 과정에서 두 개의 업체로 분할하여 당초 기초금액보다 금3,420천 원이 초과된 금액으로 계약을 체결함

사례 16 중소기업자간 경쟁제품 제작·구매 소홀

관계법령

- 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조(중소기업자간 경쟁 제품의 지정), 제7조(경쟁제품의 계약방법), 「같은 법 시행령」 제10조(직접생산의 확인 등)에 따르면 공공기관의 장은 중소벤처기업부장관이 중소기업자가 직접 생산·제공하는 제품으로서 판로 확대가 필요하다고 인정되는 제품으로 지정한 '중소기업자간 경쟁제품'에 대해서는 특별한 사유가 없으면 중소기업자간 경쟁입찰을 하거나 법령에서 정한 특별한 사유에 따라 수의계약을 체결할 수 있고, 추정가격 1천만원 이상 중소기업자간 경쟁제품 구매계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하여야 함

지적사례

- (반복)○○학교는 202*년도 다목적 강당 및 교사 내 커튼을 제작·설치하면서 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 커튼(물품분류번호: 5213150101) 및 롤업셰이드(물품분류번호: 5213160201) 총21,131천원 상당을 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하지 않고 제작·설치함

사례 17 물품선정위원회 운영 소홀 ※빈출 사례

관계법령

- 「각급학교 물품 구매계약 시 물품선정위원회 운영기준 변경 안내」(재무과 20380, 2022.10.27.)에 따르면, 각급 학교의 장은 물품, 교구 및 기자재 구입 시 계약 관련 비리 행위를 차단하기 위한 사전적·예방적 통제장치를 마련하고 물품선정 과정의 투명성 확보를 위하여 학교장을 배제한 물품선정위원회를 구성하여야 하며 추정가격 2,000만원 이상 물품을 구입 시 위 운영기준에 첨부된 평가표를 이용하여 평가를 실시하여야 함

지적사례

- ○○학교는 유치원 놀이기구 구입과 통학버스 차양 시설 설치 물품 구입을 위한 물품선정위원회 조직구성을 5인 이하(3명, 4명)로 구성하여 운영하였으며, 정량평가는 사업담당자가 평가하여야 하는데도 평가위원별로 점수를 다르게 부여함
- ○○학교는 2019년 미용과 2, 3학년 헤어미용 수업재료(가발) 구입 외 총 18건 물품선정위원회를 개최하지 않았으며, 2021년 미래환경 구축을 위한 5차 기자재와 1학년 교실 스마트환경 기자재 구입을 위한 물품선정위원회를 개최하면서 사업담당자인 간사가 평가위원으로 참여함
- ○○학교 소속 지방공무원 ○○○은 특정 규격 또는 업체로부터 추정각격 2천만 원 이상의 물품을 구매하면서도 물품선정위원회를 개최하지 않고 물품을 구입함

사례 18 제안서 평가 업무 소홀

관계법령

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 제3항에 의하면 물품의 제조·구매 또는 용역 계약(청소, 경비 등 단순한 노무에 의한 용역으로서 행정안전부령으로 정하는 용역의 계약은 제외한다)의 특성 등에 따라 필요하다고 인정되는 경우에는 먼저 규격입찰과 가격입찰 또는 기술입찰과 가격입찰을 동시에 실시할 수 있고, 이 경우 규격입찰 또는 기술입찰의 개찰결과 적격자로 확정된 자에 한정하여 가격입찰을 개찰하여야 하며, 2단계 입찰 계약에 의할 경우 평가기준 및 절차(외부전문가를 위원으로 선정하여 평가하는 경우를 포함한다) 등을 정함에 있어 특정 업체에 유리한 평가기준 적용 등 공정성, 객관성, 적합성 등이 결여되지 않도록 하여야 함

지적사례

- ○○학교는 교복구매를 2단계(규격-가격 동시) 입찰로 추진하면서, 교복 제안서 평가항목 중 업체 신뢰도 평가항목은 정량적 평가항목임에도 평가위원별 업체의 신뢰도 평가점수가 다르게 부여되었음을 확인하지 않았고, 201*학년도 교복업체 선정 평가시 정당하게 평가하였을 경우 ○○업체는 평가점수 미만으로 가격개찰 대상이 될 수 없었음에도 가격개찰을 실시하였음
- ○○학교는 교복 학교주관구매 시 202*학년도에는 교복선정위원회에 참여한 7명의 평가위원 중 2명의 평가위원이 정성평가 배점기준에 맞지 않는 점수를 배점하였으며, 7개 평가항목으로 구성된 적격업체 평가표를 마련하고도 교복선정위원회에서 실제 평가시에는 임의로 6개 항목으로 구성된 평가표를 사용한 사실이 있음

사례 19 구매물품 검사(검수) 소홀

관계법령

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제16조(감독), 제17조(검사), 제18조(대가의 지급), 같은법 시행령 제64조(검사), 제67조(대가의 지급), 같은법 시행규칙 제65조(감독 및 검사), 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제15장 물품계약 일반조건에 따르면 계약담당자는 계약상대자로부터 해당 계약의 이행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 7일 이내에 계약상대자의 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 해야 하고, 계약담당자는 검사에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 할 수 있음

지적사례

- ○○학교는 조달청 3자단가 계약으로 조달 등록된 물품을 납품하기로 하였으나, 해당 조달요청 품목이 악기보관 효율성이 떨어진다는 이유를 들어 조달청 3자단가 계약으로 등록되지 아니한 물품으로 대체하면서 조달요청 취소(또는 변경) 등 적정한 조치를 취하지 아니하고 계약과 상이한 물품을 납품토록 한 후 3자단가 계약으로 구매한 것처럼 서류를 구비하고 실제 납품된 물품 비용보다 많은 물품대금을 지급함

사례 20 통학차량 임차용역 계약업무 소홀

관계법령

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 시행령」 제26조(재공고입찰과 수의계약), 같은 법 시행규칙 제32조(재공고입찰 등에 의한 수의계약 시 계약상대자 결정), 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준 제2장 예정가격 작성요령, 제5장 수의계약 운영요령, 제11장 입찰유의서에 따르면 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 재공고 입찰을 할 때 입찰이 성립하지 아니하거나 낙찰자가 없는 경우에는 1인 견적 수의계약에 의할 수 있으나, 보증금과 기한을 제외하고는 최초 입찰에 부칠 때 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없으며, 우선적으로 재공고입찰에서 정한 자격 및 조건을 갖춘 자 중에서 계약상대자를 결정하여야 함
- 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준」(행정안전부예규 제 277호)에 따르면 용역계약의 체결 시 계약담당자는 「지방계약법령」, 관계법령 및 이 조건에 정한 계약 일반사항 외에 해당 계약의 적정한 이행을 위하여 필요한 경우 용역계약 특수조건을 정하여 계약을 체결할 수 있으며, 이 조건에서 정하는 바에 의하여 계약당사자간에 행한 통지문서 등은 계약문서로서의 효력을 가짐

지적사례

- ○○학교는 2023학년도 통학차량임차용역 계약을 체결하면서 재공고 후 유찰되어 1인 수의계약을 체결할 때는 최초 견적 공고 때에 정한 가격과 그 밖의 조건을 변경할 수 없고, 재공고 입찰에서 정한 자격 및 조건을 갖춘 자 중에서 계약상대자를 결정하여야 하는데도, 조건을 변경하여 1인 견적 수의계약을 체결함

- ○○학교는 2023학년도 통학차량 임차용역 계약을 체결하면서 특수조건으로 “운전원은 만63세 이하(3. 1.기준)로 1종 대형면허 소지자로 대형차량 운전 경력이 3년 이상이며, 최근 3년간 무사고 운전 경력을 가진 자”를 조건으로 걸어 계약을 체결하였으나, 특수조건 계약이행을 하지 않고 운전원 제한 연령을 초과한 운전기사가 통학버스를 운행함
- ○○학교는 2023학년도 통학차량 임차용역 계약을 체결하면서 특수조건으로 “통학 차량은 최초등록일이 2017. 1. 12. 이후인 차량”이라고 명시하였으나, 최초등록일이 2016. 8. 23.인 차량과 계약하여 운행함

사례 21 통학차량 임차용역 보험료 정산 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 제1장 제9절 보험료 사후정산 요령에 의하면 계약담당자는 공사, 용역 및 물품제조 계약에 있어 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료(이하 “국민건강보험료 등”이라 한다) 등을 건설산업기본법령 등 관련법령에서 정하는 기준에 따라 예정가격에 각각 반영하고, 입찰 공고 시 관계법령에서 정한 바에 따라 정산하게 된다는 사항(다만, 관계법령이 없는 경우에는 입찰공고에 따라 사후정산을 하게 된다는 사항)과 기초금액에 반영된 국민건강보험료 등의 금액 등을 안내하고, 계약 대가의 지급 청구를 받은 때에는 해당 계약 전체에 대한 보험료 납부여부를 최종 확인 후 입찰공고 등에 명시된 국민건강보험료 등의 범위 안에서 정산해야 한다고 규정하고 있음
- 또한, 정산을 하는 경우 정산 기준금액은 공사원가계산서 상 명시한 해당 보험료에 대한 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등을 합한 금액으로 정산하도록 하고 있으며 계약담당자는 계약상대자가 제출한 보험료 납입확인서(사업주와 개인의 부담금을 포함하여 납부한 금액 중 사업주 부담금) 금액을 확인하여 정산하도록 되어있음

지적사례

- ○○학교는 202*학년도 통학차량 임차용역 계약을 체결하여 보험료 사후정산을 실시하면서 계약상대자가 제출한 보험료 납부확인서 총액은 사업주와 근로자가 5:5로 납부한 내역으로 정산시 사업주 납부내역만을 인정하여 정산하여야 했으나 근로자가 납부한 금액까지 사업주 납부내역으로 인정하여 정산을 하였으며, 정산을 하는 경우 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등을 합한 금액으로 정산하도록 되어있으나, 일반관리비, 이윤, 부가가치세 등의 정산을 생략하고 대가를 지급함

04. 재난 · 안전

사례 01 재해 취약시설 안전관리 소홀

관계법령

- 「재난 및 안전관리 기본법」 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치 등), 「급경사지 재해예방에 관한 법률」 제5조(급경사지에 대한 안전점검), 여름철 호우 대비를 위한 예방활동 철저(충남교육청 안전총괄과-3885, 2018. 5. 15.)에 의하면 재난관리책임기관의 장은 소관 관리 대상 업무의 분야에서 재난 발생을 사전에 방지하기 위하여 재난이 발생할 위험이 높은 분야에 대한 안전관리체계를 구축하고 재난방지시설의 점검·관리와 재난예방조치를 효율적으로 시행하도록 규정하고 있음

지적사례

- ○○학교는 학교교사 건물이 점유하고 있거나 교지로 사용하고 있는 재단법인 ○○○와 사용허가 계약을 체결하여 사용하던 중 201*년도 8월말 경 지역 집중호우로 위 토지 중 8*-5*번지로 추정되는 옹벽 위 절개사면의 토사가 유실됨. 이에 학교장은 관련 서식에 따라 관할청에 재난상황을 보고하고 유관기관과 협조하여 신속히 복구하는 등 적극적인 조치를 취하여야 했음에도 불구하고 이후 월별 1회 실시하는 학교시설안전점검표에 '이상없음'으로 점검되어 있었으며, 사유지라는 이유로 감사일 현재까지 복구하지 않고 방치하는 등 학교시설안전점검을 소홀히 함

사례 02 전기안전관리업무 소홀

관계법령

- 「전기안전관리법」 제22조(전기안전관리자의 선임 등), 제23조(전기안전관리자의 선임 및 해임신고 등) 및 같은 법 시행규칙 제34조(전기안전관리자의 선임 및 해임신고)에 의하면 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 전기안전관리업무를 대행하게 할 수 있고, 전기안전관리업무를 대행하는 자는 전기안전관리자로 선임된 것으로 봄
- 전기안전관리자는 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」에 의거 점검종류에 따른 측정 주기 및 시험항목을 반영하여 점검을 실시한 후 위 규정의 별지 서식에 따라 기록 후 보존하여야 함

지적사례

- ○○학교는(교육용(갑) 저압, 계약전력 140kW)는 반기별 점검하여야 하는 접지저항 측정과 연 1회 점검하여야 하는 절연저항 측정 항목에 대한 기록을 보존하고 있지 않음
- ○○학교는 태양광발전설비 점검기록표에 따른 점검 후 기록·보전이 이루어지지 않음
- ○○학교는 전기자동차 충전시설 점검기록표에 따른 점검 후 기록·보전이 이루어지지 않음

사례 03 소방계획서 수립 미흡 및 실별 화기 책임자 미지정

관계법령

- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제7조(소방안전관리자의 책무), 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제24조(특정소방대상물의 소방안전관리), 같은 법 시행령 제27조(소방안전 관리대상물의 소방계획서 작성 등)에 따르면, 소방안전관리자는 소방계획서 수립(전년도 12월 31일까지), 소방훈련 및 교육, 소방시설 유지·관리, 화기 취급의 감독 등 소방안전관리 업무를 성실히 수행하여야 하고, 소방계획서에는 소방안전관리대상물의 일반현황, 소방시설·피난시설 등 점검·정비계획, 화기 취급 작업에 대한 사전 안전조치 및 감독 등 공사 중 소방안전관리에 관한 사항 등이 포함되도록 규정되어 있음

지적사례

- ○○학교는 202*년도 소방계획서를 51일 지연한 202*. 2. 21. 수립하였으며, '화기 취급 작업에 대한 사전 안전조치 및 감독 등 공사 중 소방안전관리에 관한 사항' 을 자체 소방계획서에 반영하지 않음
- ○○학교는 2층 대피로에 화재 시 원활한 대피를 저해할 수 있는 물건을 쌓아놓음

사례 04 소방시설 안전관리 미흡

관계법령

- 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제22조(소방시설등의 자체점검), 같은 법 시행규칙 제20조(소방시설등 자체점검의 구분 및 대상 등), 「소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시」제5조(점검사항·세부점검방법 및 소방시설등점검표 등)에 따르면 특정소방대상물의 관계인은 그 대상물에 설치되어 있는 소방시설들에 대하여 자체점검(작동기능점검, 종합정밀점검, 외관점검)을 기관 자체 또는 관리업자를 통하여 정기적으로 실시하여야 함
- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제7조의2(소방안전관리자의 업무 대행)에 따르면, 공공기관의 장은 소방시설관리업을 등록한 자에게 소방안전관리 업무를 대행하게 할 수 있다고 규정하고 있음

지적사례

- ○○학교는 소방안전관리 대행업체에서 월 1회 실시하는 201*. 2. 13. 소방시설 자체점검 기록부에 경보설비 중 비상방송 설비가 전 구역 화재 방송 출력 불량의 점검사항이 있었는데도 4개월이 지난 201*. 6. 25.에 비상방송 설비를 보수하였고, 202*. 3. 3. 총 9개의 노후 소화기 교체 요구 건에 대하여는 1개월이 지난 202*. 4. 9.에 소화기를 교체하였으며, 소방업무 담당자는 교내에 위치하고 있는 소방 설비인 포소화설비, 연결 송수관의 설치 장소와 사용방법을 인지하지 못하는 등 소방시설 안전관리를 소홀히 한 사실이 있음

사례 05 영상정보처리기기(CCTV) 설치 · 운영 소홀

관계법령

「개인정보보호법」 제25조(영상정보처리기기의 설치 · 운영 제한) 및 같은법 시행령 제22조부터 제27조, 「표준 개인정보 보호지침」 제3장 영상정보처리기기 설치 · 운영, 「교육부 개인정보 보호지침」 및 「학교 내 영상정보처리기기 설치 · 운영 표준 가이드라인」에 따르면, 학교의 장은 영상정보처리기기를 설치할 경우 설치 목적, 카메라 대수, 위치, 성능 및 촬영 범위, 저장 일수 등을 포함한 "영상정보처리기기 설치 운영 계획"을 마련하고 「행정절차법」에 따른 행정예고의 실시 또는 의견청취, 학교운영위원회의 심의, 직접 영향을 받는 교사 · 학생 · 학부모를 대상으로 하는 설명회 · 설문조사 또는여론조사 등의 방법으로 사전에 의견을 수렴해야 한다. 또한, 학교의 장은 영상정보처리기기 설치 · 운영 등과 관련하여 주기적으로 점검하여야 하며, 이상이 발견되는 경우에는 즉시 필요한 조치를 강구하여야 함

지적사례

(반복)○○중학교에서는 '학교공간혁신 CCTV 구입 및 설치' (15대 설치), '신축교사동 CCTV 구입 및 설치 공사' (6대 설치)를 하면서 촬영 목적, 성능 및 촬영 범위 등이 변경사항에 대하여 학교운영위원회 심의 등 사전 의견수렴 절차 없이 업무를 처리함

05. 지방공무원 인사

사례 01 지방공무원 성과상여금 지급 부적정

관계법령

- 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제6조의 2(성과상여금), 「지방공무원 보수업무 등 처리지침」(제6장 지방공무원 성과상여금 업무 처리기준)에 따르면, 지방자치단체의 장은 공무원 중 근무성적·업무실적 등이 우수한 자에 대하여는 예산의 범위 안에서 성과상여금을 지급하여야 하고, 성과상여금의 지급기준·지급범위 및 지급방법 등에 관하여 필요한 사항은 교육부장관 또는 행정안전부장관이 정하는 범위 안에서 지방자치단체의 장이 정하도록 규정되어 있음

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 201*년도 지방공무원 성과급운영위원회에서 확정된 평가방법과 다르게 201*년도 지방공무원 성과상여금 지급순위 결정 시 ▲ 경고처분을 받은 대상자에게는 1점을 감점하여야 하는데도 ○○○ 등 3명에 대하여 1점을 감점하지 아니하였고, ▲ 전화친절도 평가 결과, 상위 30% 안에 포함되므로 해당 팀 소속직원에게는 기여도평가 전화친절도 항목에 1.5점의 점수를 부여하여야 하는데도 ○○○에게 1.0점을 부여함으로써, 성과상여금 지급 등급이 바뀜
- 충청남도○○교육지원청은 2020년도 지방공무원 성과상여금 지급순위 결정 시, 2019년도 기간 중 주의 처분을 받은 대상자에게 주의 2건당 0.1점을 감하여야 하는데도 해당연도에 주의 처분을 받은 행정6급 ○○○, 행정7급 ○○○ 2명에 대하여 0.1점을 감점하지 아니하였으며, 2023년도 지방공무원 성과상여금 지급순위 결정 시에도 2022년도에 주의 처분을 받은 행정6급 ○○○에 대해 주의 1건당 0.3점을 감점하지 않은 결과, 지급 등급이 뒤바뀐 사실이 있음

사례 02 지방공무원 인사위원회 구성·운영 미흡

관계법령

- 「지방공무원법」 제7조(인사위원회의 설치), 제8조(인사위원회의 기능 등), 「충청남도교육감 소속 지방공무원 인사규칙」제3조(인사위원회 설치), 충청남도○○교육지원청 인사위원회 규정 제2조(구성)에 따르면, 지방공무원법 제8조(인사위원회의 기능 등) 규정에 속하는 사항을 심의 및 의결하기 위하여 위원장 1명과 부위원장 1명 및 위원 5인으로 하는 충청남도○○교육지원청 인사위원회를 구성하여야 하고, 위원의 임기는 3년으로 하되, 한 번만 연임할 수 있도록 규정되어 있음

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 위촉직 위원 2명의 임기가 만료되었는데도 '지방공무원 전보제한 대상자 전보 심의'를 위한 인사위원회에 임기 만료 퇴직공무원 2명을 참여토록 한 사실이 있음

사례 03 공적심사위원회 운영 부적정

관계법령

- 「충청남도교육청 교육·학예에 관한 표창조례」 제2조(표창대상), 제10조(공적심사), 제11조(공적심사위원회 설치)에 따르면, 충청남도교육감 및 교육장이 행하는 표창은 충청남도 교육·학예 발전에 뚜렷한 공적이 있거나 각종 대회 등에서 우수한 성적을 획득한 개인 또는 단체 및 기관에게 수여하도록 되어 있고, 표창 대상자의 공적을 심사하기 위하여 교육감 및 교육장 소속 하에 공적심사위원회를 두며, 교육장 소속 위원회는 그 소속 공무원 중에서 교육장이 임명하는 위원장 1인 및 부위원장 1인을 포함하여 5인 이상 8인 이내의 위원으로 구성하도록 되어 있음

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 표창 대상자 공적심사를 위해 교육과장 등 8명의 위원으로 공적심사위원회를 구성하였음에도 공적심사위원이 아닌 장학사 ○○○ 등 9명을 공적심사위원으로 참여토록 하고 공적을 심사한 사실이 있음

사례 04 대우공무원 선발 부적정

관계법령

- 「지방공무원 임용령」 제31조(대우공무원 및 필수요원의 선발·지정 등), 「지방공무원 인사분야 통합지침」(대우공무원 제도 운영), 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」 제5조의2(대우공무원수당)에 따르면 임용권자는 소속 일반직공무원 중 해당 계급에서 승진소요 최저연수 이상 근무하고 승진임용의 제한사유가 없으며 근무실적이 우수한 사람을 바로 위 직급의 대우공무원으로 선발할 수 있고, 대우공무원 선발 시 대우공무원 선발요건을 충족하는 대상자를 매 월말 5일 전까지 결정한 다음 매월 1일에 일괄 선발하고 인사기록카드에 기재하여야 하며, 대우공무원으로 선발된 공무원에게는 예산의 범위 안에서 당해 공무원 월봉급액의 4.1%를 대우공무원수당으로 지급할 수 있고, 대우공무원의 선발 또는 수당 지급에 중대한 착오가 발생한 경우 즉시 정정 발령하고 대우공무원수당을 소급 지급하여야 함

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 대우공무원 선발 대상자를 매 월말 5일전까지 결정하여야 하는데도 최소 22일에서 최대 72일을 지연하여 발령일 이후에 대우공무원 선발대상자를 결정하였고, 201*. 1. 1.자 대우공무원으로 선발된 ○○초등학교 행정*급 ○○○를 72일이 지연된 201*. *. *.에서야 선발대상자로 결정함에 따라 대우공무원 수당 금312,090원 상당을 미지급한 사실이 있음
- 충청남도○○교육지원청은 행정7급 ○○○은 부모가 모두 육아휴직을 하는 경우로서 각 휴직기간이 6개월 이상인 경우 최대 3년까지 휴직기간 전부를 인정함에도 첫 째 자녀에 대한 육아휴직 기간 전체인 1년 3개월 10일을 재직기간으로 적용하지 않고 1년만 재직기간으로 인정한 후 대우공무원으로 선발함

사례 05 공가 사용 부적정

관계법령

- 「지방공무원 복무규정」 제7조의6(공가), 「지방공무원 복무에 관한 예규」, 「산업안전보건법」 제129조(일반건강진단), 「국민건강보험법」 제52조(건강검진) 등에 따르면, 공무원의 공가는 공무원이 일반국민의 자격으로 국가기관의 업무수행에 협조하거나 법령상 의무의 이행이 필요한 경우에 부여받는 휴가로, 행정기관의 장은 소속 직원이 건강(검진)진단 또는 헌혈에 참가할때 직접 필요한 기간의 공가를 승인하여야 한다고 규정하고 있음

지적사례

- ○○학교 행정7급 ○○○은 헌혈에 참가하기 위해, 행정8급 ◎◎◎은 건강검진을 받기 위하여 공가를 허가 받았으나 다른 일자에 실시함(연가보상비 등 회수 금163,910원)
- 코로나19 백신 접종을 위하여 공가를 허가받고 공가 승인일과 다른 일자에 코로나19 백신을 접종함

사례 06 학습휴가 사용 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「충청남도교육감 소속 지방공무원 복무조례」 제14조(특별휴가)에 의하면 지방공무원은 업무에 지장이 발생하지 않는 범위에서 연간 5일 이내의 학습휴가를 받을 수 있고, 각급 학교에 근무하는 지방공무원은 재량휴업일, 개교기념일 등을 이용하여야 함
- 「충청남도교육감 소속 지방공무원 복무 조례」 제14조(특별휴가), 「충청남도교육청 소속 지방공무원 학습휴가 사용 안내」, 「충청남도교육청-전국학교비정규직연대회의 단체협약서」 제66조(특별휴가), 「세종충남지역노조 단체협약서」 제49조(특별휴가)에 따르면 충청남도교육감 소속 지방공무원, 교육공무직원은 연간 3~5일 이내로 업무에 지장이 발생하지 않는 범위에서 학습휴가를 사용할 수 있고, 평생교육* 분야 학습을 위한 목적에 부합하도록 사용하여야 한다. (*평생교육 분야 학습: 학교의 정규교육과정을 제외한 학력보완 교육, 성인 문자해득 교육, 직업능력 향상교육, 인문교양교육, 문화예술교육, 시민참여교육 등을 포함하는 모든 형태의 조직적인 교육활동)

지적사례

- ○○학교 소속 행정6급 ○○○은 연간 7일 학습휴가를 허가받아 사용하였고, 5일 이상 초과하는 2일을 연가처리 하지 않아 연가보상비를 부당 수령하는 결과를 초래함(회수 금213,450원)
- (반복)○○학교 소속 행정6급 ○○○은 개인 용무를 위해 학습휴가를 사용하거나 '가족행사·이사' 등 연가 사유로 기재하여 평생교육 분야 학습 목적에 부합되지 않게 학습휴가를 사용함
- (반복) ○○중학교 구성원의 학습휴가 사용 현황을 확인한 결과, 교직원 ○명은 사유 미기재, 방학기간 휴가, 친인척 방문 등 평생교육 분야 학습 목적에 부합되지 않게 학습휴가를 사용함

사례 07 유연근무제 운영 소홀

관계법령

- 「지방공무원 복무규정」 제3조(근무시간 등의 변경), 「충청남도교육감 소속 지방공무원 유연근무제 운영지침」에 의하면 유연근무자는 실시 시간을 1주일 이상을 원칙(1일 단위도 가능)으로 하여 복무관리시스템을 통해 반드시 출·퇴근 등록을 하도록 규정하고 있음

지적사례

- ○○학교 소속 행정9급 ○○○은 복무관리시스템에 출·퇴근 기록을 등록하지 않음

사례 08 가족돌봄휴가 사용 소홀

관계법령

- 「지방공무원 복무규정」제6조(휴가의 종류)·제7조의7(특별휴가), 「지방공무원 복무에 관한 예규」(Ⅷ. 휴가)에 따르면 "공무원의 휴가는 연가·병가·공가 및 특별휴가로 구분" 하며, 공무원은 유·무급 포함 연간 총10일의 범위에서 가족돌봄휴가를 받을 수 있고, 부서장은 유급가족돌봄휴가 승인 시 사용목적과 관련된 증빙서류를 반드시 확인하여함

지적사례

- (반복)○○학교 소속 행정7급 ○○○은 가족돌봄휴가 유급 대상 요건에 해당하지 않는 사유 (부모님 병원 진료, 대입상담 등)에 사용하여 금3,061,440원의 환수금액이 발생함

사례 09 무단지각 등 근무시간 미준수

관계법령

- 「충청남도교육감 소속 지방공무원 복무조례 시행규칙」 제4조(근무상황의 관리) 등 관련 규정에 따라 지각, 조퇴, 외출 등을 하려는 때에는 근무상황부에 의하여 사전에 승인을 받아야 하며, 불가피한 사유로 사전에 승인을 받지 못한 경우에는 사후에 지체 없이 승인을 받아야 함

지적사례

- ○○학교 행정7급 ○○○은 근무시작 시각인 08:40 이후에 출근하거나, 사전승인을 받은 외출의 종료 시각 이후에 복귀하는 등 근무시간을 준수하지 않은 사실이 있음
- ○○학교 지방공무원 4명은 점심시간을 포함하여 외출, 조퇴, 반일연가를 사용하면서 근무시간에 포함되는 점심시간을 사용시간에 포함하지 않고 근무상황을 신청하여 사용한 사실이 있음

사례 10 육아시간 사용 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「지방공무원 복무규정」 제7조의7(특별휴가), 「지방공무원 복무에 관한 예규」에 따르면 만 5세 이하(생후 72개월 이전까지)의 자녀를 가진 공무원은 24개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 받을 수 있고 육아시간 사용 시 1일 최소 근무시간은 4시간 이상이 되어야 하며, 최소근무시간을 충족하지 못한 육아시간은 연가로 처리하여야 함

지적사례

- (반복)○○학교는 1일 최소 4시간 이하 근무자인 행정8급 ○○○에게 육아시간을 조퇴, 공가, 병지각과 함께 사용하도록 허가한 사실이 있음

사례 11 장기재직휴가 사용 부적정

관계법령

- 「충청남도교육감 소속 지방공무원 복무조례」 제14조(특별휴가), 「충청남도교육감 소속 지방공무원 장기재직휴가 운영지침」에 따르면 소속기관의 장은 재직기간이 10년 이상 20년 미만인 지방공무원에게 해당 재직기간 중 10일, 20년 이상 재직한 지방공무원에게 해당 재직기간 중 20일의 휴가를 허가할 수 있다고 되어 있음

지적사례

- ○○학교 행정6급 ○○○은 장기재직휴가를 초과 사용하여 연가보상비를 부당 수령함

사례 12 휴직의 목적외 사용

관계법령

- 「지방공무원법」제56조(영리 업무 및 겸직 금지)에 따라 공무원은 공무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하고, 소속 기관의 장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없으며, 같은 법 제65조(휴직의 효력)에 따라 휴직 중에 있는 공무원은 공무원의 신분을 보유하나 직무에 종사하지 못함

지적사례

- 행정7급 ○○○은 자녀 양육 사유의 육아휴직 기간 중 영리활동으로 판단되는 활동을 함으로써 영리업무 및 겸직금지 규정을 위반하였으며, 당초 육아휴직 사유와 다르게 휴직을 목적 외로 사용함

사례 13 가족수당 수령 부적정

관계법령

- 「지방공무원 수당 등에 관한 규정」제10조(가족수당),「지방공무원 보수업무 등 처리지침」에 따르면, 부양의무를 가진 공무원과 주민등록표상 세대를 같이하고 당해 공무원의 주소 또는 거소에 실제로 생계를 같이하는 범위에서 배우자, 본인 및 배우자의 직계존속, 본인 및 배우자의 직계비속, 본인 및 배우자의 형제자매 중 장애의 정도가 심한 사람과 본인 및 배우자의 부모가 사망하거나 장애의 정도가 심한 사람인 경우 본인 및 배우자의 19세 미만의 형제자매에 대하여 가족수당을 지급하여야 함
- 가족수당을 지급받으려는 공무원은 부양가족신고서를 소속 기관장에게 제출하여야 하며 부양가족에 변동이 생긴 경우에는 지체 없이 부양가족신고서에 변동사항을 기재하여 신고하여야 함

지적사례

- (반복)○○학교 행정7급 ○○○은 등 5명은 이혼, 부양가족과 주소분리, 부양가족의 사망 등 부양가족 변동사항이 발생하였음에도 부양가족 변동신고를 하지 않아 금240,000원에서 금4,740,000원의 가족수당을 부당하게 지급 받았음

사례 14 초과근무 확인 업무 소홀

관계법령

- 「국가공무원 복무 규정」 제11조(시간외근무 및 공휴일 등 근무), 「지방공무원 복무 규정」 제4조(시간외근무 및 공휴일 등 근무), 「공무원 수당등에 관한 규정」 제15조(시간외근무 수당), 「국가공무원 복무·징계 관련 예규」, 「공무원 보수 등의 업무지침」 에 따라, 규정된 근무시간 외에 근무한 공무원에게는 예산의 범위에서 초과근무수당을 지급하고, 시간외근무수당이 지급되는 근무명령 시간은 1일에 4시간, 1개월에 57시간을 초과할 수 없으며, 육아시간dmf 사용하는 날에는 근무시간 전·후에 시간외근무를 명할 수 없음. 다만, 육아시간 사용 이후 긴급한 현안이 발생하여 부득이 시간외근무를 할 경우에는 육아시간을 연가로 변경 처리하게 되어 있음
- 또한, 근무시간 하루 종일 복무(연가 등)를 사용한 경우 해당일 전체에 대한 시간외근무명령이 불가하나, 근무시간당일 지각이나 외출 또는 반일연가를 사용한 공무원이 시간외근무명령을 받고 초과근무를 한 경우에만 인정한다. 그 계산방법은 평일 정규 근무시간 이후 시간외근무 계산과 동일함

지적사례

- ○○학교는 육아시간 사용일에 근무시간 하루종일 특별휴가(학습휴가, 가족돌봄휴가) 사용한날의 시간외근무를 명할 수 없음에도 행정8급 ○○○의 시간외근무를 승인한 결과 총 6시간 초과근무수 금77,030원을 과오 지급함
- ○○학교는 시간외근무수당이 지급되는 근무명령 시간이 1일 4시간을 초과할 수 없음에도 교감 ○○○외 5명 시간외근무를 총 12시간을 과오 인정한 결과 금144,780원을 과다 지급함

사례 15 교육행정정보시스템(NEIS) 복무관리 소홀

관계법령

- 「지방공무원 복무규정」 제2조(근무시간 등), 제3조(근무시간 등의 변경), 「충청남도교육감 소속 지방공무원 복무 조례」 제11조(근무시간 등의 변경)에 의하면, 공무원의 1일 근무시간은 9시부터 18시까지로 하고, 점심시간은 12시부터 13시까지로 하며, 지방자치단체의 장은 직무의 성질, 지역 또는 기관의 특수성을 고려하여 필요하다고 인정할 때에는 1시간의 범위에서 점심시간을 달리 정하여 운영할 수 있음

지적사례

- 지방공무원의 경우 교육행정정보시스템(NEIS)에서 12:00~13:00 점심시간은 자동 공제되므로 12:00~13:00 시간을 포함한 근무상황 신청을 할 경우 공제된 시간을 포함하여 수기 입력하여야 하나, ○○유치원 행정8급 ○○○은 근무시간에 포함되는 점심시간을 연가 사용 시간에 포함하지 않은 결과 연가보상비 금157,540원을 과다 수령함

06. 교육공무직원 인사

사례 01 교육공무직 채용시험 응시 취업지원 대상자 가점 부적정

관계법령

- 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제28조(취업지원), 제31조(채용시험의 가점 등) 등 관련 법령에 따르면, 국가는 국가유공자와 그 유족 등의 생활 안정 및 자아실현을 위하여 취업 지원을 하여야 하고, 국가 및 지방자치단체 등 취업지원 실시기관은 그 직원을 채용하기 위하여 채용시험을 실시하는 경우에는 그 채용시험에 응시한 취업지원 대상자의 점수에 만점의 10퍼센트 또는 만점의 5퍼센트를 가점하여야 하며, 채용시험이 필기·실기·면접시험 등으로 구분되어 실시되는 경우에는 각 시험마다 가점을 하여야 하고, 가점을 받아 채용시험에 합격하는 사람은 채용시험 선발 예정인원의 30%(가점에 따른 선발 인원 산정 시 소수점 이하 절사)를 초과할 수 없으므로 채용시험 선발 예정인원이 4명 미만일 경우 취업지원 대상자가 응시하더라도 합격자 결정 시 가점을 하여서는 안됨

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 교육공무직원 채용 시, 2차 면접시험의 총점의 만점은 300점에 해당하므로 취업지원 대상자에게 만점의 5% 또는 10%에 해당하는 15점 또는 30점을 가점하여야 했음에도 교무행정사 등 4개 직종 채용시험에 응시한 취업지원 대상자 9명에게 총점의 5점 또는 10점씩 부적정하게 가점하거나 가점 미적용 또는 채용 선발인원이 4명 미만인데도 가점을 하여 최종합격자 당락이 변경되었음

사례 02 교육공무직 채용 절차 미준수

관계법령

- 「충청남도교육청 교육공무직원 채용 및 관리에 관한 조례」 제6조(채용)의 규정에 따르면 교육공무직원의 신규 채용은 공개경쟁을 원칙으로 하며, 채용 예정 인원, 업무 내용, 자격, 채용 조건 등을 5일 이상 채용기관의 누리집 등에 공고하여야 함
- 202*년 제#회 교육공무직원 채용 계획에 따르면 필수자격(증) 또는 관련학과를 제시하였으며 그 외 유사학과는 인사위원회에서 결정하도록 공고하였음

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 관련학과로 인정할 것인지 여부를 판단할 인사위원회를 개최하지 않고, 인사위원회 위원 2명, 직원 1명, 간사 등 4명이 참석한 회의에서 회의록 또는 내부결재 없이 관련학과로 인정하였음

사례 03 근로자 해고 절차 소홀

관계법령

- 「근로기준법」 제26조(해고의 예고), 제27조(해고사유 등의 서면통지)의 규정에 따르면 사용자는 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 함

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 ○○외국어교육센터 겸임교사를 통하여 원어민영어보조교사에게 고용계약 해지를 구두로 통지하도록 하고 추후 내부 결재로 종결 처리함
- ○○학교는 당사자에게 고용계약 해지를 구두로 통지하고 추후 내부결재로 종결 처리

사례 04 교육공무직원 퇴직연금 산정 소홀

관계법령

- 「충청남도교육청 교육공무직원 보수업무 등 처리지침」에 따르면, 퇴직연금 산정 시 확정급여형 퇴직연금제도(DB)의 경우 부담금 산정시점을 기준으로 평균임금을 산정하여 최초 고용일부터 당해 회계연도 말일까지 적립한 금액을 뺀 나머지 차액을 부담금으로 적립하고, 확정기여형 퇴직연금제도(DC)의 경우에는 연간 임금총액을 12개월로 나눈 후 금액을 적립하여야 함
- 퇴직금 산정을 위한 계속근로기간 판단 시 최초 1년을 초과하는 육아휴직기간, 업무외 사고·질병 휴직 기간, 군복무 기간 등은 계속근로기간에서 제외함

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 휴직 일수를 착오 판단하여 영양사 ○○○ 등 6명의 계속근로기간 제외 일수를 최소 58일에서 최대 334일을 과다하게 반영하여 교육공무직원 퇴직연금(DB형)이 과소적립됨

사례 05 겸직 사전허가 절차 위반

관계법령

- 근로기준법에 의하면 근로자와 사용자는 각자가 단체협약, 취업규칙과 근로계약을 지키고 성실하게 이행할 의무가 있으며, 근로계약서에 따르면 교육공무직원은 직무 외 영리목적으로 다른 업무에 종사할 수 없으며, 겸직하고자 할 때에는 사용기관의 장에게 사전 허가를 받아야 함

지적사례

- ○○학교 교육공무직 ○○○은 사전 겸직허가를 받아야 한다는 사실을 인지하지 못하고, 겸직허가 없이 영리활동을 하여 근로계약서에 명시한 '사전 겸직 허가 절차' 를 위반한 사실이 있음

사례 06 공가 사용 소홀 ※빈출 사례

관계법령

- 「충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙」 제43조(복무의무) · 제60조(공가) · 제64조(휴가의 허가) · 제75조(건강진단), 「산업안전보건법」 제43조(건강진단), 「국민건강보험법」 제52조(건강검진) 및 시행령 제25조(건강검진),「코로나 19 백신 접종 관련 교육공무직원 복무관리」등 관련 규정에 따르면, 공가는 국가기관의 업무수행에 협조하거나 법령상 의무의 이행이 필요한 경우에 부여받는 휴가로 건강검진, 필수 예방접종 또는 임시예방접종 등 일정한 사유가 있는 직원의 신청 등에 의하여 일정 기간 출근의 의무를 면제하여 주는 것으로, 건강검진 및 코로나 19 백신 접종을 사유로 공가를 허가받은 직원은 필요한 시간만큼 그 목적에 맞게 공가를 사용하여야 하며, 불가피한 사정으로 신청 당일 건강검진 및 백신접종을 하지 못하였을 경우 공가 신청 건에 대한 기결 취소 후 복무유형(외출, 조퇴 등)을 달리하여 신청하여야 함

지적사례

- ○○학교 교육공무직 ○○○ 외 2명은 건강검진 및 코로나19 백신 접종을 사유로 공가를 허가받았음에도 해당 일에 건강검진 및 백신접종을 실시하지 않았고, 이후 복무 사항 변경 처리 없이 그대로 사용하여 이에 따른 부적정 사용 공가 일수를 각각 연차보상일수에서 공제하지 않아 연차수당이 과다지급됨

사례 07 근무지 무단이탈 등 복무의무 위반

관계법령

- 「충청남도교육청 교육공무직원 취업규칙」 제50조(지각, 조퇴 및 외출 등)에 따르면 교육공무직원이 질병 및 그 밖의 부득이한 사유로 지각, 조퇴 또는 외출하고자 할 때에는 사전에 승인을 받아야 하며, 평일 근무 및 연장·휴일근로 명령을 준수하여야 하고, 근무시간 내에 맡은 바 직무를 성실하고 충실하게 수행하여야 하며 근무지를 무단으로 이탈하여서는 아니됨

지적사례

- ○○학교 교육공무직 ○○○은 연장·휴일근로 중 총 6회에 걸쳐 근무지를 무단이탈하는 등 복무의무를 위반한 사실이 확인됨
- ○○학교 교육공무직 ○○○과 ○○○은 202*. 9. 7.(수) 08:30~17:30 출장 복무 승인을 받았고, 출장 관련 업무를 마치고 14시에 사무실에 복귀 후 15:30~18:00까지 근무지를 이탈하여 음주를 한 사실이 있음
- ○○학교 교육공무직 ○○○은 사무분장에 명시된 업무를 거부하거나 본연의 업무를 소홀히 하고 근무명령을 이행하지 않은 사실이 있으며,근무시간 이후에 출근하거나, 사전 승인을 받은 사실이 없는 등 무단으로 근무지를 이탈한 사실이 있음

사례 08 초과근무 확인 업무 소홀

관계법령

- 「근로기준법」 제50조(근로시간)·제53조(연장 근로의 제한)·제56조(연장·야간 및 휴일 근로), 「교육공무직원 인사노무관리 업무안내서」에 따라, 당사자 간에 합의하면 1주 간에 12시간을 한도로 근로시간을 연장할 수 있다. 사용자는 연장근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50 이상을 가산하여 근로자에 지급하여야 하고, 다만, 근로기준법상 1일 실제 근로시간이 8시간이 초과하는 시간부터 성립하므로, 근로계약서상 출·퇴근시간과 관계없이 휴게시간, 휴가·지각·조퇴·외출 등 실제 근무하지 않은 시간을 제외한 실제 근무시간을 기준으로 8시간을 초과하는지 판단하여야 하며, 근로시간이 8시간에 미달하는 경우, 실제 근로시간이 8시간에 도달하기 전까지의 시간은 연장근로에 해당하지 않는다고 규정하고 있음

지적사례

- ○○학교 교육공무직원 5명에게 휴가·지각·조퇴·외출 등 실제 근무하지 않은 시간을 제외하지 않고 근로시간이 8시간에 미달하는 경우로, 연장·야간근로에 해당하지 않음에도 100분의 50 이상으로 가산 지급하여 초과근무수당 금683,4800원 과오 지급한 사실이 있음

사례 09 일용근로자 고용 · 산재보험 자격취득 및 상실 신고 소홀

관계법령

- 「고용보험법」 제15조(피보험자격에관한신고), 시행령 제7조(피보험자격의 취득 또는 상실신고), 「산업재해보상보험법」 제6조(적용 범위), 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제16조의 10(보수총액등의 신고) 사업주가 일용근로자를 채용한 경우 고용보험법 및 산업재해보상보험법 적용을 받는 근로자에 대해서는 피보험 자격의 취득과 상실 신고를 위해 근로자의 근로일수, 임금 등이 적힌 근로 내용 확인 신고서를 그 사유가 발생한 날의 다음 달 15일까지 고용노동부 장관에게 신고해야 함

지적사례

- ○○학교는 일용직근로자 채용 현황과 같이 일용근로자를 채용하였으나 고용보험 및 산업재해보상보험 자격취득과 상실 신고를 하지 아니하는 등 일용근로자 보험 신고 업무처리에 적정을 기하지 못함

사례 10 직고용 기간제 직원 연차 · 퇴직금 산정 소홀 ※빈출 사례

관계법령

➔ 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제21조제2항(정년퇴직자의 재고용), 「용역근로 직고용 전환자 연차 · 퇴직금 등 안내」(행정과-751, 2024. 1. 16.)에 따르면, 3년의 정년 유예기간을 부여받고 정년퇴직한 교육공무직원이 재계약 심사를 통해 매 1년 단위로 근로계약을 반복 체결한 경우라면 정년퇴직 후 새로운 1년 단위 근로계약을 체결한 시점부터 계속근로연수를 합산하여 연차휴가일수를 누적 관리하고, 미사용 연차수당 및 퇴직금을 계속근로연수를 반영하여 정산하여야 함

지적사례

➔ 퇴직 이후(정년 유예기간 종료) 매년 1년씩 재계약을 체결하였기에 새로운 1년 단위 근로계약을 체결한 시점부터 계속근로연수를 합산하여 연차휴가일수와 퇴직금을 산정하였어야 함에도 연차 산정에 있어 연단위 방식(계속근로에 따른 연차일수로 산정)으로 산정하지 않고 월단위 방식으로 착오 산정하였으며 퇴직금도 매년 1년의 기간만 산정하여 적립함

07. 물품 · 공유재산

사례 01 물품관리 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「공유재산 및 물품관리법」 제3조(공유재산 및 물품을 관리하는 공무원의 주의의무), 제60조(재물조사 등), 제66조(물품관리사무의 전산화), 제69조(보관의 원칙), 제93조(회계관계공무원의 임명 또는 위임) 및 같은 법 시행령 제59조(정기재물조사), 제67조(물품관리 사무의 전산화), 제70조(보관을 위한 조치의 청구), 「충청남도교육비특별회계 소관 물품관리 조례」 제19조(보관책임), 제20조(일시보관) 및 같은 조례 시행규칙 제3조(물품관리공무원의 관직 지정), 제12조(출납명령), 제13조(출납명령 발행요건), 제21조(물품출납원의 장부서식), 제21조의2(물품관리의 전산화)에 따르면, 각급 기관에서는 물품의 관리에 관한 사무를 전산화하여 물품을 효율적으로 관리하여야 하고, 물품출납원은 물품수입 및 출납원장과 비소모품출납 및 운용카드, 도서원부 등의 장부를 물품등재시스템(에듀파인)으로 전산처리하여 전산자료로 보관해야 하며, 물품관리에 관한 사항을 전자적 방법으로 작성 · 유지 · 보관해야 함
- 「공유재산 및 물품관리법」 제3조(공유재산 및 물품을 관리하는 공무원의 주의의무), 제75조(불용의 결정 등)에 따르면 물품을 관리하는 공무원은 법령 및 선량한 관리자의 주의의무를 준수하여 사무에 종사하여야 하고, 소관 물품 중 사용할 필요가 없게 된 물품으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 물품, 수리하여도 본래 목적으로 사용할 수 없는 물품, 수선이 비경제적 물품 등에 대해서는 정해진 서식과 절차에 따라 불용결정을 할 수 있음
- 각급 기관에서는 2년마다 정기적으로 물품에 대한 재물조사를 실시하고 필요하다고 인정하는 경우에는 수시로 재물조사를 실시하여 보유 물품의 수량, 상태, 위치 등을 조사하고, 물품에 전자태그 등을 붙여 효율적으로 관리하여야 하며, 물품의 과 · 부족이나 불용대상 물품 등이 있을 시에는 이에 대한 적절한 조치를 취하여야 함
- 학교장은 물품의 출납과 보관을 위하여 물품출납원과 분임물품출납원을 지정해야 하고, 물품을 출납하게 하고자 할 때는 사용할 공무원에게 출납하여야 할 물품의 분류를 명백히하여 출납명령하여야 하며, 망실하거나 훼손된 물품이 발견되면 보관책임자가 물품을 망실하거나 물품이 훼손된 사실이 발생하였을 당시의 시가로 환산하여 변상하여야 함

지적사례

- ○○학교 물품출납원은 물품 망실을 확인한 경우에는 사실 관계를 조사하고 의견을 붙여 물품관리관에게 보고하여야 함에도 ★★학교 행정실장에게 태블릿컴퓨터 4대 대여해 줄 것을 요청한 다음, 소속 직원으로 하여금 ★★학교에 가서 태블릿컴퓨터 4대를 대여해 오라고 부당한 지시를 하였으며, 이에, 소속 직원은 물품출납원의 부당한 지시에 따라 거부 의사 없이 ★★학교 방문하여 태블릿컴퓨터 4대를 대여한 다음, ★★★과 함께 망실된 태블릿컴퓨터에 ○○학교 물품 라벨태그를 부착한 후 망실 된 물품을 찾은 것처럼 대여한 태블릿컴퓨터를 감사공무원에게 허위로 제출함
- ○○학교 물품출납원으로부터 태블릿컴퓨터 4대를 대여해 줄 것을 유선상으로 요청받은 후 물품

관리관의 출납 명령 없이 ★★학교 태블릿컴퓨터 4대를 무단으로 출납하여 ○○학교에 대여함

- (반복)○○학교는 202*학년도 학생 교육용 재택원격업무를 위해 노트북 30대를 ○○○ 등 30명에게 공차증을 받지 않고 무단 출납함
- ○○학교는 데스크탑컴퓨터 5종에 대하여 내용연수가 경과되지 않았음에도 경제적 수리한계 비교 등 내부 검토 없이 폐기하였고 전기톱 외 2종은 물품으로 등재하여 관리하여야 함에도 소모품으로 판단하여 폐기하는 등 물품을 부적절하게 처분한 사실이 있음
- ○○학교는 물품출납원과 그 분임직 대리직 등은 20**년 *월 정기 재물조사 계획을 수립하고 조사 결과 대장상 등재된 태블릿컴퓨터 등 10대 등이 분실된 사실을 확인하였지만, 과부족 물품 없이 에듀파인 시스템상의 장부 수량 그대로 모두 보유·활용 중인 것으로 재물조사 결과를 승인·보고하였고, ○○○는 「충청남도교육비특별회계 소관 물품관리 조례」 제21조에 따라 물품 분실 시 처리 절차를 준수하지 않고 20**. 1*. 22.에 태블릿컴퓨터 등 ○○대의 분실된 물품에 대하여 내용연수 경과 및 노후화 사유로 불용 신청함
- ○○학교는 정기재물조사 시 계획수립, 재물조사반 편성 및 교육, 실사 등 절차를 거쳐 실시하여야 함에도 구체적인 계획수립 없이 전산(에듀파인)으로만 재물조사 결과를 작성하였고 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 물품이 있을 때에는 그 물품에 대하여 불용 결정을 하여 매각 또는 폐기하여야 함에도 컴퓨터실에는 사용할 수 없는 액정모니터 등 3종 23개를 보관함
- ○○학교는 201*회계연도부터 감사일 현재까지 276점(금41,909,640원)의 물품을 미등재 함
- (반복)○○학교는 해당부서의 물품(비품)을 보관 및 관리 운영하는 주무자인 분임물품출납원을 지정하지 않아 각 부서의 물품 보관 및 운영에 대한 책임 소재를 불분명하게 하였고, 물품출납공무원과 그 대리자, 분임자 및 대리분임자 등에 대한 재정보증보험에 가입되어 있지 않음
- ○○학교는 정기재물조사 시 계획수립, 재물조사반 편성 및 교육, 실사 등 절차를 거쳐 실시하여야 함에도 구체적인 계획수립 없이 전산(에듀파인)으로만 재물조사 결과를 작성하였고, 201*회계연도부터 201*회계연도까지 총 33종 107점(금20,338,460원)의 물품을 미등재하여, 물품증감 및 현재액 총계산서에서 누락되었음
- (반복)충청남도○○교육지원청에서는 관내 학교에 신발장 등 539점의 물품을 구매하여 지원하고도 물품 구입내역 통보 또는 대장 등재 안내·확인을 소홀히 하여 감사일 현재까지 에듀파인 물품관리 시스템에 등재되지 않음
- ○○학교는 노후 물품에 대해 불용결정 절차를 거치지 아니하고 폐기처분하여 현품이 존재하지 않음에도 에듀파인 물품관리시스템 장부에는 감사일 현재까지 해당 물품을 보유 중인 것으로 관리함
- ○○학교는 대한적십자로부터 스마트패드(33대)를 기증 받았음에도 에듀파인 물품관리시스템에 등록하지 않음
- ○○학교는 취득가액 100만원 이상 물품에 대하여 학교교육시설안전원에 가입처리 하지 않음
- ○○학교는 물품을 처분한 때에는 한국교육시설안전원의 공제금을 환급신청하여야함에도 신청하지 않음
- ○○학교는 사용하지 않는 개인용컴퓨터 및 모니터 등을 불용결정 후 매각 또는 폐기하지 않고 2층 서버실에 방치함

사례 02 물품 매각 처분 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「공유재산 및 물품 관리법 시행령」 제78조(불용품의 매각방법 및 특례), 「충청남도교육비특별회계 소관 물품관리 조례」 제16조(불용품의 매각)에 의하면, 물품당 장부상 취득가격이 단가 1,000만원 이상인 물품은 「부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률」에 따른 감정업을 영위하는 법인(이하 "감정기관"이라 한다)의 감정평가액을 참작하여야 하며, 감정기관에서 감정할 수 없는 경우 또는 감정의 실익이 없다고 인정되는 경우에는 계약상대방 또는 제3자로부터 직접 조사한 견적가격 또는 거래실례가격에 따라 결정하여야 하며, 처분단가가 10만원을 초과하면 일반입찰로 지정정보처리장치를 이용하여 매각하여야 함

지적사례

- (반복)○○학교는 취득금액이 1,000만원 이상 물품(상업용오븐, 사이버컴퓨터보드)을 처분하면서 매각가격 결정을 위한 견적서 등을 제출받지 아니하였으며, 매각금액이 10만원 이상인 경우에는 지정정보처리장치를 이용하여 매각하여야 하나 상업용오븐(매각금액 300천원)에 대하여 지정정보처리장치를 이용하지 않고 매각함
- ○○학교는 1,000만원 이상 물품을 폐기 또는 매각하며, 적절한 조사 없이 단순 폐기하거나 입찰을 통한 매각 대상임에도 수의계약을 통해 물품을 매각함

사례 03 건축행정 절차 미이행(무허가)

관계법령

- 「학교시설촉진법」 제5조의2(학교시설의 건축등), 같은 법 시행령 제9조(축조 등의 신고), 같은 법 시행규칙 제2조(건축등의 승인신청)에 의하면 학교시설을 건축·대수선 또는 용도변경 하려는 자는 교육부령이 정하는 바에 의하여 신고서에 관계 서류를 첨부하여 감독청에 제출·신고하여야 하고, 학교시설사업을 완료한 때에는 감독청 학교시설사업의 완료에 관한 신고를 하여 준공검사 필증을 교부 받고 건축물관리대장에 등재하고 관리하여야 함

지적사례

- ○○학교에서는 유치원 보일러실 설치공사를 진행하면서 보일러실 3.3㎡를 증축하였으나, 학교시설축조승인, 건축물관리대장 기재 신청 등 행정절차를 미이행하여 무허가로 사용함
- ○○학교는 2019년「행복공간조성 쉼터」를 추진하면서 3층의 옥외공간(약30㎡)을 확장하여 매점으로 이용중에 있으나, 건물증축에 따른 건축협의 서류 일체가 부존재하고, 건축물관리대장 미등재 및 등기촉탁도 하지 않은 채 매점으로 이용중임

사례 04 공유재산 등기 및 지목변경 소홀

관계법령

- 「공유재산 및 물품관리법」 제9조(공부 등록 등), 「대법원 등기선례」(제3-796호, 제4-70호, 교육비특별회계 소관의 공유재산임을 증명하는 서면), 「건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙」 제22조(건축물의 철거·멸실 등에 따른 건축물대장의 말소), 「부동산등기법」 제43조(멸실등기의 신청), 제44조(건물의 부존재), 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」 제80조(합병 신청), 같은 법률 시행령 제66조(합병 신청)에 따르면 부동산이나 그 밖의 권리에 해당하는 공유재산으로서 등기 또는 공부에 등록이 필요한 공유재산의 권리자 명의는 해당 지방자치단체로 하고, 다만 지방교육자치에 관한 법률에 따른 교육비특별회계 소관의 공유재산은 그 소관청의 명칭인 "교육감"을 덧붙여 적어야 하며, 교육비특별회계 소관 공유재산임에도 시·도 또는 시·군 소유명의인으로 등기되어 있는 경우 교육비특별회계 소관의 공유재산임을 증명하는 서면(인수인계서 또는 그 공문의 사본, 현재 소관청의 재산대장등·초본)을 첨부하여 "교육감"으로 소유권이전 등기촉탁이 가능함
- 또한, 건축물의 소유자나 관리자는 건축물의 전부 또는 일부가 해체·멸실 등으로 없어진 경우 건축물대장 말소신청서를 작성하여 신청하여야 하고, 건물이 멸실된 경우에는 그 건물 소유권의 등기명의인은 그 사실이 있는 때부터 1개월 이내에 그 등기를 신청하여야 하며, 존재하지 아니하는 건물에 대한 등기가 있을 때에는 그 소유권의 등기명의인은 지체 없이 그 건물의 멸실등기를 신청하여야 하고, 지번부여 지역과 소유자 및 지목이 동일한 토지는 합병사유가 발생한 날로부터 60일 이내에 지적소관청에 합병을 신청하여야 함

지적사례

- ○○학교는 학교 내 교육부 소관 국유지 4-**번지에 위치한 목구조 관사주택(17평6홉, 196*. 8. 27. 소유권보존)이 부존재하고 있는데도 감사일 현재까지 건물등기부등본 멸실등기를 하지 않은 것은 물론 소유명의인이 ○○군으로 되어 있는 실정이고,
  198*. 12. 31. 국유지 4-**번지에 관사를 개축(74.13㎡)하여 사용하다 201*. 11. 9. 철거완료 후 ○○교육지원청에 2회에 걸쳐 건축물대장 말소신청서를 제출하였으나 감사일 현재까지 건축물대장 말소처리 및 멸실등기를 완료하지 못한 실정이며, 학교울타리 내 학교용지로 사용되고 있는 3*번지와 4-**번지는 동일지목(학교용지)으로 연접되어 있는데도 합병하지 않은 실정임
- 충청남도○○교육지원청은 학교시설 준공 시 건축물 대장에 등재한 다음 등기를 완료하여야 함에도, '○○여자중학교 장애인편의시설 증축공사' 등 5건의 공사를 준공완료 하였는데도 등기부등본에 등재를 하지 않거나 지연 등재 하는 등 권리보전 조치를 소홀히 하였음

사례 05 공유재산 관리 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「충청남도교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」 제8조(실태조사) 및 제18조(관리 및 처분), 「충청남도교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례 시행규칙」 제22조(대장 및 도면작성) 및 제23조(대장정리 및 통지)에 따르면, 학교장은 매년 1회 이상 공유재산실태조사를 실시하여 공부상 재산과의 일치 여부 및 대부재산의 전대·타목적사용·불법시설물 설치, 무단점유 및 은닉재산 현황, 미등기 재산, 미활용재산 등에 대하여 파악하여야 함
- 「공유재산 및 물품 관리법」 제13조(영구시설물의 축조 금지), 제20조(사용허가), 제21조(사용허가 기간), 제24조(사용료의 감면), 제44조(대장과 실태조사), 같은 법 시행령 제49조(공유재산 대장의 관리 등), 「지방자치단체 공유재산 운영기준」 제7조(영구시설물의 축조), 「충청남도교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」 제3조(관리책임과 사무의 위임), 제5조(공유재산심의회의 구성 및 운영), 제8조(실태조사), 제19조(사용·수익허가의 제한)에 따르면, 지방자치단체의 장은 행정재산에 대하여 그 목적 또는 용도에 장애가 되지 아니하는 범위에서 사용허가를 할 수 있고, 행정재산의 원상 회복에 어려움이 있다고 인정되면 승인하여서는 아니되며, 지방자치단체가 직접 해당 행정재산을 공용·공공용 또는 비영리 공익사업으로 사용하려는 경우에는 사용료를 면제할 수 있고, 공유재산의 무상사용 및 무상대부 시에는 공유재산심의회 심의를 받아야 하며 수의의 방법으로 한 사용허가는 사용허가 기간이 끝나기 전에 5년의 범위 내에서 사용허가를 갱신할 수 있음

지적사례

- (반복)○○학교는 공유재산 토지 일부 면적(약44㎡)을 개인이 창고로 무단점유(현재 미활용 방치 중)하고 있고, 토지 일부 면적(약170㎡)을 주택으로 무단점유 (점유자 사망으로 현재 미활용, 201*. 4. 5.까지 대부료 징수)하고 있음에도 아무런 조치를 취하지 않은 사실이 있음
- ○○학교는 울타리 밖 학교용지 면적(약315㎡) 토지를 사용허가(대부) 없이 무단 경작하고 있었음에도, 공유재산실태조사 결과 사인에 의해 무단으로 점유된 사실이 없다고 관할 교육지원청에 보고하였으며, 피점유 토지에 대한 변상금 부과 및 사용·수익허가(대부) 등의 조치도 취하지 않음
- (반복)○○학교는 관할 교육지원청 교육장에게 위임받아 관리하고 있는 공유재산 일부 토지에 개인들이 묘지 14개소(봉분 34기)를 조성하였음에도 제대로 파악하지 못하였고, 이에 대한 적절한 조치를 취하지 않는 등 공유재산 관리를 소홀히 함
- ○○학교는 테니스클럽에서 테니스장 일시 사용 허가를 받아 사용하면서 창고(컨테이너1)를 독점하여 물품 창고로 테니스클럽에서 사용하였으며, 일자미상일에 가설건축물(컨테이너2)을 테니스클럽에서 설치·사용하고 있는 것을 방치하고, 이에 따른 해당 토지의 사용·수익허가 및 변상금을 부과하지 않음
- ○○학교는 201*년 유선(KT) 학교전화를 인터넷선 사용 전화기로 변경하면서 사용하던 KT 유선전화(무채재산) 5대 중 3대의 회선을 해지하고 전화설비 보증금을 KT로부터 환급받아 재산소유자(교육감)에게 납부하지 않고 학교회계로 불입하여 사용하였으며, NEIS 재산대장 상에 관련 내용을 반영하지 않음

사례 06 공유재산심의회 대상 미심의

관계법령

- 「공유재산 및 물품관리법」 제16조(공유재산심의회), 「공유재산 및 물품관리법 시행령」제10조의3(공유재산심의회 구성 및 운영), 「충청남도 교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」제5조 (공유재산심의회 구성 및 운영)에 따르면, 공유재산심의회는 공유재산의 취득·처분에 관한 사항, 행정재산으로서 그 목적 이외로 사용하고 있는 재산의 용도변경 또는 용도폐지 사항, 공유재산의 무상사용 및 무상대부, 그 밖의 공유재산에 관하여 재산관리관이 중요하다고 인정하는 사항에 대하여 심의하여야 하며, 다만, 대장가액 5천만원 이하의 재산 취득·처분에 대해서는 심의를 생략할 수 있도록 규정하고 있음

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 관내 학교시설 증·개축, 학교시설 교육 환경개선사업으로 재산의 취득과 처분 건 발생 시 공유재산심의회 심의를 받아야 함에도, '○○여자중학교 장애인편의시설 증축공사' 88.86㎡(공사금액 금198,611천원) 상당의 증축 및 철거 공사를 실시하면서 공유재산 취득에 관한 공유재산심의회의 절차를 거치지 않음
- 충청남도○○교육지원청은 1999년부터 학교부지 내에 ○○군청에서 민방위 비상급수 시설을 지정·설치 후 무상으로 사용하고 있음에도 ○○군청에서는 사용허가 기간이 끝나기 1개월 전에 사용허가의 갱신 또는 사용허가 기간의 연장을 신청하지 않았고 학교에서도 갱신 또는 연장허가를 하지 않아 ○○군청에서 아무런 절차 없이 무상으로 사용하도록 하였고, 조례 개정으로 인하여 무상사용 허가 시 교육지원청에 설치된 공유재산심의회 심의를 받아야 함에도 2011년 이후 심의를 받지 않음

사례 07 가설건축물 등 축조 신고·사용 부적정

관계법령

- 「건축법」 제20조(가설건축물), 같은 법 시행령 제15조(가설건축물), 「학교시설사업 촉진법」 제5조의2(학교시설의 건축등)에 따르면, 가설건축물을 축조 하려는 자는 존치 기간, 설치기준 및 절차에 따라 교육지원청에 신고한 후 착공하여야 함

지적사례

- (반복)○○학교는 가설건축물(배움터지킴이실)을 제작·설치하여 사용하면서 감독청에 신고하여 신고필증을 교부받지 않고 무단으로 사용하면서 손해보험(한국교육시설안전원 등)에 가입하지 않음
- (반복)○○학교는 운동부 운영을 위한 지도실과 배움터지킴이실 등으로 사용한 가설건축물이 신고필증이 만료되었음에도 가설건축물 존치기간 연장신청을 하지 않고 사용함

사례 08 통학차량 안전관리 소홀

관계법령

- 「도로교통법」 제53조(어린이통학버스 운전자 및 운영자 등의 의무)에 따르면, 어린이통학버스를 운전하는 사람은 어린이통학버스 운행을 마친 후 어린이나 영유아가 모두 하차하였는지를 확인하고, 어린이나 영유아의 하차 여부를 확인할 때에는 어린이나 영유아의 하차를 확인할 수 있는 장치(어린이 하차 확인장치)를 작동하여야 함
- 또한, 「유치원 어린이통학차량 운영 매뉴얼」(2020. 11. 교육부 발간)에 따르면 통학차량 운행 종료 후에는 차 안에 어린이가 있는지 제일 뒷자리 바닥까지 반드시 확인하고 하차확인장치를 눌러 작동을 종료하여야 하며, 동승보호자는 어린이통학차량의 운행을 종료할 때에는 차 안에 남겨진 유아가 있는지 확인하여야 함

지적사례

- ○○유치원 통학(임차)차량 운전원은 운행 종료 후 차 안에 유아가 남아있는지 확인하지 않고 하차확인장치를 눌러 작동을 종료하였으며, 동승보호자는 차량 밖에서 하차 지도만 하였으며 차량 내 잔존인원을 제대로 확인하지 않아 유아가 통학차량에 1시간 가량 방치됨

사례 09 통학차량 안전교육 소홀

관계법령

- 「교통안전법」 제55조(운행기록장치의 장착 및 운행기록의 활용 등) 제3호, 「도로교통법」 제52조(어린이통학버스의 신고 등), 「교통안전법 시행령」 제45조(운행기록장치의 장착시기 및 보관기간), 「자동차 운행기록 및 장치에 관한 관리지침」 제13조(분석결과 활용)에 따르면 어린이통학버스 운영자는 그 운행하는 차량에 국토교통부령으로 정하는 기준에 적합한 운행기록장치를 장착하여야 하고, 운행기록장치를 장착하여야 하는 자는 운행기록장치에 기록된 운행기록을 6개월 동안 보관하여야 하며, 교통행정기관이 제출을 요청하는 경우 이에 따라야 하고, 교통행정기관은 운행기록을 점검·분석하여 그 결과를 해당 운행기록장치 장착의무자 및 차량운전자에게 제공하여야 하며, 자동차의 운행관리, 운전자에 대한 교육·훈련, 운전자의 운전습관 교정 등에 한정하여 활용하여야 한다고 되어 있음

지적사례

- ○○유치원의 어린이 통학버스에 대한 2023학년도 운행기록을 점검한 바, 7** 차량의 경우 7월 운행일 중 매우위험수준이 운행일의 50%를 넘은 사실이 있음에도 ○○유치원은 물론 차량 및 운전자가 소속된 충청남도○○교육지원청은 운행기록을 바탕으로 하여 운전자에 대한 교육·훈련, 운전습관 교정 등에 활용한 사실이 없었음

08. 예산 · 회계

사례 01 학교회계 예산편성 및 집행 부적정

관계법령

- 「충청남도 공립학교회계 규칙」 제3조(회계연도 독립의 원칙), 제14조(예산안 심의), 제15조(추가경정예산), 연도별 학교회계 예산편성 기본지침에 따르면, 학교회계의 각 회계연도의 경비는 해당 회계연도의 세입으로 충당하여야 하고, 학교회계의 수입과 지출은 그 원인이 되는 사실이 발생한 날을 기준으로 회계연도를 구분하여야 하며, 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립한 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때는 추가경정예산을 편성할 수 있음
- 다만, 세출예산 중 경비의 성질상 그 회계연도에 그 지출을 마치지 못할 것으로 예상되는 예산에 대해서는 그 취지를 세입 · 세출예산에 명시하여 운영위원회의 심의를 거쳐 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있으며, 다음연도의 예산에 계상하지 않고 예산현액으로 관리하여야 함
- 충청남도 공립학교회계 규칙 제2조(회계운영의 기본원칙), 제12조(예산안의 편성), 제14조(예산안 심의), 제15조(추가경정예산), 「학교회계 예산편성 기본지침」에 따르면 학교회계는 교육과정에 따라 건전하게 관리·운영되어야 하며, 학교의 장은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립한 예산에 변경을 가할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성하여 학교운영위원회에 제출하고, 운영위원회위원장은 제출된 예산안을 재정의 건전성 등을 검토하여 심의하도록 되어 있음. 또한, 학교운영위원회에 제출한 예산(안)을 전입금의 변경이나 그 밖에 부득이한 사유로 인하여 수정하고자 하는 때에는 수정예산(안)을 제출하여 심의하도록 하고 있음

지적사례

- ○○학교는 2020, 2021회계연도에는 학교회계 추가경정예산을 편성하면서, 추가경정예산에 반영된 “교직원 의자 구입” 외 3개 사업이 예산액을 초과될 것으로 예상되어 예산 확보 후 집행하여야 함에도 그러하지 않은 채, 추가경정예산 확정 후 과목경정 하였음
- ○○학교는 시설일반관리비는 학교운영에 소요되는 시설장비 유지경비로서 명시이월 대상에 해당되지 아니하는데도 연도말 불용액을 최소화하기 위하여 명시이월 처리함
- ○○학교는 2022회계연도 학교회계 세입세출 예산에 대하여 학교운영위원회 심의 내용과 다르게 이월확정하거나 심의절차 없이 금3,418,840원 상당을 명시이월 처리함
- ○○학교는 중소벤처기업부에서 국고 지원받은 특성화고인력양성사업비 집행 잔액을 단순히 반납하고자 당해 회계년도 말일경에 원인행위를 하여 사고이월 처리함
- ○○학교는 학교회계 본예산안 확정은 회계연도 개시 30일 전까지, 예산확정 일로부터 10일 이내 공개하여야 함에도 기일을 초과하여 확정하거나 공개함
- ○○학교는 2019, 2022회계연도 학교회계 예산을(추가경정예산) 편성하면서, 예산요구서를 통한 교직원 의견을 반영하여 새로운 사업 추진이 예상될 경우 예산 반영 후 추진하여야 함에도, “안마의자 렌탈” 은 신규 사업임에도 예산 이 · 전용을 통해 집행한 후 추가경정예산 편성 및

확정 후 과목경정 하였음

- ○○학교는 해당일(특근매식 결재일)에는 초과근무 신청자가 없었음에도 식대를 특근 매식비로 결제하였으며, 재량휴업일 근무자 4명에게 초과근무에 해당하지 않음에도 특근매식비로 결제함
- ○○학교는 일반수용비로 자산성 비품 구입 또는 시설 공사를 추진하거나, 학생복지비로 강사 수당을 지급하는 등 예산을 당초 편성한 예산의 과목과 다르게 집행함
- ○○학교는 최소 4일에서 최장 49일을 지출품의 없이 돌봄교실 간식을 구입한 사실이 있음
- ○○학교는 학교회계 예산(안)을 운영위원회에 제출 후 수정하고자 하는 경우 수정예산(안)을 제출하여 심의하여야 함에도, 수정예산(안) 제출 없이 임의로 예산액을 수정하였고, 학교운영위원회에서 원안가결된 것으로 예산을 확정하였음

사례 02 간주처리 예산 편성 부적정

관계법령

- 「초·중등교육법」 제30조의3(학교회계의 운영), 「충청남도 공립학교회계 규칙」제12조(예산안의 편성), 제14조(예산안 심의), 제15조(추가경정예산)에 따르면, 목적지정 지원금이 교부되었으나 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회의 심의를 받은 것으로 간주처리 하고 이를 다음 회기에 서면으로 보고하여야 하며, 간주처리 시에는 반드시 학교회계 예산총칙에 간주처리 조항을 명시하여야 하고 일반(자체)재원의 예산조정은 할 수 없음

지적사례

- (반복)○○유치원에서는 201*학년도에 제4회 추가경정예산을 확정(201*. 2. 12.)한 후 간주처리 예산을 확정(201*. 2. 28.)하였으나, 제4회 추가경정예산서 예산총칙에 간주처리 조항을 포함하지 않았고, 다음 회기에 학교운영위원회에 서면으로 보고하지 않았으며, 일반재원은 조정할 수 없음에도 급식용 식재료비 326천원을 감한 후 소규모수선비로 증액함

사례 03 업무추진비 집행 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「지방자치단체 업무추진비 집행에 관한 규칙」, 「충청남도교육청 공무원 행동강령」, 「학교회계 세출예산 집행지침」에 따르면, 업무추진을 위한 접대성경비 집행 또는 물품의 구매는 기관 신용카드 사용을 원칙으로 하며, 현금지출은 격려금 · 조의금 · 축의금 등 현금 집행이 불가피한 경우에 한하여 지출이 가능하고, 학술 · 문화예술 · 체육활동 유공자 등에 대한 격려 및 지원, 소속 상근직원에 대한 격려 및 지원 등 격려금품을 제공할 수 있는 집행 대상을 한정하고 있으며, 업무추진비가 건당 50만원 이상인 경우에는 주된 상대방의 소속 또는 주소 및 성명을 증빙서류에 반드시 기재하여야 함
- 직무수행과 관련된 통상적인 경비로 축의 · 부의금품의 지급가능 대상자는 소속 학교 상근 교직원 등으로 한정되어 있고, 축의 · 부의금품은 기관운영 업무추진비에서만 집행할 수 있으며 집행한도액은 특별한 사유가 없는 한 1건당 5만 원을 초과할 수 없고 축의 · 부의금 대신 화분 또는 화환을 지급할 수 있으나, 가급적 5만 원의 범위에서 집행 가능함
- 업무추진을 위한 유관기관 협조로써 충청남도의회, 시 · 군의회, 국가기관, 다른 지방자치단체, 교육기관, 군부대, 경찰서, 금융기관, 그 밖의 공공기관 및 단체(공공기관 및 단체라 함은 공익활동을 목적으로 하는 비영리 단체로서 해당 지방자치단체의 사무의 수행과 직접적으로 관련이 있는 단체를 의미)와의 공동행사(「공직선거법」 제86조 제2항 제4호에 따라 제한되는 행사가 아닌 경우를 말한다.), 회의, 업무협조를 위한 기념품 지급 및 식사 제공을 할 수 있음
- 또한, 업무추진비 등 소모성 경비 증가를 억제하고 직접교육에 필요한 예산을 우선 편성하여야 하며, 업무추진비 한도액을 초과하여 예산을 편성할 수 없음

지적사례

- ○○학교는 ○○축구연합회장 취임식에 5만원 상당의 화환을, ○○기능강화를 위한 연수 참여 교직원에게 격려금을 지출하는 등 일반업무추진비에서 집행할 수 없는 총23건 금3,989천원을 일반업무추진비 목에서 집행하였으며, 이에 업무추진비 계상 가능한도액을 초과하여 집행함
- ○○학교는 격려금품을 지급할 수 없는 대상임에도 ○○요양병원 ○○잔치에 격려금을, 동문 체육대회에 격려금을, ○○군 ○○협회 안녕 기원제 격려금을 업무추진비에서 집행함
- ○○학교는 업무추진비성 경비를 업무추진비가 아닌 다른 원가통계비목으로 집행한 사실이 있고, 50만원 이상 건에 대하여 증빙서류에 주된 상대방의 소속 또는 주소 및 성명을 기재하지 않음
- ○○학교는 201*회계연도에 업무추진비 계상한도를 금515천원 초과한 금9,515천원을 편성하고, 금9,281천원을 집행하는 등 업무추진비 편성 및 집행에 적정을 기하지 못하였음

사례 04 예비비 사용 부적정

관계법령

- 「충청남도 공립학교회계 규칙」 제16조(예비비의 사용제한 및 관리) 및 「충청남도교육청 학교회계 예산편성 기본지침」 'Ⅵ. 예산편성 4. 세출예산 나. 목그룹별 편성 내역 및 기준' 에 따르면 예비비는 예측할 수 없는 예산 외의 지출이나 예산의 초과지출에 충당하기 위하여 필요한 최소한의 소요경비를 예비비로 계상할 수 있고, 학교의 장은 예비비를 사용한 경우에는 예비비사용명세서를 작성하여야 함

지적사례

- ○○학교는 201*학년도 예비비로 사용 신청한 공통운영(비품구입)비 금700,000원은 사업예산을 예측할 수 있는 지출이었음에도 제1회 · 제2회 추경예산을 통해 확보하지 아니하고 예비비에서 '201*학년도 체육수업을 위한 대형선풍기 구입' 으로 금294,000원과 '정보실 서버컴퓨터 구입' 으로 금406,000원을 사용함으로써 예산운용의 적정성 확보를 소홀히 하였음

사례 05 운영수당(기타수당) 지급 부적정

관계법령

- 「충청남도교육비특별회계 예산편성 방침 및 세출예산 집행지침」에 따르면 운영수당은 위원회 참석수당, 심사수당, 기타수당, 일 · 숙직비, 시험관리비, 외부강사수당, 원고료로 구분하고 있고, 이중 기타수당은 교육사업 추진 등을 위해 본청 및 직속기관, 교육지원청에 설치된 각종 위원회(TF 포함)의 사업 수행을 위한 심사수당, 심의수당, 개발수당, 편집수당, 검토수당 외 7개로 정하고 있으며, 위 규정에 정하지 않은 각종 수당은 예산에 편성하거나 지급을 금지하고 있으며, 기타수당 지급 시에는 반드시 관련 증빙자료를 첨부하여야 지급가능함

지적사례

- 충청남도○○교육지원청에서는 201*년도 영재교육원을 운영하면서 예산편성과 증빙자료 첨부없이 협의수당 명목으로 3건 금1,500천원을 과다하게 지급한 사실이 있음
- 충청남도○○원은 참석수당 대상이 아닌 '중등 영어 1급 정교사 자격연수 강사 사전협의회' 등 단순 협의회 참석에 따른 수당 금1,350,000원 상당을 지급함
- ○○과는 공무원인 경우 자기가 소속된 교육청(본청, 직속기관, 교육지원청)에 설치된 위원회에 참석하는 경우에는 다른 법령에 특별한 규정이 없는 한 위원회 참석수당 및 심사수당, 기타수당을 지급할 수 없음에도, '2020학년도 어울림톡 학교폭력 사안처리 매뉴얼 협의회 검토수당' 등 총 46건에 대하여 직속기관, 교육지원청 소속 공무원에게 금8,285,500원의 운영수당을 과오지급한 사실이 있음
- 충청남도○○도서관은 도서관운영위원회를 서면결의로 대체하였음에도 참석수당을 지급함

사례 06 강사수당 지급 부적정

관계법령

- 「초·중등학교 교육과정 총론(교육부 고시 제2015-74호)」, 「방과후학교 운영계획, 충청남도교육청」에 따르면 “방과후학교”란 수요자(학생, 학부모) 중심으로 운영하는 정규교육과정 이외의 학교 교육 활동을 말하는 것으로 방과후학교 운영은 학생과 학부모의 요구를 바탕으로 방과후 또는 방학 중 프로그램을 개설할 수 있다. 기초학력 및 방과후학교 등 각종 지도수당 지급은 당초 수업계획 대비 실제 강의사항을 정확히 기록한 출석부 및 지도일지 등에 의거 강의 일자별 강의시간·시간단가 등에 따라 산출된 강의내역의 자료에 근거하여 지급해야 한다.

지적사례

- (반복)○○학교는 강사가 관내출장, 조퇴 등 부재시에는 강의를 할 수 없는데도 강의를 한 것으로 작성된 출석부를 근거로 강사수당을 지급함
- ○○학교는 방학 중 방과후학교 수업을 실시하고 수당을 받을 경우, 방학기간에 대한 출근일수 계산에서 방과후학교 수업 시간을 공제하여야 함에도 공제하지 않고 출근일수를 산정함
- ○○학교 교사 ○○○은 토요스포츠데이 출석부 상의 지도시간이 다목적 강당에 무인경비장치가 작동중이어서 학생·강사의 출입이 불가함에도 수업을한 것처럼 기재된 출석부를 근거로 토요스포츠데이 강사수당을 부당 수령함
- (반복)○○중학교 방과후학교 등 각종 지도수당 지급 현황을 살펴본 결과 출장, 조퇴, 41조연수 등의 사유로 복무 상황과 일치하지 않는 출석부를 제출하여 총○○ 건, 금000,000원의 수당을 과오 지급함

사례 07 여비 지급 부적정

관계법령

- 「공무원여비규정」, 「공무원보수 등 업무지침 중 공무원여비 업무처리기준」, 「지방공무원 교육훈련법」, 같은 법 시행령, 「공무원 인재개발 업무처리지침」, 「학교회계 세출예산 집행지침(충청남도교육청)」에 따르면 1일 이내에 4시간 이상 근무지내 출장을 2회 이상 간 경우에도 출장비 합산액은 2만원을 넘지 못하며 왕복 2㎞이내의 근거리 출장인 경우 실비로 지급하도록 하고 있어, 운임과 식비의 증거서류를 갖추어 정산을 신청하여야 함
- 공용차량(선박 포함) 또는 공용차량에 준하는 별도의 차량을 이용하거나 차량을 임차하여 사용하는 자에게는 근무지내 출장여비에서 1만원을, 근무지외 국내출장여비에서 일비의 2분의 1을 감액하여 지급하여야 함

지적사례

- (반복)○○학교는 근무지내 출장 시 공용차량을 사용하였는데도 일비 1만원 감액하지 않거나, 왕복 2㎞이내의 근거리 출장에 실비 정산없이 여비를 지급하여 금1,310,000원의 여비를 과다 지급함
- ○○학교는 근무지내 출장을 2회 이상 간 출장자 54명에게 20,000원 이상 초과 지급하고, 근무지내 출장 시간이 4시간 미만임에도 2만원을 지급함
- (반복)○○학교는 교육훈련기관에 입교하는 공무원의 일비 지급 시, 등록일(입교일)과 수료일은 전액 지급하고 기타일은 합숙의 경우 미지급, 비합숙의 경우 5할을 지급하게 되어있으나 전액 지급함

사례 08 전기요금 선택요금제 변경신청 소홀로 인한 예산 낭비

관계법령

- 「학교회계 세출예산 집행지침」, '교육용(일반용) 고압 적정 전기 선택요금제 신청결과 제출 안내'(2019. 5. 29.)에 따르면 최대전력 관리장치, 대기전력 차단장치 설치 등으로 전기료, 동파방지·수도요금 검침 확인 등을 통한 절약 등 가능한 부분은 최대한 절약 집행하고 사적 용도로의 사용을 제한하며 적정 전기 선택요금제를 신청하고, 그 결과를 재무과에 보고하게 하였음

지적사례

- ○○학교는 선택(Ⅱ)요금제를 사용하면 불리한 것을 인지하고,「교육용 고압 적정 전기 선택요금제 신청 결과」를 작성하여 제출(2019. 6. 13.)하였음에도 한국전력공사에 전기요금 변경신청서를 제출하지 않아, 2019. 5월부터 2023. 4. 14.까지 전기요금 금5,588,960원을 과다 지급함

사례 09 물품구매 부적정

관계법령

- 「충청남도교육비특별회계 세출예산 집행지침」에 의하면 각급 기관장은 예산집행의 효율성을 극대화하기 위하여 연초에 수립한 월별 집행계획을 분기별로 재검토하여 연말에 몰아서 지출하는 사례가 발생하지 않도록 유의하여야 함

지적사례

- ○○학교는 201*년에 학교가 폐교 예정임에도 급식실 음식물쓰레기처리기 1대를 구매하여 불과 21일간만 사용함

사례 10 물품 구매 시 발생한 적립포인트 관리 소홀

관계법령

- 「지방자치단체 교육비특별회계 세출예산 집행기준(교육부 예규)」과 「학교회계 세출예산 집행지침(충청남도교육청)」에 따르면, 예산집행 과정에서 발생한 포인트는 소멸시키거나 사적으로 사용이 불가하고 반드시 학교회계 재원으로 활용하는 등 재정효율화 방안을 강구하여야 함
- 신용카드사 외에 대형할인점, 문구점 등에서 구매금액에 따라 적립해 주는 인센티브로서 세입조치가 불가능한 경우에는 사무용품 등의 구매나 불우이웃돕기 등 행정 용도로 사용하여야 함

지적사례

- ○○학교는 교육용 물품 등을 구매하면서 발생한 포인트 관리를 소홀히 하여 ○○ 등에서 1,212,716 포인트가 유효기간 만료로 자동 소멸되었고, ○○ 등 인터넷쇼핑몰에서 2,706,360 포인트가 남아있음에도 행정 용도로 사용하지 않고 있음

사례 11 법인카드 관리 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「지방자치단체 교육비특별회계 세출예산 집행기준」 4. 신용카드 사용절차에 의하면 신용카드 사용으로 발생한 카드사용 인센티브는 해당기관에서 연 1회 이상 세입조치하여야 하며, 신용카드 사용 시에는 집행 품의 금액범위 한도 내에서 신용카드를 사용해야 하며 신용카드 이용대금은 신용카드 매출전표를 첨부하여 결제 일까지 해당 예산과목에서 카드이용대금 결제계좌로 입금 조치하여야 하는 등 항상 결제예정액과 법인카드 통장 잔액이 일치하게 관리하도록 규정하고 있음
- 「회계직원 등의 책임에 관한 법률」 제3조(회계관계직원의 의무), 「교육비특별회계 재무회계규칙」 제75조(지출 및 지급의 원칙)에 관련, 회계 관계 직원은 법령과 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바에 따라 성실하게 직무를 수행하여야 하고, 출납원은 채권자로부터 지급의 청구가 있는 때에는 해당 건의 원인행위 적합성을 확인 후 지급 기한 내에 정당한 채주에게 지급하여야 하며, 법인카드 사용 시에는 품의에 맞게 법인카드를 사용하고 대금결제일이 도래하면 대금청구서의 결제 예정 금액을 확인하여 청구된 금액에 맞게 인출되도록 관리하여야 함

지적사례

- ○○학교는 매월 12일과 27일을 결제일로 지정하여 운영하고 있었음에도 201A~201B회계연도에 대금청구에 따른 카드 결제일 이후 입금으로 총 9회에 걸쳐 금10,300,574원을 연체하여 연체료를 발생시켰으며, 대금청구액과 법인카드 통장 잔액을 일치시키기가 어렵다는 사유로 연체수수료보다 많은 금액을 임의 입금함
- ○○학교는 신용카드 사용으로 인해 발생한 포인트를 201*년 1월에 금120,000원을 세입 조치한 이후 현재까지 누적된 포인트 금456,500원을 세입조치 하지 않음
- ○○학교는 카드통장으로 잘못 입금 된 '2023년 하반기 학교폭력예방 연수 물품 구입' 건 외 13건 지출금액은 학교회계로 반납 처리 후 정당한 채주에게 지급하여야 하나, 사유에 대한 증빙(내부결재)없이 카드통장에서 인출하여 채주계좌로 입금처리함
- (반복)○○중학교 법인카드 사용 및 법인카드 통장 인출 내역을 확인한 결과, 카드 청구 금액을 확인하고 출금 일자에 맞추어 입금하여야 함에도, 카드사 출금 일자와 일치하지 않아 총 ○회에 걸쳐 금000,000원을 연체하여 카드사로부터 발생한 부과금(총0,000원)을 카드지출 담당자가 대납 지급함

사례 12 운동부 신용카드 매출내역 작성 부적정

관계법령

- 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제3조(회계관계직원의 의무)에 따라 회계관계직원은 법령, 그 밖의 관계 규정, 예산 등에서 정하여진 바에 따라 성실하게 직무를 수행하여야 하며 회계관계직원이 「충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙」 제82조(영수증 등의 세무관서 제출)에 따라 계약을 체결한 사업자로부터 '신용카드 매출전표'와 매출내역을 확인할 수 있는 '영수증' 등을 제출받을 때는 계약체결에 따른 납품과 검수 물량 등을 확인하여 매출내역이 정확하게 작성하여야 함

지적사례

- ○○학교는 운동부 지도자 ○○○은 전지훈련과 대회 출전에 따른 운동부 학생선수의 식비를 매출금액에 맞춰 학교신용카드로 결제한 후, 매출내역을 확인할 수 있는 영수증을 사업자가 아니라 본인이 직접 작성하였고 실제 식사하지 않은 식사내역을 추가로 기재하는 방법으로 공급대가총액에 맞춰 작성하는 등 실제 매출내역과는 다르게 영수증을 작성하여 제출함

사례 13 현장체험학습 정산 업무 소홀

관계법령

- 「충청남도교육청 유·초·중·고(특수) 현장체험학습 운영 길라잡이」 제2장 현장체험학습 추진 절차 9. 경비 집행 및 정산에 따르면, 현장체험학습 경비는 회계 관련 규정에 따라 학교장 책임하에 집행·정산하고, 체험학습 종료 후 10일 이내에 정산 및 추진내역을 학부모에게 공개하며, 잔액이 있을 경우 반환하도록 되어 있음.
- 다만, 환불 액수가 소액(1인당 1,000원 미만)일 경우 학교운영위원회의 심의를 거쳐 학생복지비 등으로 편성하여 사용 가능하도록 규정되어 있음

지적사례

- ○○학교는 현장체험학습(수학여행) 집행 잔액이 발생했으나, ①학생에게 반환하지 않았고, ②학생 복지비 등으로 편성하여 사용하기 위한 운영위원회 심의를 거치지 않았으며, ③만약, 학생복지비 등으로 사용하더라도 학교발전기금 전출 또는 학생복지비 등으로 편성하여 사용하여야 함에도, 세입세출외현금으로 전출하여 감사일 현재까지 보관 중인 사실이 있음

사례 14 재정결함보조금(순세계잉여금) 관리 부적정

관계법령

➔ 「사립학교 재정결함보조금 기준재정수입(순세계잉여금) 산정기준」에 따라 순세계잉여금이 기준율(세입결산액 대비 1.5%)을 초과하거나 기준액(3천만원)을 초과할 경우 그 초과액을 기준재정수입으로 산정하여 감액 교부하도록 규정하고 있음

지적사례

➔ ○○학교는 202*회계연도에는 세입결산액 대비 순세계잉여금이 2.69% 발생하여 세입결산액 대비 1.5% 초과 금액 금5,186,620원을 감액 교부받는 등 재정결함보조금 관리에 적정을 기하지 못함

사례 15 적립금 운영 부적정

관계법령

➔ 「사학기관 재무·회계규칙」 제22조의2(적립금의 적립 및 사용 등)에 의하면 법인의 이사장과 학교의 장은 노후교실의 개축·증축 등을 위한 건축적립금, 기타 관할청이 특히 필요하다고 인정하는 적립금을 적립할 수 있도록 하고 있으며, 이 경우 적립금의 적립 및 사용계획을 사전에 관할청에 보고하도록 하고 있음

지적사례

➔ ○○학교는 201*학년도 추가경정예산에 '노후시설공사 시설적립금' 금25,000천원을 적립 후 차기연도로 이월하여 집행하였음에도 사전에 관할청에 적립금의 적립계획과 사용계획을 보고하지 않음

사례 16 수영장 사용료 세입업무 처리 미흡

관계법령

- 「지방회계법」 제25조(수입의 직접 사용금지), 「충청남도 교육비특별회계 재무회계 규칙」 제35조(징수결정 기준) 및 제52조(수입금출납원의 수납)에 따르면 (분임)징수관은 법령 또는 계약, 기타의 사유로 세입으로 징수하여야 할 채권이 발행되었거나 발행의 통지를 받은 때에는 이를 세입금으로 징수결정하여야 하고, 수입금출납원이 납부고지서 또는 납부서에 따라 현금을 영수하였을 때에는 현금 영수부(제40호 서식)의 영수증을 납부지에 교부하고 영수필통지서를 징수관에게 송부하여야 하며, 수입금출납원은 현금을 영수하였을 때에는 바로(익일까지) 금고에 납부하고 이를 직접 사용하여서는 안됨

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 201*~202*회계연도 중, 수영장 사용료를 회원들로부터 현금으로 수납하면서 바로(익일까지) 금고에 납부하지 않고 업무담당자가 현금으로 최장 17일간 보관 후 지연하여 세입 처리하였고, 총 금1,065,240원의 수영장 사용료를 교육비특별회계 금고에 납부하지 않고 환불사유 발생 시 직접 반환함

사례 17 학교회계 세입업무 처리 부적정

관계법령

- 「충청남도 공립학교회계 규칙」 제25조(세입의 징수와 수납), 제29조(징수기관과 징수의 결정·고지 등), 제30조(수납기관과 수납의 방법)에 따라 학교회계 세입은 법령과 조례 또는 규칙이 정하는 바에 따라 징수 또는 수납하여야 하고, 학교의 장은 학교회계의 세입을 징수결정 할 때에는 해당 세입에 대하여 법령의 위배 또는 소속 회계연도와 세입과목에 착오가 없는 지를 조사한 후 징수결정 하여야 하며 사업 담당자는 징수대상 자료를 전자문서, 전자파일 형태로 징수결의 담당자에게 통지하여야 하고, 학교의 장은 납부의무자에 대하여 납입고지서로서 납입의 고지하여야 함

지적사례

- ○○학교는 충청남도○○축구부 수익자 부담금을 징수하면서 납부의무자(축구부 학부모)에게 납입고지서 고지 및 수납(스쿨뱅킹 등 방법)을 하지 않고, 납입고지 및 수납의 의무가 없는 학부모 총무를 통하여 고지 및 수납을 하게 함
- ○○학교는 수입금이 발생하였을 때 즉시 수입일계표를 작성하고 징수부를 정리하여야 하는데도 짧게는 3일에서 길게는 261일까지 총 334건의 수입일계표를 지연하여 처리함
- ○○학교는 수입일계표 94건(금845,853,435원)을 작성하지 않았으며, 2022회계연도에는 84건의 수입일계를 연도 말에 일괄 처리하여 최대 301일까지 지연 처리함
- ○○학교는 급식비는 월별 선징수하여야 함에도 최장 27일을 경과하여 징수요구서를 작성함

사례 18 세입세출외현금 관리 부적정

관계법령

- 「충청남도교육비특별회계 재무회계 규칙」 제105조(세입세출외현금의 정리), 제107조(세입세출외현금 반환 절차), 제116조(현금출납부)에 따르면, 분임재무관은 관서의 장으로 각 소관 회계 부문에서 각 분야에 대하여 출납의 원인이 되는 법률행위 또는 출납명령을 담당하고, 세입세출외현금의 반환 청구를 받은 때에는 출납원이 관서의 장의 결재를 받아 이를 반환하고 영수증을 받아야 함
- 또한, 세입세출외현금은 보증금, 보관금, 기타 잡종금으로 구분하여 정리하여야 하고, 세입세출외현금출납원은 보관 중에 있는 현금 또는 유가증권을 교육감에게 귀속하였을 때에는 법령 · 조례 또는 계약에 특별히 정한 것을 제외하고는 즉시 세입조치를 하여야 하며, 세입세출외현금회계에 현금의 출금 또는 입금 내역 발생 시 세입세출외현금출납원의 결재를 득한 후 출납부를 정리하여 금융거래 내역과 일치시켜야 함

지적사례

- ○○학교는 201*년 10월부터 202*년 10월 감사일 현재까지 국군장병 위문 성금 등의 세입세출외현금 반환 결정을 관서의 장인 학교장의 결재를 득하지 않고 행정실장이 최종 결재하여 반환함
- ○○학교는 201*~201*회계연도 4대 보험료, 소득세, 퇴직적립금 등의 수입 및 반환 처리를 누락하여 총 671일간 세입세출외현금출납부 일계가 일치하지 않는 상태로 관리하였으며, 4대 보험료 정산 등을 소홀히 하여 금3,926,858원의 반환처를 확인할 수 없음
- ○○학교는 세입세출외현금에서 발생한 이자수입을 전자정보처리장치(에듀파인시스템)상 현금출납부에 기재 없이 학교회계 세입으로 편입하여 현금출납부와 통장 잔액이 불일치함
- 충청남도교육청○○○○원은 201*년~201*년에 금728,881,861원, 12,837건의 사용료를 세입세출외현금으로 처리를 하면서 사용료가 납부되었을 때, 최소 3일에서 최대 29일간의 사용료 수입액을 모아 일시에 세입세출외현금 계좌로 송금하여 현금출납부를 정리한 결과 총 583일간 세입세출외현금출납부 일계가 일치하지 않는 상태로 관리함
- ○○학교는 201*~201*회계연도 4대보험 개인 및 법정부담금, 소득세와 퇴직적립금 등의 수입 및 반환 처리를 누락하여 총 671일 간 세입세출외현금출납부 일계가 일치하지 않는 상태로 관리하였고, 원천징수 및 납부해야 하는 4대 보험료 정산 등을 하지 않아 금13,774,828원 중 금3,926,858원의 반환처를 알 수 없는 상태로 보관하고 있음

사례 19 학교발전기금 운용 부적정 ※빈출 사례

관계법령

- 「초·중등교육법 시행령」 제64조(학교발전기금) 및 「학교발전기금의 조성·운용 및 회계관리요령」에 의하면 학교발전기금은 학교교육시설의 보수 및 확충, 교육용기자재 및 도서구입, 학교체육활동 기타 학예활동의 지원, 학생복지 및 학생자치활동의 지원의 목적으로 사용되어야 하며, 학교회계 부족분 충당 및 일반수용비성 경비, 교직원의 각종 수당(인건비), 여비, 연수비, 회식비, 체육복 구입비, 각종 협의회비, 간담회비, 선물비·화환, 경조사비 등 업무추진비, 기타 발전기금 운영 계획 및 조성 목적에 위배되는 사업의 용도로는 사용할 수 없음
- 「학교발전기금의 조성·운용 및 회계관리요령」에 따라 학교발전기금회계 출납명령기관(학교운영위원회 위원장) 및 학교발전기금회계출납원이 교체되었을 때는 각각 교체 후 14일 및 7일 이내에 예금잔액증명서를 첨부한 현금 및 예금현재액조서, 사업별 수입 및 지급현황, 기타 학교발전기금 회계 관련 장부 및 서류 등의 사항을 인계·인수하여야 함
- 학교발전기금 조성·운용 및 계획서, 학교발전기금 접수 및 집행내역(집행일자, 세부내역, 금액) 등 학교발전기금 조성·운용 전반에 관한 사항은 1개월 이내에, 학교발전기금 결산서는 보고 후 즉시 학교 홈페이지에 공개하여야 함
- 발전기금 내 장학금 지급 대상을 선정하는 것은 운영위원회의 심의·의결사항이므로, 운영위원회가 선정 방법을 해당학교 장학금선정위원회 등에 위임한 경우에도 그 선정 결과를 운영위원회에 보고하여 심의·의결을 받아야 하고, 장학금을 수여하기 전에 운영위원회의 심의 또는 보고가 이루어져야하는 것이 원칙이며, 대상이 지정된 장학금 중 긴박한 수여 일정 등 집행이 불가피한 경우에만 심의·의결 전에 사용이 가능함. 단, 즉시 집행하는 경우에도 운영위원장에게 사전에 구두 및 서면 보고 등의 방법을 통하여 알려야 하며, 차기 학교운영위원회 회의 시 보고 및 심의·의결 하여야 함

지적사례

- ○○학교는 학교회계 부족분 충당 및 학생의 복지와 직접적으로 연관이 없는 기타시설의 보수 및 확충(태양광 가로등 수리비, 채널문자 제작 및 시공)에 사용하였음
- ○○학교는 학교 교육시설의 보수 및 확충 목적으로 학교발전기금을 사용할 경우 학교 교육시설의 범위는 교실, 도서실 등 학교교육 및 학생지원시설과 학생의 복지와 직접적으로 연관된 시설에 한하며, 교원 복지시설과 기타시설은 제외됨에도 불구하고, 교사동 옥상 보수공사를 집행함
- ○○학교는 학교 발전기금 접수 시 교직원의 인건비성 경비로는 접수할 수 없음에도 이를 접수하여 운동부 지도자 인건비성 경비로 지급하였음
- ○○학교는 학교발전기금회계출납명령기관에 대한 인계·인수를 하지 않았으며, 202*~202*학년도 학교발전기금 접수 및 집행내역을 학교 홈페이지에 공개하지 않음
- ○○학교는 ○○발전('전력산업구조 개편 촉진에 관한 법률'에 의하여 201*년 4월 2일 한국전력공사에서 발전부문이 되어 설립된 공기업)으로부터 지원받은 교육환경개선 사업비 금22,100천원을 학교회계로

세입처리 후 집행하여야 하는데도 학교발전기금으로 접수처리 후 집행함

➔ ○○학교는 에듀파인시스템에 입력한 201*학년도의 수입일계표에 대하여 출력 후 출납원과 출납관이 결재를 했어야 함에도 이를 처리하지 않았으며, 201*학년도 기금접수대장 2건에 대하여 출납관의 결재를 처리하지 않는 등 총 5건의 서류 및 장부의 생성·관리업무를 소홀히 하였음

➔ (반복)○○중학교 학교발전기금회계 운용현황을 살펴본 결과, 직전 감사 이후부터 현재까지 장학금(생) 선정 결과에 대해 학교운영위원회의 사전 또는 사후 심의 · 의결 없이 장학금을 지급하였음

사례 20 교육경비 사업 신청 및 운영 부적정

관계법령

➔ 「지방재정법」 제3조(지방재정 운용의 기본원칙)에 따르면, 지방자치단체는 주민의 복리 증진을 위하여 그 재정을 건전하고 효율적으로 운영하여야 하고, 「충청남도 공립학교회계 규칙」 제2조에 따르면 학교회계는 학교의 설립목적과 교육과정에 따라 건전하게 관리 · 운영되어야 함.

「지방자치단체 보조금 관리에 관한 법률」 제14조(지방보조사업의 내용 변경 등), 「논산시 지방보조금 운영기준」에 따르면, 지방보조사업자는 지방자치단체 장의 승인을 받아 지방보조사업의 내용을 변경하거나 지방보조사업에 드는 경비의 배분을 변경할 수 있고, 보조사업자는 선량한 관리자의 주의로 성실히 보조사업을 수행하여야 함

또한, 「학교회계 예산편성 기본지침」에 따르면, 교육재정 운용 시, ❶재정운용의 효율성 강화, ❷예산편성 과정에 사회적 가치 실현, ❸세출구조조정으로 재정건전성 강화, ❹예산편성 방식 개선으로 책무성 강화, ❺중기지방교육재정 계획과 연계하여 교육재정의 효율성을 확보하여야 함

지적사례

➔ ○○교육지원청의 관내 교육경비 사업 운영 현황을 살펴 본 결과, ○○초등학교 골프연습장 설치를 위해 ❶2020년 3월 예산을 지원하고, ❷2020년 12월에 준공했으나 ❸2021년 6월에 ○○초가 통폐합 대상 학교로 결정되었고, ❹2022년 3월에 최종 폐교되었고, 이로 인해 골프장의 사용기간이 1년 내외로 짧은 점 등 예산 금100,103천원이 낭비되는 결과를 초래하였음

※ 예산지원과정 검토 결과: ①**산출내역의 적정성**(당초 사업비 축소 산출·신청으로 부족한 예산 학교운영비 활용), ②**사업 변경의 사전 승인**(사업 변경에도 지자체에 사전 승인 신청절차 누락), ③**검토과정의 적정성**(중기학생배치계획 등을 토대로 학교의 통폐합 가능성을 인지할 수 있음에도 사업계획서 등 면밀한 검토절차 누락), ④**사업의 변경 또는 취소 등**('20년 3월 학교로 예산을 교부했으나, 4월 학급편성 결과로 통폐합 중점관리 대상학교로 선정되고, 8월 본격적으로 통폐합을 추진하여, 이 때라도 통폐합 이후에 활용 가능한 물품 구입 등으로 사업내용 변경 또는 사업 취소 등을 검토했어야 함에도, 별다른 조치 없이 12월에 골프장을 준공함), ⑤**사업의 효과성 및 기대효과**(불필요한 운영비와 관리상 문제 발생, 사업 수혜대상 축소 등 전반적으로 사업계획 대비 효과성은 미미한 상황)

09. 학교급식

사례 01 학교급식 운영 및 관리 소홀

관계법령

- 「학교급식 기본방향(충청남도교육청)」에 따르면, 급식비는 월별 선 징수 및 정산을 원칙으로 하고, 급식비 집행은 월별 학생수와 일일 영양량을 고려하여 연간 급식예산을 균등하게 집행하기 위해 월별 정산하여야 하고, 학교급식 운영계획 수립 시 정전, 단수, 식재료 공급중단, 급식종사자 파업, 감염병 확산 등 비상사태로 급식운영에 차질이 발생하는 경우를 대비하여 학교 실정에 맞는 사안별 “비상시 학교급식 운영대책”을 포함하여 학교운영위원회의 심의를 받아야 함
- 「학교급식법 시행규칙」 제5조(학교급식의 영양관리기준 등)에서는 학교급식은 학생의 발육과 건강에 필요한 영양을 충족할 수 있도록 영양관리 기준에 맞는 주식과 부식 등을 제공하는 것을 원칙으로하고 있음

지적사례

- ○○학교는 식자재의 적정한 구입을 위해 식수 인원을 전월에 사전 조사하여 적정한 식자재주문이 이루어져야 함에도 식수 인원에 대한 사전 조사를 하지 아니하여 201*. 11.부터 202*. 11.까지 최장 29일을 경과하여 징수요구서를 작성하는 등 급식비 징수요구에 적정을 기하지 못하였음
- ○○학교는 201*. 11.부터 202*. 11.까지 학교급식 식재료비와 우유급식비를 품의하면서 식재료 또는 우유를 납품받고 최단 7일부터 최장 48일까지 경과하고 나서야 품의함
- ○○학교는 202*학년도부터 202*학년도까지 학교급식 운영 계획을 수립하면서 비상사태에 따른 사안별 대책을 수립하지 않은 채 학교운영위원회의 심의를 받아 시행한 사실이 있음
- ○○학교는 202*년 학교급식 기본계획에서 정한 주간 단위 영양 기준량 중 에너지는 762.69kcal (±10%) 이내, 칼슘은 249.96mg 이상으로 공급하여야 함에도 202*학년도 에너지공급량은 7회, 칼슘 공급량은 109회 기준량을 미달하여 급식을 제공함
- ○○학교는 예산 규모와 월별 급식비 균등 집행 및 저소득층학생 식품비 지원금 감액에 대한 검토를 소홀히 하여 급식비를 과다하게 집행하는 결과를 초래하였고, 식재료 구입 예산이 과다하게 집행되고 있는데도 202*. 2. 19.에서야 제5회 추가경정예산편성을 통하여 학교운영비 150,856천원 상당을 식재료 구입비에 충당함
- ○○학교는 202*학년도 학생을 대상으로 한 학교급식 만족도를 조사하지 않은 사실이 있음
- ○○학교는 집단급식소로서 상시 1회 50명 이상을 수용할 수 있는 급식소를 운영하는 자는 타인의 생명·신체나 재산상의 손해를 보상하기 위하여 가스사고 배상책임보험에 가입하여야 함에도 보험기간 만료 후 최소 22일에서 최대 68일까지 지연하여 보험을 갱신 가입함

10. 학원 · 법인업무

사례 01 교습비등조정위원회 구성 및 교습비 초과징수 관리 소홀

관계법령

- 「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」 제17조(교습비등조정위원회)에 따르면 교육감은 교습비등의 조정에 관한 사항을 심의하기 위하여 교육지원청별로 교습비등조정위원회를 설치하며, 조정위원회의 위원은 교육감이 위촉하거나 임명하며, 「충청남도 학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」 제10조(교습비등조정위원회 구성 및 운영)에 따라, 위촉위원의 임기는 2년으로 하고 2회에 한정하여 연임할 수 있으며, 다만, 공무원이 아닌 위촉위원은「국가공무원법」 제33조의 공무원 결격사유에 해당되지 아니하여야 함
- 「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제 15조(교습비등)에 따르면, 학원설립 · 운영자, 교습자 또는 개인과외교습자는 교습내용과 교습시간 등을 고려하여 교습비를 정하고, 교육감에게 등록 · 신고한 교습비등을 초과한 금액을 징수하여서는 아니되며, 교습비등이 과다하다고 인정하면 같은법 시행령 제17조의2에 따라 교습비등의 조정을 명할 수 있고, 조정명령을 하기 위하여 해당 교육지원청 조정위원회의 심의를 거쳐 물가인상률, 전년도 대비 교습비등의 상승률, 교습시간, 지역의 특수성 및 학원의 종류 · 규모 · 시설수준 등을 고려한 조정기준을 정할 수 있음

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 교습비등조정위원회 위원 임기 만료 후 최소 3일에서 최대 20일 지연하여 구성하였으며, 공무원이 아닌 위원(6명)에 대하여 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 해당 여부 등 결격사유를 확인하지 않고 위촉함
- 충청남도○○교육지원청은 8개 학원에서 24개 교습과목에 대해 ○○교육지원청교습비등조정위원회에서 정한 기준금액을 초과하여 교습비등 변경 신청했음에도 이를 승인하거나, 기준금액을 초과한 학원에 대해 교습비 조정명령 등의 조치를 하지 않음

사례 02 학원, 교습소 보험가입 지도 · 감독 소홀

관계법령

- 「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제4조(학원설립·운영자 등의 책무),「충청남도 학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」 제5조(보험등의 가입)에 따르면 학원 설립· 운영자 및 교습자는 수강생에게 발생한 생명 · 신체상의 손해를 배상할 것을 내용으로 하는 보험이나 공제 사업에 교습시작일 이전에 가입하여야 하고, 재가입의 경우 가입기간 만료일 이전에 가입하여야 함
- 또한, 학원의 보험 또는 공제사업에 가입 시 1인당 배상금액은 1억 5천만원 이상, 1사고당 배상금액 10억원 이상, 1인당 의료실비 보상금액 3천만원 이상으로 가입하여 수강생에게 발생한 생명·신체상의 손해가 있을 경우에는 충분한 보상 및 배상을 받을 수 있도록 하여야 함

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 ▽▽학원 등 4개의 학원 및 교습소에서 3~6일까지 보험(공제) 미가입 기간이 발생하였음에도 관련 규정에 따른 행정 처분을 실시하지 않음
- 충청남도○○교육지원청은 1사고당 10억원 이상으로 보험을 가입하여야 함에도 ▽▽▽학원 등 3개소의 학원에서 1사고당 보상한도액을 5억원으로 가입하였음에도 조치를 취하지 않음

사례 03 학원 설립 · 운영등록 수리 업무 소홀

관계법령

- 「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조(학원 설립 · 운영의 신고 등), 같은 법 시행령 제5조(학원 설립 · 운영의 등록), 제7조(등록사항의 변경), 같은 법 시행규칙 제3조(등록의 신청), 제4조(학원설립 · 운영등록증명서)에 의하면, 학원을 설립 · 운영하는 자는 교습과 학습에 필요한 시설과 설비를 갖추어 설립자의 인적사항, 교습과정, 강사명단, 교습비등, 시설 · 설비 등을 학원설립 · 운영등록신청서에 기재하여 원칙(院則), 학원 시설평면도, 교습장소로 사용할 시설의 사용권을 증명할 수 있는 서류, 학원의 건축물대장 등본 등의 서류를 첨부하여 교육장에게 등록 신청하여야 하며, 등록한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같음
- 또한, 교육장은 학원 설립 · 운영등록신청의 내용이 시설기준과 교육환경에 적합한 경우에는 학원설립 · 운영의 등록신청을 수리하여야 하며, 등록을 수리하는 경우에는 학원설립 · 운영등록증명서를 발급하고 학원 등록(변경등록)대장에 그 등록사항을 기록하여야 하며, 전자적 처리가 불가능한 특별한 사유가 없으면 전자적 처리(NEIS)가 가능한 방법으로 작성 · 관리할 수 있음

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 201*~202*년 ○○○○ 외 6개 학원에 대한 학원의 설립 · 운영(변경) 등록을 수리하면서 담당자는 학원 설립 · 운영등록신청의 내용이 시설기준과 교육환경에 적합한지 여부를 현지조사하지 않았으며, 설립 · 운영자에 대한 결격사유 해당여부도 확인하지 않은 채 학원 설립 · 운영(변경)등록 수리에 대한 결재과정 없이 학원설립 · 운영등록증명서를 발급한 사실이 있음
- 충청남도○○교육지원청은 학원설립 · 운영(변경)등록 수리 현황을 학원 등록(변경등록)대장에 기록하지 않아 ○○○○학원에 대한 충청남도○○교육지원청의 적절한 지도 · 감독이 이루어지지 않는 결과를 초래하였음
- ○○중국어학원장 ○○○은 201*. 9월 경부터 학원을 운영하지 않고 있었음에도 폐원 신고를 하지 않았고, △△△입시전문학원장 ◎◎◎ 등 4명의 학원장은 학원 강사를 채용하였음에도 자격을 증명하는 서류를 붙여 교육장에게 등록하지 않는 등 학원장으로서의 책무를 다하지 못하였음
- 충청남도○○교육지원청은 학원의 설립 · 운영자는 등록 또는 신고된 명칭을 그대로 사용하여야 함에도, ○○학원은 2003. 8. 22. 명문학원으로 학원명칭이 등록수리 되었음에도 사업자등록증의 상호는 △△△전문학원으로 기재되어 있으며, 간판 또한 △△△전문학원으로 게시하고 있음에도 충청남도○○교육지원청은 학원 지도 · 점검 시 “양호”로 점검하는 등 적절한 행정지도가 이루어지지 않은 사실이 있음
- 충청남도○○교육지원청은 학원 시설변경 등 학원장이 신청한 민원을 처리기간 내 처리하지 못하고 지연하여 처리하는 등 학원 민원 처리에 적정을 기하지 못한 사실이 있음

사례 04 학원관련 과태료 부과 부적정

관계법령

- 「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률」 제23조(과태료), 「학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 법률 시행령」제21조(과태료의 부과기준)에 의하여 학원관련 규정을 위반한 자에 대하여는 납부 기한을 정하여 과태료를 부과하고, 「충청남도 학원의 설립 · 운영 및 과외교습에 관한 조례 시행규칙」 제21조(과태료 납부기한 등)에 따라 납부기한이 경과한 날로부터 15일 이내에 10일간의 납부기한을 정하여 과태료 납부독촉장을 발부하여야 함

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 학원관련 규정 위반자에 대한 과태료를 처분하고 과태료 납부 독촉장을 최소 31일에서 최대 190일 지연하여 발급함

사례 05 학교법인 이사회 회의록 작성 · 공개 부적정

관계법령

- 「사립학교법」 제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등), 같은 법 시행령 제8조의3(회의록의 공개기간 등)에 따르면 이사회는 회의록을 작성하여야 하며, 회의록은 회의일로부터 10일 안에 당해 학교의 인터넷 홈페이지에 게재하여 3개월간 공개하여야 함

지적사례

- 학교법인 ○○학원은 이사회 회의 후 회의록을 작성하지 않음
- 학교법인 ○○학원은 이사회 심의 관련서류와 회의록을 ◐◐◐ 이사가 갖고 있다는 이유로, 총 16건에 대해 회의록을 학교 홈페이지에 최소 6일부터 최대 313일 지연하여 공개하거나, 공개하지 아니한 사실이 있음

사례 06 학교법인 회계관리 부적정

관계법령

- 「사학기관 재무 · 회계규칙」, 사학기관 예산편성 및 결산요령에 따라 법인의 경상적 경비는 절약하여 투자가용 재원을 최대한 확충하여야 하고 결산 시 결산액은 세입세출내역부와 일치하여야 하며 임의 수정 또는 변경하는 일이 없도록 하고 있음

지적사례

- 학교법인 ○○학원은 누구나 수정이 가능한 연필로 출납부를 기재하여 마감하였으며, 법인회계 예산을 집행할 때 20▣▣학년도 17건을 품의요구 없이 집행한 사실이 있음

사례 07 공익법인 지도 · 감독 업무 소홀

관계법령

- 「공익법인의 설립 · 운영에 관한 법률」 제5조(임원 등), 같은 법 시행령 제7조(임원취임승인신청)에 의하면, 공익법인에는 5명 이상 15명 이하의 이사와 2명의 감사를 두되, 임원은 주무관청의 승인을 받아 취임하며, 이사와 감사의 임기는 정관으로 정하되, 이사는 4년, 감사는 2년을 초과할 수 없으나 연임할 수 있으며, 이사나 감사 중에 결원이 생기면 2개월 내에 보충하여야 함
- 또한, 「민법」 제49조(법인의 등기사항), 제52조(변경등기), 제53조(등기기간의 기산), 「공익법인의 설립 · 운영에 관한 법률」제9조(설립등기등의 보고)에 의하면, 공익법인의 이사의취임 등 법인의 등기사항 중에 변경이 있는 때에는 3주간 내에 주된 사무소 소재지에서 변경등기 후 등기를 완료한 날로부터 7일 이내에 등기보고서를 주무관청에 제출하여야 하며, 주무관청은 「전자정부법」 제36조 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인 등기사항증명서를 확인하여야 함
- 아울러, 「공익법인의 설립 · 운영에 관한 법률」제12조(예산 및 결산 등), 같은 법 시행령 제19조(사업계획등의 제출)에 의하면, 공익법인은 주무관청에 당해 사업의 회계연도 개시 1월 전까지 다음 해에 실시할 사업계획 및 예산을 제출하고 매 회계연도가 끝난 후에 3월 이내 사업실적과 결산을 보고하여야 함

지적사례

- 충청남도○○교육지원청은 ‘재단법인 ○○장학회’의 임원의 임기가 만료되었음에도 충청남도○○교육지원청의 승인을 받지 않은채 이사 ○○○ 외 3명은 연임하고 있으며, 이사 1명과 감사 1명은 결원임에도 보충하지 않고 있음에도 충청남도○○교육지원청은 임원 임기 만료에 따른 선출 독촉만 하고 있을 뿐 2020년도부터 감사일 현재까지 ‘재단법인 ○○장학회’에 대한 점검은 실시하지 않음
- 충청남도○○교육지원청은 재단법인 ○○장학회의 임원 15명의 취임·중임·사임 신청에 대하여 202*.12.31.자로 임원 취임·중임·사임 승인하였으나, 법인으로부터 등기보고서를 제출받은 후 등기사항증명서를 확인하지 않아 이사 대표의 임기 시작일이 202*년 12월 31일임에도 202*. 11. 20.으로 기재되어 있는 등 승인사항과 다르게 변경등기 되었음에도 감사일 현재까지 이를 인지하지 못하고 있음
- 충청남도○○교육지원청은공익법인이 예산 및 결산을 최소 8일에서 최대 155일 경과하여 제출하였음에도 시정을 요구하지도 않았으며, 공익법인 지도 점검 결과 작성 시 “이상없음”으로 작성하는 등 공익법인에 대한 지도 · 감독 업무를 소홀히 함

11. 변상명령 사례

사례 01 인터넷 전화 서비스업체 변경에 따른 예산 손실

관계법령

- 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조(회계관계직원의 변상책임), 제6조(감사원의 판정전의 회계관계직원의 변상책임)에 따르면, 회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있고, 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 선량한 관리자로서의 주의를 게을리하여 그가 보관하는 현금 또는 물품이 망실(亡失)되거나 훼손(毁損)된 경우에는 변상할 책임이 있으며, 그 손해가 2명 이상의 회계관계직원의 행위로 인하여 발생한 경우에는 각자의 행위가 손해발생에 미친 정도에 따라 각각 변상책임을 지고, 이 경우 손해발생에 미친 정도가 분명하지 아니하면 그 정도가 같은 것으로 보며, 중앙관서의 장 또는 지방자치단체의 장은 회계관계직원이 변상책임이 있다고 인정되는 경우에는 감사원이 판정하기 전이라도 해당 회계관계직원에 대하여 변상을 명할 수 있음

지적사례

- 201*. *. *. ○○학교는 A업체와 인터넷전화는 5년 약정, 단말기할부금은 3년 납부로 계약을 체결한 후 약정기간이 종료되지 않은 상태에서 201*. *. *. B업체와 새로운 인터넷전화서비스 계약을 체결하였고, 기존 A업체의 서비스에 대하여 201*. *월분 요금부터 납부하지 않음
- 이에, A업체는 ○○학교의 장기간 사용료 미납에 따라 201*. *월 직권으로 서비스를 해지한 후 201*. *월~201*. *월 사용료와 위약금을 청구하였고 ○○학교가 청구금액을 납부하지 않자 소송을 제기하여 결국 법원은 지급명령과 조정 결정을 함

변상명령

- ○○학교는 A업체 서비스 약정기간에 대하여 재확인 또는 세세하게 살피지 못하였고, 새로운 업체와 계약하여 서비스를 이용함에 따라 정상적인 약정기간 해지나 종료 상태에서는 발생하지 않는 위약금을 납부한 것은 학교 측의 중대한 과실이며, 주의를 게을리하여 학교예산 손실을 초래한 것으로 판단됨
- 손실액에 대하여 관련 회계관계직원에게 변상명령(학교장A 30%, 행정실장B 40%, 주무관C 20%, 주무관D 10%)

사례 02 가설건축물 축조 신고 업무 소홀에 따른 손해 발생

관계법령

- 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제3조(회계관계직원의 의무)에 따르면 회계관계직원은 법령, 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바에 따라 성실하게 그 직무를 수행하여야 하고, 같은 법 제4조 제1항에 따르면 회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있음
- 「건축법」 제20조(가설건축물), 같은 법 시행령 제15조(가설건축물), 「학교시설사업 촉진법」 제5조의2(학교시설의 건축등)에 따르면, 도시·군계획시설 및 도시·군계획시설 예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장의 허가를 받아야 하고, 재해복구, 흥행, 전람회, 공사용 가설건축물, 컨테이너 또는 이와 비슷한 것으로 된 가설건축물로서 임시사무실·임시창고 또는 임시숙소로 사용되는 것 등의 가설건축물을 축조하려는 자는 존치 기간, 설치기준 및 절차에 따라 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장에게 신고한 후 착공하여야 하며, 학교의 가설건축물은 위 「건축법」 제20조의 규정에도 불구하고 감독청이 허가 등을 하도록 규정하고 있음

지적사례

- 가설건축물을 축조하려는 자는 존치 기간, 설치기준 및 절차에 따라 감독청에 신고한 후 착공하여야함에도 ○○학교는 복도에 적재한 병설유치원 자료와 교구 등을 수납하기 위해 유치원 자료실 확보 계획 수립 후 추진하는 과정에서 가설건축물에 해당하지 않는다는 담당자 의견에도 불구하고 관리자(교장 및 행정실장) 지시로 유치원 창고 설치 공사 후 관할 교육지원청에 가설건축물 축조 신고를 하였고, 관할교육지원청에서는 기존 교사 건축물의 면적이 증가하는 건축 대상 행위로 판단하고 철거 및 미승인 통보를 함
- 이에, ○○학교에서는 금21,208천원을 소요하여 설치한 유치원 창고에 대하여 금11,000천원의 재원을 다시 투입하여 유치원 창고 철거 및 이전 설치공사를 시행하여 가설건축물 축조 승인을 받음
- 그 결과 가설건축물 설치기준에 부적합한 유치원 창고를 축조하여 철거 후 설치함에 따라 금 11,022천원의 재산상 손해가 발생함

변상명령

- 손실액에 대하여 관련 회계관계직원에게 변상명령(학교장A 50%, 행정실장B 50%)

Ⅴ-3 공무원 범죄, 갑질 분야

01. 공금횡령 · 금품수수

사례 01 학교 운동부 교사의 금품수수

- 「○○학교 교사는 운동부 업무를 맡으면서 운동부 지도자 청탁 목적으로 운동부 학부모가 모금한 금 $$$만원을 20AA. 3.경 수수하여 보관하였다가, 추후 학부모에게 반환
  - 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」제8조, 제22조 ⇒ 불구속구공판, 중징계의결, 징계부가금 부과

사례 02 해외 파견자 주택수당 횡령

- ○○학교 해외 파견 근무자 AAA는 20AA. 2.경 현지에서 거주할 주택을 임대차 계약하고 청구서를 작성해 임차료를 자신의 계좌로 수령 받았으나, 실제로는 계약한 주택에 거주하지 않았음에도 계약한 주택에 거주하는 것처럼 허위로 꾸민 증빙서를 제출하고, 그 금액을 횡령
  -「형법」제347조, 제356조 ⇒ 구약식, 중징계 의결, 징계부가금 부과

사례 03 상품권 부당 · 사기 구매 후 횡령

- ○○도서관 공무원은 20AA. 2. 경 공모사업 전용 체크카드를 사용하여 공모사업과는 관계없이 상품권 $$$만원을 부당하게 구매하였으며, 기관 행사를 위해 구매하는 것처럼 가장하여 상품권 $,$$$만원을 외상으로 구매한 후, 개인적으로 사용
  - 「형법」제356조, 「지방공무원법」제48조, 제55조 ⇒ 중징계(파면), 징계부가금 3배, 고발

사례 04 학교 내 스마트기기 횡령

- ○○학교 교사는 20AA. 6.경 구매하여 전용으로 사용하던 노트북 1대와 20BB. 4.경 구매하여 지급 후 남은 태블릿PC 20여 대 등의 물품을 중고 거래 사이트에 게시·판매하여 총 $$$만원 횡령
  -「형법」제356조,「국가공무원법」제56조, 제63조 ⇒ 구약식, 중징계(강등), 징계부가금 2배, 기관경고

사례 05 불용 물품 횡령

○○학교 교사는 20AA. 1. 경 학교 전산실 부속 창고에서 불용 처리된 데스크톱 2대, 액정모니터 1대를 불법으로 취득하여 지인에게 선물

-「국가공무원법」 제56조, 제63조 ⇒ 고발, 경징계(감봉)

사례 06 자녀 수강료 금품수수

○○학교 교사는 20AA. 1. 경 ○○학원의 수강생인 자녀의 수강료 중 $$$만원을 할인받은 것을 비롯하여, 같은 해 말까지 자녀들의 수강료 $,$$$만원을 할인받아, 동액 상당의 금품 등을 수수

-「형법」 제356조,「지방공무원법」 제48조, 제55조 ⇒ 중징계(파면), 징계부가금 3배, 고발

사례 07 학교 장학금 횡령

○○학교 행정실장은 20AA년 학교 장학회 간사 역할을 수행하면서 20AA. 12.경 ○○장학회 정기예탁금 $,$$$만원을 중도 해지할 목적으로 중도 해지 문서를 위조 작성·행사하여, 3회에 걸쳐 총 $$$만원의 장학금을 횡령한 후 사적인 용도로 사용

-「형법」 제356조,「지방공무원법」 제48조, 제55조 ⇒ 고발, 중징계

사례 08 학교 카드통장 공금 횡령

○○학교 행정실 주무관은 20AA. 3.경 학교 행정실에서, 미리 보관하고 있던 농협 출금전표를 위조하고, 이를 농협직원에게 진정하게 성립한 것처럼 건네주어 행사한 것을 비롯하여 20AA. 5.경까지 총 10회에 걸쳐 권리의무에 관한 문서인 행정실장 명의의 출금전표를 위조·행사하여 합계 $,$$$만원을 임의로 인출하여 소비하는 방법으로 업무상 보관 중이던 피해자의 재물을 횡령

-「형법」 제231조, 제234조, 제356조,「지방공무원법」 제48조, 제55조 ⇒ 불구속구공판, 중징계(파면)

사례 09 물품 매각대금 횡령

○○수영장 시설관리 공무원은 20AA. 8.경 본인이 근무하는 수영장에서 교체 폐기된 열교환기 및 보관 중이던 고철을 관내 고물상에 매각한 후 매각대금 $$만원 중 열교환기 매각대금 $$,$$$원은 세입조치하고 나머지 $$$,$$$원은 직원들의 식사비용으로 사용 횡령

-「형법」 제356조, 「지방공무원법」 제48조, 제55조 ⇒ 기소유예, 경징계(견책)

02. 성 비위

사례 01 준강제추행(13세미만 미성년자), 성착취물 제작·소지

○○초등학교 교사는 20AA. B.경 캠핑장, 스키장 등에서 잠자고 있는 피해자를 강제추행하고, 휴대전화기 등을 이용하여 아동·청소년 성착취물을 제작하고 소지

-「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」위반, 「형법」제298조, 「국가공무원법」제63조 ⇒ 구속구공판, 중징계(파면)

사례 02 강제추행(13세미만 미성년자)

○○초등학교 교사는 20AA. B.경 본인의 주거지에서 피해자에게 레슬링 놀이를 하자며 피해자를 눕히고, 피해자의 허벅지와 엉덩이를 만지는 등의 방법으로 추행

- 「형법」제298조,「국가공무원법」제63조 ⇒ 구속구공판, 중징계(파면)

사례 03 성적 목적 다중 이용 장소 침입, 카메라 등 이용 촬영

○○학교 교사는 20AA. B.경 #노래방 화장실에 침입한 후, 화장실 칸막이 위아래쪽으로 손을 뻗어 핸드폰으로 피해자의 신체를 촬영

-「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」위반, 「국가공무원법」제63조 ⇒ 불구속구공판, 중징계(해임)

사례 04 비동의 촬영물 소지

○○학교 교사는 20AA. B.경 자신의 주거지에 설치된 데스크탑 PC를 이용하여 ###프로그램에 접속 후 비동의로 촬영된 '&&&' 파일명의 영상물 포함 6건의 영상물을 촬영대상자 3명의 의사에 반하여 저장 후 시청

-「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」위반, 「국가공무원법」제63조 ⇒ 경징계(감봉)

사례 05 음란물 유포

○○학교 교사는 20AA. B.경부터 20CC. D.까지 자신의 주거지 등에서 본인이 운영하고 있는 인터넷 트위터 계정에 접속하여 음란한 영상 96건을 불특정 다수의 인터넷 이용자 등이 볼 수 있도록 게시

-「정보통신망이용및정보보호등에관한법률위반」「국가공무원법」제63조 ⇒ 구약식, 중징계(정직3월)

사례 06 통신매체 이용 음란행위

○○학교 교사는 20AA. B.경 자신의 주거지에서 피해자와 같은 편이 되어 게임을 진행하던 중 피해자가 게임을 잘하지 못한다는 이유로 채팅창에 피해자를 상대로 “니가개어마이###라.” 등의 메시지를 전송하여 피해자에게 성적 수치심 또는 혐오감을 일으키는 글을 도달하게 함

-「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 위반, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 중징계(정직)

사례 07 성희롱

○○학교 주무관은 20AA. B.경 ##식당에서 저녁 식사 도중 같은 일행에게 비속어가 섞인 폭언과 성적 수치심을 일으키는 발언을 하며 어깨를 밀치는 등 성적 굴욕감을 일으키는 언동을 함

-「지방공무원법」 제55조 ⇒ 구약식, 중징계 의결

사례 08 강제추행, 강제추행 치상(성인)

○○학교 교사는 20AA. B.경 ○○시 인근 노상에서 피해자의 손과 어깨를 붙잡으며 반복적으로 욕설을 하였고, 도망간 피해자를 차량 밖으로 끌어내려 피해자의 의사에 반하여 강제로 추행하였고, 이로 인해 피해자에게 치료를 요하는 상해를 입게 함

-「형법」 제298조, 제301조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 고발, 중징계(정직)

○○기관 주무관은 20CC. D.경 ○○시에 위치한 노래연습장에서 피해자를 비롯한 직원들과 회식을 하던 중 피해자의 의사에 반하여 강제로 추행하였고, 노래방에서 나와 이동하던 중 갑자기 피해자를 껴안는 방법으로 피해자를 강제로 추행하는 등 피해자에게 치료를 요하는 상해를 입게 함

- 「형법」 제298조, 제301조 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 불구속구공판, 중징계(해임)

사례 09 준강제추행(성인)

○○학교 교사는 지인을 통해 알게 된 피해자와 20AA. B.경 술을 마신 후, 만취한 피해자를 숙박업소로 데리고 간 후 강제추행 함

-「형법」 제299조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 불구속구공판, 중징계(감봉)

사례 10 강제추행(성인)

- ○○학교 교사는 20AA. B. 경 지인의 일행과 함께 만나 술을 마시다 단둘이 남게 되자, 피해자가 저항하였음에도 불구하고 피해자를 강제 추행함
  - 「형법」 제298조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 불구속구공판, 중징계(해임)
- ○○학교 교사는 20CC. D. 경 술에 취한 상태로 옆에 앉은 피해자의 신체를 손으로 만지고 주무르는 등 피해자를 강제 추행함
  - 「형법」 제298조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 경징계(감봉)
- ○○학교 행정실장은 20EE. F. 경 행정실에서 직원 손을 부여잡고, 비비듯이 만져 추행하고, 피해자의 손을 잡아 입술에 갖다 댄 후 피해자의 손등에 입맞춤하는 등 강제 추행함
  - 「형법」 제298조, 「지방공무원법」 제55조 ⇒ 구약식, 중징계(해임)
- ○○학교 교사는 20GG. H. 경 지나가는 피해자에게 다가가 "어디 사세요. 몇 살이에요. 같이 있어요." 라고 말하고, 이를 피해 이동하는 피해자는 따라가 손으로 피해자의 팔을 4회에 걸쳐 붙잡고, 피해자의 뒤편에서 양손으로 끌어안는 등 피해자를 강제 추행함
  - 「형법」 제298조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 벌금, 당연퇴직
- ○○학교 교장은 2011. J. 경 피해자와 함께 모임에 참석한 후 귀가하는 차량에서 조수석에 앉아있는 피해자의 신체를 ○회 만지고, 2011. K. 경 교내 행사를 위해 서 있던 피해자의 신체를 ○회 만지는 등 피해자를 강제 추행함
  - 「형법」 제298조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 중징계(해임)

사례 11 강제추행

- ○○학교 교사는 20AA. B.경 귀가 중이던 소속 학교 학생인 피해자를 발견하고 피해자의 뒤편에서 피해자를 껴안았으며, 양손으로 피해자의 얼굴을 붙잡고 입술을 깨무는 등 아동·청소년을 강제추행함
  - 「아동청소년의 성·보호에 관한 법률」 위반, 「형법」 제298조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 불구속구공판, 중징계(해임)

03. 음주운전 ※빈출 사례

사례 01 음주운전

- ○○학교 교사는 혈중알코올 농도 0.143%의 술에 취한 상태에서 본인 소유의 승용차로 약 100M 구간을 운전함
  - 「도로교통법」 제44조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식(벌금700만원), 중징계(정직2월)
- ○○학교 주무관은 201A. 10월경 견책처분(201A.10월경)을 받은 사실이 있음에도 202B. 10월경 혈중알코올 농도 0.140%의 술에 취한 상태로 화물차량을 운전하던 중, 중앙선을 넘어가 반대편 휀스와 가로수를 충격하는 사고를 발생시킴
  - 「도로교통법」 제44조, 「국가공무원법」 제63조 위반 ⇒ 불구속구공판, 중징계(해임)

사례 02 음주측정 거부

- ○○학교 교사는 술에 취한 상태에서 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있어 3회에 걸쳐 음주측정에 응할 것을 요구받았으나 경찰공무원의 음주측정 요구에 응하지 않음
  - 「도로교통법」 제44조, 「국가공무원법」 제63조 위반 ⇒ 구약식(벌금700만원), 중징계(정직1월)

사례 03 음주측정거부, 무면허 운전

- ○○학교 교사는 음주운전으로 견책처분(201A. 8월경)을 받은 사실이 있음에도 술에 취한 상태에서 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있어 4회에 걸쳐 음주측정에 응할 것을 요구받았으나 경찰공무원의 음주측정 요구에 응하지 않았고, 202B년 7월경 약 39㎞ 구간, 이후 3회에 걸쳐서 자동차 운전면허를 받지 아니하고 승용차를 운전
  - 「도로교통법」 제43조, 제44조 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 불구속구공판, 중징계(강등)

사례 04 음주운전, 의무보험 미가입

- 의무보험에 가입되어 있지 아니한 자동차는 도로에서 운행하여서는 안되나, ○○학교 교사는 의무보험에 가입되어 있지 아니한 승용차를 혈중알코올 농도 0.135%의 술에 취한 상태로 약20㎞ 구간을 운전함
  - 「도로교통법」 제44조, 「자동차손해배상 보장법」 제5조, 제8조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 중징계(정직)

사례 05 음주운전 사고후 미조치

- ○○학교 교사는 혈중알코올 농도 0.03%의 술에 취한 상태로 편도 2차로를 음주상태에서 운전하다 2대의 차량을 들이받고, 그 충격으로 앞차를 들이받게 하여 차량 폐차 및 재물 손괴를 하고도 사고 수습 등 조치하지 않고 도주
  - 「도로교통법」 제44조, 제54조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식(벌금500만원), 중징계(정직2월)
- ○○학교 교사는 혈중알코올 농도 0.188%의 술에 취한 상태로 약5㎞ 구간을 음주 상태에서 운전하다 중앙선을 넘어 우회전을 크게 진행한 과실로 반대 방향에서 정상 진행하던 1대의 차량을 들이받음. 이로 인해 피해 차량을 손괴하였음에도 수습 등 필요한 조치 없이 도주함
  - 「도로교통법」 제44조, 제54조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식(벌금700만원), 중징계(정직2월)
- ○○학교 교사는 혈중알코올 농도 0.052%의 술에 취한 상태로 약10㎞ 구간을 음주 상태에서 운전하다 졸음운전 하여 안전지대(교통섬)에 설치된 과속단속카메라 부스와 보행자 신호등을 충격하는 등 재물을 손괴하고도 필요한 조치 없이 도주함
  - 「도로교통법」 제44조, 제54조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 중징계(정직)

사례 06 음주로 인한 교통사고

- ○○학교 교사는 혈중알코올 농도 0.157%의 술에 취한 상태에서 승용차를 운전하여 중앙선을 침범하여 진행한 과실로 피해자에게 약 2주간의 치료를 요하는 상해를 입힘
  - 「도로교통법」 제44조, 제148조의2, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 중징계(정직2월)
- ○○학교 주무관은 음주로 정상적인 운전이 곤란한 상태에서 주행하던 중, 전방주시를 소홀히 하여 오토바이의 뒷면 부분을 추돌하고, 그 충격으로 오토바이가 전방의 자동차를 충격하게 하여 피해자들에게 각각 전치 2주간의 치료를 요하는 상해를 입힘. 또한, 술에 취한 상태에서 운전하였다고 인정할 만한 상당한 이유가 있어 사고 신고로 출동한 경찰공무원에게 3회에 걸쳐 음주측정에 응할 것을 요구받았으나 응하지 않음
  - 「특정범죄가중처벌 등에 관한 법률」 위반, 「도로교통법」 제43조, 제44조, 「지방공무원법」 제55조 위반 ⇒ 구약식(벌금1,500만원), 중징계(정직)

04. 신체적, 정서적, 성적 아동학대

사례 01 정서적 학대

- ○○학교 교사는 학생이 수업 중 질문에 오답을 이야기하였다는 이유로 피해 학생에게 모욕감을 느끼게 하는 말을 하는 등 정신발달에 지장을 초래하는 불안감과 모욕감을 주어 정서적 학대를 함
  - 「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 경징계(견책)
- ○○학교 담임교사가 자신의 반 학생인 피해자 일기장의 내용을 이유로 피해자와 피해자의 같은 반 친구들이 보는 앞에서 피해자의 일기장을 찢는 정서적 학대를 함
  - 「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 아동보호사건송치, 경징계(견책)

사례 02 성적 학대

- ○○학교 교사는 교무실, 힐링쉼터, 기숙사 등에서 3명의 학생들에게 “팬티 보인다. 보여주는 게 변태다.”, “자세가 요염하다.”라고 말하는 등 학대하였고, 어깨를 주무르거나 허리에 손을 얹거나 허벅지에 손가락 끝을 가져다 대는 등 강제 추행함
  - 「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 불구속구공판, 벌금 1,500만원, 중징계(해임)
- ○○학교 교사는 수업 도중 학생에게 안마를 해달라고 요구하여 자신의 어깨를 주무르게 함
  - 「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 아동학대사범교육이수조건부 기소유예, 경징계(감봉 2월)
- ○○학교 교사는 자신이 담임으로 있는 학생들에게 “여자의 질 속에 들어 갈 소중한 성기를 조심해야 한다”, “프렌치 키스는 남자의 혀와 여자의 혀가”, “키스만 했어? 올라타기도 했잖아”, “여자와 남자가 같은 방을 사용하고 셋이 되어서 나왔다”와 같은 성적 발언을 함
  - 「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 아동학대사범 교육이수조건부 기소유예, 중징계(정직1월)

사례 03 신체 · 정서적 학대

- ○○학교 교사는 무단외출하여 다른 교사에게 지적을 받았다는 이유로 피해 학생들의 옆구리, 허벅지 등을 1~3회 차고, 얼굴 등을 1~3회 때리는 방법으로 폭행하였으며, 1시간 동안 엎드려뻗치게하는 기합을 주고, 벽을 보고 서 있게 함
  - 「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 아동보호사건송치, 중징계(정직)
- ○○학교 교사는 교실 내에서 수업 중 학생들이 떠들었다는 이유로 "어떤 개새끼야"라고 소리치며 욕을 하여 정서적 학대를 가한 것을 비롯하여, 말을 듣지 않았다는 이유로 효자손 손잡이 부분으로 손바닥을 때리는 등 총 9회에 걸쳐 신체에 손상을 줌
  - 「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 불구속구공판, 중징계(정직)
- ○○학교 교사는 수업 중 피해 아동이 친구들의 물건을 자기 것으로 우기며 파손하였다는 등의 이유로 피해 아동을 손바닥과 리듬막대, 자 등으로 때리고, 오토바이 자세의 벌을 세우거나 피해 아동이 그린 그림을 찢어 쓰레기통에 버리는 등 신체적·정서적 학대 행위를 함
  - 「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 아동보호사건송치, 경징계(견책)
- ○○학교 교사는 수업 시간에 다른 과목을 공부한다는 이유로 책 모서리로 머리를 1회 때리고, 수업에 늦게 들어왔다는 이유로 팔굽혀펴기를 시켰으며, 머리를 자르라고 하면서 머리카락을 손으로 잡고 흔드는 등 신체적·정서적 학대 행위를 함
  - 「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 아동보호사건송치, 경징계 의결
- ○○학교 교사는 학생들이 떠든다는 이유로 앉았다 일어서기 50회씩 3차례 총 150회 체벌, 이를 장난스럽게 했다는 이유로 화가 나 한 학생의 머리채를 잡아 흔들고 뺨을 13회 가량 때려 상해
  - 「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 불구속구공판, 중징계(정직 1월)
- ○○학교 교사는 교실 내에서 아동 9명에게 의자에 올라가 양 무릎을 꿇고, 양손은 몸 뒤로 모으고, 얼굴은 책상 위에 대고 있게 하는 얼차려를 약 12분간 가하였음
  - 「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 기소유예, 경징계(견책)
- ○○학교 교사는 준비운동을 하지 않고 장난을 쳤다는 이유로 아동의 귀를 1회 잡아당기고, 장난을 친다는 이유로 파리채 손잡이로 아동의 손바닥을 1회 때리거나 "이 썩을 놈아"라고 하면서 수업 배제
  - 「아동복지법」 제3조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 아동보호사건송치, 경고

05. 일반범죄

사례 01 모욕, 폭행

- ○○학교 교사는 피해자에게 삿대질을 하며 “##, ###야, ####야, 일어나 계속 서 있어”라고 큰소리로 말하며 피해자를 공연히 모욕하였고, 책상을 발로 차 책상 서랍에 허벅지를 부딪치게 하여 폭행함
  - 「형법」 제260조, 제311조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 경징계(견책)
- ○○학교 영양교사 A는 위생관리가 미흡하다는 이유로 조리사의 머리카락을 뽑는 등 폭행하였고, 조리기구 수리비가 발생한 것처럼 허위 견적서를 작성한 후 조리종사자에게 보여줘 수리비 명목으로 $$만원 편취
  - 「국가공무원법」 제56조, 제63조, 제234조 ⇒ 중징계(정직1월)
- ○○학교 교사는 포털사이트 '###'에 인신공격과 욕설 등이 담긴 내용의 댓글을 등록하여 피해자를 모욕함
  - 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 조건부 기소유예, 경징계 의결
- ○○학교 교감은 정당한 사유 없이 다수의 문서를 반려하고, 특정교사의 출장 및 복무처리를 반려 등 부적절하게 처리, 특정교사에게 외모 비하 발언과 욕설 등 행위를 함
  - 「국가공무원법」 제56조, 제63조 ⇒ 경징계(감봉1월)

사례 02 절도

- ○○원 주무관은 기관에서 공사를 하던 중 기계실 내에 있는 공기조화기 모터를 발견하고, 이를 임의로 분해하거나 분리하여 가지고 가 절취
  - 「형법」 제329조, 「지방공무원법」 제48조, 제55조 ⇒ 구약식, 징계부가금 부과, 중징계(정직)
- ○○학교 교사는 셀프 계산대에서 상품 중 일부 품목만 인식시켜 계산하는 방법으로 3회에 걸쳐 상품을 절취
  - 「형법」 제329조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 기소유예, 경징계(감봉)
- ○○학교 주무관은 주위의 감시가 소홀한 틈을 이용하여 피해자 소유의 고사리 등 농작물 절취
  - 「지방공무원법」 제55조 ⇒ 기소유예, 경징계 의결
- ○○학교 교사는 가게 앞에 세워져 있던 자전거를 직접 운행하여 가져가는 방법으로 절취
  - 「형법」 제329조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 기소유예, 경징계(견책)

사례 03 사기

○○학교 교사는 인터넷 중고○○ 카페에 접속하여 물건을 판매할 것처럼 글을 작성하고, 피해자들에게 돈을 먼저 송금받는 방법으로 2회에 걸쳐 도합 $$만원 편취

- 「형법」 제347조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 기소유예, 경징계(견책)

사례 04 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(운전자 폭행 등), 공무집행방해

○○학교 주무관은 택시 운전자를 폭행하고, 현장에 출동한 경찰을 폭행하여 공무집행을 방해

- 「특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률」 제5조의10, 「형법」 제136조, 「지방공무원법」 제55조 ⇒ 불구속구공판, 강등

사례 05 상해

○○학교 주무관은 주거지에서 배우자와 말다툼을 하는 과정에서 상해를 입힘

- 「형법」 제257조, 「지방공무원법」 제55조 ⇒ 가정보호사건송치, 경징계(견책)

사례 06 도박

○○학교 교사는 ###에서 화투 20매를 이용하여, 판돈 $$만원을 걸고 약 3시간 가량 속칭 '섯다'라는 도박을 함

- 「형법」 제246조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 경징계(감봉)

사례 07 개인정보 누설

○○학교 교사는 '####' 사이트 운영자로 회원 요청을 받아 개인정보가 포함된 공문을 게시판에 게시하여 개인정보를 누설함

- 「개인정보보호법」 위반, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 경징계 의결

사례 08 폭행

○○학교 교사는 학생이 말대답을 하는 등 버릇없이 굴자 화가 나 머리로 피해자의 코 부분을 들이박아 폭행함

- 「형법」 제260조, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 경징계 의결

사례 09 명예훼손

- ○○학교 A교사는 인터넷 '####' 사이트 게시판에 피해자의 이름과 근무지를 지칭하며 허위 내용의 글을 작성하는 등 피해자를 비방할 목적으로 정보통신망을 통하여 공공연하게 거짓의 사실을 드러내어 피해자의 명예를 훼손함
  - 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 위반, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 경징계(견책)

사례 10 주택법, 주민등록법 위반

- ○○학교 교사는 해당 주소에 전입한 사실이 없음에도 전입하여 거주하는 것처럼 주민등록에 관하여 허위 신고하였으며, 거짓으로 전입 신고한 주민등록등본 등의 서류를 이용하여 아파트 분양신청을 하여 분양권을 당첨받음

- 「주택법」 「주민등록법」 위반, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 경징계(견책)

사례 11 사문서 위조, 위조 사문서 행사

- ○○학교 교사는 코로나19 음성 판결을 받았음에도 양성(확진) 판정을 허위로 보고하였고, 코로나19 양성(확진) 소견서를 위조하였으며, 위조한 소견서를 첨부하여 병가를 신청함
  - 「국가공무원법」 제56조 ⇒ 기소유예, 중징계(정직)

사례 12 공문서 부정 행사 및 위장전입

- ○○학교 교사 A는 근무경력 가산점을 받기 위해 교사 B의 배우자 C의 신분증과 도장을 무단으로 사용하여 전입신고서와 위임장을 위조한 후 교사 B의 거주지로 전입 신청을 하는 등 공문서 부정 행사(교사 A는 교사 B의 거주지에 위장전입)
  - 「형법」 제230조, 제231조, 제234조 위반으로 고발 조치 ⇒ 수사 중

사례 13 제한 속도 초과 운전

- 최고속도보다 시속 80㎞를 초과한 속도로 운전한 사람은 30만원 이하의 벌금이나 구류에 처해짐에도, ○○학교 교사는 제한속도 70㎞지점에서 제한속도를 매시 82㎞ 초과하여 시속 152㎞ 속도로 직진함

- 「도로교통법」 위반, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 기소유예, 경징계 의결

사례 14 교통사고(치사, 치상)

- ○○학교 교사는 횡단보도에서 유턴을 하던 중, 이륜차량의 앞바퀴 부분을 충격하여 운전자를 바닥에 넘어지게 하였고 사망하게 함
  - 「교통사고처리 특례법」 위반, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 중징계 의결
- ○○학교 교사는 3차로를 따라 직진하면서 안전하게 운전하여야 할 업무상 주의의무를 게을리한 채 주행하여 진행 방향 전방에서 손수레를 밀고 가던 피해자를 차량 앞부분으로 들이받았고 사망에 이르게 함
  - 「교통사고처리 특례법」 위반, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식, 중징계 의결
- ○○학교 주무관은 제한속도를 시속 29.52㎞ 초과하여 교차로에 진입하여, 오른쪽에서 왼쪽으로 진행하던 피해자의 이륜자동차를 들이받았고 사망에 이르게 함
  - 「교통사고처리 특례법」 위반, 「지방공무원법」 제5조 ⇒ 불구속구공판, 중징계 의결
- ○○학교 교사는 횡단보도를 건너는 보행자를 차량으로 충격하여 약 6주간의 치료를 요하는 상해를 입힘
  - 「교통사고처리특례법위반」, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식(벌금500만원), 경징계(불문경고)

사례 15 교통사고(도주)

- ○○학교 교사는 20AA. 8.경 01:49경 전방주시 태만한 과실로 전방에서 걸어가고 있던 피해자의 허리부분을 앞 범퍼 부분으로 들이받고도 그대로 도주
  - 「특정범죄가중처벌등에관한법률위반」, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 구약식(벌금500만원), 경징계(견책)

사례 16 무면허 운전

- ○○학교 교사는 음주운전으로 불구속 기소되어 재판 계속 중에 자동차운전면허 없이 승용차를 운전함
  - 「도로교통법」 위반, 「국가공무원법」 제63조 ⇒ 불구속구공판, 중징계(강등)

사례 17 자동차 관리 부적정

- ○○○○원 주무관은 불법 주정차 단속 카메라를 피할 생각으로 트렁크에 수건을 끼워 펼치는 방법으로 차량의 뒷번호판을 고의로 가림
  - 「자동차관리법」 위반, 「지방공무원법」 제55조 ⇒ 기소유예, 경징계 의결

06. 갑질 사례

사례 01 비인격적 대우(부당한 업무지시 등)

- ○○중 행정실장○○○은 같은 사무실에 근무하는 신고인에게 직장 내 갈등 해소의 방안의 하나로 감사일기를 작성을 요구하고, 신고인이 작성한 감사일기를 일정 기간 검토하고, 첨삭·조언하는 등 행정실장의 직무 범위를 벗어난 부당한 지시와 요구를 하여 신고인에게 모멸감과 불쾌감을 느끼게 하는 등 인격권을 침해함
- **행정실장 [주의] 처분**

사례 02 교내 흡연 및 모성보호시간 사용 기준 마련 부적정

- ○○고 교감 ○○○은 학생 흡연예방 업무를 관리하고 교육해야 하는 위치에 있음에도, 학교 울타리 내에서 흡연한 사실이 있음.
- 임신 중인 여성공무원은 1일 2시간의 범위에서 휴식이나 병원 진료 등을 위한 모성보호 시간을 받을 수 있고, 모성보호시간 활용을 보장하기 위해 공무수행에 지장이 없는 범위에서 허가하여야 함에도, 공무수행 지장 여부와 관계없이 1일 2시간에서 1시간으로 일률적으로 제한하는 등 모성보호시간 사용 보장이라는 복무규정의 본래 취지와 다르게 처리한 사실이 있음
- **교감 ○○○ [경고] 처분, 교직원 대상 금연교육 실시 통보**

사례 03 비인격적 대우(공무원 품위유지 위반)

- 기관장 ○○○은 지방공무원 결원대체 ○○○에게 업무를 가르치는 과정에서 업무를 잘 이해하지 못한다는 명목으로 고함을 지르며 상대방이 위축될 수 있는 행위를 함으로 비인격적 대우 유형의 갑질행위를 한 사실이 있음
- **기관장 ○○○ [주의] 처분**

사례 04 비인격적 대우(공무원 품위유지 위반)

- 교사 ○○○은 본인이 사용하는 키보드를 바닥에 집어 던져 동료교사 ○○○의 다리에 상처를 입히고, 교육공무직원 ○○○을 공용물품 편취로 의심하며 본인의 동의 없이 개인 사물함을 뒤지거나, 교사 ○○○ 등에 대한 음해성 전화·문자메시지를 발송하고 단체 대화방에도 게시한 사실이 있음
- **교사 ○○○ [경고] 처분**

사례 05 비인격적 대우(불공정한 직무수행지시, 부적절한 발언과 행동 등)

- ○○기관 주무관 ○○○은 직장 내 욕설·여성비하발언·불쾌감조성(탈의) 등으로 물의를 초래하였고, 소속 부서장의 정당한 업무지시를 따르지 않는 등 그 밖의 품위유지 위반과 성실의 의무를 이행하지 않은 사실이 있음
- ○○기관 팀장 ○○○은 소속직원들의 소통과 화합을 저해하는 부적절한 발언과 행동으로 민원을 유발하였고, 업무 추진내용을 소속직원들과 공유하지 않고, 회의 시 특정 직원의 업무를 제한하는 등 차별대우를 하는 등 불공정한 직무수행을 한 사실이 있음
- **주무관 ○○○ [경고] 처분, 팀장 ○○○ [주의] 처분, [기관경고] 처분**

사례 06 비인격적 대우(갑질 행위로 인한 물의 야기)

- ○○고 학교장 ○○○은 업무수행 중에 학교장이 지시한 내용과 다르게 업무를 처리한 점에 관해 질책하는 과정에서 신고인이 가지고 온 서류를 당사자가 보는 앞에서 찢어 모욕적으로 느낄 수 있는 행동을 한 사실이 있음
- **교장 ○○○ [주의] 처분**

사례 07 비인격적 대우(모욕적 언행, 기물파손, 학교장 비하발언)

- ○○중 행정실장 ○○○은 행정실 업무 분장을 위한 협의 중 의견이 일치되지 않자 욕설과 함께 수첩을 탁자에 내리치고, 사무용 의자를 집어 던지는 행위를 하였으며, 학교장이 결재하여 정당하게 처리된 행정행위를 부정하고, 학교장 비하 발언을 한 사실이 있음
- **행정실장 ○○○ [경징계](견책)**

사례 08 비인격적 대우(직종 비하 발언, 잡무 부과)

- ○○중 교사 ○○○은 자신의 사실상 영향력을 행사하여 교육공무직에 대한 직종 비하 발언을 하는 등 비인격적으로 대우한 사실이 있음
- 차별적이고 부당한 업무지시는 교직원 간 소통의 부재로 발생
- **교사 ○○○ [주의] 처분**

사례 09 비인격적 대우(직종 비하 발언, 잡무 부과)

- ○○초 교사 ○○○은 기간제교사 ○○○에게 차량으로 본인의 목적지까지 데려다 달라는 부당한 요구를 강요하였고, 목적지까지 데려다 주지 않는다고 다음날 피해자의 책상을 복도에 내놓은 사실이 있음
- **교사 ○○○ [경징계](견책)**

사례 10 비인격적 대우(모욕적 언행) 및 복무규정 위반

- ○○유 원감 ○○○은 교사○○○와 의견 차가 발생하자 관리자에게 말대꾸한다고 호통을 치고, “신규교사에게 업무를 배우라.”는 등 수차례에 걸쳐 모욕적이고 비인격적인 발언을 하였고, 우월적 지위를 이용하여 출·퇴근 전 대면인사를 지시한 사실이 있음
- 또한, 퇴근 시간을 지키지 않는 등 복무규정을 위반한 사실이 있음
- **원감 ○○○ [경고] 처분**

사례 11 비인격적 대우(모욕적 언행) 및 복무규정 위반

- ○○중 교장 ○○○은 교원들에게 “차렷! 열중쉬어!”, “교육경력이 얼마나 됐냐?”, “선생님은 건달이야?”, “그렇게 나서기 좋아해서 어쩌니? ”등 비인격적인 발언을 한 사실이 있음
- 또한, 마스크 미착용으로 코로나19 방역 수칙을 위반하였고, 점심 식사를 위해 외출 시 복무 사항을 미처리한 사실이 있음
- **교장 ○○○ [경징계](견책)**

사례 12 기타(시보떡 요구, 복무 관련 처리 부적정)

- ○○중 교감 ○○○은 감사관실로부터 202*. 2. 24. ‘청렴하고 합리적인 조직문화 조성을 위한 협조(시보 떡 제공 문화 근절)’ 공문을 접수하였음에도, 신규교사 시보 떡 제공에 관한 이야기를 해서, 이야기를 전해 들은 신규교사들이 전직원에게 시보떡을 제공하였고, 교사의 코로나19 백신 접종 일정을 변경하라고 지시(권유)한 사실이 있음
- **교감 ○○○ [주의] 처분**

사례 13 기타(시보떡 요구, 복무 관련 처리 부적정)

- ○○학교 교사 ○○○은 조리사(원)에게 말을 못 알아 듣는다고 소리를 지르며 호통을 치고, 일을 잘 못한다고 다른 학교로의 전보를 강요한 사실이 있음
- 또한, 학교급식비로 처리해야 하는 경비(실수로 발생한 손실비용)를 개인에게 전가시키고, 과도한 개인위생점검으로 모멸감을 주었으며, 검식 업무를 부당하게 직원에게 전가한 사실이 있음
- **교사 ○○○ [중징계](정직)**

사례 14 비인격적 대우(모욕적 언행 등)

- ○○초 교장 ○○○은 공적 공간인 교무실에서 교직원에게 “나이 몇 살이야? 다섯 살 짜리도 알겠다. 무시하는 거야? 너랑 근무하기 싫어!” 등의 호통과 모욕적인 발언을 한 사실이 있음
- **교장 ○○○ [주의] 처분**

사례 15 비인격적 대우(모욕적 언행 등)

- ○○초 행정실장 ○○○은 신규 공무원인 신고인에 대해 다른 직원들에게 험담하고 폭력적인 언행을 하며, 인사 고충을 도와준 직원들에게 본인을 모함한다며 위협한 사실이 있음
- **행정실장 ○○○ [주의] 처분, [기관주의] 처분**

사례 16 비인격적 대우(모욕적 언행 등)

- ○○초 행정실장 ○○○은 행정실 직원이 받은 표창장을 보고 “남발하고 있네.” 하면서 표창장을 바닥에 집어 던지는 등 모욕적 언행을 한 사실이 있음
- **행정실장 ○○○ [경고] 처분**

사례 17 비인격적 대우(모욕적 언행 등)

- ○○초 교장 ○○○은 행정실장을 전직원이 모여있는 자리에서 무시하거나 고압적인 어투로 이야기하며, 인사 발령으로 전출하게 되어 야근을 하고 있는데 "언제 퇴근하려고 하느냐, 늦게 가서 뭐 훔쳐 가려고 하느냐"는 등 불쾌감을 느끼게 하는 발언을 하였고, 신고 이후 협박으로 받아들일 수 있는 문자를 발송한 사실이 있음
- **교장 ○○○ [경고] 처분**

사례 18 비인격적 대우 및 법령 위반(복무처리 부적정 등)

- ○○초 행정실장 ○○○은 임신한 피해자가 모성보호시간을 신청하자 학교사정에 따라 1시간만 신청 가능하다든지 조기출근을 요구하는 발언을 하였고, 신고 이후 2회에 걸쳐 신고 방해 전화와 신고자의 불안을 유발할 수 있는 발언을 한 사실이 있음
- 또한, 오전, 오후 1시간씩 수시로 복무 결재없이 자리를 비우거나, 부재 시 대리결재를 하도록 한 사실이 있음
- **행정실장 ○○○ [경고] 처분**